Denis COLIN

PRÉCIS DE DROIT COMPTABLE

Comptabilité et présentation des comptes annuels des SA et SARL, Plan Comptable Normalisé, Règles d'évaluation, Approbation des comptes, Droit pénal...

Aspects fiscaux



ÉDITION 2020

LEGITECH éditeur juridique

PRÉCIS DE
DROIT
COMPTABLE

Comptabilité et présentation des comptes annuels des SA et SARL, Plan comptable normalisé, Règles d'évaluation, Approbation des comptes, Droit pénal...

Aspects fiscaux

LEGI éditeur juridique

TECH

Autre ouvrage du même auteur :

Les SCI - aspects juridiques, comptables et fiscaux, édition 2020

Autres ouvrages du même éditeur :

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier, édition 2020, Sandra Birtel
Précis de finances publiques, édition 2020, Alain Steichen
Droit des risques technologiques, édition 2020, Marc Burg
L'appel en garantie, édition 2020, Serge Schroeder
Livre des impôts luxembourgeois, édition 2020
Précis de droit fiscal de l'entreprise, édition 2020, Alain Steichen
Droit et pratique des grands projets à l'international, édition 2020, Guillaume Feld
Cybersécurité et RGPD : protégez votre PME, édition 2019, divers auteurs
Comment réformer le système électoral ?, édition 2019, Henri Schmit
Tout savoir sur le Capital Investissement, édition 2019, Gilles Mougenot
Le principe de nécessité en droit pénal des affaires, édition 2019, Florent Kirmann
Gels des avoirs en matière de lutte antiterroriste, édition 2019, Sandra Birtel
Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales / Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, édition 2019
Protection des données personnelles, Recueil de textes, édition 2019
Manuel de droit des sociétés, édition 2019, Jean-Pierre Winandy
Précis de droit luxembourgeois de l'assurance-vie, édition 2019, Karine Vilret
Le nouveau régime légal des baux commerciaux au Grand-Duché de Luxembourg, édition 2019, divers auteurs
Code du travail, édition 2019
Sécurité et sûreté : guide pratique et juridique, sous la direction du Dr Olivier Hassid, édition 2019
Droit fiscal luxembourgeois, livre jubilaire de l'IFA, édition 2018, divers auteurs

© by Legitech, juillet 2020
10 A, rue des Mérovingiens, L - 8070 Bertrange
RCS Luxembourg : B113932
Tél. : 26 31 64 1 – Fax. : 26 31 64 99
Tous droits réservés

© Copyright 2020 Legitech

Des reproductions peuvent être autorisées par luxorr
(Luxembourg Organisation For Reproduction Rights)
www.luxorr.lu.

ISBN : 978-2-919782-64-2

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est résolument celui d'un praticien de la comptabilité. Il se veut avant tout synthétique et pratique.

Il est le fruit de l'analyse des situations auxquelles l'auteur a été confronté au fil de ses années d'exercice et des réponses qu'il a pu y apporter.

Il porte un regard sur la comptabilité des entreprises ayant opté pour la forme de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée ou de la société en commandite par actions, sans aborder pour autant les régimes spéciaux (banques, sociétés d'assurances, etc.).

Les aspects fiscaux – qui sont indissociables de la réflexion comptable – sont abordés lorsqu'ils présentent un intérêt particulier pour l'appréciation d'une situation comptable. Mais ils restent au second plan et la lecture simultanée d'un manuel de droit fiscal paraît indispensable.

Une attention particulière est portée à l'étendue des informations à fournir par les sociétés au regard de leur taille.

* * *

L'auteur est expert-comptable. Il est diplômé de l'EDHEC et titulaire d'un DESS en droit fiscal. Il dirige un cabinet luxembourgeois d'expertise comptable et anime un réseau de cabinets comptables implantés dans plusieurs pays d'Europe. Il est également l'auteur d'un ouvrage consacré aux sociétés civiles immobilières : « Les SCI, aspects juridiques, comptables et fiscaux », aux éditions Legitech (2020).

INTRODUCTION : DES ORIGINES DE LA COMPTABILITÉ

Une histoire qui commence avant l'invention de l'écriture

L'invention de la comptabilité (environ 3.600 ans avant Jésus-Christ) a précédé l'invention de réécriture (environ 3.300 ans avant Jésus-Christ).

L'histoire de la comptabilité a en fait commencé au milieu du quatrième millénaire avant notre ère à Sumer, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là qu'ont été retrouvés les premiers témoignages écrits de l'inventaire de biens et de l'enregistrement d'échanges au moyen de tablettes d'argile gravées de pictogrammes. Ces comptes sont du type « à postes superposés », comportant les augmentations en haut et les diminutions en bas.

Quelques centaines d'années plus tard, les Égyptiens ont suivi une voie analogue à celle des Sumériens. La tenue comptable était bien sûr le domaine réservé des scribes. Au départ, seul le support d'écriture est différent : le papyrus. Il est plus léger et plus maniable que les tablettes d'argile, mais il est également plus sensible aux dégradations. Les scribes ont su faire évoluer les techniques comptables au fil du temps. Ce sont notamment eux, les premiers, qui ont imaginé la méthode des « comptes à colonnes séparées ». Plus tard, les Égyptiens de la période hellénique, qui savaient enregistrer des recettes, des loyers et des dépenses, ont montré qu'ils savaient également falsifier des comptes ou effectuer des enregistrements fictifs pour redresser certaines situations douteuses!

La comptabilité grecque fut également très développée puisque les offrandes aux dieux se devaient d'être comptabilisées sur des plaques de marbre ou de calcaire (on en a retrouvé de nombreux vestiges). Au-delà de

sa fonction religieuse, la comptabilité avait bien sûr en Grèce comme ailleurs une fonction économique. Les Grecs ont du reste été les premiers à doter la comptabilité de la technique du virement (en mouvementant un même compte « tiers » en positif et en négatif pour éviter les transports de valeurs).

La civilisation latine a quant à elle été la première qui a commencé à mécaniser le calcul, à l'aide de l'abacus, composé d'une table qui comporte plusieurs rainures parallèles, figurant les ordres de chiffres, dans lesquelles on pouvait faire glisser des petits cailloux et on obtenait ainsi l'équivalent romain des bouliers asiatiques.

La chute de l'Empire romain marque le début d'une période de recul des échanges. Le volume des transactions diminue considérablement, et les techniques commerciales et comptables périclitent.

La Renaissance des techniques comptables

Au fil des siècles, les négociants italiens se réapproprient les techniques antiques. Ils finiront même par dépasser les Anciens par la mise en place de « tableaux par type d'opération », qui présentent le débit et le crédit sur deux colonnes : c'est l'invention de la comptabilité en partie double, par les marchands vénitiens et florentins, à la fin du xiiie siècle. Les marchands utilisaient en effet jusqu'alors des livres de comptes sur lesquels ils enregistraient les entrées ou les sorties de marchandises et de numéraire. Mais ces livres de comptes se révélaient impropres lorsqu'il s'agissait de suivre les encours résultant des délais de paiement consentis aux clients. En effet, si un marchand consent un crédit de 1 000 florins à un client qui lui achète de la marchandise, ce marchand ne peut inscrire le montant de 1 000 florins parmi ses avoirs monétaires, puisqu'il n'est pas absolument certain qu'il encaissera la somme. Il ouvre donc un compte « client » dans lequel il inscrit le montant de 1 000 florins en contrepartie d'une opération de vente du même montant. Puis, le jour où le marchand encaisse effectivement ses 1 000 florins, il vide son compte « client » et dote en contrepartie son

compte d’avoirs monétaires du montant correspondant. La comptabilité en partie double (également appelée « méthode comptable vénitienne » à ses débuts) était née !

Luca Pacioli

À partir de la fin du xive siècle, des savants, des intellectuels, des mathématiciens vont commencer à rédiger des traités de comptabilité, comme Luca Pacioli.

Luca Pacioli est un fils d’artisan, placé très jeune chez un marchand de vin où il apprend le commerce. Il entre ensuite dans les ordres pour pouvoir s’adonner à l’étude des mathématiques. Il publie en 1490 une œuvre majeure, la Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Cet ouvrage, dont on peut traduire le titre par « Traité d’arithmétique, de géométrie, des proportions et de proportionnalité » n’a pas un contenu exclusivement arithmétique puisqu’on y lit aussi de longs développements sur les usages des marchands dans les principales régions du monde, ou sur la manière dont il convient de gérer une entreprise.

Dans le domaine comptable, Luca Pacioli n’invente rien. Il se contente d’exposer dans un langage simple et compréhensible tous les détails de la « méthode vénitienne », qui supposait selon lui l’utilisation de trois livres de comptes : le mémorial, le journal et le grand livre. Luca Pacioli explique la préparation et la tenue de ces livres : comment les ouvrir et les fermer (de préférence chaque année), comment rectifier les erreurs en passant des contre-écritures, comment tirer sa balance et constater le bénéfice ou le déficit. Il explique également comment la fonction d’enregistrement chronologique est réservée au journal, la fonction d’enregistrement analytique est le domaine du grand livre et la fonction de vérification est dévolue à la balance. Il donne même quelques conseils pratiques pour la tenue des archives!

Partie I

LES SOURCES DU DROIT COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS

Comme souvent dans le domaine juridique, les textes internationaux priment les textes nationaux.

CHAPITRE 1
LES SOURCES LÉGALES

SECTION 1
LES SOURCES INTERNATIONALES

Ces sources sont constituées par les directives européennes.

L'activité des sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national. Il était donc essentiel pour la protection des tiers et des associés que des conditions minimales communes soient mises en œuvre au sein de l'Union européenne pour la présentation des renseignements financiers.

■ § 1 – La quatrième directive

La quatrième directive du 25 juillet 1978[1] concerne les comptes annuels des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

Son objectif est de coordonner :

- la structure et le contenu des comptes annuels,
- les modes d'évaluation,
- la publication et le contrôle des documents comptables compilés par les sociétés.

Elle définit la notion de « comptes annuels » en précisant qu'ils regroupent trois éléments indissociables : le bilan, le compte de profits et

pertes et l’annexe.

Elle assigne en outre comme objectif ultime à ces comptes annuels de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise en dérogeant même, si cela est nécessaire, aux principes comptables généralement admis sous réserve de l’indiquer clairement dans l’annexe.

Le contenu de la quatrième directive est finalement integré à celui de la Nouvelle Directive comptable du 2013/34/UE, qui l’abroge en même temps.

■ § 2 – La septième directive

La septième directive du 13 juin 1983[2] concerne la présentation des comptes consolidés.

Elle définit le champ des groupes de sociétés qui doivent consolider leurs comptes (pour exempter notamment les groupes de petite taille de cette obligation) et détermine les méthodes de consolidation à appliquer.

Le contenu de la septième directive est également intégré à celui de la Nouvelle Directive comptable qui l’abroge.

■ § 3 – La nouvelle directive comptable

La nouvelle directive comptable du 26 juin 2013[3] a pour objectif de fusionner la quatrième et la septième directive. La nouvelle directive comptable abroge donc ces deux anciens textes pour les fusionner, mais sans en changer véritablement le fond.

■ § 4 – L’application des directives européennes au Luxembourg

Les directives n’ont en elles-mêmes aucune portée juridique directe[4]. Il revient à chaque État de les transposer dans son propre système juridique.

SECTION 2
LES SOURCES NATIONALES DU DROIT COMPTABLE

■ § 1 – Les textes législatifs comptables

La quatrième et la septième directive, ainsi que certaines de leurs modifications, ont été transposées en droit luxembourgeois.

La quatrième directive a d'abord été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 4 mai 1984[5].

Cette loi a ensuite été reformatée par la « Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales[6]».

L'objectif principal des modifications apportées par cette nouvelle loi était d'uniformiser le mode de présentation des comptes annuels en imposant un schéma unique de présentation du bilan et du compte de profits et pertes, alors qu'il y avait auparavant quatre schémas de présentation possibles. Ce mode de présentation unique est toutefois plus ou moins abrégé selon la taille de l'entreprise.

Cette uniformisation visait à faciliter le traitement des états financiers par la centrale des bilans créée par la même occasion. Cette centrale des bilans devait en outre permettre d'alléger la charge administrative des entreprises dans leurs obligations de communication de leurs comptes annuels à l'égard des administrations et établissements publics en rendant ces informations accessibles auprès de cette centrale.

Ce faisant, la loi consacrait la présentation du bilan et du compte de profits et pertes sous forme de tableau, au détriment de la présentation sous forme de liste qui facilite pourtant la mise en évidence des soldes intermédiaires.

La loi offrait en outre la possibilité au ministre de la Justice d'accorder des dérogations comptables individuelles. Cette mesure visait avant tout les entreprises de grande envergure cotées sur des marchés boursiers étrangers pour permettre de prendre en compte au Luxembourg les obligations comptables qui leur incombent sur ces marchés.

La loi instaurait également le principe d'un plan comptable normalisé (PCN) minimum et créait une commission des normes comptables chargée de conseiller le gouvernement, de développer la doctrine comptable et de formuler par la voie d'avis ou de recommandations les principes d'une comptabilité régulière.

Cette loi a été modifiée par la loi du 10 décembre 2010[7]. Cette nouvelle loi visait principalement à autoriser les entreprises à établir leurs comptes annuels en utilisant les normes comptables internationales plutôt que les règles luxembourgeoises. Elle introduisait également la possibilité, pour les entreprises qui souhaitent continuer d'établir leurs comptes dans le cadre légal luxembourgeois, d'évaluer certaines catégories d'actifs à leur « juste valeur » plutôt qu'au prix d'acquisition ou au coût de revient.

Cette loi a été une nouvelle fois modifiée par la loi du 30 juillet 2013[8]. L'objectif principal de cette nouvelle modification était de limiter les montants distribuables sous forme de dividende aux associés ou aux actionnaires aux seuls bénéfices effectivement réalisés (à l'exclusion des bénéfices d'anticipation) lorsque la méthode d'évaluation à la juste valeur est mise en œuvre.

La loi a de nouveau été modifiée par la loi du 18 décembre 2015[9]-[10] dont les objectifs principaux étaient d'introduire une nouvelle forme de présentation obligatoire du compte de profits et pertes et de modifier le contenu des mentions obligatoires dans l'annexe (en renforçant par exemple les informations obligatoires à communiquer par les petites entreprises).

§ 2 – Les autres textes législatifs

On retrouve des dispositions d'ordre comptable dans d'autres textes législatifs.

Par exemple dans la loi sur les sociétés commerciales[11] qui comporte certaines dispositions comptables (l'affectation du bénéfice, les fusions, etc.).

Les lois fiscales comportent quant à elles plusieurs dispositions qui affectent directement l'appréciation comptable (le réemploi des plus-values[12], l'amortissement spécial des investissements réalisés dans l'intérêt de l'environnement[13], etc.).

§ 3 – Les règlements grand-ducaux

Des règlements grand-ducaux peuvent compléter ou modifier certaines dispositions des lois ayant une portée comptable.

Le Règlement grand-ducal du 10 juin 2009[14] a ainsi instauré le contenu du premier plan comptable normalisé.

Le Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015[15] détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes des exercices débutant à compter du 1er janvier 2016 (cf. Partie V).

Le Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019[16] qui détermine le contenu du plan comptable normalisé applicable à compter de 2020 (cf. partie IV).

CHAPITRE 2
LES AUTRES SOURCES

§ 1 – Les recommandations internationales

À l'initiative des professionnels de la comptabilité de différents pays, l'*International Accounting Standards Board* (IASB)[17] a été créé en 1973 pour harmoniser les règles et les pratiques comptables à l'échelle internationale.

Cet organisme publie fréquemment des normes et des recommandations, qui n'ont cependant aucun caractère obligatoire (sauf en matière de consolidation depuis 2005 pour les sociétés cotées au sein de l'Union européenne).

Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois établir leurs comptes d'après les normes internationales plutôt que d'après les règles

luxembourgeoises (cf. *supra*).

Les travaux de cette institution restent cependant déterminants pour l'évolution de la loi comptable. Du fait du très grand prestige dont jouissent ces normes, les travaux de la Commission européenne sur l'évolution des directives s'en inspirent très largement.

§ 2 – La doctrine luxembourgeoise

Certains auteurs y contribuent (Jean-Pierre Winandy, Alain Steichen, Oliver R. Hoor, Jean-Jacques Soisson, Dominique Ransquin, Jean Schaffner, David Burbi, etc.), mais il serait aujourd'hui plus correct de parler de « pratiques comptables communément admises[18] » que d'une véritable doctrine.

Ces pratiques comptables luxembourgeoises sont très empreintes des méthodes comptables françaises qui servent de base d'enseignement de la matière comptable dans les écoles luxembourgeoises.

Les usages et recommandations belges y jouent également un rôle déterminant du fait de la proximité des textes belges et luxembourgeois en matière de droit des sociétés.

§ 3 – La Commission de surveillance du secteur financier

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) émet de nombreux avis en matière comptable. La portée de ces avis est néanmoins limitée aux sociétés du secteur financier (banques, gérants de fortune, etc.) dont la CSSF a la charge de la surveillance.

§ 4 – L'Ordre des Experts-Comptables

À la différence de la situation qui prévaut chez nos voisins (France, Belgique, etc.) où l'ordre des experts-comptables formule de nombreuses indications ou recommandations comptables à l'usage de ses membres, l'ordre luxembourgeois des experts-comptables ne joue pas un rôle direct important dans le développement de la doctrine comptable.

L’ordre des experts-comptables (OEC) fait néanmoins valoir ses positions en siégeant au sein de diverses institutions, dont la commission des normes comptables.

§ 5 – La Commission des normes comptables

La Commission des normes comptables (CNC) a été créée par la loi du 19 décembre 2002. Elle est composée de membres qui représentent l’État, la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux Assurances, la Chambre de commerce, l’Institut des Réviseurs d’entreprises et l’Ordre des Experts-Comptables.

Elle a pour attribution principale de développer la doctrine comptable par voie d’avis ou de recommandations.

Le premier grand chantier de cette commission a été de proposer au gouvernement un plan comptable minimum normalisé.

La Commission des normes comptables rend également des avis pour conseiller le ministre dans le cadre des demandes des entreprises de dérogations individuelles aux règles comptables [19].

La Commission des normes comptables répond enfin aux consultations publiques lancées par la Commission européenne et qui portent sur la comptabilité ou l’information financière.

La Commission des normes comptables a également conseillé le gouvernement pour la refonte du plan comptable normalisé.

§ 6 – Le plan comptable

Un premier plan comptable normalisé avait été introduit par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009.

Ce plan comptable était d’utilisation obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Jusqu’alors, les entreprises pouvaient utiliser le plan comptable de leur choix (en général le plan comptable français, belge ou allemand).

Ce plan comptable a finalement été remplacé par un nouveau Plan Comptable Normalisé (PCN), applicable à compter de 2020[20] (cf. partie IV), que l'on désigne parfois PCN 2020 par opposition au PCN 2011 qui s'est appliqué de 2011 à 2020.

CHAPITRE 3
LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR L'OBLIGATION COMPTABLE EN PARTIE DOUBLE

Les entreprises concernées par l'obligation de tenir une comptabilité en partie double (objet du présent ouvrage) sont[21] :

- les commerçants personnes physiques ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les sociétés à responsabilité limitée simplifiée (SARL-S) ;
- les sociétés en commandite simple (SECS) ;
- les sociétés en commandite par actions (SECA) ;
- les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- les sociétés coopératives (SCOP) ;
- les sociétés européennes (SE) ;
- les groupements d'intérêt économique (GIE) ;
- les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) et
- les succursales luxembourgeoises d'entreprises étrangères (ou de groupements d'intérêt économique étrangers).

Les commerçants personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 000 EUR sont toutefois dispensés[22] de cette obligation. Les sociétés en commandite simple (SECS) et les sociétés en nom collectif (SNC) dont les associés ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée

(SA, SARL, etc.) et dont le chiffre d'affaires est également inférieur à 100 000 EUR bénéficient de la même dispense.

Les professions libérales, les artisans, les agriculteurs, les sociétés civiles[23], les sociétés commerciales momentanées, les sociétés commerciales en participation et les associations sans but lucratif (ASBL) ne sont donc pas concernés par l'obligation légale de tenue de comptabilité en partie double. Cependant, cette obligation pourra leur être imposée par la loi fiscale[24].

Partie II

LES RÈGLES D’ÉVALUATION

CHAPITRE 1
LES GRANDS PRINCIPES COMPTABLES CONSACRÉS PAR LA LOI LUXEMBOURGEOISE

§ 1 – Le principe de la comptabilité en partie double

Chaque opération doit être enregistrée dans au moins deux comptes, au crédit et au débit[1].

§ 2 – Le principe de continuité de l'exploitation

Lors de l'établissement des comptes annuels, la société est présumée continuer ses activités dans un avenir prévisible sans avoir ni l'intention ni la nécessité de cesser son exploitation ou de procéder à sa liquidation.

C'est l'application de ce principe qui fonde les règles d'évaluation communément admises (amortissement des immobilisations, valorisation des stocks par exemple).

Il peut cependant arriver que la continuité de l'exploitation soit compromise (perte de marchés importants, situation de trésorerie négative, impossibilité de renouveler les emprunts, etc.).

Il convient en pareille circonstance d'en tirer conséquence au nom du principe de l'image fidèle (cf. § 9), et d'adapter les principes d'évaluation des actifs ou passifs concernés (disparition des frais d'établissement, altération de la valeur des stocks, pénalité pour rupture de contrat, indemnités de licenciement, etc.).

Une telle situation doit alors faire l'objet d'un commentaire circonstancié à l'annexe du bilan, avec indication de l'influence du changement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

■ § 3 – Le principe de permanence des méthodes et des modes de présentation

L'intérêt des informations financières fournies par l'entreprise réside pour une part importante dans les comparaisons qui peuvent être effectuées d'un exercice à l'autre. C'est pourquoi les règles du jeu, en l'occurrence les modes d'évaluation et de présentation, ne doivent pas évoluer d'un exercice à l'autre.

Il s'agit par exemple d'être constant dans la langue de présentation des comptes d'un exercice à l'autre. En effet, même si l'entreprise a au départ le choix entre le français, l'anglais ou l'allemand[2] pour la présentation de ses comptes annuels, ce choix initial s'impose ensuite à elle d'un exercice à l'autre.

Ce principe de permanence peut cependant souffrir certaines exceptions. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de revenir sur un choix comptable initial qui se révèle impropre à fournir une image fidèle de la situation patrimoniale de la société (par exemple changer de mode d'évaluation des stocks en passant de la méthode FIFO[3] à celle du coût moyen pondéré s'il s'avère que cette seconde méthode reflète mieux la valeur réelle du stock).

Dans un tel cas, il convient une fois encore de fournir toutes les informations nécessaires dans l'annexe, en indiquant les conséquences du changement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

■ § 4 – Le principe de prudence

Les états financiers de l'entreprise ne doivent en aucun cas présenter une image plus flatteuse de l'entreprise que la réalité, et les organes sociaux

qui arrêtent les comptes devront faire preuve de pessimisme plutôt que d'optimisme dans leur appréciation au moment de l'arrêté des comptes.

Ainsi, il devra être constitué des provisions pour tous les risques et toutes les charges nés au cours de l'exercice (ou d'un exercice antérieur et non encore comptabilisés), même si ces risques ou ces charges ne sont connus qu'après la clôture de l'exercice comptable.

Tous les amortissements et toutes les corrections pour dépréciation devront être comptabilisés même en l'absence de bénéfice[4].

Enfin, seuls les bénéfices effectivement réalisés pourront être pris en compte. Il serait ainsi parfaitement interdit de prendre en compte des plus-values latentes (sauf lorsqu'il s'agit d'évaluer des actifs à leur « juste valeur »), de même qu'il sera obligatoire de neutraliser les produits et les charges constatés d'avance.

Ce principe ne doit connaître aucune exception et sa méconnaissance pourrait même exposer dans les cas graves les entreprises et leurs dirigeants à des sanctions (cf. Partie IX).

§ 5 – Le principe d'indépendance des exercices comptables

La vie des entreprises est découpée en exercices comptables.

L'ensemble des produits et des charges qui se rapportent à un exercice doivent être rattachés à cet exercice, sans considération de la date de paiement des charges ou d'encaissement des produits, ni même de la date de réception ou d'émission de la facture dès l'instant où la dépense ou la recette trouve son origine dans l'exercice considéré.

Par exception au principe d'indépendance des exercices, l'annexe au bilan des entreprises de taille moyenne et de grande taille doit indiquer les événements importants de la vie de l'entreprise qui sont éventuellement intervenus entre la date de clôture des comptes et la date d'arrêté du bilan[5] (par exemple une entreprise qui clôture son bilan le 31 décembre 2019 mais dont un important entrepôt prend feu le 15 février 2020. doit faire figurer

l’information sur l’incendie dans l’annexe de ses comptes annuels au 31 décembre 2019).

§ 6 – Le principe de non-compensation

Les éléments des postes d’actif et de passif doivent être évalués séparément.

Il faut donc faire apparaître distinctement au bilan les postes de clients et de fournisseurs, de créances et de dettes, etc. sans pouvoir effectuer de compensation entre eux.

Ce principe connaît toutefois certaines exceptions pratiques. En particulier, lorsqu’un tiers est à la fois client et fournisseur, le montant de ses dettes et de ses créances pourra être compensé si cela résulte d’un accord écrit entre les parties (cf. partie III, chapitre 3).

Les compensations doivent alors faire l’objet d’une mention dans l’annexe[6] (cf. partie V chapitre 4).

§ 7 – Le principe de la continuité du bilan

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre strictement au bilan de clôture de l’exercice précédent. Aucune écriture comptable intermédiaire ne peut être enregistrée.

Si des erreurs comptables apparaissent a *posteriori*, les écritures de corrections devront bien sûr être constatées. Mais ces écritures devront être impérativement passées sur l’exercice au cours duquel les erreurs ont été découvertes (cf. partie III, chapitre 7).

§ 8 – Le principe de clarté

Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et permettre une lecture intelligible. Ils sont rédigés soit en français, soit en allemand, soit en anglais. La langue choisie doit être la même pour l’ensemble des documents (bilan, annexe, rapport de gestion, rapport de contrôle, décision d’affectation, etc.).

§ 9 – Le principe de l'image fidèle

L'objectif ultime des comptes annuels est de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats de l'entreprise.

Il ne s'agit ni d'embellir, ni de noircir la situation, mais d'en donner l'image la plus objective possible.

En présence de situations exceptionnelles, par exemple en l'absence de règle spécifique d'enregistrement ou, au contraire, en présence de plusieurs méthodes applicables, c'est la notion de l'image fidèle qui devra inspirer le choix du comptable et des organes sociaux sur les écritures à passer et la présentation à retenir.

En pareille circonstance, l'annexe devra expliciter ce choix pour compléter ou en corriger les informations fournies par le bilan et le compte de profits et pertes.

§ 10 – Le principe de la substance

Les enregistrements comptables doivent traduire la substance économique des opérations de l'entreprise plutôt que leur forme juridique.

Le principe de substance avait d'abord été rendu obligatoire par la loi du 10 décembre 2010. Mais en l'absence de disposition légale, réglementaire ou doctrinale qui précisait parfaitement la notion de substance et qui en déterminait les implications pratiques par type de transactions ou de contrats, le législateur a finalement souhaité rendre ce principe optionnel[7], tant en soulignant qu'il restait souhaitable que la comptabilité se réfère à la substance des transactions plutôt qu'à leur pure forme[8]. La portée optionnelle de la notion de substance ne dispense cependant pas l'entreprise de devoir se conformer en toutes circonstances à l'objectif de l'image fidèle.

CHAPITRE 2
LE RÉGIME GÉNÉRAL DES IMMOBILISATIONS

SECTION 1
DÉFINITIONS

Les immobilisations sont les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable l'activité de l'entreprise.

C'est donc le critère de la durée d'utilisation qui permettra essentiellement d'opérer la distinction entre les immobilisations et les stocks, puisque ces derniers ont au contraire vocation à être revendus au plus vite.

On peut illustrer le propos en décrivant le sort comptable d'un lot de poules acquis par une entreprise. Si l'entreprise destine ses poules à la production d'œufs, l'acquisition sera à porter parmi les immobilisations, puisque les poules sont destinées à servir de façon durable l'activité de l'entreprise. Si au contraire l'entreprise destine ses poules à une transformation en viande, l'acquisition devra alors être inscrite en charges, ou éventuellement en stock.

Par mesure de simplification, il est fait exception au principe de durabilité pour les acquisitions de biens de faible valeur (c'est-à-dire pour un montant inférieur à 870 EUR hors taxes), pour lesquels on tolère[9] – sans l'imposer – un enregistrement en compte de charges.

SECTION 2
AU MOMENT DE L'ENTRÉE EN COMPTABILITÉ

§ 1 – Aspects comptables

L'immobilisation doit être inscrite en comptabilité soit au prix d'acquisition, soit au coût de revient lorsque l'entreprise l'a produite elle-même, soit éventuellement à sa « juste valeur ».

A – L'inscription au prix d'acquisition

Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires, c'est à-dire de toutes les dépenses liées à l'acquisition ou à la

mise en utilisation du bien (par exemple les frais de transport, les frais de montage, et la TVA non récupérable s'il y a lieu).

B – L'inscription au coût de revient

Le coût de revient s'obtient en additionnant :

- le prix d'acquisition des matières premières consommées,
- les coûts directement imputables à l'immobilisation concernée (main-d'œuvre des ouvriers qui ont fabriqué l'immobilisation par exemple).

Il est en outre permis d'intégrer dans ce prix de revient :

- la fraction raisonnable des coûts indirects imputables à la fabrication de l'immobilisation (par exemple la quote-part des frais administratifs de l'entreprise relatifs à la période de construction de l'immobilisation),
- les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication de l'immobilisation (il ne serait en revanche pas admissible d'intégrer ces intérêts au coût d'acquisition de l'immobilisation).

C – L'inscription à la juste valeur

La juste valeur[10] est :

- soit la valeur de marché, si l'immobilisation (ou ses composantes) est cotée sur un marché;
- soit la valeur qui résulte d'une expertise effectuée en application de techniques et de modèles communément admis, si de tels procédés peuvent être mis en œuvre.

S'il n'est pas possible d'obtenir une valeur fiable par l'une de ces deux méthodes, il doit être purement et simplement renoncé à la mise en œuvre de l'inscription à la juste valeur.

Une entreprise peut inscrire une immobilisation à sa juste valeur à la condition d'inscrire également toutes les immobilisations de la même catégorie à leur juste valeur[11].

Même si la méthode de l'évaluation à la juste valeur est essentiellement réservée aux actifs financiers (cf. partie II, chapitre 3, section 6) ou aux investissements tels que les immeubles de placement, il serait probablement possible de mettre également en œuvre cette méthode pour l'ensemble des immobilisations corporelles[12] ou incorporelles[13] pour lesquelles on peut obtenir une évaluation fiable.

Il apparaît finalement que l'inscription à la juste valeur est une modalité contraignante qui conditionne ensuite la méthode d'inscription de toutes les autres immobilisations de la même catégorie. Les entreprises doivent en conséquence bien réfléchir à la portée du choix de cette méthode d'évaluation (y compris dans ses aspects fiscaux) avant de la mettre en œuvre (cf. partie III, chapitre 26).

D – Les autres modalités d'inscription

1 – Les acquisitions à titre gratuit

Lorsqu'une entreprise acquiert une immobilisation à titre gratuit, elle a la faculté de l'inscrire dans ses comptes soit au prix d'acquisition, soit pour sa juste valeur.

Le prix d'acquisition est théoriquement nul et l'inscription devrait donc se faire pour une valeur égale à zéro. Il est néanmoins admis en pareille circonstance d'inscrire l'immobilisation ainsi acquise pour l'euro symbolique, de sorte à assurer que son existence apparaisse dans les états comptables de l'entreprise.

La juste valeur est le cours de l'immobilisation si celle-ci est cotée sur un marché, ou la valeur résultant des travaux d'évaluation qui ont été menés si l'immobilisation n'est pas cotée, mais que des travaux d'évaluation sérieux peuvent être menés.

Le choix de valoriser l'immobilisation ainsi reçue à sa juste valeur imposera toutefois une contrainte supplémentaire à l'entreprise, puisque

celle-ci devra ensuite valoriser toutes les immobilisations de la même catégorie à leur juste valeur.

2 – Les apports en capital

Certaines sociétés reçoivent des immobilisations à l'occasion d'une opération d'apport d'un ou de plusieurs biens en contrepartie de l'attribution de droits dans le capital.

Une telle opération requiert au départ la signature d'un contrat d'apport, qui fixera la valeur des biens apportés et la valeur de capital attribuée en échange.

Si l'apport bénéficie à une société anonyme, cette opération devra en outre se faire sous la surveillance d'un réviseur d'entreprises qui devra certifier que le ou les biens apportés représentent une valeur au moins égale à la valeur de capital émis en contrepartie. Si l'opération bénéficie à une société à responsabilité limitée, l'opération se fera sous la seule surveillance du gérant.

La valeur d'apport constitue alors la valeur d'acquisition de l'immobilisation reçue par la société bénéficiaire.

3 – L'immobilisation est acquise par voie d'échange

Cette situation est assez rare en pratique. Elle peut parfois se rencontrer à l'occasion d'une opération immobilière (deux entreprises échangent des parcelles de terrains afin de faciliter des constructions) ou financière (échange d'actions).

La valeur d'acquisition de l'immobilisation reçue est alors à notre avis la valeur nette comptable de l'immobilisation remise en échange.

Il est également possible d'inscrire l'immobilisation reçue à sa juste valeur, à savoir la valeur de marché ou la valeur résultant de travaux d'expertise. Ce choix imposera cependant à l'entreprise de valoriser toutes les immobilisations de la même catégorie à leur juste valeur.

4 – L'évaluation est imposée par les dispositions de la loi fiscale

Pour pouvoir bénéficier de certaines dispositions fiscales, la loi fiscale impose parfois des méthodes d'évaluation et d'inscription au bilan comptable différentes de celles prônées par la loi comptable.

Il en sera notamment ainsi lorsqu'une entreprise veut bénéficier du régime du réemploi d'une plus-value de cession[14] (cf. partie III, chapitres 13 et 14). L'immobilisation est alors inscrite pour son prix d'acquisition sous déduction de la plus-value de cession réalisée sur l'immobilisation qu'elle remplace.

Il convient alors de faire une mention spécifique dans l'annexe en indiquant le montant de la correction ainsi opérée pour des raisons fiscales.

E – Les mentions dans l'annexe au bilan

Les modes d'évaluation appliqués aux divers postes d'immobilisations doivent être clairement décrits dans l'annexe au bilan.

■ § 2 – Aspects fiscaux

A – Impôt sur le revenu des collectivités

La loi fiscale impose l'inscription des immobilisations au prix d'acquisition ou au prix de revient[15].

En matière fiscale, le prix de revient doit obligatoirement comprendre la quote-part afférente des frais généraux (alors que cela n'est qu'une faculté offerte par la loi comptable), mais il ne peut en revanche pas intégrer les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication de l'immobilisation.

La loi fiscale ne reconnaît pas la possibilité d'évaluer une immobilisation à sa « juste valeur » (cf. partie III, chapitre 26).

B – TVA

Lorsque l'entreprise produit une immobilisation pour son propre compte se pose la question de savoir si cette opération est à analyser comme une livraison de biens au regard de la TVA.

Dans le cas où l’entreprise n’a pas le droit à la déduction complète de la TVA (les assujettis partiels, par exemple les *holdings*), la livraison est imposable à la TVA.

Dans le cas où la TVA est entièrement récupérable par l’entreprise, la livraison n’est pas imposable à la TVA.

Exemple d'enregistrement

Les données

Une entreprise acquiert une machine A auprès d'un fournisseur pour le prix de 100.000 EUR HT. Elle fait procéder à l'installation de cette nouvelle machine par une firme spécialisée pour un prix de 20.000 EUR HT.

Dans le même temps, l'entreprise construit pour ses propres besoins une machine B et acquiert pour cela des matières premières pour un montant de 50.000 EUR HT. Elle occupe ses ouvriers aux opérations de fabrication pour un coût total de 50.000 EUR. La fraction raisonnable des frais de fonctionnement des services généraux de l'entreprise qui peuvent être intégrés au coût de revient de la machine B s'élève à 20.000 EUR HT.

L'entreprise contracte un emprunt de 250.000 EUR pour financer cette acquisition et cette construction. L'emprunt porte intérêt au taux de 5 %. Il est remboursable *in fine* à 12 mois. L'entreprise entend inclure les intérêts de l'emprunt dans la valeur de leurs immobilisations inscrites au bilan.

La solution

Les intérêts peuvent être intégrés uniquement au coût de revient de la machine produite par l'entreprise.

Le coût de revient de la machine B se définit comme suit :

(50.000 + 50.000 + 20.000) * 1,05 = 126.000

(D)	2222 – Machines	120.000	
	421611 – TVA en amont	18.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		138.000

(D)	2222 – Machines	126.000	
(C)	7222 – Production immobilisée – machines		126.000

SECTION 3
À L'INVENTAIRE

§ 1 – La tenue de l'inventaire

Au moins une fois par an, en principe à la date de la clôture de l'exercice, les entreprises sont tenues [16] d'établir un inventaire de tous leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.

L'inventaire consiste en une double opération de recensement, puis d'évaluation des immobilisations.

À l'issue de cet inventaire, les sociétés doivent procéder aux corrections de valeur qui s'imposent, en comparant, d'une part, la valeur comptable de chaque immobilisation et, d'autre part, son existence réelle et sa valeur d'inventaire.

§ 2 – Les corrections de valeur

La terminologie luxembourgeoise regroupe sous le terme « correction de valeur » deux notions comptables distinctes :

- l'amortissement, qui est censé refléter la dépréciation économique irréversible d'un élément d'actif résultant de son usage, du temps, des changements techniques ou pour toute autre cause ;
- la correction pour dépréciation, qui a pour vocation de constater une diminution de la valeur d'un poste d'actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.

§ 3 – L'amortissement

A – Aspects comptables

La valeur d'une immobilisation dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être amortie sur sa durée d'utilisation.

L'amortissement doit débuter le jour de la mise en service de l'immobilisation, indépendamment de sa date d'acquisition. L'amortissement peut néanmoins exceptionnellement débuter avant la mise

en service de l'immobilisation s'il apparaît que celle-ci commence à se déprécier ou à perdre de sa substance avant même son utilisation.

Même en l'absence de bénéfice, il doit obligatoirement être procédé aux écritures d'amortissement.

L'amortissement concerne les immobilisations inscrites à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient, mais pas celles inscrites à leur juste valeur. L'objectif de l'amortissement est en effet d'adapter la valeur de l'immobilisation à la dévalorisation qu'elle subit du fait du temps qui passe. La valeur des immobilisations inscrites à la « juste valeur » est ajustée par la mise en œuvre d'un autre procédé (cf. § 5).

Les immobilisations dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps (principalement les terrains et les immobilisations financières) ne font pas l'objet d'amortissement, mais peuvent donner lieu à la constatation de correction pour dépréciation (cf. § 4).

1 – La base d'amortissement

Le montant à amortir est en principe le prix d'acquisition ou le coût de revient, tels que décrits section 2.

Il est également admis[17] que la base d'amortissement puisse exceptionnellement être constituée par la différence entre le prix d'acquisition (ou le coût de revient) d'une immobilisation et sa valeur de récupération.

La valeur de récupération à retenir est alors la valeur actuelle d'une immobilisation similaire qui a atteint l'âge qu'aura l'immobilisation considérée à la fin de sa période d'utilité.

Exemple de mise en œuvre

Les données

Une entreprise acquiert au prix de 150.000 EUR un camion dont elle estime, sur la base de son expérience acquise, qu'elle pourra le revendre dans 4 ans au prix de 70.000 EUR.

La solution

La base d'amortissement sera constituée, selon le choix de l'entreprise ;

– soit par la valeur d'acquisition de l'immobilisation, à savoir 150.000 EUR ;

– soit par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de récupération de l'immobilisation, à savoir 150.000 – 70.000 = 80.000 EUR.

Le second choix aura pour effet de diminuer tant les annuités d'amortissement que le montant de la plus-value de cession du camion en comparaison du premier choix.

2 – Les méthodes d'amortissement

La loi n'impose aucune méthode d'amortissement. Ce qui importe, c'est que la méthode choisie permette l'amortissement systématique de l'immobilisation sur sa durée d'utilisation.

Les méthodes d'amortissement habituellement pratiquées au Luxembourg sont l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif.

- L'amortissement linéaire : l'annuité d'amortissement est égale à la valeur brute de l'immobilisation divisée par la durée d'utilisation du bien (en années). Lorsque l'immobilisation est mise en service en cours d'année – ce qui est presque toujours le cas – il convient d'adapter la première et la dernière annuité prorata temporis.
- L'amortissement dégressif : l'annuité varie à chaque exercice. Elle est calculée sur base de la valeur nette comptable du bien, par application d'un taux égal au double ou au triple du taux qui serait applicable avec la méthode de l'amortissement linéaire, sans pouvoir toutefois dépasser 30 %. Cette annuité diminue au cours du

temps et l’on revient à la méthode de l’amortissement linéaire dès que l’annuité calculée selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la période restant à courir est supérieure à celle donnée par la méthode de l’amortissement dégressif.

Il est également possible de mettre en œuvre d’autres méthodes d’amortissement :

- La méthode « softy » (*Sum Of The Year*) : les annuités sont déterminées par application d’un coefficient dont le numérateur est le nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de la période d’amortissement et le dénominateur est la somme des numéros d’ordre des différentes années.
- La méthode des unités d’œuvre : cette méthode consiste à répartir l’amortissement sur la capacité de production de l’immobilisation.

Exemple de mise en œuvre des méthodes d'amortissement

Les données

Une entreprise acquiert une machine auprès d'un fournisseur pour le prix de 100.000 EUR HT le 15 novembre. Elle fait procéder à l'installation de cette nouvelle machine et commence à l'utiliser le 2 janvier. Sa durée d'utilisation est estimée à 5 ans. Présentez les méthodes d'amortissement possibles.

Cette machine devrait permettre la production de 10.000 unités la première année (du fait des réglages nécessaires à la mise en production), puis 15.000 unités par an au cours des 4 années suivantes.

La solution

Étant donné que la machine est mise en service le 2 janvier, c'est à cette date que l'amortissement débute.

Le taux maximum de l'amortissement dégressif applicable sera 20% * 3 = 60% limité à 30%.

Année	Annuité (méthode linéaire)	Annuité (méthode dégressive)
1	20.000	30.000
2	20.000	21.000
3	20.000	16.333
4	20.000	16.333
5	20.000	16.333

Pour mettre en œuvre la méthode « softy », il convient d'abord de déterminer la somme des numéros d'ordre des différentes années sur la durée de vie du bien qui est égale à 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. Le coefficient d'amortissement sera donc 5/15 pour la première année, puis 4/15 pour la seconde année, jusqu'à 1/15 pour la dernière année.

Quant à la méthode des unités d'œuvre, il faut d'abord déterminer la capacité de production de la machine : 70.000 unités. Le coefficient d'amortissement de la première année sera donc égal à 10/70, puis 15/70 pour chacune des années suivantes.

Année	Annuité (méthode softy)	Annuité (méthode des unités d'œuvre)
1	33.333	14.286
2	26.667	21.429
3	20.000	21.429
4	13.333	21.428
5	6.667	21.428

3 – La durée d'amortissement

La durée d'amortissement à retenir pour une immobilisation est sa durée objectivement probable d'utilisation.

Les durées d'amortissement habituellement observées sont les suivantes :

Immobilisation	Durée d'amortissement
Immeubles d'habitation	De 40 à 60 ans
Bâtiments industriels	De 20 à 40 ans
Agencements et aménagements	De 5 à 10 ans
Matériels et outillages industriels	De 5 à 10 ans
Automobiles neuves	De 4 à 5 ans
Automobiles d'occasion	De 2 à 4 ans
Mobilier	De 4 à 10 ans
Brevets	De 5 à 10 ans
Logiciels et sites internet	De 2 à 3 ans

Lorsqu'une immobilisation est composée de plusieurs parties, qui ont chacune une durée d'utilisation distincte, il est possible[18-19] de ventiler le prix de l'immobilisation en parties distinctes, de sorte d'amortir ensuite chacune des composantes sur leur durée d'utilisation propre. Ainsi, par exemple le prix d'une construction pourrait être ventilé entre le montant des installations électriques, de la plomberie, des aménagements, des agencements. Ainsi, chacune des composantes pourrait être amortie séparément.

4 – La modification du plan d'amortissement

En vertu du principe de permanence des méthodes, le plan d'amortissement doit normalement rester constant d'un exercice à l'autre : ni la méthode d'amortissement ni la durée d'amortissement initialement retenue ne doivent être modifiées.

Il peut toutefois arriver que les choix initiaux de l'entreprise se révèlent au fil du temps impropres à refléter la valeur réelle d'une immobilisation. Par exemple lorsqu'un équipement se détériore beaucoup plus rapidement – ou beaucoup moins rapidement – que prévu, ou lorsque les évolutions techniques sont plus rapides qu'il n'avait été envisagé et exigent un remplacement anticipé de l'immobilisation.

Il convient en pareille circonstance d'adapter le plan d'amortissement aux nouvelles données ou aux nouvelles informations. Cette modification devra s'accompagner d'une explication dans l'annexe avec l'indication des conséquences sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

B – Aspects fiscaux

1 – Impôt sur le revenu des collectivités

a) Les méthodes d'amortissement

L'administration fiscale reconnaît plusieurs méthodes d'amortissement[20] : la méthode de l'amortissement linéaire, la méthode de l'amortissement dégressif et la méthode de l'amortissement différé.

Les immeubles et les biens pris en *leasing* (cf. partie III, chapitre 1) sont cependant exclus du champ d'application de la méthode de l'amortissement dégressif.

La méthode de l'amortissement différé permet quant à elle, d'une part, de diminuer la base d'amortissement de la valeur de récupération de l'immobilisation et, d'autre part, de différer des annuités d'amortissement en les reportant sur des exercices à venir.

b) La modification du plan d'amortissement

La législation fiscale admet en principe les modifications du plan d'amortissement sous les réserves suivantes :

En premier lieu, les amortissements qui ont été sciemment omis au titre de l'exercice au cours duquel ils auraient normalement dû être comptabilisés cessent d'être déductibles du résultat de l'entreprise[21], sauf lorsque le contribuable a demandé la mise en œuvre de la méthode de l'amortissement différé[22].

De la même manière, des amortissements excessifs qui auraient été pratiqués ne peuvent pas être repris au plan fiscal[23].

2 – Impôt sur la fortune

En matière d'impôt sur la fortune, les biens ne sont pas à évaluer au prix d'acquisition ni au prix de revient, mais à la valeur d'exploitation, à l'exception :

- des immeubles qui sont à évaluer à leur valeur unitaire;
- des titres qui sont évalués à leur valeur estimée de réalisation (dernier cours boursier ou autre méthode analogue).

§ 4 – Les corrections pour dépréciation

A – Aspects comptables

C'est par la voie de l'amortissement que l'on constate la dépréciation des immobilisations due à l'usure ou au temps.

Le régime des corrections pour dépréciation vise quant à lui les immobilisations non amortissables et les éléments de l'actif circulant (qui feront l'objet d'une étude spécifique par la suite).

Les sociétés sont obligées de constituer une correction pour dépréciation chaque fois qu'elles découvrent (en général à l'occasion de l'inventaire) qu'une de leurs immobilisations a une valeur inférieure à celle inscrite au bilan et que cette diminution de valeur aura un caractère durable. Une diminution de valeur éphémère ne justifierait pas l'inscription d'une correction pour dépréciation, même en vertu du principe de prudence (cf. partie III, chapitre 23).

La correction pour dépréciation est inscrite par le débit du compte 63 – « Dotation aux corrections de valeur […] sur immobilisations corporelles […] » approprié, ou du compte 651 – « Dotation aux corrections de valeur […] sur immobilisations financières » et le crédit simultané du compte 2 – d'immobilisation approprié. La Commission des normes comptables a estimé[24] qu'il fallait pour cela subdiviser le compte d'immobilisation en sous-comptes et mettre ainsi en évidence, d'une part, la valeur d'acquisition et, d'autre part, le montant des corrections de valeur. Par exemple, le compte 2222 – « Machines » sera subdivisé, d'une part, en 22221 – « Machines, valeur d'acquisition brute » et d'autre part, en 22229 – « Machines, correction de valeur ».

Il serait inexact de constater une correction pour dépréciation au crédit d'un compte de classe 1 – dont l'utilisation doit être réservée à la constitution des provisions (cf. chapitre 5).

Au titre des exercices ultérieurs, il convient d'ajuster la valeur des corrections pour dépréciation à la hausse ou à la baisse, au gré de l'évolution du montant des dépréciations.

B – Aspects fiscaux

La constatation des corrections pour dépréciation (contrairement à la constatation des amortissements) n'est pas obligatoire sur le plan fiscal.

Le corollaire de ce principe est que la reprise des corrections pour dépréciation qui auront malgré tout été constituées ne sera non seulement pas obligatoire, mais interdite, même si les raisons qui ont justifié cette inscription ont disparu[25] (cf. partie III, chapitre 23), aussi longtemps que l'immobilisation qui fait l'objet de la correction pour dépréciation existe dans les comptes de l'entreprise.

■ § 5 – L'ajustement de valeur

A – Aspects comptables

La valeur des immobilisations inscrites à leur « juste valeur » doit être ajustée à chaque clôture d'exercice.

Pour ce faire, il conviendra d'obtenir la valeur de marché des immobilisations concernées, ou, à défaut, un document résultant d'une expertise sérieuse démontrant la valeur réelle des immobilisations concernées.

L'ajustement qui en résulte pourra conduire soit à une augmentation, soit à une diminution de la valeur de l'immobilisation concernée.

En présence d'une immobilisation corporelle (de fait, un immeuble de placement en l'état actuel de la législation), l'ajustement résultant d'une baisse de valeur se constate au débit du compte 63315 – « AJV sur immeubles de placement » et le crédit simultané du sous-compte 2215...3 – « immeubles de placement » concerné. Symétriquement, l'augmentation de valeur se constate au débit du sous-compte 2215...3 – « immeubles de placement » par le crédit simultané du compte 73315 – « AJV sur immeubles de placement ».

En présence d'une immobilisation financière, l'ajustement résultant d'une baisse de cours s'opère par le débit du compte 6512 – « ajustement pour juste valeur sur immobilisations financières » et le crédit simultané du compte 23..3 – « immobilisations financières, variation de la valeur en application de la juste valeur » concerné. De manière symétrique, l'ajustement résultant d'une hausse de cours se constate par le débit du compte 23..3 – « immobilisations financières, variation de la valeur en application de la juste valeur » concerné et le crédit simultané du compte 7512 – « ajustement pour juste valeur sur immobilisations financières ».

B – Aspects fiscaux

La loi fiscale ne reconnaît pas la méthode d'évaluation à la juste valeur (cf. partie III, chapitre 26).

CHAPITRE 3
L'ÉTUDE DE CERTAINS POSTES D'IMMOBILISATIONS PARTICULIERS

SECTION 1
LES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

■ § 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

Les frais d'établissement sont tous les frais en rapport avec la création ou l'extension (augmentation de capital, fusion) de la société. En revanche, il n'est à notre avis pas possible d'y porter les frais en relation avec la réduction ou l'amortissement du capital.

Les frais d'établissement comprennent tous les frais occasionnés par les formalités relatives à ces opérations : les honoraires des conseils, les droits d'enregistrement, les frais de publication légale et les frais d'émission d'obligations. Il semble également possible d'y inclure les frais de prospection, le frais d'étude de marché et les frais de publicité commerciale[26].

L'immobilisation de ces dépenses n'est bien sûr qu'une option offerte à l'entreprise. Elles peuvent également être constatées en charges au titre de l'exercice auquel elles se rapportent.

B – À l'inventaire

Lorsqu'ils sont immobilisés, les frais d'établissement doivent faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe, sauf dans les petites sociétés et les sociétés de taille moyenne.

Ils sont amortis sur une durée maximum de 5 ans.

Tant que les frais d'établissement ne sont pas amortis, l'entreprise ne peut pas distribuer de dividendes à moins qu'elle ne dispose encore, à l'issue de la distribution, de réserves ou de bénéfices reportés pour un montant au moins égal au montant non amorti des frais d'établissement.

■ § 2 – Aspects fiscaux

L'administration fiscale autorise le contribuable à immobiliser les frais d'établissement et à les amortir sur une durée de 5 ans[27].

SECTION 2
LES FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

■ § 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

La notion de développement recouvre la mise en œuvre concrète de conceptions ou d'études pour la production de matériaux, d'appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou considérablement améliorés, en application de découvertes réalisées ou de connaissances acquises, avant le commencement d'une production commercialisable.

Les frais de développement comprennent le coût des matières premières et consommables utilisés, les charges directes occasionnées (le coût salarial des chercheurs et l'amortissement des immobilisations consacrées à la recherche par exemple) et éventuellement, la fraction raisonnable des coûts indirects en lien avec la phase de développement (par exemple la quote-part des frais administratifs).

Les frais de développement peuvent être immobilisés sous deux conditions principales :

- ils doivent correspondre aux dépenses engagées par l'entreprise dans ce domaine pour son propre compte;
- ils doivent offrir des chances raisonnables de réussite technique et de rentabilité commerciale. En vertu du principe de prudence, il ne serait en effet pas admissible de porter au bilan une valeur relative à des projets voués à l'échec.

On utilisera en général le crédit du compte 7211 – « Production immobilisée, frais de développement » pour débiter le compte 211 – « frais

de développement ».

Les dépenses de développement engagées pour le compte d'un client ne peuvent pas être immobilisées et doivent rester inscrites parmi les charges de l'exercice puisqu'elles entrent dans le coût de production des commandes facturées ou des travaux en cours à la clôture de l'exercice.

Les efforts consistant dans des études réalisées dans le but d'obtenir, par exemple, des connaissances scientifiques nouvelles ou une compréhension technique améliorée ne constitueraient pas des frais de développement, mais des frais de recherche et, à ce titre, ne pourraient pas être immobilisés, mais devraient être constatés au titre des charges de l'exercice.

B – À l'inventaire

Les frais de développement sont normalement amortis sur une durée maximum de 10 ans[28], à moins que l'entreprise ne soit en mesure de justifier qu'elle les utilisera au-delà de cette période.

Par exception au principe général selon lequel le point de départ de la période d'amortissement est la date de mise en service de l'immobilisation, le point de départ de la période d'amortissement des frais de développement sera la date de leur inscription à l'actif de la société.

Les frais de développement doivent faire l'objet d'un commentaire dans le rapport de gestion (cf. partie VI, chapitre 2).

En cas d'échec d'un projet, les frais de développement correspondants doivent immédiatement faire l'objet d'un amortissement intégral par le débit d'un compte de charge.

Si au contraire les frais de développement engagés permettent le dépôt d'un brevet, la valeur nette des frais de développement devra faire l'objet d'un transfert au débit du compte de brevet.

Tout comme pour les frais d'établissement, tant que les frais de développement ne sont pas amortis, l'entreprise ne peut pas distribuer de dividendes à moins qu'elle ne dispose encore, à l'issue de la distribution, de

réserves ou de bénéfices reportés pour un montant au moins égal au montant non amorti des frais de développement[29].

SECTION 3
LES BREVETS, LES MARQUES ET LES LOGICIELS

§ 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

La doctrine comptable fait la distinction entre les brevets et les marques qui d'une part ont été déposés par l'entreprise et ceux qui d'autre part ont été acquis par l'entreprise.

Lorsque les brevets et les marques sont déposés par l'entreprise, elle aura la faculté de les inscrire à l'actif de son bilan. Ce sont alors toutes les dépenses occasionnées par le dépôt du brevet et de la marque qui sont inscrites :

- pour les brevets : toutes les dépenses consenties pour développer l'invention (qui correspondent éventuellement au transfert des frais de recherches et développement déjà inscrits au bilan), ainsi que toutes les dépenses en lien avec les formalités légales de dépôt du brevet;
- pour les marques : tous les frais légaux rattachés au dépôt de la marque. Il n'est en revanche à notre avis pas possible d'y inclure les frais de publicité commerciale liés au lancement de la marque.

En revanche, si l'entreprise acquiert les brevets ou les marques à titre onéreux, il est obligatoire[30] de les immobiliser.

Il est également d'usage d'immobiliser le coût d'acquisition ou de développement des logiciels s'ils sont destinés à servir de façon durable l'activité de l'entreprise (cf. partie III, chapitre 24). Les logiciels bénéficient en effet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle (protection des droits d'auteur).

B – À l'inventaire

Les brevets bénéficient en principe d'une protection juridique de 20 ans[31]. C'est donc la durée qu'il faudrait normalement retenir comme durée d'amortissement. Néanmoins, étant donné la rapidité de l'évolution technologique, il se révèle souvent difficile de bénéficier pleinement du brevet sur une période aussi longue, et il est habituel de réduire la durée de l'amortissement (à 5 ou 10 ans), ou de préférer la méthode de l'amortissement dégressif.

Les marques bénéficient d'une protection juridique initiale de 10 ans aisément renouvelable. Une marque peut donc être protégée éternellement. En outre, la valeur d'une marque qui est exploitée aura plutôt tendance à s'apprécier au fil du temps, puisque sa notoriété ne fera normalement que croître. Nous ne sommes donc pas en présence d'une immobilisation dont l'utilisation est limitée dans le temps et c'est pourquoi, à notre avis, il ne convient pas d'amortir les marques.

Les logiciels protégés par le droit d'auteur bénéficient quant à eux d'une durée de protection très longue (70 ans à compter du décès de l'auteur)[32]. Mais encore une fois, étant donnée la rapidité de l'évolution technologique, un logiciel se révèlera caduc après seulement quelques années d'utilisation. C'est pourquoi il est d'usage de ne pas les amortir sur une durée de plus de 3 ans.

§ 2 – Aspects fiscaux

Les revenus perçus à titre de rémunération ou de redevances pour l'usage d'un brevet, d'un modèle d'utilité, d'un droit d'auteur sur un logiciel, etc., peuvent être exonérés à hauteur de 80 % de leur montant net positif[33].

Pour cela, il faut que le droit de propriété intellectuelle ait été constitué, développé ou amélioré dans le cadre d'une activité de développement menée par le contribuable lui-même après le 31 décembre 2007.

La plus-value dégagée lors de la cession du droit de propriété intellectuelle peut être également exonérée à hauteur de 80 %.

SECTION 4
LE FONDS DE COMMERCE

■ § 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

La définition du fonds de commerce en droit comptable luxembourgeois est à chercher dans les commentaires du projet de la loi du 4 mai 1984 : « Le fonds de commerce représente principalement les perspectives de rendement sur la base de la renommée tant de l'exploitation que de ses produits ou de ses prestations, sur la base de ses relations d'affaires, de la qualification de son personnel, de son emplacement, etc.» [34].

Un fonds de commerce acquis à titre onéreux devra obligatoirement être porté à l'actif du bilan de l'entreprise. Le prix d'acquisition du fonds est alors constitué par la différence entre le prix total d'achat et la somme d'exploitation des autres biens acquis (stocks, matériels et installations, brevets, marques, etc.).

Un fonds de commerce créé par l'entreprise elle-même ne pourra en revanche pas faire l'objet d'une inscription au bilan.

B – À l'inventaire

Le fonds de commerce s'amortit sur une durée maximum de 10 ans [35].

Les entreprises peuvent toutefois faire le choix d'allonger cette durée d'amortissement lorsque des motifs économiques justifient cette décision. Elles devront dans ce cas mentionner ce choix dans l'annexe au bilan. Les entreprises utilisent parfois cette faculté pour pouvoir calquer la durée de l'amortissement comptable sur la durée de l'amortissement fiscal (cf. *infra*). Cet argument ne constitue cependant pas à notre avis un argument économique suffisant.

Il est également possible de réduire cette durée. L'amortissement total au cours de l'année d'acquisition est même possible [36].

Lorsque le fonds est exploité dans un bien immobilier en location, le fonds de commerce s'amortit souvent sur la durée du bail restant à courir (ou sur la durée de la concession obtenue).

La durée d'amortissement choisie devra faire l'objet d'une explication dans l'annexe.

§ 2 – Aspects fiscaux

A – Impôt sur le revenu des collectivités

Les charges correspondant à l'amortissement d'un fonds de commerce constituent des dépenses déductibles.

La durée normale d'amortissement attendue par l'administration des contributions est de 10 ans[37] sauf lorsque le contribuable est en mesure de justifier économiquement d'une durée plus courte ou plus longue.

B – TVA

En matière de TVA, la cession du fonds entraîne en principe l'exigibilité de la TVA.

Toutefois, la cession peut échapper à l'imposition à la TVA à condition notamment que l'acquéreur prenne l'engagement de continuer l'activité du cédant et qu'il reprenne toutes ses obligations en matière de TVA (notamment en ce qui concerne la régularisation éventuelle des déductions relatives à des biens d'investissements)[38].

Exemple d'enregistrement

Les données

Une SARL acquiert un fonds de commerce de vente de cycles pour un prix de 400.000 EUR. Le fonds de commerce comporte un stock estimé à 140.000 EUR et des installations estimées à 50.000 EUR.

Il est précisé que les parties décident de placer cette vente sous le régime de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur la TVA de sorte que la vente du fonds ne sera pas soumise à la TVA.

Il est demandé d'enregistrer l'opération chez l'acquéreur du fonds commercial.

La solution

Le prix d'acquisition du fonds de commerce se détermine par la différence entre le prix total d'achat et la somme d'exploitation des autres biens acquis (en l'occurrence les stocks et les installations) : 400.000 – 140.000 – 50.000 = 210.000 EUR.

(D)	2131 – Fonds de commerce, valeur d'acquisition brute	210.000	
	22211 – Installations techniques, valeur d'acquisition brute	50.000	
	3611 – Stock de marchandises, valeur d'acquisition brute	140.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		400.000

SECTION 5
LES IMMEUBLES

Lors de l'enregistrement de l'acquisition d'un immeuble, il convient de distinguer la partie du prix relative au terrain et la partie du prix relative à la construction. Chacun des deux éléments figurera parmi les immobilisations corporelles, mais seule la construction sera amortie[39].

La durée d'amortissement sera habituellement comprise entre 20 et 60 ans selon qu'il s'agisse :

- de constructions d'habitation, de bureaux ou de bâtiments industriels;
- de constructions neuves ou anciennes.

La ventilation entre le prix de la construction et le prix du terrain n'est pas toujours aisée, et, en l'absence d'indicateurs fiables (avis d'expert, ventilation du prix dans l'acte du notaire, etc.), on attribuera en général au terrain la valeur de 20 % du prix global de l'acquisition.

L'évaluation à la juste valeur (cf. partie III, chapitre 26) est permise, notamment dans le cas des immeubles de placement[40] (c'est-à-dire des terrains et des bâtiments détenus dans le but d'en retirer des loyers ou de valoriser le capital).

SECTION 6
LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

§ 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

Les immobilisations financières regroupent de manière générale tous les titres et toutes les créances acquis par une société dans l'intention de les conserver durablement ou ceux qu'elle n'aurait pas la possibilité de revendre à bref délai (par exemple parce que ces titres ou ces créances feraient l'objet d'un nantissement).

On y inclut en particulier :

- les « participations », entendues comme l'ensemble des droits acquis par une entreprise dans le capital d'autres entreprises dans l'intention d'établir un lien durable avec elles pour contribuer ainsi à son propre développement. Cette situation est présumée lorsque le taux de détention dépasse 20 %[41];
- les « entreprises liées », entendues comme les filiales dans lesquelles une société dispose d'une participation et de la majorité

des droits de vote, ou pour le moins, de droits de vote suffisants pour nommer ou révoquer la majorité des organes de direction [42].

Les immobilisations financières peuvent être évaluées au prix d'acquisition (ou au coût de revient) ou encore être inscrites à leur « juste valeur », selon le régime commun à toutes les immobilisations, ou être « mises en équivalence ». La méthode d'évaluation retenue s'impose à l'ensemble de la catégorie d'actifs.

Le choix de la méthode d'évaluation doit faire l'objet d'une indication dans l'annexe et doit ensuite être maintenu au titre des exercices suivants, en vertu du principe de continuité.

1 – La comptabilisation au prix d'acquisition ou au coût de revient

Les immobilisations financières peuvent être enregistrées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient conformément aux modalités communes à toutes les immobilisations.

Au cas particulier de la souscription d'actions partiellement libérées, il convient d'enregistrer la totalité de l'opération (et pas seulement la partie libérée de l'acquisition), puisque l'actionnaire est engagé de manière irrévocable au versement du solde. La partie non libérée sera alors portée en dette.

Exemple d'application

Les données

Une société souscrit 60 % des actions à la constitution d'une SA au capital de 100.000 EUR, mais ne libère sa souscription qu'à concurrence de 30.000 EUR. Quelle est l'écriture à constater?

La solution

(D)	2311 – Parts dans les entreprises liées, valeur d'acquisition	60.000	
(C)	45228 – Autres dettes (dettes envers des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an)		30.000
	5131 – Banques		30.000

2 – L'inscription à la juste valeur

Les immobilisations financières peuvent être évaluées à leur juste valeur.

Pour pouvoir mettre en œuvre cette méthode, il faut toutefois disposer de la valeur fiable des immobilisations concernées (en principe, la valeur de marché).

Il n'est cependant pas possible [43] d'inscrire à leur juste valeur les intérêts détenus dans des filiales [44] ou des entreprises associées [45]. Pour de telles immobilisations, il faudra en rester au prix d'acquisition, ou préférer la méthode de la « mise en équivalence ».

3 – La mise en équivalence

La loi propose un mode d'évaluation supplémentaire pour les immobilisations financières qui appartiennent à la catégorie des

participations et des entreprises liées : elles peuvent être « mises en équivalence ». Elles seront alors inscrites au bilan pour la fraction des capitaux propres qu'elles représentent.

Les capitaux propres sont alors déterminés selon les règles applicables en matière de consolidation (cf. partie VI, chapitre 5).

Une entreprise qui décide d'opter pour la mise en équivalence de sa participation a néanmoins le choix, au moment de l'entrée en comptabilité, de comptabiliser sa participation soit à sa juste valeur, soit directement pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres qu'elle représente. La différence entre la valeur issue de chacune de ces deux méthodes constitue « l'écart de première équivalence ». Il doit faire l'objet d'une mention dans l'annexe.

Si l'entreprise inscrit initialement sa participation à la juste valeur, la différence entre la juste valeur et le montant de la fraction des capitaux propres représentés constitue l'écart de première mise en équivalence. Ce montant doit faire l'objet d'une mention en annexe.

Si elle inscrit initialement sa participation pour le montant de la fraction des capitaux propres représentés, c'est la différence entre ce montant et la valeur d'acquisition de la participation qui représente l'écart de première mise en équivalence (et qui doit être mis en évidence dans l'annexe).

Un exemple d'application de la méthode de mise en équivalence est donné au chapitre 12 de la partie III.

B – À l'inventaire

L'entreprise doit procéder au recensement et à l'évaluation de ses immobilisations financières.

1 – Immobilisations financières inscrites au prix d'acquisition ou au coût de revient

Pour les titres cotés en bourse, la valeur d'inventaire de référence est en général le cours moyen du dernier mois de l'exercice comptable.

Pour les titres non cotés, la valeur de référence sera la valeur probable de négociation. Cette valeur résulte normalement de la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation (actif net, rentabilité, montant des dernières transactions connues, etc.).

La valeur comptable et la valeur d'inventaire sont alors comparées et une correction pour dépréciation sera obligatoirement[46] constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable de l'immobilisation financière.

Contrairement au régime général des immobilisations, la loi n'impose pas que la dépréciation ait un caractère durable pour que la correction pour dépréciation puisse être constatée. Toutefois, s'il n'est pas estimé que la dépréciation aura un caractère durable, l'inscription de la correction pour dépréciation n'est pas obligatoire (cf. partie III, chapitre 23).

2 – Immobilisations financières inscrites à leur juste valeur

Une immobilisation évaluée à la juste valeur est systématiquement inscrite pour sa nouvelle valeur de marché (ou valeur d'expertise si le titre n'est pas coté), que cette valeur soit supérieure ou inférieure à la valeur inscrite en comptabilité.

Si la nouvelle valeur de l'immobilisation est inférieure à l'ancienne valeur, le montant de la différence est constaté au débit du compte 6512 – « Ajustement pour juste valeur sur immobilisations financières » par le crédit du compte 23 de l'immobilisation concernée.

Si au contraire la nouvelle valeur de l'immobilisation est supérieure à l'ancienne valeur, le montant de la différence est constaté au débit du compte 23 de l'immobilisation financière concernée par le crédit du compte 7512 – « Ajustement pour juste valeur sur immobilisations financières ».

3 – Immobilisations financières mises en équivalence

La participation est inscrite pour la nouvelle valeur des capitaux propres qu'elle représente si cette valeur a évolué.

Une différence négative est constatée par le débit du compte 657 – « Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence » et le crédit du compte 23 de l'immobilisation financière concernée.

Une différence positive est constatée par le débit du compte 23 de l'immobilisation financière concernée et le crédit du compte 757 – « Quote-part de bénéfice dans les entreprises mises en équivalence ». Il convient toutefois de porter aussitôt au crédit d'un compte de réserves non distribuables le montant correspondant aux dividendes non reçus ou dont le montant ne peut pas être réclamé. Il est également permis de n'enregistrer au compte de profits et pertes que le montant de la quote-part qui correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé et d'inscrire directement au compte de réserves non distribuables la part qui n'est pas immédiatement distribuable.

§ 2 – Sur le plan fiscal

A – Les corrections pour dépréciation

Comme nous l'avons vu, la constatation des corrections pour dépréciation n'est en général pas obligatoire sur le plan fiscal, et le corollaire de ce principe est que la reprise des corrections pour dépréciation qui auront malgré tout été constituées ne sera pas obligatoire, même si les raisons qui avaient justifié cette inscription ont disparu.

Cette exception ne vaut cependant pas pour la reprise des corrections pour dépréciation des participations qui devra obligatoirement être opérée si les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

B – Le régime de la mise en équivalence ou de la juste valeur

Ni la méthode de la juste valeur, ni la méthode de la mise en équivalence ne sont admises sur le plan fiscal[47].

C – Le régime SOPARFI

La cession d'une participation par une société luxembourgeoise est en principe exonérée d'impôts sous respect d'une triple condition :

- de seuil minimum de détention : au moins 10 % du capital de la filiale ou une participation d'au moins 6.000.000 EUR;
- de durée de détention : au moins 12 mois;
- de nature de la participation : la filiale doit être une société soumise à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, le taux de cet impôt étant au moins égal à 50 % du taux luxembourgeois, ou être une société résidente d'un État de l'Union européenne visée par la directive 90/435/CEE.

Si les exercices antérieurs à l'exercice de cession (ou l'exercice de cession) ont été grevés de charges en relation directe avec la participation cédée (par exemple les charges financières générées par l'emprunt ayant permis l'acquisition de la participation), le produit de cession reste toutefois imposable à concurrence de ces charges ayant diminué la base d'imposition de la société et est exonéré pour le surplus.

CHAPITRE 4 L'ACTIF CIRCULANT

SECTION 1
LES STOCKS ET LES EN-COURS DE PRODUCTION

§ 1 – Aspects comptables

A – Inscription en comptabilité

Lorsque l'entreprise met en œuvre la méthode de l'inventaire permanent (cf. partie III, chapitre 21), la comptabilité fait apparaître la valeur des stocks à tout instant, et en particulier à la clôture de l'exercice. Il n'y a donc pas d'inscription particulière à opérer au moment de l'inventaire (à l'exception des éventuelles corrections pour dépréciation).

En revanche, lorsque c'est la méthode de l'inventaire intermittent qui est retenue (en pratique, c'est la situation la plus courante), il convient en

fin d'exercice de faire disparaître la valeur du stock à la clôture de l'exercice précédent et d'inscrire la valeur du nouveau stock (donnée par les méthodes décrites par la suite) par le débit ou le crédit d'un compte de « variation de stock », selon qu'il s'agisse d'une diminution ou d'une augmentation de stock.

De la même manière que les immobilisations, les stocks et les en-cours sont évalués :

- soit à leur coût d'acquisition, qui est égal au prix payé augmenté des frais accessoires;
- soit à leur coût de production, qui est égal au coût des matières premières consommées augmenté des charges directes de production et éventuellement d'une fraction raisonnable des charges indirectes, avec la possibilité d'inclure les frais financiers liés à la production. Les coûts de distribution doivent en revanche obligatoirement être exclus.

Par exception au principe de non-compensation (cf. partie II, chapitre 1), il est admis[48] de déduire de la valeur des stocks les acomptes reçus au titre des produits en cours de fabrication et des commandes en cours. Il convient alors d'inscrire le montant des acomptes reçus des clients au crédit du compte 315 – « acomptes reçus déduits des stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours » plutôt qu'au crédit d'un compte 43 – « acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte ». Ce faisant, le montant des acomptes reçus vient diminuer la valeur du stock telle qu'elle figure à l'actif du bilan de l'entreprise, plutôt qu'augmenter le montant des dettes figurant au passif.

Il convient alors de préciser clairement dans l'annexe que la méthode visant à compenser les acomptes reçus et la valeur des stocks a été mise en œuvre, et de mentionner le montant brut (c'est-à-dire avant compensation) de la valeur du stock.

La compensation entre les acomptes reçus et la valeur des stocks n'est cependant pas admise pour les stocks de matières premières, de consommables, de produits finis, de produits intermédiaires, de marchandises ou d'immeubles destinés à la revente.

1 – L'évaluation au prix d'acquisition

Lorsque les biens en stock sont parfaitement identifiables (par exemple des œuvres chez un marchand d'art), l'évaluation du stock au prix d'acquisition ne pose pas de difficulté particulière.

Lorsqu'au contraire le stock est constitué de biens interchangeables (par exemple chez un grossiste en tissus) acquis à des dates différentes pour des prix différents puis prélevés de manière continue pour alimenter les ventes (ou la production), l'évaluation nécessite une attention particulière.

La loi comptable[49] reconnaît principalement trois méthodes d'évaluation pour les biens de même catégorie et les biens fongibles : la méthode des coûts moyens pondérés, la méthode du FIFO[50] (premier entré, premier sorti), et la méthode du LIFO[51] (dernier entré, premier sorti).

Elle permet également l'utilisation de méthodes équivalentes. On pensera particulièrement aux méthodes suivantes :

- la méthode du HIFO[52] : les biens dont la valeur est la plus élevée sont consommés les premiers;
- la méthode du NIFO[53] (prochain entré, premier sorti) qui revient à estimer les stocks à leur valeur de remplacement. Cette méthode est parfois critiquée au motif qu'elle ne satisferait pas au principe d'indépendance des exercices (cf. partie II, chapitre 1) en utilisant les données de l'exercice suivant pour valoriser le stock à la clôture d'un exercice. Elle présente cependant l'intérêt de proposer (à l'instar de la méthode FIFO) une valorisation proche de celle qui résulterait d'un calcul sur la base de la valeur de marché.

Exemple d'application des principales méthodes de valorisation des stocks

Les données

Le poste de marchandises a été mouvementé comme suit au cours de l'exercice :

Date	Mouvements	Nombre de pièces	Prix de la pièce	Valeur de la transaction
01.01 N	Stock initial	300	10 EUR	3.000 EUR
01.02 N	Achat	150	11 EUR	1.650 EUR
01.03 N	Vente	200		
01.05 N	Achat	200	12 EUR	2.400 EUR
01.07 N	Vente	200		
01.09 N	Achat	300	13 EUR	3.900 EUR
01.10 N	Vente	200		
01.11 N	Achat	150	14 EUR	2.100 EUR
01.12 N	Vente	200		
31.12 N	Stock final	300		
10.01 N+1	Achat	100	13 EUR	1.300 EUR

Quelle est la valeur des marchandises en stock au 31.12 par application des différentes méthodes de valorisation?

La solution

• Méthode FIFO du « premier entré, premier sorti »

Aux termes de cette méthode, il faut considérer que les 300 pièces en stock proviennent des derniers achats, à savoir l'achat du 01.11 de 150 pièces pour 2.100 EUR et l'achat du 01.09 pour 150 pièces pour une valeur de 1.950 EUR. La valeur du stock au 31.12 s'établira donc à 4.050 EUR.

• Méthode LIFO du « dernier entré, premier sorti »

Aux termes de cette méthode, il faut considérer que les 300 pièces en stock proviennent d'achats plus anciens, en l'occurrence le stock initial pour 250 pièces (soit 2.500 EUR) et l'achat du 01.09 pour 50 pièces (soit 650 EUR). La valeur du stock au 31.12 s'établira donc à 3.150 EUR.

• Le Coût Moyen Pondéré

– Coût Moyen Pondéré calculé sur la durée de l'exercice :

Il s'agit de la moyenne du coût d'entrée des pièces en stock en y incluant le coût des pièces en stock à l'arrêté de l'exercice précédent :

(3.000 + 1.650 + 2.400 + 3.900 + 2.100) / (300 + 150 + 200 + 300 + 150) = 11,86.

La valeur du stock au 31.12 s'établira donc à 3.558 EUR.

– Coût Moyen Pondéré calculé sur la durée moyenne de stockage :

On peut également raisonner sur la durée moyenne de stockage de la manière suivante :

Stock moyen : (stock initial + stock final) / 2 = 300

Rotation du stock : (consommation / stock moyen) soit 800 / 300. Le stock tourne donc 2,66 fois par an.

Durée moyenne du stockage : 360 / 2,66 soit 135 jours.

On retient donc le coût moyen des achats des 135 derniers jours, soit (2.100 + 3.900) / (150 + 300) = 13,33. La valeur du stock au 31.12 s'établira donc à 4.000 EUR.

• Méthode HIFO

Cette méthode, aux termes de laquelle les pièces dont la valeur est la plus élevée sont systématiquement consommées les premières, suppose une analyse rapide de la chronologie des ventes : pour pouvoir vendre 200 pièces le 01.03, il a fallu prélever les 150 pièces achetées le 01.02 (pour une valeur unitaire de 11 EUR) et 50 pièces sur le stock initial (pour une valeur unitaire de 10 EUR). Les 200 pièces vendues le 01.07 sont les 200 pièces acquises le 01.05 (pour une valeur unitaire de 12 EUR). Les 200 pièces vendues le 01.10 proviennent du lot acheté le 01.09 (pour un prix unitaire de 13 EUR). Après la vente du 01.10 restent donc en stock 250 pièces issues du stock initial (pour un prix unitaire de 10 EUR) et 100 pièces issues de l'achat du 01.09 (pour un prix unitaire de 13 EUR). Les 200 pièces vendues le 01.12 proviennent pour 150 d'entre elles du lot acheté le 01.11 (pour un prix unitaire de 14 EUR) et pour 50 d'entre elles de l'achat du 01.09 (pour un prix unitaire de 13 EUR). Au 31.12, les 300 pièces en stock sont les 250 pièces issues du stock initial

(pour un prix unitaire de 10 EUR) et 50 pièces issues de l'achat du 01.09 (pour un prix unitaire de 13 EUR). La valeur du stock s'établira donc à 3.150 EUR.

• Méthode NIFO

Les 300 pièces en stock sont valorisées pour leur prix de remplacement, en l'occurrence l'achat effectué le 10.01.N+1 pour un prix unitaire de 13 EUR. La valeur du stock au 31.12 s'établira donc à 3.900 EUR.

2 – L'évaluation au coût de production

L'évaluation au coût de production peut soulever la question de la sous-activité. En effet, si l'entreprise produit moins, le coût de production pourrait être alourdi d'une part plus lourde des charges fixes, puisque ces charges se répartissent sur un nombre plus réduit de pièces.

Pour autant, aucune valeur supplémentaire ne se trouve ajoutée aux stocks en question. Les charges qui correspondent à la sous-activité ne doivent donc pas être incluses au coût de production, mais être analysées comme des charges rattachables à l'exercice au cours duquel la sous-activité a été constatée. On mettra pour cela en œuvre la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, présentée au moyen de l'exemple qui suit :

Exemple d'application de la méthode de l'imputation rationnelle

Les données :

Une entreprise de fabrication de mobilier a produit 1.000 pièces moyennant les coûts de production suivants : matières premières 200.000, charges variables de production 150.000 et charges fixes de fabrication 150.000. Pour des raisons de conjoncture, les capacités de production n'ont été utilisées qu'à concurrence de 80 % de leur capacité normale. À la clôture de l'exercice, l'entreprise a 100 pièces en stock.

La solution :

Le coût de fabrication s'élève à 500.000 pour 1.000 pièces produites, soit un coût de production unitaire de 500.

Pour les besoins de la valorisation des stocks, les charges fixes ne doivent être imputées qu'à concurrence de 80 %, de sorte que le coût de fabrication s'élève à 470.000, soit un coût unitaire de production de 470. Le stock devrait donc être valorisé à 47.000.

3 – L'évaluation à la juste valeur

L'évaluation des stocks à la juste valeur n'est plus possible[54].

B – Corrections de valeur

Lorsque les stocks ont été inscrits au prix d'acquisition ou au coût de production, il convient, à l'issue de l'inventaire physique, de comparer le coût d'entrée des stocks en comptabilité et leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire de référence est la valeur de marché, entendue comme le prix présumé qu'accepterait de donner un éventuel acquéreur pour les biens en stock dans l'état où ils se trouvent (l'incidence de la mode, de l'état des biens, etc. entreront bien sûr en ligne de compte).

Cette évaluation doit être effectuée pour chaque unité pour les biens individualisables et catégorie par catégorie pour les biens interchangeables.

L'hypothèse retenue doit être celle de la continuité de l'exploitation, sauf bien sûr si cette continuité est compromise (cf. partie II, chapitres 1 §

2).

Une correction pour dépréciation devra être obligatoirement constatée lorsque la valeur d'inventaire du stock est inférieure à sa valeur comptable, même si l'on estime que cette dépréciation ne sera pas durable (cf. partie III, chapitre 23). Cette correction est inscrite par le débit du compte de classe 634 – « Dotation aux corrections de valeur sur stocks » approprié et le crédit du compte 3 – « stock » approprié.

Toutefois, si les biens en stocks font déjà l'objet d'un contrat de vente ferme, il n'est pas nécessaire de constituer une correction pour dépréciation pour autant que le prix de vente couvre au moins la valeur du stock inscrite en comptabilité et les frais restant à supporter.

Par exception au principe d'indépendance des exercices comptables (cf. partie II, chapitre 1), des corrections pour dépréciation exceptionnelles peuvent également être constatées pour tenir compte de diminutions de valeurs probables dans un proche avenir. Cette option doit toutefois être interprétée de manière très restrictive [55].

Les corrections pour dépréciation seront ensuite ajustées lors de chaque inventaire pour les adapter à la valeur de marché de chaque clôture d'exercice. Les reprises sur corrections se constatent par le débit du compte 3 « stock » approprié et le crédit du compte 734 – « Reprise de correction de valeur sur stock » approprié.

■ § 2 – Aspects fiscaux

Il est renvoyé aux développements relatifs aux corrections pour dépréciation des immobilisations (cf. chapitre 2, section 3, § 4, B), qui trouvent leur application en matière de stock.

SECTION 2
LES CRÉANCES

■ § 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

L’enregistrement des créances est une technique parfaitement maîtrisée par les comptables qui ne pose aucune difficulté particulière. Seules les opérations de rachats de créances peuvent parfois soulever des interrogations. Elles feront l’objet d’une étude spécifique (cf. partie III, chapitre 2).

B – À l’inventaire

En vertu du principe de prudence, il y a lieu de constater une correction pour la dépréciation des créances dont le recouvrement paraît compromis.

L’évaluation de chaque créance doit normalement être faite individuellement à l’occasion des travaux d’inventaire.

Pour autant, les travaux d’évaluation des risques de recouvrement sur les créances peuvent se révéler fastidieux et difficiles, notamment dans les entreprises qui comptent de nombreuses créances de faibles valeurs. Les usages comptables permettent alors d’évaluer statistiquement le montant des corrections pour dépréciation à constater.

L’évaluation statistique devra se faire sur la base de l’expérience acquise par la société. Il pourra s’agir d’un pourcentage du chiffre d’affaires, d’un pourcentage des créances échues, ou d’un pourcentage des créances échues au-delà d’un certain terme, ou encore d’un mélange de toutes ces méthodes. Dans tous les cas, il conviendra de faire dans l’annexe un commentaire sur la méthode retenue.

Les règles d’évaluation des créances en devise étrangère feront quant à elles l’objet d’une étude spécifique (cf. partie III, chapitre 5).

§ 2 – Aspects fiscaux

Le droit fiscal admet le principe de l’évaluation forfaitaire des corrections pour dépréciation de créances[56] pour autant que la méthode statistique employée repose sur l’expérience de la société qui l’applique. Une méthode fondée sur l’application de statistiques sectorielles ne serait en revanche pas admise.

SECTION 3
LES VALEURS MOBILIÈRES

§ 1 – Aspects comptables

A – Au moment de l'entrée en comptabilité

Les valeurs mobilières de placement regroupent principalement l'ensemble des titres acquis en vue de réaliser un placement de courte durée et de réaliser un gain à brève échéance, par opposition aux immobilisations financières (cf. chapitre 3, section 6) qui ont vocation à être conservées durablement.

Plus largement, il est également possible d'inscrire dans cette rubrique les placements en objets mobiliers divers (tableaux, métaux précieux, objets de collection[57], etc.) faits par l'entreprise dans le but de réaliser des gains à court terme.

Les valeurs mobilières peuvent être inscrites en comptabilité soit au prix d'acquisition, soit à la juste valeur.

1 – L'inscription au prix d'acquisition

Les valeurs mobilières sont inscrites en comptabilité au débit du compte 50..1 – « valeurs mobilières, valeur d'acquisition brute » adapté par le crédit du compte 5131 – « Banques » pour un montant égal au prix d'acquisition.

Les frais d'acquisition doivent quant à eux obligatoirement être portés directement au débit du compte de charge adapté.

2 – L'inscription à la juste valeur

Les valeurs mobilières sont enregistrées en comptabilité à leur « juste valeur », entendue comme leur valeur de marché.

Elles sont inscrites au débit du compte 50..1 – « Valeurs mobilières, valeur d'acquisition brute » par le crédit simultané du compte 5131 – « Banques » pour un montant égal au prix d'acquisition.

Si la « juste valeur » de la valeur mobilière est supérieure au prix effectivement déboursé par l'entreprise pour l'acquérir, la valeur

d’acquisition est ensuite ajustée par une écriture au débit du compte 50..3 – « Valeurs mobilières, variation de la valeur d’acquisition en application de la juste valeur » adapté par le crédit du compte 7532 – « Ajustement pour juste valeur sur valeurs mobilières » pour le montant égal à la différence entre la juste valeur et le prix d’acquisition.

Si au contraire la juste valeur de la valeur mobilière est inférieure au prix déboursé par l’entreprise pour l’acquérir, l’écriture se fera au débit compte 6532 – « Ajustement pour juste valeur sur valeurs mobilières » pour le montant égal à la différence entre la juste valeur et le prix d’acquisition par le crédit du compte 50..3 – « Valeurs mobilières, variation de la valeur d’acquisition en application de la juste valeur » adapté.

Les frais d’acquisition seront portés au débit du compte de charge adapté pour l’exercice concerné.

B – À l’inventaire

1 – Les valeurs mobilières inscrites au prix d’acquisition

L’évaluation doit être opérée pour chaque titre, ou par catégorie de titres. Il convient alors de comparer la valeur comptable et la valeur de marché de chaque titre, ou de chaque catégorie de titres.

Lorsque la société a dans son portefeuille des titres de même nature, ou appartenant à une même catégorie, pour lesquels il y a eu des achats et des ventes à des époques différentes et pour des prix différents, elle appliquera la méthode du FIFO, du LIFO, des coûts moyens pondérés, ou une autre méthode analogue comme en matière d’évaluation de stocks ou d’en-cours de production (cf. Section 1) pour mouvementer son portefeuille.

La valeur de marché à retenir sera le cours de bourse pour les titres cotés, et la valeur probable de négociation pour les titres non cotés. Cette valeur probable de négociation s’apprécie d’après les informations objectives qui peuvent être disponibles : prix des dernières transactions, etc.

Lorsque la valeur de marché d’un titre ou d’une catégorie de titres est supérieure à la valeur comptable, la plus-value potentielle ne doit pas être comptabilisée.

Si, au contraire, la valeur de marché des titres est inférieure à la valeur comptable, la moins-value potentielle doit donner lieu à la constitution d’une correction pour dépréciation.

Ultérieurement cette correction fera éventuellement l’objet d’un ajustement annuel sous forme de dotation complémentaire, ou de reprise sur correction en présence d’une réduction ou d’une disparition de la raison qui a justifié l’inscription de la dépréciation.

Exemple de mise en œuvre

Les données

Une entreprise détenait 200 actions X, inscrites au bilan au 31.12.2019 en valeur mobilière de placement pour leur valeur d'acquisition, soit 1.800 EUR. Elle a ensuite procédé aux opérations suivantes au cours de l'exercice 2020 :

- Acquisition de 200 actions X pour le prix de 2.000 EUR
- Vente de 100 actions X pour le prix de 1.300 EUR
- Acquisition de 100 actions X au prix de 1.100 EUR

Au 31 décembre 2020, l'action X ne cote plus que 9 EUR.

Constatez les éventuelles corrections.

La solution

Si l'on applique la méthode des prix moyens pondérés, la valeur comptable des 400 actions en portefeuille au 31.12.2020 s'élève à 3.920 EUR (si l'on appliquait la méthode du FIFO, on obtiendrait 4.000 EUR et avec la méthode LIFO on obtiendrait 3.900 EUR).

La valeur de marché du portefeuille est de 3.600 EUR au 31.12.2020. Il y a donc lieu de constater une correction.

(D)	65318 – Autres valeurs mobilières, dotation aux corrections de valeur	320	
(C)	50819 – Actions – titres cotés, corrections de valeur		320

2 – Les valeurs mobilières inscrites à leur juste valeur

La juste valeur des valeurs mobilières est systématiquement ajustée à la hausse ou à la baisse. Les écritures mises en œuvre sont les mêmes que celles décrites au moment de l'entrée en comptabilité.

Exemple d'application

Les données

Une entreprise qui a un excédent passager de trésorerie acquiert le 15 septembre directement sur le marché 100 actions de la société A moyennant le prix de 600 EUR par action (qui correspond au cours de bourse). Cette opération donne lieu à une commission de courtage de 1 %.

Au 31 décembre, l'action cote 650 EUR.

Le 1er mars de l'année suivante, l'entreprise profite d'une envolée du cours de l'action A pour la céder sur le marché au prix de 700 EUR par action.

Constatez les écritures comptables en mettant d'abord en œuvre la méthode de l'enregistrement au prix d'acquisition, puis celle de la juste valeur.

La solution

Étant donné qu'il s'agit d'actions acquises pour réaliser un placement de courte durée, elles seront comptabilisées en valeurs mobilières.

Méthode de l'enregistrement au prix d'acquisition :

Le 15 septembre :

(D)	50811 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, valeur d'acquisition brute	60.000	
	6131 – Commissions et courtages sur achats	600	
(C)	5131 – Banques		60.600

Au 31 décembre, la valeur de marché de l'action A est supérieure à sa valeur d'acquisition. Aucune écriture n'est à constater.

Le 1er mars :

(D)	5131 – Banques	70.000	
(C)	50811 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, valeur d'acquisition brute		60.000
	75428 – Plus-value de cession sur autres valeurs mobilières		10.000

Méthode de l'enregistrement à la juste valeur :

(D)	50811 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, valeur d'acquisition brute	60.000	
	6131 – Commissions et courtages sur achats	600	
(C)	5131 – Banques		60.600

Au 31 décembre, la valeur de marché de l'action A est supérieure à sa valeur d'acquisition. La valeur doit donc être ajustée.

(D)	50813 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, variation de la valeur d'acquisition en application de la juste valeur	5.000	
(C)	7532 – Ajustement pour juste valeur sur valeurs mobilières		5.000

Au plan fiscal, les valeurs mobilières restent valorisées à 60.000 EUR puisque les règles fiscales d'évaluation ne reconnaissent pas la juste valeur.

Le 1er mars :

(D)	5131 – Banques	70.000	
(C)	50811 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, valeur d'acquisition brute		60.000
	50813 – Valeurs mobilières, actions – titres cotés, variation de la valeur d'acquisition en application de la juste valeur		5.000
	75428 – Plus-value de cession sur autres valeurs mobilières		5.000

■ § 2 – Aspects fiscaux

L'évaluation des valeurs mobilières à la juste valeur n'est pas possible sur le plan fiscal (cf. partie III, chapitre 26).

La constatation des corrections pour dépréciation des valeurs mobilières de placement n'est pas obligatoire sur le plan fiscal. De même, la reprise des corrections qui auront malgré tout été constituées ne sera pas obligatoire, même si les raisons qui ont justifié cette inscription ont disparu, aussi longtemps que les valeurs mobilières ayant justifié cette inscription apparaîtront dans les comptes de l'entreprise.

CHAPITRE 5
LES PROVISIONS

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes dont la nature est connue, mais dont le montant ou l'échéance restent indéterminés.

Lorsque la perte envisagée est certaine, quasiment certaine ou fortement probable, l'inscription de la provision correspondante est obligatoire.

En revanche, lorsque la perte est seulement possible ou éventuelle, l'entreprise a la faculté d'inscrire une provision sans que cela constitue une obligation.

Dans tous les cas, il faut bien sûr que la perte trouve son origine dans l'exercice au cours duquel la provision est constatée (ou dans un exercice antérieur). Il serait en effet impossible de constater une provision au titre d'un risque né après la clôture de l'exercice, même si la perte qui peut en résulter est importante. Cet événement devra faire l'objet d'une mention dans l'annexe des comptes annuels des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne (cf. partie III, chapitre 17).

La provision est en revanche constatée même si l'existence de la perte n'est découverte qu'après la clôture de l'exercice pendant les travaux d'établissement du bilan (pour autant bien sûr que la perte elle-même existât bien au moment de la clôture de l'exercice).

La perte qui fait l'objet d'une provision doit se rapporter à un risque parfaitement identifié. Le risque étant inhérent à la notion d'entreprise, il ne pourrait être constitué une provision pour couvrir des risques généraux.

La provision doit être inscrite pour le montant prévisible de la perte, par le crédit du compte 18 – « Provisions » adapté, et le débit simultané du compte 649 – « Dotations aux provisions ».

Le montant de la provision doit ensuite être adapté en fonction de l'évolution du montant prévisible de la perte[58]. La provision sera finalement reprise en comptabilité le jour où la perte est avérée, pour en neutraliser l'impact.

Exemple d'application (première partie)

Les données

Emporté par son tempérament, au début du mois de novembre 2019, un chef d'entreprise décide de licencier sans raison particulièrement valable ses 2 meilleurs ouvriers. Le premier d'entre eux fait rapidement intervenir son syndicat pour contester les motifs du licenciement, si bien que le syndicat adresse un courrier de contestation à l'entreprise au début du mois de janvier 2020.

Conscient de ses torts, le chef d'entreprise accepte finalement de s'engager dans un processus de transaction avec le syndicat, et la teneur des dernières discussions intervenues laisse à penser que l'entreprise devra accepter de verser 15.000 EUR au premier ouvrier contre l'engagement de ce dernier de ne pas porter l'affaire devant le tribunal.

En mai 2020, au moment de l'établissement des comptes annuels de l'exercice 2019, le second ouvrier n'avait quant à lui toujours pas effectué de démarche visant à contester les motifs de son licenciement pour en obtenir éventuellement réparation. Le chef d'entreprise souhaiterait cependant faire provisionner ce risque dans les comptes de l'entreprise puisqu'il estime qu'une contestation ultérieure de la part de cet ouvrier est tout à fait possible.

En outre, le chef d'entreprise estime qu'après avoir ainsi perdu ses deux meilleurs ouvriers, il subira une perte inéluctable de chiffre d'affaires et qu'il faudrait provisionner cette perte dans les comptes de son entreprise.

Alors que vous êtes chargé de tenir la comptabilité de l'entreprise, vous devez d'abord conseiller le chef d'entreprise sur les montants qu'il conviendra éventuellement d'inscrire en provision, puis constater les écritures correspondantes.

La solution

L'indemnité transactionnelle qui est en cours de négociation au printemps 2020 et qui sera versée au premier salarié est une perte quasi certaine (certaine dans son principe mais encore indéterminée dans son montant et pour sa date d'échéance). Cette perte se rapporte à un risque (le licenciement maladroit) né au cours de l'année 2019, même si le courrier du syndicat n'est parvenu à l'entreprise qu'en janvier 2020. Le montant probable de cette perte (15.000 EUR) devra donc être obligatoirement provisionné dans les comptes de l'exercice 2019.

Comme le second salarié n'a quant à lui engagé aucune action jusqu'à la date de préparation du bilan, il n'y a pas lieu d'envisager de perte certaine (ou quasi certaine) résultant d'une contestation de son licenciement. Pour autant, il demeure

tout à fait possible qu'il se manifeste dans les mois qui suivront l'établissement du bilan (un salarié licencié dispose en principe d'un délai d'un an pour contester les motifs de son licenciement). C'est pourquoi l'entreprise a la faculté (sans en avoir l'obligation) de constater une provision pour cette perte supplémentaire. En l'absence d'information complémentaire, nous proposerons au chef d'entreprise de provisionner un montant de 15.000 EUR, puisque c'est la seule donnée fiable dont nous disposons (à savoir l'indemnité de transaction qui sera probablement versée à l'autre salarié dans une situation parfaitement comparable).

La perte de chiffre d'affaires ne peut en revanche pas faire l'objet d'une provision puisque, d'une part, nous ne sommes pas en présence d'un risque parfaitement identifiable (il s'agit d'un risque général) et, d'autre part, ce risque ne donne pas naissance à une dette potentielle.

Les écritures à constater :

Au 31 décembre 2019

(D)	6492 – Dotation aux provisions d'exploitation	30.000	
(C)	1881 – Provisions d'exploitation		30.000

Exemple d'application (deuxième partie)

Les données

L'entreprise dont la situation est décrite dans la première partie de l'exemple signe finalement la transaction négociée sous l'égide du syndicat avec son ancien ouvrier le 15 septembre 2020. Ils se sont mis d'accord sur une indemnité de 16.000 EUR. Quelles sont les écritures à constater (il sera fait abstraction des considérations en matière de charges sociales et d'impôts sur les salaires)?

La solution

Au 15 septembre 2020

(D)	62116 – Indemnité de licenciement	16.000	
(C)	4714 – Dette envers le personnel		16.000

(D)	1881 – Provisions d'exploitation	15.000	
(C)	7492 – Reprise sur provisions d'exploitation		15.000

L'indemnité de licenciement ne pèsera donc qu'à concurrence de 1.000 EUR dans le résultat de l'exercice 2020.

La loi permet également (sans l'imposer) la constitution de provisions pour des charges inhérentes à l'activité de la société. Cette disposition vise principalement les provisions pour grosses réparations [59].

Des provisions pour grosses réparations peuvent par exemple être constituées par les entreprises qui doivent faire subir à leurs équipements des programmes d'entretien approfondis à des intervalles réguliers espacés de plusieurs années (avions, etc).

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Les provisions constituent des charges déductibles.

Les provisions pour grosses réparations ne sont toutefois pas admises par la loi fiscale [60].

CHAPITRE 6
LES DETTES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Les dettes sont normalement à enregistrer pour leur valeur nominale. Les intérêts sont ensuite constatés périodiquement par le débit d'un compte 655 – « Intérêts et escomptes » adapté pour le montant de l'intérêt échu au titre de la période concernée.

Pour les dettes dont le montant à rembourser est supérieur au montant reçu, la loi offre également la possibilité de porter le montant de la différence à l'actif et de l'amortir ensuite[61].

Cette possibilité vise à notre avis principalement les obligations dites « zero bond », qui ne sont pas génératrices d'intérêts, mais dont le montant de remboursement est supérieur au montant d'émission.

Certains étendent cette possibilité offerte par la loi à l'ensemble des dettes génératrices d'intérêts, en inscrivant la dette au passif pour sa valeur nominale augmentée des intérêts dont elle sera productive, par le débit du compte 5131 – « Banques, comptes courants » pour le montant de la valeur nominale de la dette et le débit simultané du compte 481 – « Charges à reporter » pour le montant des intérêts que la dette générera jusqu'à son échéance. Cette méthode ne nous paraît cependant pas conforme à l'esprit de la loi[62].

Exemple d'application

Les données

Une entreprise émet le 1er juillet pour un montant de 1.000 EUR une obligation non génératrice d'intérêts et remboursable après 24 mois pour un montant de 1.100 EUR.

La solution

La différence entre le montant reçu et le montant à rembourser doit être amortie sur 2 ans. L'amortissement de cette différence doit s'analyser comme une charge d'intérêts.

Au moment de l'émission de l'obligation :

(D)	481 – Charges à reporter	100	
	5131 – Banques, comptes courants	1.000	
(C)	1932 – Emprunts obligataires non convertibles dont la durée est supérieure à 1 an		1.100

À la clôture de l'exercice au 31 décembre :

(D)	65512 – Intérêts des emprunts obligataires	25	
(C)	481 – Charges à reporter		25

À la clôture de l'exercice suivant :

(D)	65512 – Intérêts des emprunts obligataires	50	
(C)	481 – Charges à reporter		50
et			
(D)	1932 – Emprunts obligataires non convertibles dont la durée est supérieure à 1 an	1.100	
(C)	1931 – Emprunts obligataires non convertibles dont la durée est inférieure à 1 an		1.100

Puis au remboursement de l'obligation :

(D)	65512 – Intérêts des emprunts obligataires	25	
(C)	481 – Charges à reporter		25
et			
(D)	1931 – Emprunts obligataires non convertibles dont la durée est inférieure à 1 an	1.100	
(C)	5131 – Banques, comptes courants		1.100

SECTION 2
TERMINOLOGIE

La terminologie comptable entourant les dettes mérite de préciser quelques définitions :

- emprunt obligataire : il s'agit d'un emprunt souscrit en contrepartie de l'émission d'obligations;

- dette subordonnée : il s’agit d’une dette dont le remboursement est conditionné au remboursement préalable d’autres créanciers. Bien sûr, en contrepartie du risque supplémentaire, les créanciers subordonnés exigent un taux d’intérêt plus élevé;
- dette dont la durée résiduelle est inférieure à un an : il s’agit d’une dette qui doit être remboursée sous moins d’un an, indépendamment de la question de savoir depuis quand elle figure dans les comptes de l’entreprise. *A* contrario, une dette dont la durée résiduelle est supérieure à un an est une dette dont le remboursement ne doit normalement pas intervenir dans un délai inférieur à un an.

Exemple d’application

Une entreprise contracte en juillet 2020 un emprunt remboursable *in fine* en juillet 2022.

Dans le bilan au 31.12.2020, cette dette figure parmi les dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an.

Dans le bilan au 31.12.2021, cette dette figure en revanche parmi les dettes dont la durée résiduelle est inférieure à un an.

Partie III

L'ÉTUDE DE CERTAINES DIFFICULTÉS COMPTABLES

CHAPITRE 1
LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

La loi luxembourgeoise est muette sur le traitement comptable des opérations de crédit-bail (ou *leasing*), laissant le soin aux praticiens d'analyser la situation[1].

Deux approches sont possibles :

D'une part, l'approche anglo-saxonne, qui retient essentiellement le caractère financier de l'opération en rapprochant cette opération de celle d'un prêt destiné à financer une acquisition d'immobilisation : les biens financés au moyen d'un contrat de crédit-bail sont enregistrés à l'actif du bilan comme une immobilisation, et régulièrement amortis, tandis que les obligations envers le loueur sont enregistrées globalement comme une dette. Cette dette est ensuite débitée pour chaque loyer.

D'autre part, l'approche latine qui retient essentiellement le caractère juridique de l'opération en observant que les biens loués sous forme de crédit-bail ne sont pas la propriété de l'entreprise : ils ne peuvent donc pas être inscrits à l'actif du bilan, puisque le transfert de propriété du bien n'aura éventuellement lieu qu'à l'échéance du contrat et après l'exercice de l'option d'achat. Les loyers sont alors enregistrés comme des charges d'exploitation.

La doctrine luxembourgeoise semble aujourd'hui privilégier la méthode dite « anglo-saxonne » lorsqu'il s'agit d'enregistrer une opération de

leasing financier, et au contraire la méthode dite « latine » en présence d'une opération de *leasing* opérationnel.

§ 1 – Le *leasing* financier

Un *leasing* est dit financier lorsque le contrat de bail est assorti d'une option d'achat.

En présence d'une opération de *leasing* financier, il y a lieu de privilégier la méthode anglo-saxonne et d'inscrire le bien à l'actif de l'entreprise parmi les immobilisations tandis que la dette de *leasing* est inscrite au passif.

Le compte d'immobilisation est en effet subdivisé pour distinguer les biens détenus en pleine propriété des biens pris en *leasing*[2].

Le bien financé au moyen d'un *leasing* sera inscrit au débit du compte 22..2 « Immobilisations corporelles, valeur d'acquisition brute (biens pris en *leasing* financier)» adapté par le débit du compte 47162 – « Dettes de *leasing* ».

Le bien ainsi inscrit en immobilisation sera ensuite amorti, en principe de manière linéaire sur la durée du contrat de *leasing*.

Il demeure néanmoins possible de mettre en œuvre la méthode latine et de ne faire aucune inscription au bilan.

§ 2 – Le *leasing* opérationnel

Un *leasing* est dit opérationnel lorsque la location n'est pas assortie d'une option d'achat. En revanche, des services complémentaires, tels que l'entretien des biens loués, sont souvent compris dans une convention de *leasing* opérationnel.

En présence d'un *leasing* opérationnel, c'est uniquement la méthode dite « latine » qui sera mise en œuvre et aucune inscription n'est à faire au bilan.

Les loyers sont alors simplement constatés au débit du sous-compte de charge adapté, 6111 – « locations et *leasing* opérationnel immobiliers » ou

6112 – « locations et *leasing* opérationnel mobiliers ».

En toutes circonstances, il y a lieu de préciser dans l'annexe la méthode retenue et d'être conséquent dans ce choix.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

■ § 1 – Impôts directs

L'analyse fiscale du *leasing* retient essentiellement le caractère économique du contrat pour conclure que les biens sont à attribuer au preneur du *leasing* :

- pour les contrats sans option d'achat lorsque la période de location est soit inférieure à 40 % soit supérieure à 90 % de la durée usuelle d'utilisation du bien;
- pour les contrats avec option d'achat lorsque la période de location est soit inférieure à 40 % soit supérieure à 90 % de la durée usuelle d'utilisation du bien, ou encore lorsque la période de location est comprise entre 40 % et 90 % de la durée d'utilisation du bien et que le prix de l'option est inférieur à la valeur nette comptable du bien par application de l'amortissement linéaire.

Dans les autres cas, le bien sera à attribuer au donneur du *leasing*.

■ § 2 – TVA

Indépendamment de l'analyse qui est faite en matière d'impôts directs, les contrats de *leasing* sont regardés comme des contrats de location suivie de vente par l'administration de l'enregistrement, de sorte que la livraison du bien n'est réputée intervenir qu'après la levée de l'option d'achat et les loyers seront entretemps soumis à la TVA selon les règles des prestations de service.

CHAPITRE 2
LES CESSIONS DE CRÉANCES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Il n’est pas rare qu’une entreprise souhaite céder certaines de ses créances. Ce sera par exemple le cas lors d’une cession de participation, puisqu’il est alors d’usage de céder simultanément les créances (comptes courants d’actionnaires) détenues sur la participation. Beaucoup d’autres motivations peuvent être à l’origine de cette décision (volonté de se départir du suivi des encaissements, par exemple).

La cession peut se faire soit pour un prix égal à la valeur nominale de la créance, soit pour un prix inférieur à cette valeur nominale.

Cette cession nécessite obligatoirement un contrat écrit entre le cédant et le cessionnaire puisqu’il sera ensuite nécessaire de procéder à la notification[3] de la cession auprès du « tiers cédé », de sorte que ce dernier soit au courant de l’opération et qu’il puisse savoir entre quelles mains il devra s’acquitter de sa dette.

§ 1 – Cession à la valeur nominale

La cession de la créance à la valeur nominale ne pose pas beaucoup de difficultés comptables. L’opération est enregistrée au prix d’acquisition chez le cessionnaire. Le tiers cédé se contentera de constater une simple écriture de réaffectation comptable parmi ses comptes de dettes pour modifier l’intitulé du créditeur.

§ 2 – Cession pour un prix inférieur à la valeur nominale

C’est dans la pratique le cas le plus courant.

A – Chez le cédant

La cession se constate au débit du compte de charge 6541 – « Moins-values de cession de créances de l’actif circulant » (ou éventuellement un sous-compte de 6522 – « Moins-values de cession d’immobilisations financières ») pour le montant de la différence entre le montant pour lequel la créance est cédée (qui est lui-même porté au débit du compte 513 –

« Banques et CCP ») et le montant pour lequel la créance figure dans les comptes (qui est lui-même porté au crédit du compte de la créance concernée).

B – Chez le cessionnaire

Conformément aux grands principes comptables, les créances acquises doivent être enregistrées pour leur valeur d'acquisition.

Mais cet enregistrement rendra délicat le suivi des règlements à intervenir, qui doivent normalement s'opérer pour le montant de la valeur nominale de la créance.

À notre avis, deux options s'offrent donc à l'entreprise :

Soit elle constatera l'opération à la valeur d'acquisition de la créance, et elle effectuera le suivi des encaissements de manière extra-comptable.

Soit elle enregistrera l'acquisition au débit du compte de classe 4 – « créance » pour la valeur nominale de la créance et créditera simultanément le compte 5 – « banque » pour le montant du prix convenu de la cession et un compte 4 – « créance – correction de valeur » pour un montant égal à la différence entre la valeur nominale et le prix de cession de la créance. De la sorte, la créance apparaîtra pour son prix d'acquisition au bilan de l'entreprise, mais le suivi comptable des encaissements sera ensuite facilité.

C – Chez le tiers cédé

Le tiers cédé se contentera de constater, au moment où il aura été notifié, une simple écriture de réaffectation comptable parmi ses comptes de dettes pour modifier l'intitulé du créditeur.

§ 3 – La délégation de créance

La délégation de créance est une opération similaire à la cession de créance, mais qui s'initie cette fois au niveau du débiteur, alors que la cession de créance est en principe à l'initiative du créancier.

La délégation de créance est ainsi l'opération par laquelle un débiteur substitue un nouveau débiteur, que le créancier accepte de reconnaître comme son nouveau débiteur, en lieu et place de l'ancien[4].

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L'opération de cession de créance est une opération financière qui n'est pas à soumettre à la TVA. En outre, le cessionnaire ne sera pas redevable de la TVA lorsqu'il recouvrera les sommes.

La cession de créance n'est par ailleurs que facultativement soumise au droit d'enregistrement[5].

Exemple d'application

Les données

Soucieuse d'améliorer sa situation de trésorerie, une entreprise A cède le 1er octobre au prix de 400.000 EUR (moyennant un règlement immédiat) à l'entreprise B une créance de 500.000 EUR qu'elle détient sur la société C.

La société C est régulièrement notifiée et règle intégralement sa dette entre les mains de l'entreprise B le 1er mars de l'année suivante.

Quelles sont les écritures à constater dans les comptes de A, B et C?

La solution

Au 1er octobre

Dans la comptabilité de A :

(D)	6541 – Moins-values de cession de créance de l'actif circulant	100.000	
	42188 – Autres créances diverses (société B)	400.000	
(C)	4011 – Client C		500.000
(D)	513 – Banques	400.000	
(C)	42188 – Autres créances diverses (société B)		400.000

Dans la comptabilité de B :

(D)	42188 – Autres créances diverses (société C)	500.000	
(C)	42189 – Autres créances diverses - correction de valeur		100.000
	4718 – Autres dettes diverses		400.000
(D)	4718 – Autres dettes diverses	400.000	
(C)	513 – Banques		400.000

Dans la comptabilité de C :

(D)	44111 – Fournisseur A	500.000	
(C)	44111 – Fournisseur B		500.000

Au 31 décembre, la créance sur C n'apparaît plus dans le bilan de A. Cette créance apparaît pour un montant net de 400.000 EUR dans le bilan de B, tandis que le bilan de C fait apparaître une dette de 500.000 EUR envers B.

Au 1er mars :

Dans la comptabilité de B :

(D)	513 – Banques	500.000	
	42189 – Autres créances diverses – Correction de valeur	100.000	
(C)	42188 – Autres créances diverses (société C)		500.000
	7353 – Reprise sur correction de valeur sur autre créance		100.000

Dans la comptabilité de C :

(D)	44111 – Fournisseur B	500.000	
(C)	513 – Banques		500.000

CHAPITRE 3
LES ACCORDS DE COMPENSATION

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

En vertu du principe de non-compensation, toute compensation entre un poste d'actif et de passif est interdite (cf. partie II, chapitre 1).

En conséquence, il serait par exemple strictement interdit pour une entreprise de diminuer le montant de sa dette envers un tiers du montant de la créance qu'elle a sur ce même tiers. La créance et la dette devront être enregistrées séparément.

Néanmoins, si les parties en présence (le débiteur et le créditeur) sont favorables à une telle compensation et que cette compensation est matériellement possible (car elle porte sur une somme d'argent ou des choses fongibles de la même espèce), il est alors possible de procéder à cette compensation sous réserve de la signature d'un accord de compensation[6]. Cet accord peut intervenir entre deux ou plusieurs débiteurs et créditeurs.

Les écritures de compensation devront encore faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe au bilan avec l'indication des montants bruts compensés[7] (cf. partie V chapitre 4).

Exemple d'accord de compensation

Accord de compensation

Entre :

La société ALPHA SA, de siège à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 123456, représentée par son administrateur-délégué

La société BETA SARL, de siège à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 654321, représentée par son gérant

Il a d'abord été constaté comme suit :

À la date du 31 décembre N :

La société ALPHA SA est débiteur dans les livres comptables de la société BETA SARL pour un montant de 50.000 EUR. Ce montant est réciproque dans les livres de ALPHA SA;

La société ALPHA SA est par ailleurs créditeur dans les livres comptables de la société BETA SARL pour un montant de 60.000 EUR. Ce montant est réciproque dans les livres de ALPHA SA;

Les parties certifient par ailleurs ne pas être en état de cessation de paiement.

Puis il a été décidé comme suit :

Les sociétés ALPHA et BETA ont décidé de compenser leurs créances et leurs dettes. En conséquence, la créance de 60.000 EUR détenue par la société ALPHA SA sur la société BETA SA sera compensée à concurrence de 50.000 EUR par la créance de la société BETA SARL sur la société ALPHA SA.

De la sorte, après la constatation comptable de cette opération :

La société ALPHA SA a une créance de 10.000 EUR sur la société BETA SARL et sa dette vis-à-vis de cette dernière est éteinte.

La société BETA SARL a une dette de 10.000 EUR à l'égard de la société ALPHA SA et n'a plus de créance sur cette dernière.

Fait à Luxembourg le 31 décembre N.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Par dérogation au principe général de non-compensation, les sociétés assujetties à la TVA doivent systématiquement compenser leur créance sur l'administration au titre de la TVA en amont (déductible) et leur dette sur l'administration au titre de la TVA en aval (collectée) pour ne payer (ou ne réclamer) que le solde à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Lorsque le solde est débiteur (c'est notamment le cas pour les sociétés dont l'activité est essentiellement portée sur l'étranger, ce qui est fréquemment le cas dans un pays comme le Luxembourg), l'excédent fait normalement l'objet d'un remboursement de la part de l'administration dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée de la déclaration.

CHAPITRE 4
LES ABANDONS DE CRÉANCES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Il est parfois dans l'intérêt d'une entreprise d'apporter son soutien à une autre entreprise en lui accordant un abandon de créance.

Le traitement comptable et fiscal sera différent selon que l'entreprise vienne ainsi en aide à un client ou à l'une de ses filiales.

■ § 1 – Les abandons de créances à caractère commercial

Lorsque la créance trouve son origine dans la relation d'affaires qui unit les entreprises et que la décision d'abandon de créance est motivée par la poursuite de la relation commerciale (pour assurer la survie d'un client important par exemple), cette opération est à regarder comme une charge exceptionnelle au niveau de l'entreprise qui consent l'abandon et comme un produit exceptionnel au niveau de l'entreprise qui en bénéficie.

■ § 2 – Les abandons de créances à caractère financier

Lorsque les entreprises ont un lien capitalistique entre elles et que l'abandon de créance trouve son origine dans la relation financière qui les unit (pour soutenir une filiale qui enregistre des pertes par exemple), l'abandon de créance est alors à enregistrer comme suit :

- au niveau de l'entreprise qui consent l'abandon : comme un complément d'apport à la filiale en débitant le compte d'immobilisation financière concerné du montant de la créance ainsi abandonnée par le crédit du compte de créance concerné. Il conviendra ensuite de s'assurer que la valeur de l'immobilisation financière ainsi dotée ne soit pas surévaluée, de sorte qu'il y aurait alors ensuite lieu de constater une correction pour dépréciation;
- au niveau de l'entreprise qui bénéfice de l'abandon : comme un apport caché par le débit du compte de dette concerné pour le montant de la créance ainsi abandonnée et le crédit simultané d'un compte de produit financier[8] (par exemple 758 – « autres produits financiers ») ou du compte 115 – « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres », quoique l'utilisation de ce dernier compte puisse cependant être sujette à discussion (cf. partie IV, chapitre 5)).

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

§ 1 – Les abandons de créances à caractère commercial

Au niveau du bénéficiaire de l'abandon, le produit résultant de l'abandon d'une créance consenti en vue de l'assainissement de l'entreprise est exonéré à concurrence de son bénéfice et imposable pour le surplus[9].

Exemple d'application

Les données

Une société dégage un bénéfice de 200.000 EUR, grâce notamment à un abandon de créance de 500.000 EUR que lui a consenti l'un de ses fournisseurs alors qu'elle était en difficulté (elle avait du reste des pertes reportées de 1.000.000 EUR). Quel est son bénéfice imposable? Le montant de ses pertes reportables est-il affecté?

La solution

Le bénéfice résultant de l'abandon de créance de 500.000 EUR est exonéré à concurrence du bénéfice, soit 200.000 EUR (de sorte que le résultat fiscal sera égal à 0), et imposable pour le surplus, soit 300.000 EUR.

Le montant des pertes reportables est diminué de 300.000 EUR et n'est par conséquent plus que de 700.000 EUR.

Au niveau de l'auteur de l'abandon, la charge résultant de l'abandon de créance est intégralement déductible.

§ 2 – Les abandons de créances à caractère financier

Au niveau du bénéficiaire de l'abandon, l'opération est regardée comme un apport caché [10] du capital et elle n'est donc pas imposable (l'apport caché était autrefois frappé par le droit d'apport [11]).

Au niveau de l'auteur de l'abandon, l'opération est regardée comme un investissement complémentaire dans la participation et l'opération n'est donc pas déductible. La correction de valeur qu'il conviendra ensuite éventuellement d'inscrire sera elle en revanche déductible.

§ 3 – TVA

Les abandons de créances, à caractère commercial ou à caractère financier, ne sont pas soumis à TVA.

CHAPITRE 5
LE TRAITEMENT DES CRÉANCES ET DES DETTES EN DEVISES

SECTION 1
LE TRAITEMENT COMPTABLE

§ 1 – Au moment de l'entrée en comptabilité

En principe, les opérations en devises sont enregistrées dans la monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité (en général en EUR) en retenant le cours de change du jour où a lieu l'opération.

En présence d'un instrument de couverture de change, l'opération en devises doit être enregistrée en comptabilité en retenant le cours de change fixé par l'instrument de couverture.

§ 2 – À l'inventaire

La loi comptable n'aborde pas directement la question de l'évaluation des créances et des dettes en devises étrangères au moment de l'inventaire.

Cette question doit donc être regardée à la lumière des grands principes comptables, et notamment du principe de prudence qui veut que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture puissent être inscrits et du principe de l'image fidèle qui veut que les comptes annuels reflètent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise.

À partir de ces grands principes, les praticiens luxembourgeois ont développé plusieurs traitements.

A – Approche suggérée par le principe de prudence

Au moment de l'arrêté des comptes, les créances seront évaluées pour leur valeur la plus faible entre celle donnée par l'application du cours historique et celle donnée par l'application du cours de change en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

De manière symétrique, les dettes seront évaluées pour leur valeur la plus élevée entre celle donnée par l'application du cours de change

historique et celle donnée par l'application du cours de change en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

De la sorte, seules les pertes de change latentes seront prises en compte dans le résultat de l'exercice.

B – Approche suggérée par le principe de l'image fidèle

Cette approche suggère que les créances et les dettes doivent figurer dans le bilan pour un montant évalué en fonction du cours de change en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les gains de change constatés sont alors crédités dans un sous-compte du compte 756 – « Gains de change », tandis que les pertes de change sont débitées dans un sous-compte du compte 656 – « Perte de change ».

C – Mention dans l'annexe

En l'absence de règle d'évaluation imposée par la loi, l'entreprise devra décrire avec précision la méthode qu'elle a décidé de mettre en œuvre dans l'annexe du bilan (cf. partie V chapitre 4).

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L'approche fiscale retient uniquement la méthode inspirée du principe de prudence. Ainsi, les gains latents ne seront pas pris en compte pour la formation du résultat fiscal tandis que les pertes latentes seront prises en compte par la constitution de corrections adaptées.

CHAPITRE 6
LES SUBVENTIONS

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Il arrive qu'une entreprise puisse bénéficier d'une subvention publique soit pour faire face à certaines difficultés passagères (subvention

d’exploitation), soit pour acquérir une immobilisation (subvention d’investissement).

§ 1 – Les subventions d’exploitation

La subvention d’exploitation constitue un produit au titre de l’exercice au cours duquel elle est consentie et viendra donc au crédit d’un sous-compte du compte 745 – « Subvention d’exploitation » par le débit du compte 42132 – « État, Subvention d’exploitation ».

Il semble également acceptable de l’enregistrer en déduction des charges auxquelles elle est liée, par le crédit des comptes de classe 6 concernés.

§ 2 – Les subventions d’investissement

La subvention d’investissement est une participation de l’État au financement de l’acquisition d’une immobilisation. Il s’agit d’une opération financière qui n’affecte pas la valeur de l’immobilisation. Il n’y a donc à notre avis pas lieu de diminuer la valeur d’entrée au bilan de l’immobilisation.

Au moment de son octroi, la subvention est enregistrée au crédit du compte 16 – « Subventions d’investissement en capital » adapté par le débit du compte 42131 – « État, Subventions d’investissement ».

La subvention est ensuite reprise annuellement sur la durée d’amortissement du bien subventionné.

Si la subvention couvrait l’intégralité du prix de l’immobilisation acquise (ce qui est rarement le cas), la reprise annuelle serait égale au montant de l’amortissement pratiqué.

Si la subvention ne couvre qu’une partie du prix de l’immobilisation acquise (ce qui est le plus souvent le cas), le montant de la reprise annuelle correspond alors :

- pour les immobilisations amortissables, au montant de la dotation à l’amor- tissement de l’immobilisation concernée multiplié par le

rapport (subvention reçue / coût de l'immobilisation);

- pour les immobilisations non amortissables à un montant calculé, en fonction des données de la décision d'octroi de la subvention.

Étant donné que la loi fiscale impose la déduction du montant de la subvention de la valeur d'acquisition du bien (cf. Section 2), certains préféreront déduire également sur le plan comptable le montant de la subvention du prix d'achat de l'immobilisation, de sorte à établir un bilan commercial équivalent au bilan fiscal.

Cette dernière méthode ne nous paraît cependant pas satisfaisante, puisqu'elle conduit à saper la valeur des immobilisations qui bénéficient de subvention, et pourrait même faire disparaître du bilan les immobilisations ayant bénéficié d'une subvention intégrale.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

§ 1 – Impôt sur le revenu des collectivités

A – Les subventions d'exploitation

Sauf disposition particulière de la Loi ou du Règlement qui les instaure, les subventions d'exploitation ne bénéficient d'aucun aménagement fiscal et sont imposables en tant que produits au titre de l'exercice pour lequel elles sont reçues.

B – Les subventions d'investissement

Le montant de la subvention vient en diminution de la valeur fiscale du bien qu'elle a financé[12]. En conséquence :

Pour les immobilisations amortissables : la subvention est reprise en même temps que la dotation aux amortissements dont elle diminue ainsi le montant.

Pour les immobilisations non amortissables : la subvention d'équipement ne sera imposable qu'au moment de la cession de

l’immobilisation qu’elle a permis de financer.

Exemple d’application :

Les données

Une entreprise a acquis le 1er juillet une machine pour un prix (frais d’installation compris) de 100.000 EUR pour laquelle elle a reçu une subvention de 50.000 EUR de l’État luxembourgeois à cette même date. Calculez le montant annuel des amortissements comptables et fiscaux et passez les écritures au 31 décembre.

La solution

Amortissements comptables : méthode linéaire sur 5 ans : 100.000 / 5 = 20.000

Amortissements fiscaux : 50.000 / 5 = 10.000

Ces amortissements devront être constatés *prorata temporis* au titre du premier exercice.

Au 31 décembre :

(D)	6332 – Dotation aux corrections de valeur des installations techniques et machines	10.000	
(C)	22229 – Machine – Correction de valeur		10.000
(D)	1622 – Subvention d’investissement en capital – Installations techniques et machines	5.000	
(C)	7473 – Reprise de subvention d’investissement en capital		5.000

■ § 2 – TVA

Les subventions d'exploitation sont en principe imposables à la TVA tandis que les subventions d'investissement sont en principe hors du champ de la TVA.

CHAPITRE 7
LE REDRESSEMENT DES ERREURS COMPTABLES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Bienheureux le comptable qui ne commet jamais d'erreurs!

Mais il n'est malheureusement pas rare qu'une comptabilité comporte certaines erreurs ou imperfections, notamment dans les sociétés d'une certaine taille où le volume des pièces traitées est important : on retrouvera par exemple des factures ayant trait à un exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte, ou bien l'on se rendra compte qu'une durée d'amortissement initialement retenue est impropre à refléter l'usure effective du bien, soit que celle-ci sera plus rapide, soit que celle-ci sera plus longue.

Si l'erreur est décelée avant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés, il est encore temps de procéder aux rectifications qui s'imposent.

Il est cependant interdit de supprimer une écriture comptable, même si cette écriture comporte une erreur. Cette écriture erronée devra être contrepassée pour en annuler les effets, puis l'écriture correcte doit être inscrite dans les comptes de l'entreprise.

Une fois un bilan approuvé par l'assemblée générale, aucune rectification ne sera plus possible au titre de l'exercice concerné et toutes les écritures devront être symboliquement constatées au 1er janvier de l'année de leur découverte [13].

La norme IAS recommande le retraitement des soldes d'ouverture des actifs et passifs concernés et l'intégration de la différence éventuelle directement aux comptes de capitaux propres. Cette opération s'accompagne alors d'une mention dans l'annexe sur la nature de l'erreur et le montant des corrections effectuées.

Plus fréquemment, l'entreprise constatera les écritures de correction dans le compte de profits et pertes, en utilisant pour cela les comptes de produits et charges exceptionnels. Les erreurs des exercices précédents ne doivent en effet pas altérer le résultat courant de l'exercice. Il paraît toutefois admis que les petites différences de règlement sur les créances ou les dettes, ou les petites différences de caisse soient comptabilisées parmi les produits et les charges courantes, étant donné la récurrence inévitable de ces écarts.

Lorsque ces erreurs portent sur des montants significatifs, une mention spécifique dans l'annexe s'impose.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

En vertu du principe de l'annualité de l'impôt, les charges et les produits ne peuvent normalement pas être rattachés à une autre période que celle à laquelle ils doivent normalement être attribués.

C'est pourquoi si l'entreprise est encore dans les délais pour réclamer contre le bulletin d'imposition émis au titre de l'exercice auquel se rapportent les erreurs, elle devra par priorité introduire une réclamation contre le bulletin d'imposition. Pour mémoire, ce délai est de trois mois à compter de la notification du bulletin. L'entreprise devra dans ce cas modifier son bilan fiscal au titre des exercices entachés d'erreurs sans modifier pour autant le bilan comptable s'il a déjà été approuvé.

Si toutefois ce délai est dépassé, l'entreprise pourra porter les charges et les produits dans l'exercice fiscal de leur année de découverte [14].

Exemple d'application :

Les données

Le chef comptable des établissements ALPHA SA a été particulièrement distrait au cours de l'exercice 2020 par l'arrivée d'une jeune et ravissante collaboratrice. Ayant retrouvé son sang-froid au cours de l'année 2021 à la suite du départ de la belle, il s'aperçoit qu'il a oublié de comptabiliser, tant sur 2019 que sur 2020, les charges de loyers de l'entrepôt, dont le propriétaire n'avait pas réclamé le paiement. Il s'aperçoit aussi qu'il n'a pas comptabilisé la vente de la camionnette de livraison, ayant erronément affecté le flux d'argent correspondant au compte courant de l'actionnaire.

Le bulletin d'impôt correspondant à l'année 2020 vient d'être émis, mais celui de l'année 2019 a été reçu depuis déjà six mois.

La solution

Le chef comptable doit d'abord modifier ses écritures comptables.

Il constatera les charges de loyer de l'entrepôt au titre des exercices 2019 et 2020 par le débit du compte de loyers et charges locatives en 2021.

Il constatera ensuite les écritures relatives à la vente de la camionnette en contrepassant l'écriture qui imputait le flux financier au compte courant de l'actionnaire et constatera les écritures de vente de l'immobilisation en ajustant au passage les écritures d'amortissement.

Ces erreurs étant significatives, il fera porter une indication spécifique dans l'annexe.

La période de réclamation contre le bulletin d'imposition relatif à l'exercice 2020 étant ouverte, le chef comptable établira un nouveau bilan fiscal qui intégrera d'une part la vente de l'immobilisation et d'autre part la charge relative à la location de l'entrepôt pour cette année. Il ne peut en revanche pas y porter la charge relative à la location de l'entrepôt de l'année 2019.

La période de réclamation contre le bulletin d'imposition relatif à l'exercice 2019 étant écoulée, le chef comptable n'a d'autre solution que de porter la charge relative à la location de l'entrepôt pendant l'exercice 2019 dans le résultat fiscal de l'exercice 2021.

CHAPITRE 8
LA MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

La majorité des sociétés luxembourgeoises clôturent leur exercice au 31 décembre. Pour autant, n'importe quelle date du calendrier peut être choisie comme date de clôture. De même, il est tout à fait possible de modifier la date de clôture de l'exercice social sous réserve de modifier les statuts en ce sens.

Cette modification pourrait s'opérer soit en allongeant la durée de l'exercice social au cours duquel elle intervient, soit en la raccourcissant. Bien que la loi soit muette sur ce point, il ne nous paraît pas possible d'allonger la durée d'un exercice social au-delà de 12 mois, ne serait-ce que pour permettre la tenue d'au moins un inventaire par an[15]. En conséquence, c'est en réduisant la durée de l'exercice social en cours que doit s'opérer la modification de la date de clôture.

Par exception, l'année de la constitution d'une société, l'exercice social peut être allongé pour autant que l'assemblée générale d'approbation des comptes puisse être tenue dans les 18 mois suivant le jour de la constitution[16].

Exemple d'application :

Une SA est constituée le 12 septembre 2020.

Les fondateurs pourront faire le choix :

- soit d'un premier exercice écourté, d'une durée de 3 mois et demi, en fixant la date de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2020 ;
- soit d'un premier exercice allongé, d'une durée de 15 mois et demi, en fixant la date de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2021. L'assemblée générale d'approbation des comptes doit alors se tenir au plus tard le 12 mars 2022 ;
- soit d'un premier exercice d'une durée d'une année exactement en fixant la date de la clôture de l'exercice au 12 septembre 2021.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

§ 1 – Impôt sur le revenu des collectivités

La date de clôture de l'exercice social s'impose à l'administration fiscale [17].

Lorsque le premier exercice social a été allongé (année de la constitution), il y aura lieu de découper la période en établissant deux déclarations fiscales puisqu'un exercice fiscal ne peut pas s'étendre sur une durée de plus de 12 mois [18].

Exemple d'application :

Reprenons les données de l'exemple précédent en imaginant que les fondateurs aient finalement fait le choix d'un premier exercice allongé de 15 mois et demi commençant le 12 septembre 2020 et se terminant le 31 décembre 2021.

Au plan fiscal, cette période devra être découpée avec l'établissement de deux bilans fiscaux permettant l'établissement de deux déclarations fiscales :

- une première déclaration pour la période du 12 septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
- une seconde déclaration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

■ § 2 – Impôt sur la fortune

Si la date de clôture n'est pas le 31 décembre, ce seront les comptes annuels du dernier exercice clos précédant la date de fixation qui doivent servir de base de calcul.

■ § 3 – TVA

La périodicité des déclarations de TVA n'est pas affectée par la date de clôture de l'exercice social. C'est en toutes circonstances l'année civile.

CHAPITRE 9
LA RÉÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Tandis que les immobilisations inscrites à leur « juste valeur » reflètent leur valeur de marché dans les comptes annuels de l'entreprise, les immobilisations inscrites au coût d'acquisition (ou de revient) sont parfois valorisées dans les comptes annuels pour des montants qui ne sont plus du tout en phase avec leur valeur économique.

■ § 1 – La juste valeur

La loi du 10 décembre 2010 a introduit la possibilité pour les entreprises d'inscrire certaines de leurs immobilisations à leur « juste valeur » dans leurs comptes.

La loi[19] réserve en particulier l'inscription à la juste valeur aux immobilisations financières ou aux investissements tels que les immeubles de placement. À notre avis, l'inscription à la juste valeur des autres catégories d'immobilisations corporelles ou incorporelles reste cependant possible dans certains autres cas.

L'inscription d'une immobilisation à sa « juste valeur » est toutefois conditionnée par la possibilité de disposer d'une valeur objectivement fiable au cours du temps de l'immobilisation concernée : en principe la valeur de marché si l'immobilisation est cotée sur un marché, ou, à défaut, sa valeur résultant d'une expertise s'il est possible de mettre en place des techniques et des méthodes susceptibles d'en fournir une valeur fiable.

Une fois la méthode de la juste valeur mise en œuvre, elle s'imposera à l'entreprise :

- de manière catégorielle, puisque toutes les immobilisations de la même catégorie devront être évaluées selon le même mode;
- de manière temporelle puisqu'en vertu du principe de permanence (cf. partie II, chapitre 1) il ne sera en principe plus possible de revenir ensuite sur ce choix d'évaluation, et l'entreprise devra maintenir la méthode de la « juste valeur » pendant toute la durée de vie de l'immobilisation concernée (et des immobilisations de la même catégorie).

L'évaluation à la juste valeur impose en outre des retraitements particuliers puisque seuls les gains effectivement réalisés par l'entreprise (par opposition aux gains résultant des ajustements de valeur) pourront être distribués (cf. partie III, chapitre 26).

§ 2 – La réévaluation libre

Les immobilisations inscrites à leur prix d'acquisition ou à leur prix de revient figurent dans les comptes pour des montants qui ne sont parfois plus représentatifs de leur véritable valeur économique. Pour autant, en vertu du principe de prudence, lorsque la valeur de marché d'une immobilisation dépasse son prix de revient ou son prix d'acquisition (c'est-à-dire que l'on se trouve en présence d'une plus-value latente), l'évaluation comptable du bien ne peut en aucun cas être faite à la valeur de marché, sauf d'une certaine manière dans le cas des participations mises en équivalence (cf. partie II, chapitre 3, section 6). Alors que si l'on est en présence d'une moins-value latente, il y a absolument lieu de déprécier la valeur du bien en constatant une correction pour dépréciation.

Ce principe ne souffre aucune exception. Même l'attribution d'actions gratuites (par exemple à la suite de l'incorporation de réserves au capital) par une participation détenue ne permet aucune constatation comptable d'un enrichissement moyennant une revalorisation de la participation ainsi détenue.

La loi prévoit[20] la possibilité de déroger un jour à ces principes au moyen d'un règlement grand-ducal qui introduirait d'autres modalités d'évaluations, facultatives ou obligatoires : valeur de remplacement, etc.

Aussi longtemps qu'un tel règlement n'aura pas été pris, toute réévaluation des immobilisations inscrites au prix d'acquisition ou au prix de revient est interdite.

§ 3 – Les travaux sur les immobilisations

Les dépenses engagées au titre de travaux sur une immobilisation ne peuvent pas non plus être inscrites à l'actif du bilan à moins qu'elles n'aient pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie de l'immobilisation concernée. Il convient alors de distinguer :

- les dépenses de remise en état, destinées à maintenir l'immobilisation dans son état normal d'utilisation jusqu'à la fin de sa période d'utilisation prévue. Ces dépenses sont obligatoirement

comptabilisées comme des charges au titre de l'exercice au cours duquel elles sont engagées;

- les dépenses d'amélioration qui ont pour effet d'augmenter les performances de l'immobilisation (sa durée de vie, sa capacité de production, etc.), qui sont alors portées à l'actif du bilan.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L'évaluation à la juste valeur n'est pas reconnue sur le plan fiscal (cf. partie III, chapitre 26).

Il en irait de même pour la revalorisation libre si le règlement grand-ducal qui était un jour pris ne s'accompagnait d'aucune disposition fiscale.

CHAPITRE 10
LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

SECTION 1
ASPECTS JURIDIQUES ET COMPTABLES

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont des structures parfaitement connues des comptables et ne justifient aucun commentaire particulier.

Les sociétés en commandite par actions le sont en revanche beaucoup moins et elles sont en conséquence regardées avec une certaine méfiance, qui ne se justifie pourtant pas.

La société en commandite par actions (SCA ou encore SECA) regroupe deux catégories d'actionnaires avec d'une part un ou plusieurs commandités qui sont indéfiniment et solidairement tenus des engagements de la société, et d'autre part au moins deux commanditaires, dont la responsabilité est limitée à leur mise financière.

La dénomination sociale est obligatoirement formée des seuls noms des comman-dités.

Le capital social minimum est de 31.000 EUR. Il peut être libéré seulement du quart lors de la constitution si les apports ont été opérés en numéraire. Lorsque le capital est intégralement libéré, les actions peuvent être émises, au choix de l'actionnaire, soit sous forme de titres nominatifs, soit sous forme de titres au porteur.

L'administration doit être confiée à un ou plusieurs gérants, qui sont obligatoirement choisis parmi les associés commandités.

La surveillance de la société doit être confiée à un collège composé de trois commissaires au moins, qui est parfois appelé Conseil de surveillance. Ce Conseil de surveillance est un organe important de la société, qui peut donner son avis sur les affaires que les gérants lui soumettent ou autoriser les actes qui sortent de leur pouvoir[21].

Sur le plan comptable, ce sont les principes généraux applicables aux sociétés commerciales et que nous développons dans cet ouvrage qui sont appliqués, sans exception particulière.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Les sociétés en commandite par actions sont soumises dans les conditions de droit commun à l'impôt sur le revenu des collectivités. Les revenus perçus par les associés commandités en raison de leur travail ou de loyer constitueront bien des charges déductibles au niveau de la société en commandite, comme cela aurait été le cas dans une société anonyme ou une société à responsabilité limitée.

Les traitements alloués aux associés commandités pour la gestion de la société sont toutefois à ajouter au bénéfice à soumettre à l'impôt commercial communal.

CHAPITRE 11
LES FUSIONS

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

La fusion est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés sont dissoutes sans liquidation et transmettent à cette occasion l'ensemble de leur patrimoine (activement et passivement) à une autre société, qui peut être soit une société constituée à cette occasion, soit une société préexistante.

Ce dernier cas est de loin la situation la plus fréquemment rencontrée. L'opération est alors appelée « fusion-absorption ».

Les actionnaires ou associés[22] des sociétés absorbées sont rémunérés au moyen d'actions ou de parts sociales émises par la société absorbante à l'occasion de l'opération de fusion. Ils peuvent toutefois bénéficier d'une soulte versée en numéraire à condition que celle-ci ne représente pas plus de 10 % de la valeur des actions reçues.

Préalablement à l'opération de fusion, les sociétés doivent arrêter un état comptable dont tout actionnaire aura le droit de prendre connaissance avant de se prononcer sur la fusion à l'occasion de l'assemblée générale.

La date de cet arrêté comptable ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date.

Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire pour arrêter cet état comptable, mais les amortissements et les provisions intermédiaires devront être constatés, de même que les changements importants de valeur qui n'apparaîtraient pas dans les écritures.

Les conseils d'administration (ou les gérants) des sociétés devront déterminer le rapport d'échange de leurs actions (ou parts sociales), ce qui suppose l'évaluation économique des sociétés participant à la fusion. Cette

évaluation se fondera sur les méthodes habituellement utilisées : actif net réévalué, rentabilité, résultats prévisionnels, actualisations des flux de trésorerie, etc.

Le projet de fusion et le rapport d'échange retenu pour les actions doivent être soumis à l'examen de réviseurs d'entreprises choisis par le conseil d'administration. Ces réviseurs devront notamment déclarer si selon eux le rapport d'échange est pertinent et raisonnable.

Les sociétés qui fusionnent peuvent déterminer une date de prise d'effet de la fusion sur le plan comptable différente de la date de l'assemblée générale. Les opérations effectuées par la société absorbée pendant la période qui s'étale de la date de prise d'effet comptable jusqu'à la réalisation effective sur le plan juridique sont alors considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante. La date de prise d'effet comptable ne peut toutefois pas être antérieure à la date de l'arrêté du dernier exercice comptable.

Les frais engendrés par la fusion (honoraires du notaire, du réviseur et des conseils, frais de publication, frais de tenues d'assemblées générales, etc.) peuvent être immobilisés parmi les frais d'établissement et amortis sur une durée de 5 ans (cf. partie II, chapitre 3, section 1).

Une fois le rapport d'échange déterminé, et sous réserve de l'approbation de la fusion par les assemblées générales des sociétés concernées, la fusion devient effective et se réalise avec la dissolution de la société absorbée et l'augmentation de capital de la société absorbante. Lorsque la valeur réelle des actions de la société absorbante excède leur valeur nominale, la différence entre la valeur du patrimoine transmis et le montant de l'augmentation de capital fait apparaître une prime de fusion, comparable à la prime d'émission créée à l'occasion d'une augmentation de capital (cf. chapitre 19).

Dans les comptes de la société absorbante, plusieurs approches sont possibles concernant la valeur d'enregistrement des éléments de patrimoine

reçus.

Pour certains, l'enregistrement comptable des biens repris doit s'opérer pour la valeur patrimoniale des biens, telle qu'elle a été retenue à l'issue des travaux d'évaluation menés par les sociétés prenant part à la fusion. Pour les tenants de cette méthode, cette valeur patrimoniale est considérée comme une valeur de transaction puisqu'elle résulte de l'engagement contractuel des parties entériné par un vote en assemblée générale.

Pour d'autres, l'enregistrement comptable doit s'opérer à la valeur vénale des éléments transmis, de sorte que le bilan de la société absorbante fournisse une image fidèle de la valeur des éléments de patrimoine repris. Mais cette approche reste à notre avis très critiquable puisqu'elle aboutit à ce que coexistent dans le bilan de la société absorbante d'une part des éléments de patrimoine valorisés à leur prix historique et d'autre part des éléments de patrimoine « réévalués ». Les comptes annuels risquent donc de perdre en clarté et en intelligibilité ce qu'ils auraient gagné au nom de l'image fidèle.

Pour les derniers (aux côtés desquels nous nous rangeons), l'enregistrement comptable des biens repris doit s'opérer pour leur valeur nette comptable, telle qu'elle apparaissait dans les livres de la société absorbée. Cette méthode paraît la plus conforme au principe de prudence et au principe de la continuité juridique de l'opération de fusion. Elle est en outre celle qui est la plus conforme à l'analyse fiscale de l'opération et qui occasionnera donc le moins de retraitements fiscaux.

Exemple d'application

Les données

Soucieuses d'améliorer leur compétitivité, les sociétés ALPHA SA et BETA SA ont décidé de fusionner avec effet au 1er janvier 2020 selon les modalités suivantes :

BETA SA absorbera ALPHA SA

Les bilans des sociétés ALPHA SA et BETA SA se résument comme suit :

ALPHA SA

Actif		Passif	
Terrain :	100.000	Capital :	300.000
Construction :	400.000	Réserves :	90.000
Banque :	80.000	Dettes :	190.000

Le capital de ALPHA SA étant composé de 3.000 actions de 100 EUR.

Il est en outre précisé que la valeur vénale du terrain est de 130.000 EUR d'après l'estimation d'un expert immobilier.

BETA SA

Actif		Passif	
Équipement industriel :	500.000	Capital :	500.000
Créances :	400.000	Réserves :	550.000
Banque :	220.000	Dettes :	70.000

Le capital de BETA SA étant composé de 5.000 actions de 100 EUR.

Enregistrez les opérations comptables relatives à la fusion.

La solution

Il est tout d'abord procédé à la détermination du rapport d'échange. Par mesure de simplification, ce rapport sera calculé uniquement sur base de l'actif net corrigé des deux sociétés.

Actif net corrigé de ALPHA SA : 390.000 + 30.000 = 420.000 EUR soit 140 EUR par action.

Les 30.000 EUR correspondent à la réévaluation de la valeur économique du terrain (130.000 EUR) par rapport à sa valeur comptable (100.000 EUR).

Actif net corrigé de BETA SA : 1.050.000 EUR soit 210 EUR par action.

Le rapport d'échange est donc de 210 / 140, soit 1,5. Il conviendra donc de créer 3.000 / 1,5 = 2.000 actions nouvelles de BETA SA pour rémunérer l'apport des 3000 actions de ALPHA SA valorisées à 420.000 EUR.

La société BETA SA augmentera donc son capital de 2.000 * 100 = 200.000 EUR.

Les écritures à constater au niveau de ALPHA SA :

(D)	42188 – Autres créances diverses – Société BETA	420.000	
	44111 – Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure à un an – Fournisseurs	190.000	
(C)	221111 – Terrains bâtis		100.000
	221313 – Constructions / Bâtiments à usage mixte		400.000
	5131 – Banques et CCP – avoirs		80.000
	7582 – Autres produits financiers – autres		30.000

(D)	101 – Capital souscrit	300.000	
	131 – Réserve légale	30.000	
	133 – Réserves statutaires	60.000	
	7582 – Autres produits financiers – autres	30.000	
(C)	4712 – Dettes envers les associés et actionnaires dont la durée résiduelle est inférieure à un an		420.000

(D)	4712 – Dettes envers les associés et actionnaires dont la durée résiduelle est inférieure à un an	420.000	
(C)	42188 – Autres Créances diverses – Société B		420.000

Tous les comptes de la société ALPHA SA sont donc soldés.

Au niveau de BETA SA, nous ferons le choix de procéder aux enregistrements sur la base de la valeur nette comptable des éléments repris.

La différence entre le montant de l'augmentation de capital (200.000 EUR) et la valeur comptable des éléments repris (390.000 EUR) correspond à la prime de fusion, soit 190.000 EUR.

Les écritures à constater au niveau de BETA SA

(D)	4212 – Créances sur associés et actionnaires (autres qu'entreprises liées)	390.000	
(C)	103 – Capital souscrit appelé et non versé		200.000
	112 – Primes de fusion		190.000

(D)	221111 – Terrains bâtis	100.000	
	221313 – Constructions / Bâtiments à usage unique	400.000	
	5131 – Banque – avoirs	80.000	
(C)	44111 – Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure à un an		190.000
	4212 – Créances sur associés et actionnaires		390.000

(D)	103 – Capital souscrit appelé non versé	200.000	
(C)	101 – Capital souscrit		200.000

Le bilan de BETA SA se présentera comme suit à l'issue des opérations :

BETA SA

Actif		Passif	
Terrain :	100.000	Capital :	700.000
Construction :	400.000	Prime de fusion :	190.000
Équipement industriel :	500.000	Réserves :	550.000
Créances :	400.000	Dettes :	260.000
Banque :	300.000		

Lorsque la société absorbante détient des actions de la société absorbée, ou que la société absorbée détient certaines de ses propres actions, ces

actions sont annulées de plein droit à l’occasion de la fusion.

Exemple d'application

Les données

Les sociétés GAMMA SA et DELTA SA ont décidé de fusionner avec effet au 1er janvier 2020 selon les modalités suivantes : DELTA SA absorbera GAMMA SA.

Les bilans des sociétés GAMMA SA et DELTA SA se résument comme suit :

GAMMA SA

Actif		Passif	
Constructions :	400.000	Capital :	300.000
Machines :	400.000	Réserves :	300.000
Banque :	100.000	Dettes :	300.000

Le capital de GAMMA SA étant composé de 3.000 actions de 100 EUR, dont 1.500 appartiennent à DELTA SA.

DELTA SA

Actif		Passif	
Équipement industriel :	200.000	Capital :	100.000
Actions GAMMA :	150.000	Réserves :	50.000
Banque :	50.000	Dettes :	250.000

Le capital de DELTA SA étant composé de 1.000 actions de 100 EUR.

Quelles sont les écritures à constater au niveau de DELTA SA?

La solution

Il est tout d'abord procédé à la détermination du rapport d'échange.

Par mesure de simplification, ce rapport sera calculé uniquement sur base de l'actif net corrigé des deux sociétés.

L'actif net corrigé de GAMMA SA est égal à l'actif net comptable (600.000 EUR soit 200 EUR par action) puisqu'aucune information n'est donnée sur d'éventuelles plus-values ou moins- values latentes.

Pour déterminer l'actif net corrigé de DELTA SA, il convient d'opérer un retraitement pour intégrer la valeur économique des actions GAMMA SA détenues sur la base de l'actif net de cette dernière. L'actif net corrigé de DELTA SA s'élève donc à 100.000 + 50.000 + 150.000 = 300.000 EUR soit 300 EUR par action.

Les 150.000 EUR correspondent à la réévaluation de la valeur économique des actions GAMMA (1.500 actions à 200 EUR soit 300.000 EUR) par rapport à leur valeur comptable (150.000 EUR).

Le rapport d'échange est donc de 300/200, soit 1,5. Il conviendrait donc normalement de créer 2.000 actions de la société DELTA SA pour rémunérer les 3.000 actions de GAMMA SA, dont 1.000 resteront la propriété de DELTA SA puisqu'elle détient 50 % de GAMMA SA.

Mais comme les actions de GAMMA SA détenues par DELTA SA devront être éliminées, il semble finalement souhaitable de limiter l'émission d'actions nouvelles à 1.000 actions nouvelles destinées aux seuls autres actionnaires de GAMMA SA.

La société DELTA SA augmentera donc son capital de 100.000 EUR.

La différence entre la valeur estimée des 1.000 actions créées (300 * 1.000 = 300.000 EUR) et la valeur nominale des actions créées (100 * 1.000 = 100.000 EUR) correspond à la prime de fusion, soit 200.000 EUR.

La fraction de l'actif net apporté par DELTA SA, à savoir 300.000 EUR aura quant à elle pour contrepartie d'une part l'annulation de la participation dans GAMMA SA (150.000 EUR) et d'autre part une prime de fusion complémentaire (150.000 EUR).

Les écritures à constater au niveau de DELTA SA :

(D)	41118 – Autres créances sur entreprises liées	600.000	
(C)	103 – Capital souscrit, appelé et non versé		100.000
	112 – Prime de fusion		350.000
	231 – Parts dans des entreprises liées		150.000

(D)	2222 – Machines	400.000	
	221313 – Constructions / Bâtiments à usage mixte	400.000	
	5131 – Banques – avoirs	100.000	
(C)	44111 – Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure à un an – Fournisseurs		300.000
	41118 – Autres créances sur entreprises liées		600.000

(D)	103 – Capital souscrit, appelé et non versé	100.000	
(C)	101 – Capital souscrit		100.00

Le bilan de DELTA SA se présentera comme suit à l'issue de ces opérations :

DELTA SA

Actif		Passif	
Constructions :	400.000	Capital :	200.000
Machines :	400.000	Prime de fusion :	350.000
Équipement industriel :	200.000	Réserves :	50.000
Banque :	150.000	Dettes :	550.000

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Afin de faciliter les regroupements d'entreprises, le législateur a adopté un certain nombre de dispositions destinées à ne pas assimiler ces

opérations à des liquidations d'entreprises[23], qui entraîneraient l'imposition immédiate de toutes les plus-values latentes

Les opérations de fusion sont donc fiscalement regardées comme des opérations intermédiaires qui bénéficient d'un sursis d'imposition (non-imposition des plus-values latentes) pour autant que :

- la société absorbante reprenne les actifs transmis pour leur valeur nette comptable telle qu'elle apparaissait dans les comptes de la société absorbée;
- l'opération de transmission soit effectivement rémunérée par l'attribution d'actions, avec toutefois la possibilité de verser une soulte à condition que celle-ci ne représente pas plus de 10 % de la valeur des actions transmises;
- la société absorbée soit une société de capitaux et la société absorbante soit une société de capitaux pleinement imposable. Il est donc possible que la société absorbée ne soit pas imposable (SPF, par exemple).

La prime de fusion n'est par ailleurs pas imposable puisqu'elle est considérée comme un supplément d'apport, à l'exception notoire de la situation où cette prime de fusion résulte de l'annulation d'une participation dans la société absorbée lorsque le taux de détention de la société absorbée par la société absorbante était inférieur à 10 %[24]. Le revenu imposable est alors la différence entre la valeur d'exploitation de la participation et sa valeur comptable.

Exemple d'application

Dans notre exemple précédent, la prime de fusion résultant de l'annulation des actions de GAMMA SA dans les livres DELTA SA n'est pas imposable, puisque DELTA SA détenait 50 % de GAMMA SA.

Si le taux de participation avait été de 5 % , par exemple, le bénéfice fiscal résultant de l'annulation de la participation aurait été imposable. Ce bénéfice aurait alors été égal au surplus de la valeur d'exploitation des actions GAMMA SA par rapport à leur valeur comptable.

CHAPITRE 12
LA PERCEPTION DES DIVIDENDES

SECTION 1
DIVIDENDES REÇUS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAPITAUX

■ § 1 – Aspects comptables

A – Immobilisations financières inscrites au coût d'acquisition ou à la juste valeur

Les dividendes doivent être comptabilisés à la date de leur acquisition (qui ne correspond en général pas à la date de leur encaissement). C'est donc à la date de l'assemblée générale qui en décide l'attribution que les dividendes doivent être enregistrés.

Si la décision de distribution d'une filiale est prise postérieurement à la date de clôture de la société mère, c'est seulement dans les comptes de l'exercice suivant que cette dernière pourra faire état des dividendes reçus.

B – Immobilisations financières mises en équivalence

Lorsque l'entreprise a décidé d'appliquer la méthode de la mise en équivalence, la participation est systématiquement inscrite au bilan pour la fraction de capitaux propres représentés.

La distribution d’un dividende impacte naturellement les capitaux propres de la participation. C’est pourquoi, simultanément à l’écriture d’appréhension du dividende, il y a lieu d’ajuster le montant de la participation mise en équivalence du montant des dividendes ainsi reçus.

Exemple d'application

Les données

Le 1er juillet N, la société ALPHA SA a acquis 750 actions représentant 75 % du capital de BETA SA pour le prix de 1.000.000 EUR. À cette époque, les capitaux propres de BETA SA s'élevaient à 1.300.000 EUR.

Au 31 décembre N, les capitaux propres de BETA SA s'élèvent à 1.500.000 EUR.

Le 30 avril N+1, la société BETA SA décide la mise en paiement d'un dividende de 100 EUR par action. Ce dividende est payé le 2 mai.

ALPHA SA a décidé d'évaluer BETA SA par la méthode de la mise en équivalence dès l'inscription initiale.

La solution

Au 1er juillet N, la fraction des capitaux propres représentés par la participation ALPHA SA dans BETA SA s'élève à 975.000 EUR. L'écart de première mise en équivalence à mentionner dans l'annexe sera de -25.000 EUR (en même temps que la description précise du mode d'évaluation retenu).

(D)	2311 - Parts dans des entreprises liées, valeur d'acquisition brute	1.000.000	
(C)	4718 – Autres dettes diverses		1.000.000

(D)	657 – Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence	25.000	
(C)	2314 - Parts dans des entreprises liées, variation de valeur en application de la mise en équivalence		25.000

L'écart de première mise en équivalence est une perte de 25.000 EUR. L'écart de mise en équivalence d'une immobilisation financière mise en équivalence et inscrite dès le début pour la fraction des capitaux propres qu'elle représente est la différence entre le montant des capitaux propres représentés et le prix d'acquisition.

Au 31 décembre N, la fraction des capitaux propres représentés par la participation ALPHA SA dans BETA SA s'élève à 1.125.000 EUR. Comme ALPHA SA est majoritaire à l'assemblée générale des actionnaires de BETA SA, et qu'elle a décidé par avance de voter la mise en paiement d'un dividende de 100 EUR par actions lors de cette assemblée, elle considère que le dividende peut être réclamé à concurrence de 75.000 EUR (cf. partie II, chapitre 3, section 6 paragraphe 1 alinéa B 3). Un compte de réserves non distribuable devra être créé pour la partie des dividendes qui ne peuvent être réclamés.

(D)	2314 - Parts dans des entreprises liées, variation de valeur en application de la mise en équivalence	150.000	
(C)	757 – Quote-part de bénéfice dans les entreprises mises en équivalence		150.000
(D)	1381 - Autres réserves disponibles	75.000	
(C)	122 - Réserves de mise en équivalence		75.000

Au 30 avril N+1

(D)	757 – Quote-part de bénéfice dans les entreprises mises en équivalence	75.000	
(C)	2314 - Parts dans des entreprises liées, variation de valeur en application de la mise en équivalence		75.000

(D)	41118 – Autres créances sur entreprise liée	75.000	
(C)	7521 – Revenu des immobilisations financières, parts dans les entreprises liées		75.000
Au 2 mai N+1			
(D)	5131 - Banques	75.000	
(C)	41118 – Autres créances sur entreprise liée		75.000

■ § 2 – Aspects fiscaux

A – Régime « SOPARFI »

La perception d'un dividende en provenance d'une immobilisation financière est en principe exonérée en application du régime « SOPARFI ». Ce régime s'applique pour autant que les trois conditions suivantes soient cumulativement remplies [25] :

- le taux de participation dans la filiale doit atteindre au moins 10 % ou le prix d'acquisition doit être d'au moins 1.200.000 EUR;
- la participation doit être détenue pendant au moins 12 mois;
- la filiale doit être soumise à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des collectivités dans une proportion correspondant à au moins 50 % de l'impôt luxembourgeois ou être une société résidente d'un état de l'Union européenne visée par la directive 90/435/CEE.

Toutefois, en présence de charges en relation directe avec les dividendes (par exemple les charges financières relatives à l'emprunt ayant permis l'acquisition de la participation), les dividendes restent imposables à concurrence du montant des charges en relation directe avec la participation

et sont exonérés pour le surplus. Les charges subies sont quant à elles intégralement déductibles. De la sorte, l'avantage fiscal est maintenu.

La perception d'un dividende en provenance d'une société qui ne remplit pas les conditions pour être éligible au régime SOPARFI (par exemple une valeur mobilière de placement qui ne satisfait pas à la condition de la durée de détention) est quant à elle exonérée à concurrence de 50 %[26] du revenu si la société qui verse les dividendes est :

- soit une société résidente imposable,
- soit une société résidente d'un État conventionné,
- soit une société résidente d'un État de l'Union européenne visée par la directive 90/435/CEE.

B – Mise en équivalence

La méthode de la mise en équivalence n'est pas admise sur le plan fiscal.

SECTION 2
DIVIDENDES REÇUS D'UNE SOCIÉTÉ TRANSPARENTE OU SEMI-TRANSPARENTE

Certaines sociétés détiennent des participations dans des structures relevant du régime des sociétés de personnes (sociétés civiles, sociétés en nom collectif [SENC], sociétés en commandite simple [SECS], groupement d'intérêt économique).

■ § 1 – En présence de résultats bénéficiaires dégagés par la participation

A – Au plan comptable

Ces sociétés disposent d'une personnalité propre et leur résultat bénéficiaire ne pourra être attribué aux associés qu'à l'issue d'une décision de leur organe compétent qui arrêtera le principe de la distribution et son montant. C'est à la date de cette décision que le produit de participation devra être enregistré.

B – Au plan fiscal

Au plan fiscal, c’est le régime dit de la « transparence fiscale » qui s’applique à ces sociétés. En vertu de ce principe, la quote-part des bénéfices générés par une société transparente qui revient à un associé sera soumise à l’impôt au niveau de ce dernier.

Cette quote-part de bénéfices sera imposée au niveau de la société opaque même si la société transparente ne l’a pas distribuée, pour autant que le résultat fiscal final de l’entreprise opaque soit bénéficiaire.

Exemple d'application

Les données

Une société anonyme détient une participation de 5 % dans une société en nom collectif qui réalise un bénéfice de 100.000 EUR. L'assemblée générale de la société en nom collectif décide la distribution d'un dividende de 50.000 EUR.

Par mesure de simplification de présentation, le taux d'impôt retenu sera 25 %.

Constatez les écritures comptables et les retraitements fiscaux au niveau de la société anonyme.

La solution

Le produit de la participation dans la société en nom collectif s'élève à 50.000 * 5 % = 2.500 EUR.

(D)	42188 – Autres créances diverses	2.500	
(C)	75215 – Revenu des titres ayant le caractère d'immobilisation		2.500

La dette d'impôt qui naîtra potentiellement de ce revenu est de 100.000 * 5 % * 25 % = 1.250 EUR. Comme il n'est pas assuré que le résultat de l'ensemble des activités de la société anonyme se solde par un bénéfice, aucune écriture n'est constatée pour constater cette charge fiscale potentielle.

Au moment de l'établissement de la déclaration fiscale, il convient d'ajouter au revenu imposable le montant du bénéfice de la société en nom collectif dont la distribution n'a pas été décidée.

Afin d'obtenir un bilan commercial conforme au bilan fiscal, certains auteurs[27] recommandent de procéder en matière comptable comme en matière fiscale et de constater le produit de participation dès la naissance du bénéfice dans la participation, indépendamment de la décision de distribution. Cette méthode nous gêne toutefois, puisqu'elle conduit à constater une créance sur une participation, qui n'a contracté, en ce qui la

concerne, aucune obligation envers sa société mère. Si bien que les états financiers de la participation et de sa société mère ne seront pas réciproques entre eux.

- § 2 – En présence de résultats déficitaires dégagés par la participation

A – Au plan comptable

En présence d'une perte comptable dégagée par la participation, il n'y a en principe aucune écriture à enregistrer en comptabilité, en dehors d'une éventuelle correction pour dépréciation.

Dans l'hypothèse d'une perte très importante de la filiale, la correction pour dépréciation devra même éventuellement s'accompagner de la constitution d'une provision du fait de la responsabilité illimitée des associés.

B – Au plan fiscal

La quote-part des déficits générés par une société transparente qui revient à un associé est soumise à l'impôt au niveau de ce dernier. Cette perte vient donc en diminution du résultat propre de la société opaque.

CHAPITRE 13
LA CESSION OU LA MISE AU REBUT DES IMMOBILISATIONS

La sortie de l'actif d'une immobilisation peut résulter de sa cession à un tiers ou de sa mise au rebut.

La mise au rebut est la mise hors service et l'abandon ou la destruction d'une immobilisation défectueuse dont l'entreprise n'a plus l'usage. La mise au rebut s'analyse alors comme une cession à prix nul.

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

L’un des grands apports du PCN 2020 (cf. Partie IV) a été de proposer une méthode uniforme de comptabilisation des cessions d’immobilisation.

L’écriture de cession est présentée au moyen de l’exemple qui suit :

Exemple d’enregistrement

Les données

Une entreprise cède au prix de 50.000 EUR HT une machine acquise initialement au prix de 100.000 EUR et amortie à concurrence de 60.000 EUR. Constatez l’écriture de cession.

La solution

(D)	4011 – Client	57.500	
	74421 – Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées	40.000	
	22229 – Machines, correction de valeur	60.000	
(C)	22221 – Machines, valeur d’aquisition brute		100.000
	461411 – TVA en aval		7.500
	74422 – Produit de cession d’immobilisations corporelles		50.000

L’opération se solde donc par un bénéfice de cession de 10.000 EUR, affiché au solde du compte 7442.

Le résultat comptable n’est pas affecté par la comptabilisation ou non de l’annuité d’amortissement correspondant à l’exercice de cession de l’immobilisation, du fait de la relation qui existe entre les amortissements et le résultat de cession.

Néanmoins, au nom du principe de permanence des méthodes, l'enregistrement de l'annuité d'amortissement, adaptée *prorata temporis*, paraît approprié.

Cet enregistrement permet d'obtenir la comparabilité des comptes entre deux exercices que l'on ne pourrait pas obtenir en son absence, puisque la dotation aux amortissements constitue une charge d'exploitation, alors que le résultat de cession d'une immobilisation est un élément du résultat exceptionnel.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Les plus-values de cession d'une immobilisation sont en principe imposables dans les conditions de droit commun.

Néanmoins, les plus-values de cession de bâtiments ou d'immobilisations non amortissables (terrains, immobilisations financières, etc.), peuvent être exonérées sous réserve que leur produit soit réemployé à l'acquisition d'une nouvelle immobilisation. Dans ce cas, le montant de la plus-value viendra en diminution de la valeur fiscale de l'immobilisation acquise en réemploi [28].

Les sociétés qui font usage de cette faculté fiscale devront le mentionner dans leur annexe (cf. partie V, chapitre 4).

CHAPITRE 14
LES INDEMNITÉS D'ASSURANCES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Il n'est malheureusement pas rare qu'une immobilisation subisse un sinistre (accident, incendie, etc.). Les entreprises sont en général assurées contre ces risques. Les dommages subis font alors l'objet d'un remboursement de la part de la compagnie d'assurance.

Lorsque l'immobilisation sinistrée est totalement irrécupérable, il convient de l'éliminer de l'actif de l'entreprise par la constatation d'une écriture de cession d'immobilisation (cf. chapitre 13) dans laquelle l'indemnité d'assurance constitue le prix de vente de l'immobilisation. Cette écriture doit intervenir à la date de survenance du sinistre, indépendamment de la date de versement de l'indemnité d'assurance.

Lorsque l'immobilisation est réparable, les charges de remise en état sont comptabilisées dans les comptes de charges concernés. Il n'y a en effet pas lieu d'immobiliser ces dépenses, puisque l'immobilisation ne gagne pas en valeur à l'occasion de la réparation, sauf si l'entreprise en profite pour faire bénéficier son immobilisation d'améliorations. L'indemnité d'assurance sera quant à elle constatée à réception de l'accord de prise en charge par la compagnie par le crédit du compte 746 – « Indemnité d'assurance ».

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

La perception d'une indemnité d'assurance à la suite de la disparition totale d'un élément de l'actif (par exemple à la suite d'un incendie) pourra bénéficier du régime fiscal du réemploi[29]. Dans ce cas, la plus-value, dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité d'assurance perçue et la valeur nette comptable de l'immobilisation disparue, n'est pas imposée à condition qu'elle soit transférée sur le bien acheté en remplacement pour en réduire le coût d'acquisition.

Les sociétés qui font usage de cette faculté fiscale devront le mentionner dans leur annexe (cf. partie V, chapitre 4).

Exemple d'application

Les données

À la suite d'un incendie, une machine acquise trois ans plus tôt par une entreprise est détruite. Sa valeur nette comptable s'élève à 100.000 EUR au moment du sinistre. La compagnie d'assurance donne aussitôt son accord pour indemniser la machine détruite pour un montant de 400.000 EUR, ce qui permet à l'entreprise de financer l'acquisition d'une nouvelle machine neuve pour le prix de 500.000 EUR. La société met la nouvelle machine en fonction le 1er juillet et fait le choix d'immuniser fiscalement la plus-value. Il est fait abstraction des considérations de TVA.

La solution

Au moment du sinistre :

(D)	42188 – Autres créances diverses – assurance	400.000	
	74421 – Valeur comptable d'immobilisations corporelles cédées		100.000
(C)	2222 – Machines		100.000
(C)	74422 – Produit de cession d'immobilisations corporelles		400.000

Le montant de la plus-value est à lire au solde du compte 7442 : il s'agit de 300.000 EUR.

(D)	647 – Dotations aux plus-values immunisées	300.000	
(C)	138231 – Plus-value immunisée à réinvestir		300.000

Au moment de l'achat de la nouvelle machine :

(D)	138231 – Plus-value immunisée à réinvestir	300.000	
(C)	7472 – Plus-values immunisées réinvesties		300.000
(D)	22221 – Machines, valeur d'acquisition brute	500.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		500.000
(D)	7472 – Plus-values immunisées réinvesties	300.000	
(C)	138232 – Plus-value immunisée réinvestie		300.000
(D)	138232 – Plus-value immunisée réinvestie	300.000	
(C)	22221 – Machines, valeur d'acquisition brute		300.000

Le solde donc compte 22221 – « Machines, valeur d'acquisition brute » s'établit donc à 200.000 EUR.

En décembre, la société doit constater les amortissements de la nouvelle machine qu'elle a décidé d'amortir sur 5 ans, soit une charge d'amortissement de 20.000 EUR (les 200.000 EUR sont amortis *prorata temporis*).

(D)	6332 – Dotation aux corrections de valeur sur machines	20.000	
(C)	22229 – Machines, correction de valeur		20.000

CHAPITRE 15
LES DÉBOURS

SECTION 1 ASPECTS COMPTABLES

Certaines entreprises peuvent être amenées à engager certains frais pour le compte de leurs clients. Tel sera notamment le cas des sociétés qui agissent comme intermédiaires.

La notion d'intermédiaires regroupe notamment les mandataires (ou agents commerciaux) qui agissent au nom et pour le compte de leur mandant et les commissionnaires qui agissent en leur propre nom, mais pour le compte de leur mandant.

Les sommes que ces intermédiaires engageront pour le compte de leur client au titre de leur mandat et pour lesquelles ils obtiendront remboursement ne sont en principe pas un élément du chiffre d'affaires. Elles ne doivent par conséquent pas être enregistrées dans un compte de produit, mais seront directement constatées dans un compte de créance.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Le remboursement des frais n'est pas compris dans la base d'imposition à la TVA lorsque les frais sont engagés au nom et pour le compte du client et qu'ils sont comptabilisés dans des comptes de passage chez l'intermédiaire[30]. Dans ce cas, seul le client final pourra bien sûr procéder à la déduction de la TVA sur ces frais.

Exemple d'application

Les données

Un mandataire achète, dans le cadre d'un mandat explicite, des pièces pour un montant de 10.000 EUR TTC au nom et pour le compte de la société qui l'a mandaté, et perçoit pour cela une commission de 5.000 EUR TTC. Quel est le régime comptable et fiscal (TVA) de l'opération?

La solution

Chez le mandataire :

La commission constituera la seule base d'imposition à la TVA. Le prix d'achat des pièces sera comptabilisé dans un compte de « tiers ».

Achat de pièces :

(D)	4011 – Clients	10.000	
(C)	5131 – Banque, comptes courants		10.000

Émission de la facture de commission :

(D)	4011 – Clients	5.000	
(C)	461411 – TVA en aval		653
	7081 – Commissions et courtages		4.347

Chez le client :

Réception de la facture de commission accompagnée des factures relatives aux débours :

(D)	6033 – Fournitures d’atelier et d’usine	8.695	
	6131 – Commissions et courtages	4.347	
	421611 – TVA en amont	1.958	
(C)	44111 – Fournisseurs		15.000

CHAPITRE 16
LE PAIEMENT DE L'IMPÔT

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Les entreprises doivent verser annuellement quatre avances trimestrielles, au plus tard le 10 des mois de mars, juin, septembre et décembre pour l'impôt sur le revenu des collectivités et l'impôt sur la fortune et le 10 des mois de février, mai, août et novembre pour l'impôt commercial communal.

On observe deux méthodes de comptabilisation des impôts : pour certains, les avances d'impôts doivent être regardées comme des acomptes. Pour les autres, il s'agira de charges.

■ § 1 – Les avances sont comptabilisées comme des acomptes

Le paiement des différentes avances est enregistré au débit des comptes 42141 – « impôt sur le revenu des collectivités » ou 42142 – « impôt commercial communal » ou 42143 – « impôt sur la fortune ».

Lors de l'établissement de sa déclaration fiscale, l'entreprise détermine le montant d'impôt qui devrait normalement être dû. Ce montant est inscrit au crédit du compte 461211 – « IRC – charge fiscale estimée » ou 461221 – « ICC – charge fiscale estimée » ou 461231 – « IF – charge fiscale estimée » approprié au titre de l'exercice concerné par le débit du compte 6711 – « IRC – exercice courant » ou 6721 – « ICC – exercice courant » s'agissant de l'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial communal et du compte 6811 – « IF – exercice courant » s'agissant de l'impôt sur la fortune.

L'enregistrement de la charge d'impôt directement au crédit du compte 182 – « provisions pour impôts » n'est plus retenu, car ce compte doit

désormais être réservé aux litiges fiscaux et aux incertitudes en matière fiscale[31].

Au moment du traitement de la déclaration fiscale, l'administration peut demander des informations complémentaires, et éventuellement augmenter ou diminuer (cela est toutefois plus rare) le montant calculé par l'entreprise avant d'émettre le bulletin d'imposition.

À la réception du bulletin d'imposition, la société extourne les montants contenus dans les comptes 461211 – « IRC, charge fiscale estimée » (respectivement 461221 et 461231) pour les transférer dans le compte 461212 – « IRC, charge fiscale à payer » (respectivement 461222 et 461232), en les ajustant au besoin des redressements opérés par l'administration fiscale par le débit du compte 6712 – « IRC – exercices antérieurs » (respectivement 6722 et 6812) ou le crédit du compte 771 – « régularisation d'impôts sur le revenu des collectivités » (respectivement 772 et 781) et en imputant les acomptes versés par le crédit du compte 42141 – « impôt sur le revenu des collectivités » (respectivement 42124 et 42143).

Le décompte joint au bulletin d'imposition permet de vérifier la réciprocité des livres de l'entreprise avec les comptes de l'administration.

§ 2 – Les avances sont comptabilisées comme des charges

Les avances d'impôts sont comptabilisées au débit du compte 6711 – « IRC – Exercice courant » s'agissant de l'impôt sur le revenu des collectivités, au débit du compte 6721 – « ICC – Exercice courant » s'agissant de l'impôt commercial communal et au débit du compte 6811 – « IF – Exercice courant » s'agissant de l'impôt sur la fortune. Ce sont respectivement les comptes 461211 – « Impôt sur le revenu des collectivités – charge fiscale estimée », 461221 – « Impôt commercial – charge fiscale estimée » et 461231 « Impôt sur la fortune – charge fiscale estimée » qui sont crédités en contrepartie.

Les éventuelles retenues à la source subies – par exemple à l'occasion de produits réalisés à l'étranger dans un État en droit de percevoir une retenue d'impôt – sont également débitées du compte 673 – « Impôts étrangers » (cf. chapitre 27).

À l'issue de l'établissement de la déclaration fiscale, l'entreprise ajuste le montant de sa charge fiscale par rapport aux montants effectivement déclarés : si le solde du compte de charge d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû tel qu'il résulte de la déclaration fiscale, la différence est alors inscrite au débit du compte 4214 – « Administration des contributions directes » par le crédit du compte d'impôts concerné. Si au contraire le solde du compte de charge d'impôt est inférieur au montant de l'impôt dû, la différence est alors constatée au débit du compte de charge d'impôt concerné par le crédit du compte 4612 – « Administration des contributions directes » approprié.

À la réception du bulletin d'imposition, la société ajuste ses comptes de dettes d'impôts aux montants effectivement fixés par l'administration, selon la méthode exposée ci-après :

Exemple d'application

Les données

En 2021, une société reçoit son bulletin d'imposition pour l'année 2020 à la suite de l'envoi de sa déclaration fiscale. Ce bulletin indique un montant de 12.500 EUR à devoir au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités, du fait du redressement opéré par l'administration, alors que la société avait anticipé un impôt de 12.000 EUR (qui résultait de sa déclaration fiscale) et par ailleurs déjà versé 10.000 EUR au titre des avances d'impôts. Présentez les écritures comptables à constater, en supposant que la société aura auparavant comptabilisé les avances comme des acomptes. Puis présentez les écritures en supposant que les avances ont été comptabilisées comme des charges.

Il est fait abstraction de l'impôt commercial et de l'impôt sur la fortune.

La solution

Au moment de la signature de la déclaration fiscale :

(D)	6711 – IRC – exercice courant	12.000	
(C)	461211 – IRC – dette fiscale estimée		12.000

Puis, à la réception du bulletin d'imposition :

(D)	461211 – IRC – dette fiscale estimée	12.000	
(C)	461212 – IRC – dette fiscale à payer		12.000
(D)	6712 – Impôt sur le revenu des collectivités des exercices antérieurs	500	
(C)	461212 – Impôt sur le revenu des collectivités – Dettes fiscales à payer		500

(D)	461212 – Impôt sur le revenu des collectivités – Dettes fiscales à payer	10.000	
(C)	42141 – Administration des contributions directes (IRC)		10.000

Si, en revanche, les avances demandées par l'administration avaient été comptabilisées en charges au fur et à mesure de leur exigibilité, c'est l'écriture suivante qui est constatée au moment de l'établissement de la déclaration fiscale :

(D)	6711 - IRC - exercice courant	2000	
(C)	461211 - IRC - charge fiscale estimée		2000

Puis, à la réception du bulletin d'imposition :

(D)	6711 – IRC – exercice antérieur	500	
	461211 – IRC – charge fiscale estimée	12.000	
(C)	461212 – IRC – charge fiscale à payer		12.500

Le compte 461212 est ensuite à ajuster en fonction des montants effectivement payés et contenus au solde du compte 42141 – « ACD – IRC ».

■ § 3 – Les amendes fiscales

Les amendes fiscales ne doivent pas être comptabilisées au compte de charge de l'impôt auquel elles se rapportent, mais au débit du compte 6488 – « Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales ».

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal ne constituent pas des charges fiscalement déductibles. Au moment de l’établissement de la déclaration fiscale, les charges correspondant à ces impôts devront donc être ajoutées au résultat comptable tandis que les produits correspondant éventuellement aux reprises sur provisions constituées pour ces mêmes impôts devront être déduits pour déterminer le résultat fiscal soumis à l’impôt.

Les amendes fiscales ne constituent pas des charges déductibles non plus.

Pour le calcul de l’impôt sur la fortune, les dettes d’impôts (d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt sur la fortune et d’impôt commercial communal) viennent bien en déduction de la valeur unitaire de l’entreprise.

CHAPITRE 17
LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

En vertu du principe de prudence, la loi comptable impose de tenir compte de tous les risques et de toutes les pertes, même si ces risques ou ces pertes ne sont connus qu’entre la date de l’arrêté du bilan et la date à laquelle il est établi.

L’application de ce principe suppose de bien délimiter les événements qui ont un lien direct avec une situation qui existait à la clôture de l’exercice et les événements qui ne se rapportent pas à une situation qui existait à la clôture de l’exercice, mais qui sont susceptibles d’affecter le patrimoine ou la situation financière de l’entreprise.

SECTION 1
LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT UN LIEN DIRECT AVEC UNE SITUATION QUI EXISTAIT À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Il s’agit des événements qui viennent confirmer ou infirmer une situation qui avait pris naissance avant la clôture de l’exercice et qui fournissent ainsi des informations complémentaires sur l’évaluation des actifs et passifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Il s’agira par exemple d’informations nouvelles sur la situation défaillante d’un client sur lequel l’entreprise a une créance dans les comptes qu’elle est en train d’arrêter.

Il pourrait encore s’agir d’une expertise effectuée sur une immobilisation qui démontrerait une valeur d’un bien nettement inférieure à la valeur comptable déterminée à l’issue de l’inventaire.

L’incidence de ces événements doit être prise en compte dans les comptes de l’exercice écoulé et il conviendra de constater soit une provision, soit un amortissement exceptionnel, soit une correction pour dépréciation.

SECTION 2
LES ÉVÉNEMENTS SANS LIEN DIRECT AVEC UNE SITUATION QUI EXISTAIT À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Il s’agit des événements qui résultent de situations qui ont pris naissance après la date de clôture de l’exercice, mais avant la rédaction du rapport de gestion.

Il s’agit par exemple d’un sinistre ayant entraîné la disparition d’un actif (incendie, etc.), ou encore d’un fait nouveau qui pourrait compromettre une créance (faillite d’un client, etc.).

Les charges découlant de ces événements ne trouvent pas leur origine dans l’exercice clos. Elles ne doivent donc pas donner lieu à un ajustement des comptes de cet exercice.

Ces événements, lorsqu’ils sont d’une certaine importance, devront toutefois être mentionnés dans l’annexe des comptes annuels des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises[32].

CHAPITRE 18
LE RACHAT PAR L'ENTREPRISE DE SES PROPRES ACTIONS

Les sociétés de capitaux peuvent, sous certaines conditions très strictes, racheter leurs propres actions ou parts sociales.

Tel sera en particulier le cas lorsqu'il s'agira de faciliter des cessions de parts sociales ou des retraits d'associés de SARL alors que les cessionnaires n'ont pas reçu l'agrément de la collectivité des associés : la SARL pourra alors racheter ses propres parts puis réduire son capital de la valeur nominale des parts acquises en annulant simultanément ces parts sociales[33].

En principe, l'autorisation de racheter des parts ou des actions propres devra être donnée par l'assemblée générale.

L'autorisation de l'assemblée générale ne sera toutefois pas requise lorsque les actions sont rachetées en vue d'être distribuées au personnel. La distribution doit alors intervenir dans les 12 mois à compter de l'acquisition.

Seules les actions entièrement libérées pourront être rachetées et la valeur nominale de l'ensemble des actions acquises ne pourra pas dépasser 10 % du capital souscrit.

Les droits de vote attachés aux actions propres détenues par la société sont sus- pendus.

Les actions propres acquises et conservées par l'entreprise sont à comptabiliser à l'actif, au débit du compte 502 – « actions propres ou parts propres ». Une réserve indisponible est inscrite au passif pour un montant égal au prix d'acquisition des actions.

Les sociétés anonymes peuvent en outre émettre des actions rachetables. Les conditions de rachat doivent être fixées par les statuts, et le rachat ne pourra être effectué que par prélèvement sur le bénéfice distribuable. Un montant égal à la valeur nominale des actions rachetées doit être incorporé à la réserve.

Le rapport de gestion doit mentionner le motif des acquisitions d'actions propres, le montant et la valeur nominale des actions acquises ou cédées pendant l'exercice, et de celles encore détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent. Il doit encore contenir le prix d'acquisition ou de vente des différentes actions propres.

Les petites sociétés qui ne souhaitent pas établir de rapport de gestion inscriront ces différentes informations dans l'annexe (cf. partie V, chapitre 4).

Exemple d'enregistrement

Les données

Le conseil d'administration d'une SA au capital de 50.000 EUR représenté par 5.000 actions au nominal de 10 EUR décide l'acquisition de 300 actions propres au prix de 20 EUR par action pour les attribuer ensuite à leur valeur nominale à son directeur commercial méritant. Il est précisé que la société dispose de réserves libres pour un montant de 30.000 EUR.

Constatez les écritures comptables.

La solution

(D)	502 – Actions propres (300 actions au nominal de 10 EUR)	6.000	
(C)	513 – Banque		6.000
(D)	1381 – Autres réserves disponibles	6.000	
(C)	132 – Réserves pour actions propres		6.000
(D)	62114 – Gratifications, primes et commissions	3.000	
	42188 – Autres créances diverses	3.000	
(C)	502 – Actions propres		6.000
(D)	132 – Réserves pour actions propres	6.000	
(C)	1381 – Autres réserves disponibles		6.000

Il est fait abstraction des éventuelles conséquences en matière d'impôt sur les salaires et de cotisations sociales de l'avantage octroyé au directeur commercial en lui cédant ainsi des actions pour la moitié de leur valeur de marché.

CHAPITRE 19
LES AUGMENTATIONS ET LES RÉDUCTIONS DE CAPITAL

Les sociétés commerciales peuvent à tout moment de leur existence décider d'augmenter ou de réduire leur capital pour l'adapter au niveau réel de leurs besoins, sous la seule réserve que cette décision soit prise en assemblée générale aux conditions de majorité et de quorum requises par la loi sur les sociétés commerciales.

L'opération de réduction de capital n'est bien sûr possible que pour autant que le montant du capital reste au moins égal au minimum requis par la loi.

L'assemblée générale qui décide de l'augmentation ou de la réduction du capital d'une société commerciale doit obligatoirement se tenir devant un notaire[34], puisqu'il s'agit d'une modification statutaire.

La date de l'enregistrement comptable de l'augmentation ou la réduction du capital doit obligatoirement coïncider avec la date de l'assemblée générale ainsi tenue, indépendamment de la date de versement ou de mise à disposition des apports.

L'augmentation de capital peut s'opérer d'une multitude de façons, tant au niveau des apports effectués (par des apports en numéraire, par des apports autres qu'en numéraire, par l'incorporation de réserves ou de bénéfices, etc.) qu'au niveau des titres émis en contrepartie (distribution de nouveaux titres, augmentation de la valeur nominale des titres déjà émis, etc.).

Dans la pratique, l’augmentation de capital a fréquemment lieu par incorporation de créances (et notamment de comptes courants d’actionnaires ou d’associés). Pour que cette opération soit possible, il faut que les créances soient liquides (c’est-à-dire certaines dans leur principe et leur montant), exigibles, et que les créanciers consentent à cette opération.

Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les augmentations de capital par apports autres qu’en numéraire doivent en principe faire l’objet d’une vérification par un réviseur d’entreprises. Le réviseur s’assurera en particulier que la valeur des apports effectués correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et de la prime d’émission créées en échange. Le réviseur ne porte cependant aucun jugement sur la parité d’échange entre la valeur des actions ainsi émises et la valeur des apports effectués.

Dans toutes les autres situations (apports en numéraire, apports en nature au profit d’une SARL, incorporation de réserves, etc.), l’opération s’opère sous le seul contrôle des organes d’administration de la société.

Les augmentations de capital donnent souvent lieu à une prime d’émission. La prime d’émission est le montant que les nouveaux actionnaires doivent verser à la société en complément de la valeur nominale de l’action pour l’acquérir dans les conditions de sa valeur économique théorique au moment de l’augmentation de capital. La valeur de la prime d’émission est déterminée par le conseil d’administration qui propose l’augmentation de capital à la souscription, en fonction de la valeur de la société telle qu’elle ressort du cours de bourse ou de toute autre méthode d’évaluation. Dans les petites entreprises, c’est le plus souvent l’actif net corrigé qui est retenu pour déterminer la valeur de l’entreprise.

Le montant correspondant à la prime d’émission doit être intégralement souscrit. La loi ne le stipule explicitement que dans le cas de l’augmentation du capital d’une société anonyme ou d’une société en commandite par

actions, mais il nous semble prudent d'appliquer le même régime aux sociétés à responsabilité limitée.

La prime d'émission ne doit pas être confondue avec le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription résulte du fait que les actions à souscrire en numéraire doivent obligatoirement être proposées en priorité aux anciens actionnaires, proportionnellement à leurs droits, pour éviter toute dilution contre leur gré. Puisque le droit préférentiel de souscription est en principe cessible, un actionnaire existant qui ne souhaiterait pas participer à l'augmentation de capital peut céder ses droits soit au profit d'une personne qui n'est pas encore actionnaire mais qui souhaiterait le devenir, soit au profit d'un actionnaire existant qui voudrait participer plus massivement à l'augmentation de capital que sa quote-part initiale dans le capital ne le permettrait. Il n'existe pas de valeur uniforme du droit préférentiel de souscription et son montant est négocié de gré à gré entre le cédant et l'acquéreur. Son prix tend cependant théoriquement vers la différence entre la valeur économique de chaque action offerte et sa valeur de souscription, en prenant bien sûr en compte la prime d'émission.

La prime d'émission et le droit préférentiel de souscription ont le même but: préserver l'égalité entre les anciens et les nouveaux actionnaires. La différence entre la prime d'émission et le droit préférentiel de souscription tiendra essentiellement au fait que le montant de la prime d'émission revient à la société qui émet l'augmentation de capital tandis que le montant du droit préférentiel de souscription revient à l'actionnaire qui le cède. La valeur d'un droit préférentiel de souscription sera, du reste, d'autant plus élevée que le montant de la prime d'émission sera faible ou, inversement, d'autant plus faible que le montant de la prime d'émission sera élevé.

Les frais d'augmentation de capital (honoraires du notaire, du réviseur et des conseils, frais de publication, frais de publicité financière, etc.) peuvent être immobilisés parmi les frais d'établissement et amortis sur une durée de 5 ans (cf. partie II, chapitre 3, section 1).

Exemple d'application

Les données

Une *start-up* constituée sous forme de SA au capital initial de 50.000 EUR réparti en 1.000 actions de 50 EUR aurait besoin de lever 1.000.000 EUR pour asseoir son développement. L'évaluation de la start-up fait ressortir une valeur de l'entreprise à 3 millions d'euros. Par mesure de prudence et de sorte à faciliter la souscription de l'augmentation de capital, le conseil d'administration préfère retenir une valeur de l'entreprise à 2,5 millions d'euros.

Quelle est la valeur de la prime d'émission?

L'un des actionnaires, qui détient 10% du capital, décide de ne pas participer. Comment cela se passe-t-il pour lui?

Constatez les écritures comptables en supposant que les droits préférentiels de souscription ont finalement été achetés par les autres actionnaires existants.

La solution

Puisqu'il existe 1.000 actions et que la société est valorisée 2,5 millions d'euros par le conseil d'administration pour les besoins de l'augmentation de capital, la valeur théorique de chaque

action avant l'augmentation de capital est 2.500.000/1.000 = 2.500 EUR.

Une augmentation de capital de 1.000.000 EUR devra donc être souscrite moyennant la création de 1.000.000/2500= 400 actions. Ces actions, au nominal de 50 EUR, seront donc assorties d'une prime d'émission de 2.500 - 50 = 2.450 EUR.

Étant donné qu'il y a 1.000 actions au départ et 400 nouvelles actions à souscrire, il faudra 5 actions anciennes pour avoir le droit de souscrire 2 actions nouvelles.

À l'issue de l'augmentation de capital, la société aura donc un capital de 400 + 1.000 = 1.400 actions de 50 EUR, soit 70.000 EUR assorti d'une prime d'émission de 2.450*400 = 980.000 EUR.

Étant donné que l'augmentation de capital sera souscrite sur base d'une valorisation de l'entreprise avant l'augmentation de capital retenue pour 2,5 millions, la valeur théorique de l'action à l'issue de l'augmentation est égale à (2.500.000+1.000.000)/1400 = 2.500 EUR. Toutefois, puisque la valorisation économique réelle de l'entreprise, avant l'augmentation de capital, ressortait plutôt à 3 millions d'euros, cela situe la valeur économique de chaque action à l'issue de

l'augmentation de capital à (3.000.000+1.000.000)/1400 = 2.857 EUR. Sachant que les 1.000 actions anciennes donneront le droit de souscrire 400 actions avec un avantage économique théorique de 2.857 – 2.500 EUR = 357 EUR par action, les droits préférentiels de souscription devraient se négocier à 357*400/1000 = 142 EUR par action ancienne.

L'actionnaire qui ne souhaite pas participer à l'augmentation de capital devrait donc pouvoir vendre ses droits préférentiels de souscription et en obtenir 100 * 142 EUR, soit 14.200 EUR. Cette opération de vente des droits préférentiels de souscription ne donne lieu à aucune écriture comptable au niveau de la société qui augmente son capital.

À la date de l'assemblée générale :

(D)	4212 – Créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées)	1.000.000	
(C)	101 – Capital souscrit		20.000
	111 – Prime d'émission		980.000
(D)	513 – Banque	1.000.000	
(C)	4212 – Créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées)		1.000.000

CHAPITRE 20
LES SUCCURSALES

À la différence des filiales, les succursales ne disposent pas d'une personnalité morale distincte de celle de l'entreprise à laquelle elles se rattachent.

- § 1 – Les succursales des sociétés luxembourgeoises

A – Aspects comptables

Les opérations comptables des succursales doivent normalement être directement enregistrées dans les comptes de l'entreprise.

Néanmoins, les succursales qui disposent d'une réelle autonomie de gestion tiennent souvent une comptabilité à leur propre niveau, de manière à faciliter leur organisation (par exemple, des succursales qui exploiteraient chacune un magasin appartenant chacun à une même société). Dans ce cas, au moment de l'arrêté des comptes, l'entreprise pourra se contenter de reprendre les comptabilités de chacune de ses succursales pour les « consolider » à son propre niveau.

De la même manière, les succursales constituées à l'étranger tiennent en général également des comptabilités à leur propre niveau, notamment pour leur permettre de satisfaire aux obligations fiscales et parfois légales de leur pays d'implantation.

1 – La succursale ne tient pas de comptabilité autonome

Les opérations comptables sont enregistrées dans les comptes de l'entreprise.

2 – La succursale tient sa propre comptabilité

Les opérations comptables de la succursale sont enregistrées dans une comptabilité autonome. La succursale opère alors elle-même le suivi de ses clients, de ses fournisseurs, et des biens que l'entreprise lui confie (immobilisations, comptes bancaires, etc.).

Les opérations réalisées entre l'entreprise principale et la succursale sont suivies au moyen d'un « compte de liaison » qui fonctionne comme un compte courant.

Le compte de liaison est le compte 486 – « compte de liaison - actif » ou 487 – « compte de liaison - passif » qui est ouvert d'une part dans les livres de l'entreprise, et d'autre part dans les livres de la succursale. Il est systématiquement employé pour constater les opérations intervenues entre

l’entreprise et la succursale. L’utilisation des comptes de produits ou de charges pour constater ces opérations n’est en effet pas indiquée puisqu’elle conduirait à fausser le compte de profits et pertes qui comporterait alors des opérations internes sans véritable portée économique.

Au moment de l’arrêté des comptes de l’entreprise :

- tous les soldes des comptes de la succursale sont virés au compte de liaison de l’entreprise;
- le compte de liaison de la succursale est ensuite soldé au niveau de l’entreprise par une écriture réciproque.

Cette opération est expliquée au moyen de l’exemple suivant :

Exemple d'application

Les données

La société ALPHA SA, dont le siège est à Luxembourg, a décidé l'ouverture d'un magasin à Diekirch pour se rapprocher de son principal client. La succursale a été dotée de matériel informatique. Ce matériel qui était déjà la propriété de ALPHA SA, était inscrit dans ses livres pour une valeur nette comptable de 50.000 EUR.

Les activités commerciales de la succursale de ALPHA SA lui permettent de réaliser des prestations de services pour un montant de 200.000 EUR HT. La créance commerciale née de ces prestations reste ouverte à concurrence de 100.000 EUR à la clôture de l'exercice puisque 130.000 EUR ont été réglés par le client sur le compte bancaire ouvert au nom de la succursale.

La solution

Les soldes des comptes de la succursale à la clôture de l'exercice se présentent donc comme suit :

2235 – Matériel informatique	50.000 (débiteur)
4011 – Créance clients	100.000 (débiteur)
461411 – TVA en aval	30.000 (créditeur)
487 – Compte de liaison - passif	50.000 (créditeur)
5131 – Banques comptes courants	130.000 (débiteur)
7033 – Prestation de services	200.000 (créditeur)

Les écritures à constater dans les livres de la succursale :

(D)	461411 – TVA en aval	30.000	
	487 – Compte de liaison - passif	50.000	
	7033 – Prestation de services	200.000	
(C)	2235 – Matériel informatique		50.000
	4011 – Créance clients		100.000
	5131 – Banques comptes courants		130.000

Tous les comptes sont donc soldés. Les opérations d'inventaire seront constatées ensuite au niveau de l'entreprise.

Les écritures à constater dans les livres de l'entreprise :

(D)	2235 – Matériel informatique	50.000	
	4011 – Créance clients	100.000	
	5131 – Banques comptes courants	130.000	
(C)	461411 – TVA en aval		30.000
	487 – Compte de liaison - passif		50.000
	7033 – Prestation de services		200.000

B – Aspects fiscaux

1 – Impôts sur le revenu des collectivités

Les revenus ou les pertes des succursales sont soumis à l'impôt au niveau de l'en-treprise.

Lorsque la succursale est établie à l'étranger dans un pays avec lequel le Luxembourg a signé une convention fiscale, le bénéfice de la succursale est imposé uniquement dans le pays où est située la succursale et aucune imposition n'est à attendre au Luxembourg. Dans le cas où l'activité de la succursale se solde par une perte, cette perte n'est pas déductible au Luxembourg.

Lorsque la succursale est établie à l'étranger dans un pays avec lequel le Luxembourg n'a pas signé de convention fiscale, les bénéfices de la succursale sont imposés à la fois dans le pays où est située la succursale et au Luxembourg. Dans ce cas, l'impôt payé à l'étranger constitue en principe un crédit d'impôt au Luxembourg, puisque le Luxembourg permet en général l'imputation des impôts payés à l'étranger sur l'impôt dû (cf. partie III, chapitre 27). Si l'activité de la succursale se solde par une perte, cette perte sera quant à elle déductible au Luxembourg.

2 – Impôt commercial communal

Les bénéfices des succursales établies à l'étranger ne sont pas imposables au Luxembourg. De manière symétrique, les pertes subies par les succursales établies à l'étranger ne sont pas déductibles.

3 – Impôt sur la fortune

L'entreprise est imposée sur sa fortune globale qui englobe celle de ses succursales.

En l'absence de convention fiscale, la fortune des succursales situées à l'étranger est imposable au Luxembourg.

4 – TVA

Les mouvements de biens (marchandises, immobilisations, etc.) entre une entreprise luxembourgeoise et sa succursale étrangère sont assimilés à des opérations de livraison et d'acquisition intracommunautaires, bien qu'il n'y ait aucun changement de propriétaire à cette occasion.

§ 2 – Les succursales luxembourgeoises des entreprises étrangères

A – Aspects comptables

Les succursales luxembourgeoises des entreprises étrangères doivent tenir au Luxembourg une comptabilité autonome et y conserver tous les livres et tous les documents relatifs aux activités qu'elles y déploient.

En outre, au delà d'une certaine taille (cf. partie VI, chapitre 1, section 1), les succursales doivent faire contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé.

Les comptes annuels des succursales doivent être systématiquement déposés au registre de commerce et des sociétés, mais ils ne sont pas toujours accessibles au public (cf. *infra*).

Lorsque les comptes annuels de la succursale ne sont pas accessibles au public, c'est la société dont dépend la succursale qui doit alors déposer et rendre ses propres comptes accessibles au public au Luxembourg[35] [36].

Dans tous les cas, les succursales doivent en outre déposer au registre de commerce et des sociétés la balance avec le solde de leurs comptes (cf. partie VIII, chapitre 2).

1 – Les succursales luxembourgeoises de sociétés situées à l'intérieur de l'Union européenne

Les comptes annuels des succursales des sociétés situées à l'intérieur de l'Union européenne doivent être déposés au registre de commerce et des sociétés mais ils ne sont pas accessibles au public. Dans la pratique, les comptes de la succursale sont donc déposés au registre de commerce et des sociétés sans mention au Mémorial.

En revanche, les sociétés étrangères qui entretiennent des succursales au Luxembourg doivent y publier leurs propres comptes. Dans la pratique, les comptes de la société étrangère sont donc déposés au registre de commerce et des sociétés avec une mention au Mémorial.

2 – Les succursales luxembourgeoises de sociétés situées en dehors de l'Union européenne

La position à adopter dépend de la manière dont les comptes de la société étrangère sont établis.

a - Les comptes de la société étrangère sont établis conformément aux principes comptables européens

Lorsque les comptes de la société étrangère sont établis conformément aux dispositions ou aux principes comptables européens[37], ce sont les comptes de la société étrangère qui sont mis à la disposition du public au Luxembourg. Dans la pratique, ces comptes sont déposés au registre de commerce avec une mention au Mémorial.

Les comptes annuels de la succursale sont également déposés au registre de commerce et des sociétés, mais ils ne sont pas rendus accessibles au public (dans la pratique, ils sont déposés au registre de commerce et des sociétés sans mention au Mémorial).

b - Les comptes de la société étrangère ne sont pas établis conformément aux principes comptables européens

Lorsque les comptes de la société étrangère ne sont pas établis conformément aux principes comptables européens, les comptes de la succursale luxembourgeoise doivent être déposés au registre de commerce et des sociétés et mis à la disposition du public par le biais d'une mention au Mémorial.

Les comptes de la société étrangère ne sont en revanche pas déposés au Luxembourg.

B – Aspects fiscaux

Les succursales luxembourgeoises des sociétés étrangères sont soumises à l'ensemble des impôts luxembourgeois pour les activités qu'elles réalisent au Luxembourg. Elles devront à ce titre notamment s'immatriculer auprès de l'administration des contributions directes, de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et requérir une autorisation d'établissement.

CHAPITRE 21 L'INVENTAIRE PERMANENT

La méthode de « l'inventaire permanent » est assez rarement mise en œuvre, sans doute parce qu'elle augmente le nombre des traitements comptables à opérer.

L'intérêt de cette méthode réside essentiellement dans le fait qu'elle fait apparaître à tout moment la valeur des stocks, alors que la méthode dite de « l'inventaire intermittent » ne met en lumière cette valeur qu'à l'issue des travaux d'inventaire.

SECTION 1
LES MARCHANDISES ET LES MATIÈRES PREMIÈRES

■ § 1 – En cours d'exercice

Lorsque l'entreprise met en œuvre la méthode de l'inventaire permanent, les achats de marchandises ou de matières premières sont enregistrés au débit du compte 3 – « stock » approprié par le crédit du compte de fournisseur concerné (alors que ces achats sont constatés au débit du compte de classe 6 – « achat de matières premières ou de marchandises » lorsque l'entreprise met en œuvre la méthode de l'inventaire intermittent).

Ensuite, lorsque l'entreprise puise dans le stock pour alimenter sa production ou son cycle commercial, le compte 3 – « stock » est crédité par le débit compte 6 – « consommation de marchandises ou de matières premières » approprié pour le montant des biens effectivement consommés. Lorsque le stock est composé de biens interchangeables, la méthode du FIFO, du LIFO, ou des coûts moyens pondérés permet de déterminer la valeur des biens ainsi consommés (cf. partie II, chapitre 4, section 1).

■ § 2 – À la clôture de l'exercice

Le solde du compte 3 – « stock » reflète la valeur des biens en stock, sans qu'il soit nécessaire de procéder à aucune inscription comptable

supplémentaire.

Il convient toutefois de relever que la mise en œuvre de cette méthode ne dispense pas l'entreprise de procéder à un inventaire physique de ses stocks au moins une fois par an[38]. Si cet inventaire révèle que la valeur de marché des biens en stock est inférieure à leur valeur comptable, une correction de valeur devra être constatée (cf. partie II, chapitre 4).

Exemple de mise en œuvre

Les données

Une société nouvellement constituée ayant pour vocation le négoce de véhicules achète le 1er décembre un premier véhicule pour un prix de 75.000 EUR HT, puis un second véhicule le 10 décembre pour un prix de 60.000 EUR HT. Le 20 décembre, elle revend le premier véhicule pour un prix de 85.000 EUR HT. Les travaux d'inventaire démontrent que la valeur commerciale du second véhicule ne s'élève en fait qu'à 57.500 EUR TTC.

Constatez les écritures en mettant en œuvre d'abord la méthode de l'inventaire permanent, puis celle de l'inventaire intermittent.

La solution

Méthode de l'inventaire permanent :

Le 1er décembre

(D)	361 – Stock de marchandises	75.000	
	421611 – TVA en amont	11.250	
(C)	44111 – Fournisseurs		86.250

Le 10 décembre

(D)	361 – Stock de marchandises	60.000	
	421611 – TVA en amont	9.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		69.000

À cette date, le solde du compte de stock de marchandises s'élève à 135.000 EUR.

Le 20 décembre

(D)	6061 – Achat de marchandises	75.000	
(C)	361 – Stock de marchandises		75.000

(D)	4011 – Clients	97.750	
(C)	461411 – TVA en aval		12.750
	7061 – Vente de marchandises		85.000

La marge commerciale de l'opération apparaît directement : 10.000 EUR.

Au 31 décembre, le solde du compte de stock de marchandises s'élève à 60.000 EUR HT. Pour autant, la valeur de marché du véhicule en stock n'est que de 50.000 EUR HT (57.500 EUR TTC). Il y a donc lieu de constater une correction de valeur de 10.000 EUR.

(D)	6344 – Dotation aux corrections de valeur sur stock de marchandises	10.000	
(C)	3619 – Stock de marchandises – correction de valeur		10.000

Méthode de l'inventaire intermittent :

Le 1er décembre

(D)	6061 – Achat de marchandises	75.000	
	421611 – TVA en amont	11.250	
(C)	44111 – Fournisseurs		86.250

Le 10 décembre

(D)	6061 – Achat de marchandises	60.000	
	461411 – TVA en amont	9.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		69.000

Le 20 décembre

(D)	4011 – Clients	97.750	
(C)	421611 – TVA en aval		12.750
	7061 – Vente de marchandises		85.000

Au 31 décembre, l'inventaire révèle qu'il reste un véhicule en stock : celui acquis le 10 décembre pour le prix de 60.000 EUR HT.

(D)	361 – Stock de marchandises	60.000	
(C)	60761 – Variation du stock de marchandises		60.000

Pour autant, la valeur de marché du véhicule en stock n'est que de 50.000 EUR HT (57.500 EUR TTC). Il y a donc lieu de constater une correction pour dépréciation de 10.000 EUR.

(D)	6344 – Dotations aux corrections de valeur sur stock de marchandises	10.000	
(C)	3619 – Stock de marchandises – correction de valeur		10.000

SECTION 2
LES PRODUITS FINIS ET LES EN-COURS DE FABRICATION

■ § 1 – En cours d'exercice

Dès le cycle de production achevé, les produits finis sont enregistrés sans attendre la fin de l'exercice au débit du compte 321 – « Stock de produits finis » par le crédit du compte 7121 – « Variation du stock de produits finis » pour un montant égal au coût de la production.

Ensuite, lorsque l'entreprise puise dans le stock des produits finis pour alimenter son cycle commercial, le compte 321 – « Stock de produits finis » est crédité par le débit du compte 7121 – « Variation du stock de produits finis » pour le montant des produits effectivement prélevés. Ici encore, lorsque les stocks sont composés de produits interchangeables, il est fait appel à la méthode du FIFO, du LIFO, ou des coûts moyens pondérés pour déterminer la valeur des produits ainsi prélevés.

Les en-cours de production ne font normalement quant à eux l'objet d'aucun enregistrement au cours de l'exercice.

■ § 2 – À la clôture de l'exercice

Le solde du compte 321 – « Stock de produits finis » reflète la valeur comptable des produits en stock, sans qu'il soit nécessaire de procéder à aucune inscription comptable supplémentaire. Il convient toutefois de constater les éventuelles corrections de valeur si la valeur comptable des produits en stock est supérieure à leur valeur de marché.

Les en-cours de production sont quant à eux enregistrés selon les méthodes prescrites par la méthode de l'inventaire intermittent : la valeur du stock des en-cours à la clôture de l'exercice précédent disparaît au profit de la valeur du nouveau stock par le débit ou le crédit d'un compte de « variation de stock », selon qu'il s'agisse d'une diminution ou d'une augmentation de stock.

CHAPITRE 22
LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Tout a une fin. Il en va également ainsi de la vie des entreprises.

L'existence des sociétés peut s'achever pour cause de faillite, ou du fait de la dissolution.

Le plus souvent, les propriétaires d'une société décident de sa dissolution lorsqu'elle n'a plus de raison d'être (absence d'activité), ou pour pouvoir appréhender le produit de sa liquidation.

■ § 1 – La dissolution ouvre la période de liquidation

La période de liquidation débute avec la dissolution de la société. La décision de dissolution doit être prise en assemblée générale tenue devant

notaire, aux conditions de quorum et de majorité.

La liquidation recouvre l'ensemble des opérations qui ont pour objet la réalisation des actifs et le paiement des dettes en vue de partager entre les propriétaires de la société l'actif net qui en résulte.

Un liquidateur est nommé à cette occasion pour procéder à l'ensemble de ces opérations.

Le liquidateur doit tenir les comptes de ces opérations pour pouvoir ensuite les soumettre au contrôle du commissaire à la liquidation puis à l'approbation des propriétaires de la société. Lorsque les opérations de liquidation s'étalent sur plusieurs années, il doit en outre soumettre chaque année les résultats de sa liquidation à l'assemblée générale.

Les opérations de réalisation des actifs (recouvrement des créances, vente des immobilisations, etc.) et de paiement des dettes sont inscrites en comptabilité de manière traditionnelle. Ce sont toutefois les comptes de produit exceptionnel et de charge exceptionnelle qui sont employés.

À l'issue des opérations de liquidation, le liquidateur opère le partage entre les actionnaires (ou les associés). Lorsque l'actif disponible pour être distribué aux actionnaires est supérieur au capital social, on est en présence d'un « boni de liquidation ». Lorsqu'au contraire l'actif disponible pour être distribué aux actionnaires est inférieur au capital social, on est en présence d'un « mali de liquidation ».

Exemple d'application

Les données

Les actionnaires de ALPHA SA ont décidé en assemblée générale la dissolution de la société. Le liquidateur qui a été nommé prend connaissance du bilan d'ouverture de la liquidation :

ALPHA SA

Actif		Passif	
Terrain :	100.000	Capital :	300.000
Construction :	400.000	Réserves :	100.000
Banque :	200.000	Dettes :	300.000

L'immeuble est vendu 800.000 EUR par le liquidateur, qui a reçu pour cela l'accord de l'assemblée générale.

Constatez les écritures relatives à l'opération de liquidation.

Comment se serait opéré le partage si l'immeuble ne pouvait finalement être vendu que 300.000 EUR?

Pour les besoins de l'exemple, il est fait abstraction des conséquences fiscales des opérations.

La solution

(D)	4011 – Client	800.000	
	74421 – Valeur comptable d'immobilisations corporelles cédées	500.000	
(C)	221111 – Terrains bâtis		100.000
	221313 – Constructions		400.000
	74422 – Produit de cession d'immobilisations corporelles		800.000

(D)	5131 – Banque	800.000	
(C)	4011 – Clients		800.000

Le compte 7442 – « plus-value de cession d'immobilisations corporelles » présente un solde de 300.000.

(D)	44 – Dettes	300.000	
(C)	5131 – Banque		300.000

(D)	7442 – Plus-value de cession d'immobilisations corporelles	300.000	
(C)	142 – Résultat de l'exercice		300.000

Les opérations de réalisation des actifs et de paiement des dettes étant achevées, le liquidateur peut procéder aux opérations de partage. Un boni de liquidation de 400.000 EUR se dégage.

(D)	101 – Capital souscrit	300.000	
	13 – Réserves	100.000	
	142 – Résultat de l'exercice	300.000	
(C)	4712 – Dette envers les associés et actionnaires		700.000

(D)	4712 – Dette envers les associés et actionnaires	700.000	
(C)	5131 – Banque		700.000

Tous les comptes sont soldés.

Si l'immeuble n'était finalement vendu que 300.000 EUR, le résultat de liquidation se solderait par une perte de 200.000 EUR. Un mali de liquidation de 100.000 EUR se dégagerait alors :

(D)	101 – Capital souscrit	300.000	
	13 – Réserves	100.000	
(C)	142 – Résultat de l'exercice		200.000
	4712 – Dette envers les actionnaires		200.000
(D)	4712 – Dette envers les actionnaires	200.000	
(C)	5131 – Banque		200.000

■ § 2 – La dissolution sans liquidation

Par exception aux formalités normalement requises, il est admis que, lorsqu'une société ne compte plus qu'un seul actionnaire (ou un seul associé), cet actionnaire unique peut décider de procéder à une opération de dissolution sans liquidation[39]. On parle alors parfois de « dissolution simplifiée ».

L'associé unique reprend alors à sa charge tous les actifs et tous les passifs de la société ainsi dissoute. Ce faisant, l'associé unique devient responsable, à titre personnel, de toutes les dettes de la société dissoute.

La dissolution sans liquidation n'est cependant possible[40] que si la société se fait, au préalable, délivrer des attestations émanant du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines démontrant qu'elle est à jour à la fois dans le dépôt de ses déclarations et dans ses paiements.

Cette procédure accélérée nécessite également l'établissement d'un état comptable de l'opération de liquidation. Les actifs transmis à l'actionnaire

sont alors valorisés à leur valeur présumée de réalisation pour déterminer le résultat de liquidation à soumettre à l'impôt.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

■ § 1 – Impôt sur le revenu des collectivités

Par exception au principe de l'annualité de l'impôt, la période de liquidation est soumise à l'impôt dans son ensemble, indépendamment de sa durée[41].

Elle débute avec la dissolution de la société et s'achève avec la clôture de la liquidation. Le résultat de liquidation englobe donc le résultat courant de l'exercice au titre duquel la dissolution est décidée, ainsi que le résultat des opérations de liquidation proprement dite.

Ce n'est que dans le cas où la période de liquidation s'étalerait sur plus de 3 ans qu'une déclaration fiscale intermédiaire serait à introduire.

La distribution du boni de liquidation ne donne pas lieu au paiement d'une retenue d'impôt comme cela est le cas lors de la mise en paiement d'un dividende (cf. partie VII, chapitre 3, section 2).

■ § 2 – TVA

Les ventes d'actifs (immobilisations, stocks) sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun, à l'exception éventuelle toutefois du fonds de commerce (cf. partie II, chapitre 3, § 2).

CHAPITRE 23
LES CORRECTIONS DE VALEUR ET LES PROVISIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES

La constatation des provisions ou des corrections pour dépréciation est en général obligatoire sur le plan comptable et facultative sur le plan fiscal.

Certaines particularités existent toutefois.

SECTION 1
LES CORRECTIONS POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

■ § 1 – Aspects comptables

La constatation d'une correction pour dépréciation d'une immobilisation amortissable est obligatoire dès lors que l'entreprise prévoit que la dépréciation de son immobilisation aura un caractère durable. Il ne serait en revanche pas possible d'inscrire une correction pour une dépréciation qui aurait un caractère éphémère.

La correction ainsi constituée devra ensuite obligatoirement être reprise dès que les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

L'inscription de la correction de valeur est autorisée[42], mais n'est pas obligatoire[43].

Si l'entreprise décide de constater la correction, sa reprise sera interdite, même si la correction est devenue sans objet.

Ce n'est que lors de la disparition de l'immobilisation (vente, mise au rebut, etc.) qui a été dépréciée que la correction sera reprise.

Il faudra donc dans ce cas établir un bilan fiscal distinct du bilan commercial.

SECTION 2
LES CORRECTIONS POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS NON AMORTISSABLES

■ § 1 – Aspects comptables

Comme pour une immobilisation amortissable, la constatation d'une correction pour dépréciation d'une immobilisation non amortissable est obligatoire dès lors que l'entreprise prévoit que la dépréciation aura un

caractère durable (une dépréciation passagère ne justifierait pas l'inscription d'une correction de valeur).

La correction devra ensuite obligatoirement être reprise dès que les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

La constatation de la correction de valeur est autorisée, mais n'est pas obligatoire.

Si l'entreprise décide de constater la correction, sa reprise sera possible, sans être pour autant obligatoire, même si la correction est devenue sans objet.

En cas de disparition de l'immobilisation, la reprise de la correction devient toutefois obligatoire.

SECTION 3
LES CORRECTIONS POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

■ § 1 – Aspects comptables

La constatation d'une correction pour dépréciation d'une immobilisation financière est :

- obligatoire si l'entreprise prévoit que la dépréciation aura un caractère durable;
- facultative si l'entreprise prévoit que la dépréciation n'aura pas un caractère durable.

La correction devra ensuite obligatoirement être reprise dès que les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

La constatation de la correction est autorisée, mais n'est pas obligatoire.

Si l'entreprise décide de constater la correction, sa reprise est obligatoire dès lors que la correction est devenue sans objet [44].

SECTION 4
LES CORRECTIONS POUR DÉPRÉCIATION DE L'ACTIF CIRCULANT

■ § 1 – Aspects comptables

La constatation d'une correction pour dépréciation d'un élément de l'actif circulant (stock, valeur mobilière de placement) est obligatoire, même si l'on estime que la dépréciation n'a pas un caractère durable.

La correction devra ensuite obligatoirement être reprise dès que les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

La constatation de la correction est autorisée, mais n'est pas obligatoire.

Si l'entreprise décide de constater la correction, sa reprise sera possible sans être obligatoire, à moins que l'élément d'actif ainsi corrigé ne disparaisse (pour cause de vente, etc.).

SECTION 5
LES PROVISIONS

■ § 1 – Aspects comptables

La constatation d'une provision est obligatoire dès l'instant où l'entreprise identifie un risque ou une perte qui est très probable ou certain, mais qui reste indéterminé quant à son montant ou à sa date de survenance.

Si l'entreprise identifie un risque ou une perte qui est possible ou éventuel, sans être pour autant très probable ou même certain, elle aura la faculté d'inscrire une provision, sans que cela soit obligatoire.

La provision doit ensuite obligatoirement être reprise si les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

La constatation de la provision est admise pourvu qu'elle soit suffisamment justifiée, sans être obligatoire.

SECTION 6
LES PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARATIONS

■ § 1 – Aspects comptables

La constatation d'une provision pour grosse réparation est autorisée. Il s'agit pour l'essentiel des dépenses liées aux gros entretiens des équipements qui doivent subir des contrôles programmés et approfondis, mais espacés de plusieurs années (avions, etc.).

La provision ainsi constituée devra ensuite obligatoirement être reprise si les raisons qui ont justifié son inscription ont disparu.

■ § 2 – Aspects fiscaux

La constatation d'une provision pour grosse réparation est interdite[45]. Si l'entreprise a constaté la provision en comptabilité, elle devra alors établir un bilan fiscal distinct ou opérer un retraitement approprié sur la déclaration fiscale.

CHAPITRE 24
LES LOGICIELS

La question comptable qui se pose lors de l'acquisition ou de la création d'un logiciel est de savoir si la dépense doit être regardée comme une charge ou comme une immobilisation.

SECTION 1
LES LOGICIELS ACQUIS PAR L'ENTREPRISE

■ § 1 – Les logiciels destinés à servir l'activité de l'entreprise

Les logiciels acquis par l'entreprise et destinés à servir durablement son activité sont enregistrés comme des immobilisations (néanmoins, les logiciels de faible valeur[46] pourront être enregistrés directement en charges de l'exercice).

Lorsque le prix du logiciel ne peut pas être distingué du prix du matériel, le prix de l'ensemble « matériel-logiciel » est inscrit au débit du compte 2235 – « Matériel informatique ».

Lorsque le prix du logiciel peut être dissocié de celui du matériel, il est inscrit au débit du compte 21213 – « Licences informatiques ».

§ 2 – Les logiciels destinés à la revente

Si les logiciels qui sont acquis sont destinés à être revendus (c'est principalement le cas des magasins informatiques ou des sociétés de services informatiques), l'acquisition sera constatée au débit du compte 6061 – « Achat de marchandises », ou au débit d'un compte de stock si l'entreprise met en œuvre la méthode de l'inventaire permanent (cf. chapitre 21).

SECTION 2
LES LOGICIELS CRÉÉS PAR L'ENTREPRISE

La création d'un logiciel procède en plusieurs étapes :

- l'étude préalable ;
- l'analyse ;
- la programmation ;
- les tests ;
- la rédaction de la documentation ;
- la formation des utilisateurs.

§ 1 – Les logiciels destinés à servir l'activité de l'entreprise

Les logiciels créés pour servir durablement l'activité de la société regroupent une grande variété de situations.

Il s'agit en premier lieu de tous les logiciels créés par l'entreprise pour répondre à ses propres besoins (logiciel de gestion de la production, etc.).

Il s'agit également des logiciels développés par l'entreprise dans le but de les revendre en série ou d'en concéder le droit d'usage (ou même le droit d'adaptation).

Selon le stade d'avancement du projet, les dépenses liées au développement de ces logiciels doivent être constatées en charges, ou peuvent être immobilisées.

A – Les dépenses occasionnées pendant la phase de l'étude préalable

L'objectif de cette étape est principalement d'estimer les difficultés techniques et les coûts liés à la création du logiciel pour répondre aux besoins formulés.

Beaucoup de projets seront abandonnés à l'issue de cette étape, et c'est pourquoi il est d'usage, en vertu du principe de prudence, de constater les dépenses en charges au titre de l'exercice concerné.

B – Les dépenses occasionnées pendant la phase d'analyse et de programmation

Lorsque l'entreprise décide de commencer la phase d'analyse, les difficultés techniques majeures ont en général été anticipées et jugées surmontables : le projet a des chances sérieuses d'aboutir, et il est donc possible (sans que cela soit obligatoire) d'immobiliser les dépenses liées à cette phase.

Les dépenses à prendre en compte sont essentiellement le coût des équipes informatiques affectées au projet et les frais de sous-traitance. Il est possible d'inclure la quote-part des frais de fonctionnement de l'entreprise liés à la conception du logiciel (par exemple la partie du loyer de l'entreprise qui concerne les locaux destinés aux travaux de programmation). En outre, si l'entreprise a dû recourir à l'emprunt pour financer son projet, elle peut également inclure les intérêts générés par le prêt dans le coût de production.

L'entreprise utilisera alors le compte 211 – « Frais de développement ». Il ne nous paraît pas souhaitable d'utiliser le compte 21223 – « Licences informatiques », propre aux logiciels et progiciels informatiques créés par

l’entreprise elle-même (actifs incorporels produits) à ce stade du projet, puisque ce compte doit être réservé, à notre avis, à un projet abouti.

C – Les dépenses occasionnées pendant la phase de test et de rédaction de la documentation

Lorsque le projet atteint cette étape, on peut considérer qu’il a abouti du point de vue technique. Les frais de développement qui ont été auparavant immobilisés sont crédités du compte 211 – « Frais de développement » et inscrits au débit du compte 21223 – « Licences informatiques ».

Les dépenses occasionnées lors de ces ultimes phases pourront être constatées directement au débit du compte 21223 – « Licences informatiques ».

Les logiciels sont ensuite amortis sur leur durée prévisible d’utilisation. Compte tenu de la rapidité des évolutions informatiques, les logiciels sont rarement amortis sur une durée supérieure à trois ans.

■ § 2 – Les logiciels créés dans le cadre d’une commande de client

Lorsqu’une entreprise conçoit un logiciel pour répondre à la commande d’un client auquel elle cédera ensuite les droits du logiciel, l’ensemble des dépenses liées au développement doit obligatoirement être constaté en charges.

Il ne serait en effet question d’immobiliser les dépenses de conception d’un logiciel qui n’est pas destiné à être conservé dans le patrimoine de l’entreprise et à servir durablement à son exploitation.

Si les travaux de conception s’étalent sur plusieurs exercices comptables, l’entreprise constatera un en-cours de production par le débit du compte 312 – « Commande en cours – Produits » et le crédit du compte 7112 – « Variation des stocks de commandes en cours – Produits » pour un montant égal aux charges directes de production du logiciel (principalement les coûts des informaticiens affectés au projet) éventuellement augmenté de

la quote-part des charges indirectes de l'entreprise qui se rapportent à ce projet.

SECTION 3
ASPECTS FISCAUX

Les revenus qui sont issus d'un logiciel développé ou amélioré par une entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération de 80 %[47] (cf. partie II chapitre 3 section 3 § 2).

CHAPITRE 25
LES CONTRATS À LONG TERME

On est en présence d'un contrat à long terme lorsque les dates de début et d'achèvement d'une opération se situent sur deux exercices différents (ce sera par exemple le cas lors de la construction d'un immeuble, d'un tunnel, etc.).

Les contrats à long terme soulèvent la question de la méthode d'enregistrement du chiffre d'affaires et du résultat. Ceux-ci doivent-ils être comptabilisés globalement à l'achèvement des travaux ou progressivement, en fonction de l'avancement des travaux?

Comme pour les contrats de crédit-bail (cf. chapitre 1) ou les opérations en devises (cf. chapitre 5), la loi luxembourgeoise est muette sur la question du traitement comptable à mettre en œuvre pour les contrats à long terme, et c'est dans les grands principes qu'il convient d'aller chercher les réponses.

En vertu du principe de prudence, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent y être inscrits. Ce principe fonde la méthode de l'achèvement, aux termes de laquelle le chiffre d'affaires et le résultat ne seront considérés comme acquis qu'à l'achèvement des opérations.

Mais cette méthode ne rend pas parfaitement compte de la situation financière et du résultat de l'entreprise, en particulier parce qu'elle ne

traduit pas le niveau réel d'activité de l'entreprise au fil des exercices. C'est pourquoi les praticiens ont souvent recours à la méthode de l'avancement, qui permet de dégager le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'exécution du contrat.

SECTION 1
LA MÉTHODE DE L'ACHÈVEMENT

Par application de cette méthode, le chiffre d'affaires et le résultat provenant de l'exécution du contrat à long terme ne sont acquis que lors de la livraison du bien.

■ § 1 – Pendant la période d'exécution du contrat

Pendant la période d'exécution du contrat, les dépenses engagées dans la réalisation du contrat seront intégrées au coût de production des produits en cours de fabrication, au débit d'un compte de groupe 31 – « stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours » (cf. partie II, chapitre 4, section 1). Ces dépenses regroupent les éléments suivants :

- le coût des matières premières ;
- les charges directes de production ;
- éventuellement unefraction raisonnable des charges indirectes de production et des frais financiers liés à la production.

Les sommes éventuellement versées par le client seront considérées comme des acomptes, et non comme des produits d'exploitation.

■ § 2 – À l'achèvement du contrat

Le produit global de l'opération est constaté au moment de la réception de l'ouvrage par le client.

Le solde du compte « produits en cours de fabrication » est alors repris au compte de charges de l'exercice, pour dégager le bénéfice (ou la perte) global de l'opération (cf. *infra*).

SECTION 2
LA MÉTHODE DE L'AVANCEMENT

La méthode de l'avancement est celle préconisée par les normes IAS [48] dès l'instant où le résultat du contrat peut être estimé de façon fiable.

■ § 1 – Pendant la période d'exécution du contrat

Cette méthode consiste à considérer les travaux partiellement effectués comme des produits comptables.

Le montant du chiffre d'affaires estimé à la clôture de l'exercice en fonction du degré d'avancement des travaux est enregistré au débit d'un compte 4021 – « Clients – créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an » par le crédit du compte 7029 – « vente de produits en cours de fabrication » ou 7039 « prestations de services en cours de réalisation » adapté.

Le coût de production des travaux réalisés n'est pas porté en stock puisque ces derniers sont considérés comme vendus.

S'il apparaissait toutefois au cours de l'exécution du contrat que l'opération se soldera finalement par une perte, la perte attendue doit être immédiatement comptabilisée en charges.

■ § 2 – À l'achèvement du contrat

Au moment de la réception de l'ouvrage, le produit global de l'opération est enregistré au crédit d'un compte 702 – « ventes de produits » ou 703 – « prestations de services » adapté.

Il est procédé simultanément à la contrepassation des écritures qui ont été enre- gistrées dans le compte 4021 – « Clients – créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an ». Ainsi, le solde du compte 702 – « Ventes de produits » ou 703 – « prestations de services » correspond au prix de vente des travaux effectués au cours de l'exercice d'achèvement du contrat.

Exemple de mise en œuvre des deux méthodes

Les données

Une entreprise a conclu le 1er avril 2019 un contrat de fourniture d'une machine. Le contrat prévoit que la machine sera livrée le 1er juin 2021 pour un prix global de 1.000.000 EUR hors taxes. Le prix de revient estimé de la machine est alors de 820.000 EUR.

Au 31 décembre 2019, le coût de la production en cours est de 205.000 EUR.

Au 31 décembre 2020, le coût de la production en cours est de 630.000 EUR. Le coût de revient global estimé est alors révisé pour être porté à 840.000 EUR du fait de l'augmentation du prix des matières premières.

Le 1er juillet 2021, la machine est livrée au client. Elle est facturée 1.000.000 EUR et le coût de revient définitif s'établit à 850.000 EUR.

Constatez les écritures comptables en utilisant d'abord la méthode de l'achèvement puis celle de l'avancement, et étudiez l'influence sur chacun des exercices.

La solution

Méthode de l'achèvement :

Au 1er avril 2019, aucune écriture comptable n'est à constater.

Au 31 décembre 2019 :

(D)	312 – Commandes en cours - produits	205.000	
(C)	7112 – Variation des stocks de commandes en cours - produits		205.000

Les charges liées à la production sont neutralisées, mais aucun bénéfice n'est dégagé.

Au 31 décembre 2020 :

(D)	312 – Commandes en cours – produits	425.000	
(C)	7112 – Variation des stocks de commandes en cours – produits		425.000

Les charges liées à la production sont une nouvelle fois neutralisées, mais aucun bénéfice n'est dégagé.

Au 1er juillet 2021 :

(D)	4011 – Client	1.150.000	
(C)	7021 – Vente de produits finis		1.000.000
	461411 – TVA en aval		150.000

(D)	7112 – Variation des stocks de commandes en cours – produits	630.000	
(C)	312 – Commandes en cours – produits		630.000

Le compte de profits et pertes au 31.12.2021 s'analysera comme suit :

Charges		**Produits**	
Coût de production de l'exercice :	220.000	Vente :	1.000.000
Bénéfice :	150.000	Réduction de stock :	– 630.000

Méthode de l'avancement :

Au 31 décembre 2019 :

Le degré d'avancement des travaux est de 205.000 / 820.000 = 25 %.

Le chiffre d'affaires à comptabiliser est 1.000.000 * 25 % = 250.000.

(D)	4021 – Clients – créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an	250.000	
(C)	7029 – Vente de produits en cours de fabrication		250.000

Il se dégage donc un résultat de 250.000 – 205.000 = 45.000 EUR.

Au 31 décembre 2020 :

Le degré d'avancement des travaux est de 630.000 / 840.000 = 75 %.

Le chiffre d'affaires à comptabiliser est 1.000.000 * 75 % – 250.000 = 500.000.

(D)	4014 – Clients – factures à établir, créances dont la durée résiduelle est inférieure à un an	500.000	
(C)	7029 – Vente de produits en cours de fabrication		500.000

(D)	4014 – Clients – factures à établir, créances dont la durée résiduelle est inférieure à un an	250.000	
(C)	4021 – Clients – créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an		250.000

Il se dégage donc un résultat de 500.000 – (630.000 – 205.000) = 75.000 EUR.

Au 1er juillet 2021 :

(D)	4011 – Clients	1.150.000	
(C)	7021 – Vente de produits finis		1.000.000
	461411 – TVA en aval		150.000

(D)	7029 – Vente de produits en cours de fabrication	750.000	
(C)	4014 – Clients – factures à établir, créances dont la durée résiduelle est inférieure à un an		750.000

Le compte de profits et pertes au 31.12.2021 s'analysera comme suit :

Charges		**Produits**	
Coût de production de l'exercice :	220.000	Vente :	250.000
Bénéfice :	30.000		

Tableau de comparaison des résultats comptables selon la méthode mise en œuvre :

	Méthode de l'achèvement	Méthode de l'avancement
2019	0	45.000
2020	0	75.000
2021	150.000	30.000

SECTION 3
ASPECTS FISCAUX

■ § 1 – Impôt sur le revenu des collectivités

La loi fiscale ne contient aucune disposition relative aux contrats à long terme. Le choix comptable de l'entreprise s'imposera donc également au niveau fiscal.

§ 2 – TVA

Le fait générateur (c'est-à-dire la date de naissance de la dette fiscale) de la TVA est en principe la date de la livraison du bien[49] (qui correspond en principe à la date d'envoi de la facture).

Toutefois, si l'entreprise perçoit des acomptes pendant l'exécution de la commande, elle devra aussitôt reverser la TVA sur ces acomptes même si la livraison n'est pas encore intervenue[50].

CHAPITRE 26
L'INSCRIPTION DES ACTIFS À LA JUSTE VALEUR

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

§ 1 – Évaluation à la juste valeur

La loi comptable offre désormais[51] aux entreprises la possibilité d'inscrire leurs actifs à leur « juste valeur ».

L'inscription à la juste valeur vise principalement les instruments financiers (les actions, les obligations, les *futures*, les options, les *swaps*, etc.) à l'exception notable des filiales[52].

Elle est également possible, pour les entreprises qui le souhaitent, pour d'autres catégories d'actifs tels que certaines immobilisations corporelles ou incorporelles (cf. partie II, chapitre 2, section 2). Cette possibilité vise essentiellement les immeubles de placement, c'est-à-dire les immeubles (terrains ou constructions) destinés à procurer des revenus de loyer ou de plus-value.

La juste valeur d'un actif est sa valeur de marché, pour autant qu'il existe un marché sur lequel l'actif en question (ou ses composantes) est coté.

En l'absence d'un marché sur lequel l'actif est coté, la juste valeur sera celle qui résultera des travaux d'évaluation effectués d'après les techniques

ou les modèles d'évaluation généralement admis pour l'actif en question.

Si une entreprise souhaite inscrire dans sa comptabilité un actif à sa juste valeur, elle devra alors inscrire tous les actifs de la même catégorie à leur juste valeur[53].

Par ailleurs, en vertu du principe de permanence des méthodes (cf. partie II, Chapitre 1), une entreprise qui fait le choix d'inscrire un actif à sa « juste valeur » doit ensuite maintenir cette méthode d'évaluation au fil du temps, et par conséquent continuer d'inscrire l'ensemble des actifs de la même catégorie à leur juste valeur pour les exercices comptables suivants. Il ne serait en effet pas admissible qu'une entreprise puisse alterner ses méthodes d'évaluation d'actifs d'un exercice sur l'autre, en fonction de ses objectifs à court terme.

La méthode de la juste valeur n'est pas une méthode d'évaluation reconnue par la loi fiscale (cf. *infra*). Ainsi, lorsque la réévaluation des actifs dégage une plus-value, il y a bien sûr lieu de prendre cette plus-value en compte dans les comptes de l'exercice. Pour autant, cette plus-value n'est pas imposable à concurrence de l'ajustement pour juste valeur ainsi opéré. Mais, pour que l'information financière soit complète, il faudra intégrer l'effet fiscal sous-jacent de l'ajustement de valeur au travers d'une provision pour impôt différé avec, également, un commentaire adapté dans l'annexe (cf. partie V chapitre 4).

Exemple d'application

Les données

Une entreprise dont la trésorerie est abondante a choisi de placer une partie de ses disponibilités en prenant une participation de 5 % dans le capital d'une jeune société informatique lors de son introduction en bourse. Cet investissement était valorisé 200.000 EUR dans les comptes de l'entreprise au 31 décembre 2020. Le cours de bourse de l'entreprise informatique permet de valoriser l'investissement pour un montant de 300.000 EUR au 31 décembre 2021.

Constatez les écritures comptables liées à l'opération de réévaluation au 31 décembre 2021 (pour les besoins de l'exemple, on considérera que le taux de l'impôt est 28 %).

La solution

(D)	2351113 – Actions cotées, variation de la juste valeur en application de la juste valeur	100.000	
(C)	7512 – Ajustement pour juste valeur sur immobilisations financières		100.000
(D)	679 – Dotations aux provisions pour impôts différés	28.000	
(C)	183 – Provision pour impôts différés		28.000

■ § 2 – Limitation des distributions des bénéfices aux gains effectivement réalisés

La loi[54] interdit aux entreprises de distribuer des gains latents qui résulteraient uniquement de la réévaluation des actifs à leur juste valeur sans que les actifs considérés aient été effectivement vendus ou transférés.

Les entreprises qui mettent en œuvre l'évaluation des actifs à la juste valeur doivent donc analyser leur résultat pour distinguer la partie

éventuellement distribuable du bénéfice de la partie non distribuable.

Le montant non distribuable doit être affecté à un poste de réserve indisponible.

Exemple d'application

Les données

Une entreprise détient un immeuble de placement dont la valeur dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 est 1.000.000 EUR. Aux termes des rapports d'expertise, la valeur de l'immeuble au 31 décembre 2021 est 1.200.000 EUR.

Déterminez le montant du bénéfice distribuable (pour les besoins de l'exemple, on considérera que le taux de l'impôt est 28 %). Constatez l'écriture correspondant aux montants non distribuables.

La solution

La réévaluation de l'immeuble dégage un bénéfice brut de 200.000 EUR sur lequel il y a lieu d'anticiper un impôt différé de 56.000 EUR.

(D)	221513 – Immeubles de placement au Luxembourg, variation de la juste valeur en application de la juste valeur	200.000	
(C)	73315 – AJV sur immeubles de placement		200.000
(D)	679 – Dotations aux provisions pour impôts différés	56.000	
(C)	183 – Provision pour impôt différé		56.000

Le gain net de 144.000 EUR ne sera cependant pas distribuable et devra être affecté à la clôture de l'exercice à un compte de réserve indisponible soit par prélèvement sur un poste de réserves disponibles, soit en fin d'exercice, au moment de l'affectation du résultat :

(D)	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation	144.000	
(C)	13822 – Réserves en application de la juste valeur		144.000

Si le résultat de l'exercice n'est pas suffisant au prélèvement pour doter la réserve indisponible (dans le cas notamment où les autres opérations de l'entreprise auraient généré une perte), il convient de doter la réserve indisponible par prélèvement sur les résultats reportés ou les autres réserves disponibles.

Exemple d'application

Les données

Reprenons les données de l'exemple précédent en supposant que le bénéfice de l'exercice s'élève à 50.000 EUR et que les capitaux propres de l'entreprise se présentent ainsi :

Capital :	500.000 EUR
Réserve légale :	50.000 EUR
Résultats reportés :	50.000 EUR

Constatez l'écriture correspondant aux montants non distribuables.

La solution

(D)	131 – Réserve légale	44.000	
	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation	50.000	
	1412 – Résultats reportés (affectés)	50.000	
(C)	13822 – Réserves en application de la juste valeur		144.000

Après cette écriture, le compte 131 - « réserve légale » présentera un solde créditeur de 6.000 EUR.

Si les réserves et les résultats reportés sont insuffisants pour doter la réserve indisponible, il convient de prélever la réserve indisponible sur le poste des résultats reportés en le rendant débiteur.

Exemple d'application

Les données

Reprenons une nouvelle fois les données de l'exemple précédent en supposant cette fois que le bénéfice de l'exercice s'élève à 20.000 EUR.

Constatez l'écriture correspondant aux montants non distribuables.

La solution

(D)	131 – Réserve légale	50.000	
	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation	20.000	
	1412 – Résultats reportés (affectés)	74.000	
(C)	13822 – Réserves en application de la juste valeur		144.000

Après cette écriture, le compte 141 - « résultats reportés » présentera un solde débiteur de 24.000 EUR.

La réserve indisponible ainsi constituée ne peut pas être distribuée.

Elle ne peut pas non plus être utilisée pour être incorporée au capital, ni pour doter la réserve légale (cf. partie III, chapitre 30), ni pour doter la réserve indisponible liée à l'acquisition d'actions propres (cf. partie III, chapitre 18), ni pour doter la réserve quinquennale (cf. partie VII, chapitre 3, section 2).

La réserve indisponible devra en outre être soustraite du montant des capitaux propres lors de la détermination des pertes lorsqu'il s'agit de statuer sur la poursuite de l'activité en cas de pertes importantes (cf. partie VI chapitre 4).

Les instruments financiers (valeurs mobilières et contrats financiers) détenus dans le but de réaliser des gains à court terme échappent toutefois à cette limitation de sorte qu'il demeure possible pour une entreprise de distribuer les gains non réalisés résultant de la revalorisation des instruments financiers à leur juste valeur.

Lorsqu'un actif dont la réévaluation avait conduit à l'inscription d'une réserve indisponible est cédé, la réserve indisponible inscrite lors de sa réévaluation doit être libérée.

Exemple d'application

Les données

Reprenons une nouvelle fois les données de l'exemple précédent en supposant que l'immeuble de placement est finalement cédé 1.300.000 EUR.

Constatez les écritures correspondant à la cession du terrain et à la libération de la réserve indisponible (on supposera que cette opération est la seule de l'exercice pour les besoins de l'écriture fiscale).

La solution

(D)	4011 – Clients	1.300.000	
	74421 – Valeur comptable d'immobilisations corporelles cédées	1.200.000	
(C)	221511 – Immeubles de placement au Luxembourg – Valeur d'acquisition		1.000.000
	221513 – Immeubles de placement au Luxembourg – variation de la juste valeur		200.000
	74422 – Produit de cession d'immobilisations corporelles		1.300.000
(D)	183 – Provision pour impôts différés	56.000	
(C)	779 – Reprise sur provisions pour impôts différés		56.000
(D)	671 – IRC exercice courant	84.000	
(C)	46121 – IRC – charge fiscale estimée		84.000

(D)	13822 – Réserves en application de la juste valeur	144.000	
(C)	131 – Réserve légale		50.000
	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation		20.000
	1412 – Résultats reportés (affectés)		74.000

La vente de l'immeuble permet de dégager un bénéfice brut de 100.000 EUR et de libérer la réserve indisponible de 144.000 EUR.

§ 3 – Les mentions dans l'annexe

Les entreprises qui ont évalué des actifs à la juste valeur doivent indiquer dans l'annexe au bilan :

– les principales hypothèses qui sous-tendent les modèles et les techniques d'évaluation si la juste valeur n'a pas été déterminée par rapport à une valeur de marché;

– la juste valeur de chaque catégorie d'actif à la date de clôture du bilan et les variations intervenues au cours de l'exercice;

– les conditions principales susceptibles d'influer sur le montant et le caractère certain des flux de trésorerie.

Les entreprises de taille moyenne et de grande taille doivent également faire figurer le montant de l'impôt différé dans l'annexe.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L'évolution de la loi comptable n'a pas été accompagnée d'une évolution de la loi fiscale[55], si bien que la loi fiscale ne reconnaît pas quant à elle l'évaluation des actifs à leur « juste valeur ».

Aux termes de la loi fiscale, les postes d'actif sont à évaluer aux montants repris au bilan comptable, sans toutefois pouvoir être supérieurs

au prix d’acquisition ou de revient diminué des amortissements[56] des biens considérés.

Une entreprise qui évaluerait ses actifs à leur juste valeur pourrait voir des plus-values latentes se dégager. Ces plus-values seront taxables dans la limite du prix d’acquisition ou du prix de revient des actifs considérés.

Exemple d'application

Les données

Une entreprise acquiert en 2020 un terrain sur une zone industrielle pour un prix de 1.000.000 EUR. Elle destine ce terrain à la construction d'un entrepôt pour ses besoins propres. Des sondages de sol, menés à la suite de l'acquisition, indiquent finalement que le sol est pollué et que les travaux de dépollution à mener avant de pouvoir construire se chiffrent, de manière prévisible, à 300.000 EUR.

En 2021, l'entreprise apprend que la zone industrielle sur laquelle est situé le terrain vient finalement d'être classée en zone constructible pour l'édification de bureaux et d'habitations. En conséquence, la valeur du terrain s'est nettement renchérie, malgré la pollution de son sol. Un expert immobilier de renom établit même un rapport attestant d'une valeur de 2.000.000 EUR. L'entreprise décide, sur la base de cette information, de renoncer à son projet de construction industrielle et de conserver son terrain dans l'espoir de le négocier au mieux à la revente dans les années à venir.

Conseillez l'entreprise pour les écritures comptables à constater, sachant qu'elle souhaiterait refléter la valeur réelle de son terrain dans ses comptes.

La solution

Au moment de l'acquisition :

(D)	2211181 – Autres terrains au Luxembourg, valeur d'acquisition	1.000.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		1.000.000

Au 31 décembre 2020, il y a lieu de constater une correction de valeur, puisqu'il faut supposer que les travaux de dépollution à mener diminuent d'autant la valeur du terrain ainsi acquis.

(D)	63311 – DCV sur terrains	300.000	
(C)	2211189 – Autres terrains au Luxembourg, correction de valeur		300.000

La correction de valeur est déductible.

Au 31 décembre 2021, l'entreprise a la possibilité d'évaluer le terrain à sa « juste valeur » dans ses comptes, puisqu'elle le conservera désormais dans le but de réaliser une plus-value. Ce faisant, ce terrain devient un « immeuble de placement ».

(D)	22151 – Immeubles de placement au Luxembourg	700.000	
	2211189 – Autres terrains au Luxembourg, correction de valeur	300.000	
(C)	2211181 – Autres terrains au Luxembourg, valeur d'acquisition		1.000.000

Puis

(D)	221514 – Immeubles de placement au Luxembourg, variation de la juste valeur	1.300.000	
(C)	73315 – AJV sur immeubles de placement		1.300.000

L'ajustement de valeur n'est cependant imposable qu'à concurrence de 300.000 EUR (c'est-à-dire dans la limite du prix d'acquisition).

CHAPITRE 27
LES RETENUES D'IMPÔTS

La retenue d'impôt est une forme originale de paiement de l'impôt qui impose au débiteur de certains revenus – principalement les salaires, les dividendes et les tantièmes – de retenir et de verser l'impôt directement entre les mains de l'administration fiscale pour le compte du bénéficiaire du revenu.

SECTION 1
CHEZ LE DÉBITEUR DU REVENU

■ 1 – Aspects comptables

Lorsqu'une société met à disposition d'un bénéficiaire un revenu passible d'une retenue d'impôt, l'impôt dû n'est pas à regarder comme une charge chez le débiteur puisque c'est bien le bénéficiaire du revenu qui est imposé, même si l'impôt est effectivement réglé par le débiteur du revenu.

C'est normalement à la date du versement effectif du revenu au bénéficiaire qu'il convient de constater la dette fiscale, puisque le fait générateur de la retenue d'impôt est le versement effectif du revenu, et non la décision d'allocation.

Exemple d'application

Les données

L'assemblée générale de la société ALPHA SA décide de verser 20.000 EUR à titre de tantièmes pour rémunérer les bons et loyaux services de son conseil d'administration.

En vertu des dispositions des articles 152 et 91 LIR, cette rémunération est passible d'une retenue d'impôt au taux de 20 %.

La solution

À la date de la décision de l'assemblée générale :

(D)	6432 – Tantièmes	20.000	
(C)	4713 – Dettes envers administrateurs, gérants et commissaires		20.000

Puis à la date du versement aux administrateurs :

(D)	4713 – Dettes envers administrateurs, gérants et commissaires	20.000	
(C)	5131 – Banques comptes courants		16.000
	46126 – Retenue d'impôts sur tantième		4.000

Puis sous huit jours :

(D)	46126 – Retenue d'impôts sur tantième	4.000	
(C)	5131 – Banques comptes courants		4.000

■ 2 – Aspects fiscaux

Les principaux revenus soumis à la retenue à la source sont :

– les dividendes qui sont soumis à une retenue à la source au taux de 15 % du montant brut alloué[57] (ou 17,65 % du montant net versé) si le bénéficiaire du dividende ne peut faire valoir aucune disposition permettant d'atténuer le taux d'imposition ou d'exonérer la distribution[58]. La retenue sur les dividendes est à déclarer au moyen du modèle 900,

– les jetons de présence et les tantièmes qui sont soumis à une retenue à la source au taux de 20 % du montant brut alloué[59] (ou 25 % du montant net versé). Cette retenue est à déclarer au moyen du modèle 510 *bis*,

– les salaires,

– les revenus provenant d'une activité littéraire, sportive ou artistique réalisée au Luxembourg par des non-résidents. Ces revenus sont soumis à une retenue à la source au taux de 10 % du montant brut alloué[60] (ou 11,11 % du montant net versé). Cette retenue est à déclarer au moyen du modèle 920,

– certains revenus d'intérêts[61] au profit des personnes physiques qui sont des résidents du Grand-Duché de Luxembourg. La retenue est alors à déclarer au moyen du formulaire 930.

SECTION 2
CHEZ LE BÉNÉFICIAIRE DU REVENU

■ § 1 – Aspects comptables

Puisque la retenue d'impôt est acquittée par le débiteur pour le compte du bénéficiaire, c'est le revenu brut (entendu comme le revenu effectivement perçu et augmenté de la retenue d'impôt) qu'il convient de comptabiliser au crédit du compte de produit concerné.

Ensuite, au moment de l'encaissement, la retenue d'impôt est enregistrée au débit du compte de charge concerné.

Cependant, puisque la retenue d’impôt ainsi subie est en principe imputable sur l’impôt dû (cf. *infra*), il est également possible de l’enregistrer comme une créance vis-à-vis de l’administration, de sorte de s’assurer de ne pas oublier de faire ensuite valoir cette créance auprès de l’Administration des contributions directes.

Exemple d'application

Les données

La société ALPHA SA reçoit un dividende net de sa filiale brésilienne d'un montant de 40.000 EUR.

La filiale brésilienne a opéré pour cela une retenue de 10.000 EUR au Brésil.

Constatez les écritures comptables.

La solution

À la date de la décision de versement du dividende par la filiale brésilienne :

(D)	41118 – autres créances sur entreprises liées	50.000	
(C)	75211 – Revenu des immobilisations financières, parts dans les entreprises liées		50.000

Puis à la date du versement :

(D)	5131 – Banques comptes courants	40.000	
	6731 – Retenue d'impôt à la source	10.000	
(C)	41118 – Autres créances sur entreprises liées		50.000

Ou

(D)	5131 – Banques comptes courants	40.000	
	2145 – Retenue d'impôts sur revenus de capitaux mobiliers	10.000	
(C)	41118 – autres créances sur entreprises liées		50.000

■ § 2 – Aspects fiscaux

Les entreprises luxembourgeoises ont la possibilité d'imputer les retenues d'impôt qu'elles ont subi à l'étranger sur l'impôt qu'elles doivent au Luxembourg[62].

Cette imputation est toutefois limitée au montant de l'impôt luxembourgeois correspondant au revenu étranger considéré. Lorsque l'impôt étranger excède l'impôt luxembourgeois dû, l'excédent n'est pas imputable, mais il constitue alors une charge déductible.

Cette imputation doit normalement s'opérer « pays par pays » : lorsqu'une entreprise acquitte des impôts dans plusieurs états, elle doit limiter l'imputation des impôts étrangers à l'impôt luxembourgeois dû sur le revenu correspondant à chacun des pays, sans pouvoir compenser les revenus étrangers entre eux[63]. Néanmoins, lorsque les impôts étrangers grèvent uniquement des revenus de capitaux mobiliers, le contribuable peut demander à l'Administration des contributions directes l'autorisation d'imputer globalement les impôts étrangers, sans opérer la limitation « pays par pays »[64].

Cette imputation sera en outre limitée à l'impôt sur le revenu des collectivités (IRC), de sorte que la retenue ne pourra pas être imputée sur l'Impôt Commercial Communal (ICC).

Exemple d'application

Les données

La société ALPHA SA perçoit des revenus de deux pays : A et B.

Elle a perçu 30.000 EUR en provenance du pays A pour lesquels elle a subi une retenue à la source de 10.000 EUR.

Elle a par ailleurs perçu 20.000 EUR en provenance du pays B où elle a également subi une retenue à la source de 10.000 EUR.

Ces impôts subis à l'étranger sont-ils imputables sur l'impôt luxembourgeois?

Par souci de simplification des calculs, on retiendra pour les besoins de l'exemple un taux d'impôts luxembourgeois de 30 %. On supposera également que la société n'a pas demandé l'autorisation d'imputer globalement les impôts étrangers.

La solution

Il convient d'abord de déterminer l'impôt luxembourgeois qui serait dû sur les montants reçus de l'étranger.

Le revenu net en provenance du pays A avant impôt luxembourgeois s'élève à 30.000 / (1 – 0,3) = 42.857 EUR. L'impôt luxembourgeois qui serait dû sur ce montant serait donc de 42.857 * 0,3 = 12.857 EUR.

L'impôt de 10.000 EUR payé dans le pays A est inférieur à l'impôt luxembourgeois qui serait dû sur ce même montant. Il est donc intégralement imputable sur l'impôt luxembourgeois dû au titre de ce revenu.

Le revenu net en provenance du pays B avant impôt luxembourgeois s'élève quant à lui à 20.000 / (1 – 0,3) = 28.571 EUR. L'impôt luxembourgeois qui serait dû sur ce montant serait donc de 28.571 * 0,3 = 8.571 EUR.

L'impôt de 10.000 EUR subi dans le pays B ne peut donc être imputé sur l'impôt luxembourgeois qu'à concurrence de 8.571 EUR. Le solde de 1.429 EUR ne peut pas être imputé, quand bien même l'intégralité de l'impôt subi dans le pays A n'a pas pu être imputée (sauf en cas d'accord spécial de l'Administration des contributions directes). Les 1.429 EUR restants constituent cependant une charge déductible.

CHAPITRE 28
LES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Sans attendre la clôture de l'exercice social, il peut être versé des acomptes sur dividendes aux actionnaires des Sociétés Anonymes ou des Sociétés en Commandite par Actions[65] et aux associés des Sociétés à Responsabilité Limitée[66].

Les statuts de la société doivent permettre un tel versement et c'est le conseil d'administration (ou de gérance, ou le directoire) qui est compétent pour procéder à l'opération.

Le conseil d'administration (ou le conseil de gérance) doit d'abord arrêter une situation comptable.

Cette situation comptable doit mettre en évidence l'existence d'un bénéfice suffisant pour procéder au versement du dividende intermédiaire. Le montant de l'acompte sur dividende ne peut en effet excéder le montant du bénéfice réalisé depuis la clôture du dernier exercice (après constitution des amortissements et des provisions), augmenté des bénéfices reportés et des réserves libres, après imputation bien sûr des réserves obligatoires et des pertes reportées.

La question de la mise en évidence d'un bénéfice suffisant au versement d'un acompte sur dividendes exige une attention toute particulière et des retraitements appropriés si l'entreprise a évalué certains actifs à leur juste valeur (cf. partie III, chapitre 26).

La décision de procéder au versement de l'acompte doit alors intervenir dans les deux mois qui suivent la date de la situation comptable.

Il appartient également au commissaire ou au réviseur d'entreprises agréé de vérifier que les conditions imposées par la loi sont satisfaites et d'en faire un rapport.

Exemple d'application

Extrait du procès-verbal d'un conseil d'administration ayant pour ordre du jour le versement d'un acompte sur dividendes

Le 15 octobre 2020.

Il est tout d'abord constaté que le conseil d'administration est complet.

Les administrateurs proposent le versement d'un acompte sur dividendes pour un montant brut de 100.000 EUR.

Les administrateurs constatent en premier lieu qu'un tel versement est autorisé par l'article 11 des statuts de la société.

Ils font ensuite valoir qu'un arrêté comptable a été dressé par leurs soins en date du 14 octobre 2020, et que cet état date donc de moins de deux mois.

Cet état fait apparaître (i) que la réserve légale est intégralement dotée, de sorte qu'aucune dotation n'est à prévoir (ii) qu'il existe un résultat reporté bénéficiaire de 32.391,51 EUR (iii) que la partie non amortie des frais d'établissement s'élève à 4.333,33 (iv) que le résultat réalisé pendant la période allant du 1er janvier au 14 octobre 2020 est un bénéfice de 155.501,83 EUR, (v) et que, puisque la méthode de la juste valeur n'a pas été mise en œuvre, il y a lieu de considérer que l'ensemble de ces résultats sont effectivement réalisés.

Les administrateurs observent que l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2019 a bien eu lieu le 24 juin 2020, et qu'aucun acompte sur dividendes n'a été versé au courant de l'exercice 2020.

Ils en concluent que le montant maximum de l'acompte sur dividendes à verser au titre de l'exercice en cours est de 183.560,01 EUR.

Le conseil d'administration estime donc que les conditions posées par l'article 461-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour le versement d'un acompte sur dividendes d'un montant de 100.000 EUR à la date du 16 octobre 2020 sont satisfaites.

Le commissaire, consulté à ce sujet, a également confirmé qu'il estime que les conditions posées par l'article 461-3 de la loi sur les sociétés commerciales sont bien satisfaites.

Puis il est procédé à un vote. La décision : « Les administrateurs décident la distribution d'un acompte sur dividendes au titre de l'exercice 2020 pour un montant brut de 100.000 EUR qui pourra être réclamé par les actionnaires à compter du 16 octobre 2020 » est alors adoptée à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

Le versement d’un acompte sur dividendes donne en principe lieu – comme le paiement d’un dividende annuel – au paiement d’une retenue d’impôt au taux de 15 % du montant brut payé.

Certaines situations permettent cependant d’abaisser ce taux (cf. partie VII, chapitre 3, section 2).

Exemple d'application

Les données

Un arrêté comptable au 30 juin permet de démontrer que la société ALPHA SA a réalisé un bénéfice intermédiaire depuis les derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre de 100.000 EUR. La société présente par ailleurs un résultat reporté bénéficiaire de 30.000 EUR et des réserves libres de 60.000 EUR.

Le conseil d'administration d'ALPHA SA souhaite distribuer l'intégralité de son bénéfice intermédiaire à ses actionnaires, qui sont tous des personnes physiques résidant au Luxembourg.

La solution

Sous réserve de prendre sa décision avant le 30 août (pour rester dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté comptable) et d'obtenir un rapport favorable du commissaire, le conseil d'administration peut valablement décider le versement d'un dividende intermédiaire.

À la date de la décision du conseil d'administration :

(D)	15 – Acomptes sur dividendes	100.000	
(C)	4712 – Dettes envers associés et actionnaires		100.000

Puis à la date du versement :

(D)	4712 – Dettes envers associés et actionnaires	100.000	
(C)	5131 – Banques comptes courants		85.000
	46125 – Retenue d'impôts sur revenus de capitaux mobiliers		15.000

CHAPITRE 29
LES REMBOURSEMENTS PAR LA MUTUALITÉ DES EMPLOYEURS

La Mutualité des employeurs (Mutualité) est un organisme qui assure aux employeurs luxembourgeois le remboursement d'une partie des coûts salariaux directs de leurs salariés absents pour cause de maladie, de congé familial (c'est-à-dire essentiellement pour cause de maladie des enfants du salarié) ou d'accompagnement (pour accompagner un proche en fin de vie).

Les employeurs sont en effet tenus d'assurer le paiement des salaires de leurs salariés, même lorsque ceux-ci sont absents pour cause de maladie ou de congé familial.

Les employeurs obtiennent toutefois un remboursement égal à 80 % du coût salarial direct (entendu comme le salaire brut augmenté des charges de sécurité sociale) d'un salarié absent pour cause de maladie et 100 % du coût salarial direct d'un salarié absent pour cause de congé familial ou d'accompagnement[67]. Ce remboursement s'opère par l'intermédiaire du Centre commun de la sécurité sociale, par compensation avec les cotisations sociales dues.

Au-delà d'une période d'absence de plus de 77 jours[68-69], les salariés sont toutefois directement à la charge des caisses, de sorte que l'employeur n'a plus à assumer le paiement du salaire ni la démarche de remboursement.

La démarche comptable préconisée[70] est d'enregistrer la somme dont le remboursement est sollicité au débit du compte 42171 – « Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) par le crédit simultané du compte 6219 « Remboursement sur salaires » pour ce qui est du salaire brut et du compte 62319 – « charges sociales couvrant les pensions – remboursement mutualité »[71] pour ce qui est de la part patronale des charges de sécurité sociale.

Lorsque la compensation entre les remboursements sollicités et les cotisations dues est opérée, le compte 42171 – « Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) » est soldé par le compte 4621 « Centre commun de la sécurité sociale ».

Exemple d’application

Les données

La secrétaire de l’entreprise METS-TES-PANTOUFLES SARL a été au chevet de sa fille malade pendant une journée complète au mois de février. Le salaire brut de la secrétaire est normalement de 3.087 EUR pour 160 heures de travail pour le mois considéré. Quelles démarches l’entreprise devra-t-elle effectuer? Quelles sont les écritures à constater?

La solution

L’entreprise doit décompter et verser le salaire de sa secrétaire comme si celle-ci avait été présente à son poste de manière ininterrompue.

Pour autant, l’entreprise a droit au remboursement intégral du salaire et des charges sociales de sa secrétaire pour la journée pendant laquelle celle-ci a été absente pour cause de congé familial.

Pour cela, l’entreprise indique dans le décompte mensuel des cotisations qu’elle transmet au Centre commun de la sécurité sociale la journée d’absence de sa salariée et son salaire brut.

Puis, simultanément aux écritures de salaire, l’entreprise inscrit dans ses comptes l’écriture de créance sur la Mutualité des employeurs pour un montant de 3.087 * 8 / 160 = 154 au titre du salaire brut et 154 * 12,19 % = 19 au titre des charges patronales.

(D)	46124 – Retenue d'impôt sur traitements et salaires	25	
	62111 – Salaire de base	3.087	
	6231 – Charges sociales couvrant les pensions	247	
	6232 – Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.)	135	
(C)	46124 – Retenue d'impôt sur traitements et salaires		72
	4621 – Centre commun de la sécurité sociale		758
	4714 – Dettes envers le personnel		2.664

(D)	42171 – Centre commun de la sécurité sociale (CCSS)	173	
(C)	6219 – Remboursement sur salaire – mutualité		154
	62319 – Charges sociales couvrant les pensions – remboursement mutualité		19

Au moment de la réception du document d'information sur le détail du remboursement de la Mutualité, l'entreprise constate l'écriture suivante :

(D)	4621 – Centre commun de la sécurité sociale	173	
(C)	42171 – Centre commun de la sécurité sociale (CCSS)		173

CHAPITRE 30
LA DOTATION DE LA RÉSERVE LÉGALE ET L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

SECTION 1
LA DOTATION DE LA RÉSERVE LÉGALE

Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions doivent constituer une réserve légale en prélevant 5 % de leur bénéfice aussi longtemps que le montant de la réserve légale n'a pas atteint 10 % du montant du capital social [72].

Le taux de prélèvement de 5 % du bénéfice constitue un minimum que les sociétés peuvent bien sûr librement dépasser si elles souhaitent doter plus rapidement leur réserve légale (éventuellement même en une seule fois), de sorte d'être ensuite affranchies de cette obligation. Il n'y a cependant aucun avantage particulier à attendre du fait d'avoir constitué intégralement la réserve légale (il est par exemple inexact de penser qu'il faut avoir intégralement constitué la réserve légale pour pouvoir distribuer des dividendes).

La démarche qui consisterait à alimenter la réserve légale d'une autre manière que par un prélèvement sur le bénéfice (par prélèvement sur un autre poste de réserve, par apport complémentaire des actionnaires ou des associés, etc.) ne paraît en revanche pas acceptable, puisque la loi n'offre pas d'autres modalités de constitution de cette réserve que le prélèvement sur le bénéfice.

La question de la dotation de la réserve dans les sociétés où les résultats reportés sont déficitaires se pose parfois : dans ce cas, convient-il dans un premier temps d'utiliser l'intégralité du bénéfice pour absorber les pertes reportées, ou doit-on malgré tout procéder à la dotation de la réserve légale?

Les deux pratiques ont cours au Luxembourg, mais seule la méthode consistant à doter la réserve légale à concurrence de 5 % du bénéfice de l'exercice, même en présence de déficits reportés, est conforme à la lettre

de la loi puisque le texte prévoit seulement l'obligation d'opérer « (…) annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième (…) », sans assortir cette obligation d'aucune condition supplémentaire. La démarche consistant à fixer un préalable d'apurement des pertes reportées avant de commencer à doter la réserve légale est donc une entorse à la loi.

Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées (SARL-S) ont, en outre, l'obligation d'affecter 5% de leur bénéfice net à un fonds de réserves indisponibles[73] jusqu'à ce que le montant du capital social augmenté du montant des réserves indisponibles atteigne la somme de 12.000 EUR. Cette réserve indisponible, propre aux SARL-S, est distincte de la réserve légale, qui doit alors être dotée de manière supplémentaire..

SECTION 2
L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

À la clôture de l'exercice, la balance des comptes à déposer sur la plateforme eCDF est la balance des comptes après inventaire, mais avant virement pour solde des comptes de charges et de produits et avant affectation du résultat de l'exercice[74].

C'est sur la base de la décision de l'assemblée générale (partie VII) que le résultat sera affecté, en prêtant une attention spécifique aux réserves dont la constitution est rendue obligatoire par la loi ou les statuts.

Exemple d'application

Les données

Le solde des comptes au plan comptable normalisé de la société Alpha SA se présente à la clôture de l'exercice 2020 comme suit :

101 - Capital : 500.000 (solde créditeur)

131 – Réserve légale : 30.000 (solde créditeur)

1412 – Résultats reportés : 200.000 (solde débiteur)

5131 – Banques et CCP : avoirs : 500.000 (solde débiteur)

4011 – Clients : 680.000 (solde débiteur)

44111 – Fournisseurs : 100.000 (solde créditeur)

6061 – Achats de marchandises : 1.000.000 (solde débiteur)

6711 – IRC – exercice courant : 250.000 (solde débiteur)

7061 – Vente de marchandises : 2.000.000 (solde créditeur)

L'assemblée votera pour l'attribution d'un dividende maximum.

Constatez les écritures d'affectation du résultat.

La solution

Après le dépôt eCDF :

(D)	7061 – Vente de marchandises	2.000.000	
(C)	6061 – Achats de marchandises		1.000.000
	6711 - IRC – exercice courant		250.000
	142 - Résultat de l'exercice		750.000

Puis :

(D)	142 - Résultat de l'exercice	750.000	
(C)	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation		750.000

La réserve légale doit être dotée au minimum à concurrence de 5 % du bénéfice (soit 37.500 EUR) jusqu'à atteindre 10 % du capital social. La dotation de l'exercice sera donc ici limitée à 12.500 EUR, puisque le plafond de 10 % du capital est atteint. Le surplus pourra donc être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes, dès lors que les reports déficitaires sont apurés (cf. partie VII, chapitre 3).

Au moment de l'assemblée générale :

(D)	1411 – Résultats reportés en instance d'affectation	750.000	
(C)	131 – Réserve légale		12.500
	1412 - Résultat reporté (affectés)		200.000
	4713 – Dettes envers associés et actionnaires		537.500

CHAPITRE 31
LES CHARGES ET LES PRODUITS ENREGISTRÉS AU BILAN

En principe, toutes les charges et les produits enregistrés au cours d'un exercice contribuent à la détermination du résultat de cet exercice. Toutefois, certaines charges ou certains produits enregistrés au cours d'un exercice peuvent en fait concerner des exercices comptables ultérieurs et c'est pourquoi certains retraitements sont nécessaires en vertu du principe d'indépendance (cf. partie II, chapitre 1).

SECTION 1
LES CHARGES ENREGISTRÉES À L'ACTIF DU BILAN

Les charges qui sont comptabilisées au cours d'un exercice, mais qui concernent un exercice ultérieur doivent être enregistrées au débit du compte de régularisation (481 « Charges à reporter ») par le crédit du

compte de la charge concernée à la clôture de l'exercice. Ainsi neutralisées, ces charges seront ensuite imputées aux exercices auxquels elles se rattachent effectivement (par l'opération inverse, à savoir le crédit du compte de régularisation et le débit simultané du compte de charge concerné).

L'utilisation du compte de régularisation devra être limitativement réservée aux charges telles que les loyers, les primes d'assurance, les intérêts d'emprunt, etc. En effet, puisque les « frais d'établissement » d'une part et « les frais de développement » d'autre part font l'objet d'une réglementation spécifique (cf. partie II, chapitre 3), les charges qui se rapportent à ces postes devront obligatoirement être rattachées à ces comptes particuliers.

Il convient de souligner que le compte de régularisation n'a pas pour vocation de renfermer les opérations ayant trait aux postes de « factures à établir ». Les postes de « factures à établir » correspondent aux opérations achevées à la date de clôture de l'exercice social, pour lesquelles la facture n'est pas encore émise, mais dont le produit doit être rattaché à l'exercice considéré. Ces postes font partie des postes de créances résultant de ventes et de prestations de services (compte 4014 – « Clients, factures à établir »).

SECTION 2
LES PRODUITS ENREGISTRÉS AU PASSIF DU BILAN

Lorsqu'une créance comptabilisée concerne un bien qui n'est pas encore livré ou une prestation qui n'est pas encore effectuée, le produit correspondant doit être éliminé en vue d'être reporté sur l'exercice au cours duquel le bien sera livré ou la prestation effectuée.

Cette élimination s'opère en comptabilité par l'inscription au débit du compte de produit concerné et au crédit du compte de régularisation (482 « Produits à reporter ») du montant des produits perçus avant que les prestations ou les productions les justifiant n'aient été fournies.

Il n’est cependant pas question de porter dans ces comptes de régularisation le montant des « factures non parvenues des fournisseurs », qui doivent quant à elles être rangées parmi les dettes sur achats et prestations de services (compte 44112 – « Fournisseurs, factures non parvenues »).

SECTION 3
MENTION DANS L’ ANNEXE

Dans les entreprises de taille moyenne et dans les grandes entreprises, il convient d’apporter une information sur les comptes de régularisation dans l’annexe au bilan. Il s’agit en particulier de décrire la nature des soldes des comptes de régularisation et d’en expliquer le montant. Les petites sociétés sont dispensées de cette obligation (cf. partie V, chapitre 4).

CHAPITRE 32
L’ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA SUR MARGE

Le régime de la TVA sur marge est un régime particulier que peuvent appliquer les professionnels (alors appelés assujettis-revendeurs) qui s’entremettent dans des opérations d’achat et de revente de biens d’occasion (véhicules, objets d’art, etc.). Ce régime leur permet d’appliquer la TVA uniquement sur le montant de la marge qu’ils réalisent et non sur l’intégralité du prix de vente de la marchandise qu’ils cèdent [75].

Lorsque ce régime particulier est mis en œuvre, la TVA qui est mise en compte et qui est facturée à l’acheteur ne pourra pas être récupérée par ce dernier, même s’il s’agit d’un assujetti. Dès lors, et de manière à éviter toute ambiguïté pour l’acheteur, le montant de la TVA ne doit pas apparaître sur la facture émise par le vendeur s’il est lui-même un assujetti-revendeur.

Par ailleurs, il y a lieu de déroger aux modalités habituelles de comptabilisation de la TVA : dans un premier temps, on enregistre

l’opération pour son montant global (tel qu’il apparaît sur la facture). Puis, dans un second temps, on calcule le montant de la TVA que l’on constate alors par le débit du compte de produit concerné.

Exemple d’application

Les données

Un revendeur professionnel de voitures achète un véhicule d’occasion auprès d’un particulier pour un prix de 12.000 EUR. Il revend ensuite ce véhicule pour un prix de 13.000 EUR. L’opération est soumise au régime particulier de la « TVA sur marge ». Le professionnel ne fera donc pas apparaître le montant de ladite TVA sur la facture qu’il émet.

Constatez les écritures comptables.

La solution

Au moment de l’acquisition du véhicule :

(D)	6061 – Achat de marchandises	12.000	
(C)	44111 – Fournisseurs		12.000

Au moment de la vente du véhicule :

(D)	41111 – Créance à moins d’un an sur vente de marchandises	13.000	
(C)	7061 – Vente de marchandises		13.000

La marge bénéficiaire est (13.000 – 12.000) * 100 / 117 = 854,70 EUR

La TVA due s’élève donc à 17 % * 854,70 = 145,30 EUR

(D)	7061 – Vente de marchandises	145,30	
(C)	461411 – TVA en aval		145,30

CHAPITRE 33
L'IMPÔT MINIMUM

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

Les entreprises sont soumises à un impôt minimum sur la fortune.

Le montant de cet impôt dépend de la taille et de l'activité de l'entreprise, appréciées sur la base de son bilan comptable.

On parle d'impôt minimum, car le montant de l'impôt minimum sur la fortune, déterminé d'après la taille et l'activité de l'entreprise, est ensuite réduit du montant de l'impôt sur le revenu des collectivités dû par l'entreprise. Si bien qu'une société dont le montant de l'impôt sur les collectivités est supérieur, au titre de l'année considérée, à l'impôt minimum sur la fortune, n'aura de fait pas à payer cet impôt minimum.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

L'impôt minimum frappe l'ensemble des entreprises luxembourgeoises soumises à l'impôt sur la fortune [76].

Le montant de cet impôt dépend d'abord de la question de savoir si les actifs financiers représentent plus ou moins de 90 % du total du bilan de l'entreprise. Les actifs financiers à prendre en compte pour déterminer si ce plafond de 90 % est franchi sont l'ensemble des actifs qui sont inscrits dans les comptes :

– 23 - « immobilisations financières »

– 41 - « créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation »

– 50 - « valeurs mobilières »

– 51 - « avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse »

dont le total est ensuite à comparer avec le total bilan de l'entreprise.

Les entreprises dont les actifs financiers représentent à la fois plus de 90 % du total du bilan et plus de 350.000 EUR paient un impôt minimum de 4.815 EUR[77].

Les entreprises dont les actifs financiers représentent moins de 90 % du total du bilan ou bien moins de 350.000 EUR paient un impôt minimum dont le montant varie progressivement de 535 à 32.100 EUR[(2)] en fonction de la taille de l'entreprise.

Les actifs situés à l'étranger et pour lesquels le droit d'imposer les revenus appartient exclusivement à un autre état en vertu d'une convention fiscale contre les doubles impositions sont à exclure du total du bilan pour les besoins du calcul de l'impôt minimum.

Le montant de l'impôt minimum sur la fortune est ensuite réduit du montant de l'impôt sur le revenu des collectivités dû par l'entreprise.

Exemple d'application

Les données

Le bilan en euros au 31 décembre 2020 de l'entreprise Eiram SA se présente ainsi :

Actif		Passif	
Immeuble en France :	1.000.000	Capital :	500.000
Immobilisations financières :	500.000	Réserves :	50.000
Créances commerciales et fiscales :	50.000	Perte de l'exercice :	(100.000)
Banques :	200.000	Dettes :	1.300.000

Déterminez le montant de l'impôt minimum dû par l'entreprise au titre de l'imposition de 2021.

La solution

La situation de l'impôt sur la fortune est appréciée au 1er janvier 2021, sur la base du bilan au 31 décembre 2020.

Le montant du total du bilan pour les besoins du calcul de l'impôt minimum est 750.000 EUR. Il n'y a en effet pas lieu de prendre en compte l'immeuble situé en France puisque la convention fiscale renvoie à un autre pays le droit d'imposer les revenus.

Le montant des actifs financiers est 700.000 EUR.

Puisque les actifs financiers représentent à la fois 700/750 soit 93 % du bilan de l'entreprise et un montant supérieur à 350.000 EUR, l'impôt minimum sur la fortune s'élève à 4.815 EUR. À défaut d'impôt sur les collectivités (puisque l'exercice est déficitaire), cet impôt minimum ne peut être réduit.

CHAPITRE 34
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF)

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

La SPF[78] (société de gestion de patrimoine familial) est une société dont l'objet consiste uniquement en l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers. En particulier, la SPF ne peut exercer aucune activité commerciale. Il convient également de noter que la SPF n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La SPF ne constitue pas une exception comptable et ses opérations doivent désormais également être enregistrées au moyen du plan comptable normalisé[79] (cf. partie IV).

De la même manière, les schémas particuliers de présentation des comptes annuels pour lesquels la SPF pouvait opter – si elle le souhaitait – ont été abrogés.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

La SPF est exonérée de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune.

La SPF est uniquement soumise à une taxe d'abonnement annuelle de 0,25 % sur une base formée par le capital libéré, les primes d'émission et la partie des dettes qui excède 8 fois la somme du capital libéré et des primes d'émission. Le montant de la taxe d'abonnement est cependant plafonné à 125.000 EUR.

Exemple d'application

Les données

Une *holding* luxembourgeoise est constituée sous la forme d'une SPF au capital de 100.000 EUR. Cette *holding* a emprunté la somme de 69.900.000 EUR auprès de ses associés. Son activité qui consiste à gérer un portefeuille d'actifs financiers de 70.000.000 EUR dégage un bénéfice annuel de 4.000.000 EUR.

Calculez le montant de l'impôt dû par la SPF et comparez-le au montant qui serait dû si le passif du bilan de cette *holding* avait été structuré différemment, à savoir avec un capital social de 8.000.0000 EUR et des dettes vis-à-vis des associés pour un montant de 62.000.000 EUR.

La solution

En premier lieu, il convient de rappeler qu'une SPF n'est pas imposable sur son bénéfice et subit uniquement une taxe d'abonnement.

Dans la première situation (celle d'un capital de 100.000 EUR et de dettes de 69.900.000 EUR), le montant de la taxe d'abonnement sera égal à 0,25 % de 100.000 + (69.900.000 - (8 x 100.000 EUR)), soit 173.000 EUR. Le montant de la taxe d'abonnement est cependant plafonné à 125.000 EUR[80].

Dans la seconde situation (celle d'un capital de 8.000.000 EUR et de dettes de 62.000.000 EUR), le montant de la taxe d'abonnement sera égal à 0,25 % de 8.000.000, soit 20.000 EUR. Il n'existe en effet pas de dette qui excède 8 fois le montant du capital social (c'est-à-dire 8 * 8.000.000 EUR).

Puisque les retenues à la source ont pour vocation d'imposer le bénéficiaire du revenu et pas le débiteur (cf. partie III, chapitre 27), il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'une SPF soit redevable d'un impôt à la source au titre de certaines charges payées par la *holding*, en dépit de son statut fiscal particulier. On pensera en particulier :

- aux traitements et salaires si la *holding* emploie du personnel. Il n'y a en effet à notre avis aucune restriction à ce qu'une SPF emploie du personnel, pourvu que ce personnel ne s'immisce pas ensuite dans la gestion des filiales;

- aux tantièmes;
- aux intérêts sur les obligations versés aux personnes physiques résidentes du Grand-Duché de Luxembourg.

Les dividendes versés aux actionnaires ou aux associés ne subissent en revanche aucune retenue à la source.

CHAPITRE 35
LE FACTORING

Le factoring (ou l'affacturage) est un mécanisme financier par lequel, pour financer les délais de paiement qu'elle octroie à ses clients, une entreprise cède ses factures impayées à un établissement de crédit spécialisé : une société de factoring.

Ce faisant, moyennant le paiement d'une commission de financement, la société de factoring versera immédiatement à son client le montant des créances qu'il lui présente et qui sont nées des factures émises au profit de ses propres clients. On dira également, parfois, que la société de factoring escompte les factures qui lui sont remises et on parlera alors de commission d'escompte.

Selon la nature du contrat qui lie la société de factoring et son client, l'opération de factoring s'accompagne, ou ne s'accompagne pas, du transfert du risque de non-paiement vers la société de factoring.

SECTION 1
CONTRAT DE FACTORING SANS TRANSFERT DE RISQUE

En l'absence de stipulations spécifiques dans le contrat de factoring, aucun transfert de risque n'est opéré vers l'organisme de factoring et l'entreprise conserve, à son niveau, le risque lié à l'aléa d'encaissement des factures aux clients finaux.

Dès lors, en cas de défaillance ou de non-paiement de la facture par le client final, l'entreprise qui a obtenu le règlement anticipé de sa facture doit

rembourser l’organisme de factoring des montants dont ce dernier n’a pu obtenir le paiement directement auprès du client final.

Aussi, de manière à pouvoir suivre la finalité des encaissements dans sa propre comptabilité, et de sorte de transcrire au mieux la réalité économique de la situation, l’entreprise conserve les postes clients ouverts dans sa comptabilité aussi longtemps que le paiement par les clients auprès de l’organisme de factoring n’est pas intervenu. Les sommes avancées par l’organisme de factoring sont pour cela inscrites comme des dettes envers les établissements de crédit et l’opération n’est dénouée qu’au moment du règlement par le client final.

Exemple de mise en œuvre

Les données

Une entreprise TRESO émet deux factures en date du 1er février, au profit des clients SERIOS et HAIDUC pour des montants respectifs de 200.000 EUR ht et 100.000 EUR ht, payables au 31 mai.

L'entreprise remet dès le 2 février ces deux factures à l'organisme de factoring, qui les escompte aussitôt sous déduction d'une commission de 2 %.

A l'échéance prévue du 31 mai, l'organisme de factoring informe son client que la facture émise au profit de SERIOS a bien été réglée, mais qu'en revanche HAIDUC n'a pas honoré son paiement et qu'il vient même d'être mis en faillite.

Il s'avère finalement que HAIDUC était un margoulin et la faillite est clôturée dès le 30 novembre, sans qu'aucun dividende ne puisse être versé aux créanciers.

Constatez les écritures dans la comptabilité de TRESO en supposant d'abord que le contrat de factoring ne comporte aucune clause de transfert de risque.

La solution

Au 1 février

(D)	4111 – Clients SERIOS	234.000	
	4111 – Clients HAIDUC	117.000	
(C)	461411 – TVA en aval		51.000
	7033 – Prestations de services		300.000

Au 2 février :

(D)	42188 – Autres créances diverses : organisme de factoring	343.980	
	65552 – Escomptes et frais sur effets de commerce	7.020	
(C)	1941 – Dettes envers les établissements de crédit dont la durée résiduelle est < à un an		351.000

Puis

(D)	5131 – Banque et CCP	343.980	
(C)	42188 – Autres créances diverses : organisme de factoring		343.980

Au 31 mai :

(D)	1941 – Dettes envers les établissements de crédit dont la durée résiduelle est < à un an	234.000	
(C)	4111 – Clients SERIOS		234.000

Le principe de prudence recommande d'inscrire une correction de valeur sur le client HAIDUC en faillite.

(D)	6351 – DCV sur créances résultant de vente ou prestations	100.000	
(C)	4019 – Correction de valeur – Client HAIDUC		100.000

Au 30 novembre :

Étant donné qu'il est maintenant acquis que la créance sur le client HAIDUC ne sera ni totalement, ni partiellement encaissée, l'entreprise TRESO doit rembourser l'organisme de factoring des montants escomptés et solder sa créance sur HAIDUC.

(D)	1941 – Dettes envers les établissements de crédit dont la durée résiduelle est < à un an	117.000	
(C)	5131 – Banque et CCP		117.000

Puis :

(D)	6451 – Pertes sur créances irrécouvrables	100.000	
	461411 – TVA en aval		17.000
(C)	4111 – Clients HAIDUC		117.000
Et simultanément :			
(D)	4019 – Correction de valeur – Client HAIDUC	100.000	
(C)	7351 – RCV sur créances résultant de vente ou prestations		100.000

SECTION 2
CONTRAT DE FACTORING AVEC TRANSFERT DE RISQUE

Le contrat de factoring peut prévoir que l'organisme de factoring assume le risque d'impayé. Concrètement, cela signifie que le contrat de factoring contient alors une clause d'assurance contre l'insolvabilité du client, au terme de laquelle l'organisme de crédit assumera financièrement un défaut d'encaissement des factures émises au profit du client final. Cette clause d'assurance-crédit fait alors, bien sûr, l'objet d'une facturation supplémentaire de la part de l'organisme de factoring puisqu'il propose alors un service plus complet.

Les contrats de factoring qui prévoient ainsi une clause de transfert de risque sont cependant souvent assortis d'une franchise (par exemple 5 ou 10 % du montant non-encaissé), de sorte que l'entreprise qui a cédé ses factures à un organisme de factoring devra tout de même indemniser partiellement l'organisme si ce dernier ne peut finalement pas obtenir l'encaissement des factures auprès des clients finaux.

Au plan comptable, l'opération s'analyse comme une cession de créance (Cf. chapitre 2 de la partie III) avec l'inscription d'une provision

correspondant au risque estimé de mise en œuvre de la franchise. Ce risque sera chiffré en fonction de l’expérience acquise par l’entreprise.

Exemple de mise en œuvre

Les données

Reprenons les données de l'exercice précédent en supposant, cette fois, que le contrat de factoring s'accompagne d'une clause de transfert de risque rémunérée par une assurance-crédit de 5 % assortie d'une franchise de 10 % en cas d'impayé.

Supposons que l'entreprise avait constaté qu'en moyenne 3 % des créances cédées à l'organisme de factoring donnaient lieu à un défaut d'encaissement.

La solution

Au 1 février

(D)	4111 – Clients SERIOS	234.000	
	4111 – Clients HAIDUC	117.000	
(C)	461411 – TVA en aval		51.000
	7033 – Prestations de services		300.000

Au 2 février :

(D)	42188 – Autres créances diverses : organisme de factoring	326.430	
	65552 – Escomptes et frais sur effets de commerce	7.020	
	6145 – Assurance insolvabilité client	17.550	
(C)	4111 – Clients SERIOS		234.000
	4111 – Clients HAIDUC		117.000

Puis

(D)	5131 – Banque et CCP	326.430	
(C)	42188 – Autres créances diverses : organisme de factoring		326.430

Il est souhaitable que l'entreprise inscrive dans ses comptes une provision correspondant à son risque statistique d'appel en franchise car, aussi longtemps que les créances sur les clients finaux ne sont pas recouvrées par l'organisme de factoring, un appel de la franchise est possible. Ainsi, si l'entreprise estime que 3 % du montant des factures remises au factoring posent statistiquement problème (et conduisent alors à un appel en franchise de 10 % du leur montant), c'est une provision de 326.430 x 3 % x 10 % = 979,29 arrondis à 980 EUR qu'il faudrait inscrire dans les comptes.

(D)	6492 – Dotations aux provisions d'exploitation	980	
(C)	1881 – Provisions d'exploitation		980

Au 31 mai

Le montant de la provision doit être ajusté au risque, tel qu'il est identifié à cette date :

(D)	6492 – Dotations aux provisions d'exploitation	9.020	
(C)	1881 – Provisions d'exploitation		9.020

Au 30 novembre

Puisque le client HAIDUC ne paiera pas, la franchise de 10 % est due à la compagnie de factoring.

(D)	1881 – Provisions d'exploitation	10.000	
(C)	7492 – Reprises sur provisions d'exploitation		10.000

Et simultanément :

(D)	642 – Indemnités, dommages et intérêts	10.000	
(C)	4718 – Autres dettes diverses : organisme de factoring		10.000

CHAPITRE 36
L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES EN CRYPTO-MONNAIE

L'avènement de la crypto-monnaie et des monnaies virtuelles (Bitcoin, Libra[81], etc…) pose la question de leur traitement comptable et fiscal.

La crypto-monnaie est une unité de compte stockée sur support informatique. Les crypto-monnaies ne sont pas émises par une banque centrale ou une autorité publique[82], mais elles sont pour autant acceptées comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales. Alors, pour autant que les individus et les systèmes économiques leur témoignent ainsi de la confiance[83], ces unités de compte acquièrent le statut de monnaie puisqu'elles ont alors simultanément le statut d'unité de mesure[84], de moyen de paiement et d'unité de réserve de valeur.

En quelques années, les crypto-monnaies se sont imposées sur les marchés économiques, où on les qualifie même volontiers – malgré l'absence de régulation qui les entoure – de « devises virtuelles », par opposition aux « devises traditionnelles ». Il existe du reste un cours de change officiel des principales crypto-monnaies par rapport à l'euro ou au dollar[85].

Certaines entreprises utilisent les monnaies virtuelles pour leurs opérations : émission de capital, gestion de trésorerie, règlements des échéances, etc… Ces entreprises pourraient-elles dès lors également établir leurs comptes annuels en crypto-monnaie ?

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES

■ § 1 – Les apports en capital en crypto-monnaie

Une première société avec un capital en Bitcoins a vu le jour au Grand-Duché de Luxembourg en 2015. Pour autant, l'analyse retenue par le notaire instrumentant avait alors été de considérer le portefeuille de Bitcoins apporté au capital comme un apport en nature (au même titre que si l'associé fondateur avait apporté au capital une créance ou un portefeuille de valeurs mobilières). Ce faisant, tout en permettant l'opération, la pratique notariale indique qu'elle refuse pour l'instant de reconnaître le statut de monnaie au Bitcoin et par extension, aux monnaies virtuelles.

■ § 2 – Les opérations courantes en crypto-monnaie

L'analyse comptable des opérations en crypto-monnaie dépendra de la confiance et du statut que les dirigeants de l'entreprise accordent à la crypto-monnaie.

Si les dirigeants voient dans la crypto-monnaie un instrument de mesure plutôt qu'un instrument de paiement, il faut alors considérer au plan comptable la crypto-monnaie comme une marchandise, une créance ou une dette. Cette option est conforme à l'analyse que fera l'administration des contributions de la situation (Cf. infra).

Si, au contraire, les dirigeants voient dans la crypto-monnaie un véritable instrument de paiement, alors les opérations courantes en crypto-monnaie doivent être regardées comme des opérations effectuées en devises (Cf. partie III, chapitre 5).

Enfin, si la crypto-monnaie est l'unité de compte dans laquelle l'entreprise tient sa comptabilité, pour autant que cela soit possible (Cf. infra), ce seront alors les opérations en devises traditionnelles (euro, dollar, yen, etc…) qui devront alors faire l'objet d'une conversion en crypto-monnaie dans les comptes de l'entreprise.

■ § 3 – La présentation des comptes annuels en crypto-monnaie

Certaines entreprises (par exemple celles qui ont rassemblé leur capital en crypto-monnaie, ou celles qui ont pour vocation l'informatique et les nouvelles technologies) souhaiteraient aujourd'hui pouvoir exprimer leurs comptes annuels en crypto-monnaie.

La doctrine (CNC, auteurs, etc…) est, pour l'instant, assez muette sur cette question.

La législation luxembourgeoise ne contient aucune disposition qui impose que les comptes individuels soient établis en euros[86] ou dans une devise traditionnelle (telle que le franc suisse ou la livre sterling). La question de l'unité monétaire d'établissement n'est finalement abordée qu'à l'endroit des comptes consolidés, pour prévoir que « *les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l'unité de compte dans laquelle ils ont été établis, être publiés en euros (…)* »[87] [88]. Il ressort de cette disposition très libérale que la monnaie n'est donc pas l'unique unité de compte dans laquelle le législateur attend que des comptes consolidés puissent être établis[89].

En conséquence, rien n'interdit à une entreprise, dans l'état actuel de la législation, d'établir et de publier ses comptes annuels ou consolidés en crypto-monnaie.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

■ § 1 – Impôts directs

L'analyse que fait l'administration fiscale des crypto-monnaies est résolument différente de l'analyse économique. Selon elle[90], les monnaies virtuelles ne constituent pas une devise, car, contrairement à une devise, les monnaies virtuelles n'ont pas de cours légal et ne représentent pas des moyens d'échange dont la valeur serait garantie par une banque centrale[91].

L'administration en conclut que, pour ce qui est des besoins fiscaux, les entreprises ne peuvent donc ni établir leurs comptes annuels ni déclarer leurs revenus en monnaie virtuelle.

L’administration estime également que les monnaies virtuelles détenues en conséquence sont des biens incorporels.

§ 2 – TVA

Dans son arrêt du 22 octobre 2015[92], la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) assimile la devise Bitcoin à un moyen de paiement accepté par certains opérateurs.

Partie IV

LE PLAN COMPTABLE

CHAPITRE 1
LA SITUATION JUSQU'AU 1ER JANVIER 2011

Jusqu'au 1er janvier 2011, l'obligation des entreprises se limite à enregistrer leurs opérations dans un plan comptable « approprié à leurs activités ». Dans la pratique, les entreprises luxembourgeoises mettaient souvent en œuvre le plan comptable français, belge ou allemand.

CHAPITRE 2
POUR LES EXERCICES OUVERTS DU 1ER JANVIER 2011 AU 1ER JANVIER 2020

À compter du 1er janvier 2011, les entreprises luxembourgeoises ont été obligées de se conformer dans leurs travaux comptables au plan comptable luxembourgeois normalisé introduit par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009[1].

Ce plan comptable normalisé constituait le premier plan comptable multisectoriel d'application obligatoire au Luxembourg[2].

À la différence du format de présentation des comptes annuels qui varie selon la taille des entreprises (cf. partie V), ce plan comptable normalisé était commun à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Les entreprises qui le souhaitaient pouvaient toutefois continuer à utiliser le plan comptable de leur choix pour leurs travaux journaliers,

pourvu qu'elles pussent transférer, en fin d'exercice, le solde de leurs comptes dans le plan comptable normalisé.

Les entreprises qui établissaient leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales étaient dispensées de l'obligation de respecter le plan comptable normalisé.

CHAPITRE 3
POUR LES EXERCICES OUVERTS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

Les entreprises doivent se conformer au nouveau plan comptable introduit par le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019[3] pour leurs exercices comptables ouverts depuis le 1er janvier 2020.

Ce nouveau plan comptable est souvent désigné PCN 2020, par opposition au PCN 2011 applicable de 2011 à 2019.

Le PCN 2020 conserve la philosophie et les caractéristiques essentielles du PCN 2011 (une nomenclature commune à toutes les tailles d'entreprises, la possibilité de tenir les comptes sur un plan comptable interne sous réserve de reporter ensuite le solde des comptes dans le plan comptable normalisé, etc.), mais contient plusieurs nouveautés destinées à améliorer la qualité de l'information comptable collectée.

Le PCN 2020 introduit notamment un « tableau de passage » destiné à améliorer la cohérence entre la balance des comptes et les comptes annuels, en renseignant l'affectation des comptes du plan comptable vers le bilan ou vers le compte de résultat.

Le PCN 2020 introduit aussi une distinction entre les comptes d'imputation, d'une part, et les comptes de regroupement, d'autre part. Les comptes d'imputation sont les comptes au niveau desquels les entreprises sont autorisées à renseigner leurs opérations, tandis que les comptes de regroupement sont des comptes totalisateurs, de niveau supérieur, destinés à l'agrégation et à la lecture de l'information comptable[4].

Pour autant, le PCN 2020 reste essentiellement une liste de comptes. Ce « catalogue » n'est accompagné d'aucun guide d'utilisation. Et aucune véritable doctrine n'y est associée. Si bien que l'utilisation des comptes est à déduire uniquement de leur intitulé. Au final, tout cela entraîne nécessairement une certaine hétérogénéité dans la pratique qu'en font les entreprises[5].

CHAPITRE 4
LE PLAN COMPTABLE NORMALISÉ (PCN 2020)

SECTION 1
LA NOMENCLATURE DES COMPTES

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 1. COMPTES DE CAPITAUX PROPRES, DE PROVISIONS ET DE DETTES FINANCIÈRES	R		.	.
10 - Capital souscrit ou dotation des succursales et compte de l'exploitant	R		.	.
101 - Capital souscrit		I	Passif A.I.	Passif A.I.
102 - Capital souscrit non appelé		I	Actif A.I.	Actif A.I.
103 - Capital souscrit appelé et non versé		I	Actif A.II.	Actif A.II.
104 - Capital des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et assimilées		I	Passif A.I.	Passif A.I.
105 - Dotation des succursales		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106 – Comptes de l'exploitant ou des co-exploitants (i)	R		.	.
11 - Primes d'émission et primes assimilées	R		.	.
111 - Primes d'émission		I	Passif A.II.	Passif A.II.
112 - Primes de fusion		I	Passif A.II.	Passif A.II.
113 - Primes d'apport		I	Passif A.II.	Passif A.II.

114 - Primes de conversion d’obligations en actions		I	Passif A.II.	Passif A.II.
115 - Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres		I	Passif A.II.	Passif A.II.
12 - Réserves de réévaluation	R		.	.
122 - Réserves de mise en équivalence		I	Passif A.III.	Passif A.III.
123 - Plus-values sur écarts de conversion immunisées		I	Passif A.III.	Passif A.III.
128 - Autres réserves de réévaluation		I	Passif A.III.	Passif A.III.
13 - Réserves	R		.	.
131 - Réserve légale		I	Passif A.IV.1.	Passif A.IV.1.
132 - Réserve pour actions propres ou parts propres		I	Passif A.IV.2.	Passif A.IV.2.
133 - Réserves statutaires		I	Passif A.IV.3.	Passif A.IV.3.
138 - Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur	R		.	.
1381 - Autres réserves disponibles		I	Passif A.IV.4.a)	Passif A.IV.4.a)
1382 - Autres réserves non disponibles	R		.	.
13821 - Réserve pour l’impôt sur la fortune (IF)		I	Passif A.IV.4.b)	Passif A.IV.4.b)
13822 - Réserves en application de la juste valeur		I	Passif A.IV.4.b)	Passif A.IV.4.b)

13823 - Plus-values immunisées	R		.	.
138231 - Plus-values immunisées à réinvestir		I	Passif A.IV.4.b)	Passif A.IV.4.b)
138232 - Plus-values immunisées réinvesties		I	Passif A.IV.4.b)	Passif A.IV.4.b)
13828 - Réserves non disponibles non visées ci-dessus		I	Passif A.IV.4.b)	Passif A.IV.4.b)
14 - Résultats	R		.	.
141 - Résultats reportés	R		.	.
1411 - Résultats reportés en instance d'affectation		I	Passif A.V.	Passif A.V.
1412 - Résultats reportés (affectés)		I	Passif A.V.	Passif A.V.
142 - Résultat de l'exercice		I	Passif A.VI.	Passif A.VI.
15 - Acomptes sur dividendes		I	Passif A.VII.	Passif A.VII.
16 - Subventions d'investissement en capital	R		.	.
161 - Subventions sur immobilisations incorporelles	R		.	.
1611 - Frais de développement		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
1612 - Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	R		.	.
16121 - acquis à titre		I	Passif	Passif

onéreux			A.VIII.	A.VIII.
16122 - créés par l'entreprise elle-même		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
1613 - Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
162 - Subventions sur immobilisations corporelles	R		.	.
1621 - Subventions sur terrains, aménagements et constructions		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
1622 - Subventions sur installations techniques et machines		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
1623 - Subventions sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
168 - Autres subventions d'investissement en capital		I	Passif A.VIII.	Passif A.VIII.
18 - Provisions	R		.	.
181 - Provisions pour pensions et obligations similaires		I	Passif B.1.	Passif B.
182 - Provisions pour impôts		I	Passif B.2.	Passif B.
183 - Provisions pour impôts différés		I	Passif B.2.	Passif B.
188 - Autres provisions	R		.	.
1881 - Provisions d'exploitation		I	Passif B.3.	Passif B.
1882 - Provisions financières		I	Passif B.3.	Passif B.

19 - Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de crédit	R		.	.
192 - Emprunts obligataires convertibles	R		.	.
1921 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		I	Passif C.1.a)i)	Passif C.a)
1922 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an		I	Passif C.1.a)ii)	Passif C.b)
193 - Emprunts obligataires non convertibles	R		.	.
1931 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		I	Passif C.1.b)i)	Passif C.a)
1932 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an		I	Passif C.1.b)ii)	Passif C.b)
194 - Dettes envers des établissements de crédit	R		.	.
1941 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		I	Passif C.2.a)	Passif C.a)
1942 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an		I	Passif C.2.b)	Passif C.b)

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 2. COMPTES DE FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET D'ACTIFS IMMOBILISÉS	R		.	.
20 - Frais d'établissement et frais assimilés	R		.	.
201 - Frais de constitution et de premier établissement		I	Actif B.	Actif B.
203 - Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)		I	Actif B.	Actif B.
204 - Frais d'émission d'emprunts		I	Actif B.	Actif B.
208 - Autres frais assimilés		I	Actif B.	Actif B.
21 - Immobilisations incorporelles	R		.	.
211 - Frais de développement		I	Actif C.I.1.	Actif C.I.
212 - Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	R		.	.
2121 - acquis à titre onéreux (hors fonds de commerce)	R		.	.
21211 - Concessions		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
21212 - Brevets		I	Actif	Actif C.I.

			C.I.2.a)	
21213 - Licences informatiques		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
21214 - Marques et franchises		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
21215 - Droits et valeurs similaires	R		.	.
212151 - Droits d’auteur et de reproduction		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
212152 - Quotas d’émission de gaz à effet de serre et assimilés		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
212158 - Autres droits et valeurs similaires acquis à titre onéreux		I	Actif C.I.2.a)	Actif C.I.
2122 - créés par l’entreprise elle-même	R		.	.
21221 - Concessions		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.
21222 - Brevets		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.
21223 - Licences informatiques		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.
21224 - Marques et franchises		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.
21225 - Droits et valeurs similaires	R		.	.
212251 - Droits d’auteur et de reproduction		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.
212258 - Autres droits et valeurs similaires créés par		I	Actif C.I.2.b)	Actif C.I.

l’entreprise elle-même				
213 - Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		I	Actif C.I.3.	Actif C.I.
214 - Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		I	Actif C.I.4.	Actif C.I.
22 - Immobilisations corporelles	R		.	.
221 - Terrains, aménagements et constructions	R		.	.
2211 - Terrains	R		.	.
22111 - Terrains au Luxembourg	R		.	.
221111 - Terrains bâtis		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
221112 - Droits immobiliers et assimilés		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
221118 - Autres terrains		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
22112 - Terrains à l’étranger		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
2212 - Agencements et aménagements de terrains	R		.	.
22121 - Agencements et aménagements de terrains au Luxembourg		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
22122 - Agencements et aménagements de terrains à l’étranger		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
2213 - Constructions / Bâtiments	R		.	.

22131 - Constructions / Bâtiments au Luxembourg	R		.	.
221311 - Constructions / Bâtiments résidentiels		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
221312 - Constructions / Bâtiments non résidentiels		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
221313 - Constructions / Bâtiments à usage mixte		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
221318 - Autres constructions / bâtiments		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
22132 - Constructions / Bâtiments à l'étranger		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
2214 - Agencements et aménagements de constructions / bâtiments	R		.	.
22141 - Agencements et aménagements de constructions / bâtiments au Luxembourg		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
22142 - Agencements et aménagements de constructions / bâtiments à l'étranger		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
2215 - Immeubles de placement	R		.	.
22151 - Immeubles de placement au Luxembourg		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
22152 - Immeubles de placement à l'étranger		I	Actif C.II.1.	Actif C.II.
222 - Installations techniques et machines	R		.	.

2221 - Installations techniques		I	Actif C.II.2.	Actif C.II.
2222 - Machines		I	Actif C.II.2.	Actif C.II.
223 - Autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)	R		.	.
2231 - Équipement de transport et de manutention		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2232 - Véhicules de transport		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2233 - Outillage		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2234 - Mobilier		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2235 - Matériel informatique		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2236 - Cheptel		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2237 - Emballages récupérables		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
2238 - Autres installations		I	Actif C.II.3.	Actif C.II.
224 - Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	R		.	.
2241 - Terrains, aménagements et constructions	R		.	.
22411 - Terrains, aménagements et constructions au Luxembourg		I	Actif C.II.4.	Actif C.II.
22412 - Terrains, aménagements et constructions à l’étranger		I	Actif C.II.4.	Actif C.II.
2242 - Installations techniques et machines		I	Actif C.II.4.	Actif C.II.

2243 - Autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)		I	Actif C.II.4.	Actif C.II.
23 - Immobilisations financières	R		.	.
231 - Parts dans des entreprises liées		I	Actif C.III.1.	Actif C.III.
232 - Créances sur des entreprises liées		I	Actif C.III.2.	Actif C.III.
233 - Participations		I	Actif C.III.3.	Actif C.III.
234 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	Actif C.III.4.	Actif C.III.
235 - Titres ayant le caractère d'immobilisations	R		.	.
2351 - Titres immobilisés (droit de propriété)	R		.	.
23511 - Actions ou parts sociales	R		.	.
235111 - Actions cotées		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
235112 - Actions non cotées		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
23518 - Autres titres immobilisés (droit de propriété)		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
2352 - Titres immobilisés (droit de créance)	R		.	.
23521 - Obligations		I	Actif	Actif C.III.

			C.III.5.	
23528 - Autres titres immobilisés (droit de créance)		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
2353 - Parts d'OPC		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
2358 - Autres titres ayant le caractère d'immobilisations		I	Actif C.III.5.	Actif C.III.
236 - Prêts, dépôts et créances immobilisés	R		.	.
2361 - Prêts		I	Actif C.III.6.	Actif C.III.
2362 - Dépôts et cautionnements versés		I	Actif C.III.6.	Actif C.III.
2363 - Créances immobilisées		I	Actif C.III.6.	Actif C.III.

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 3. COMPTES DE STOCKS ET D'EN-COURS	R		.	.
30 - Stocks de matières premières et consommables	R		.	.
301 - Stocks de matières premières		I	Actif D.I.1.	Actif D.I.
303 - Stocks de matières et fournitures consommables		I	Actif D.I.1.	Actif D.I.
304 - Stocks d'emballages		I	Actif D.I.1.	Actif D.I.
31 - Stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours	R		.	.
311 - Stocks de produits en cours de fabrication		I	Actif D.I.2.	Actif D.I.
312 - Commandes en cours – produits		I	Actif D.I.2.	Actif D.I.
313 - Commandes en cours – prestations de services		I	Actif D.I.2.	Actif D.I.
314 - Immeubles en construction		I	Actif D.I.2.	Actif D.I.
315 - Acomptes reçus déduits des stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours		I	Actif D.I.2.	Actif D.I.

32 - Stocks de produits	R		.	.
321 - Stocks de produits finis		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
322 - Stocks de produits intermédiaires		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
323 - Stocks de produits résiduels (déchets, rebuts, matières de récupération)		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
36 - Stocks de marchandises et d'autres biens destinés à la revente	R		.	.
361 - Stocks de marchandises		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
362 - Stocks de terrains destinés à la revente	R		.	.
3621 - Stocks de terrains au Luxembourg		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
3622 - Stocks de terrains à l'étranger		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
363 - Stocks d'immeubles destinés à la revente	R		.	.
3631 - Stocks d'immeubles au Luxembourg		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
3632 - Stocks d'immeubles à l'étranger		I	Actif D.I.3.	Actif D.I.
37 - Acomptes versés sur stocks		I	Actif D.I.4.	Actif D.I.

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 4. COMPTES DE TIERS	R		.	.
40 - Créances résultant de ventes et prestations de services	R		.	.
401 - Créances résultant de ventes et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
4011 - Clients		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
4012 - Clients – Effets à recevoir		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
4013 - Clients douteux ou litigieux		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
4014 - Clients – Factures à établir		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
4015 - Clients créditeurs		I	Passif C.4.a)	Passif C.a)
4019 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
402 - Créances résultant de ventes et prestations de services dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.

4021 - Clients		I	Actif D.II.1.b)	Actif D.II.b)
4025 - Clients créditeurs		I	Passif C.4.b)	Passif C.b)
4029 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.1.b)	Actif D.II.b)
41 - Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	R		.	.
411 - Créances sur des entreprises liées	R		.	.
4111 - Créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
41111 - Ventes et prestations de services		I	Actif D.II.2.a)	Actif D.II.a)
41112 - Prêts et avances		I	Actif D.II.2.a)	Actif D.II.a)
41118 - Autres créances		I	Actif D.II.2.a)	Actif D.II.a)
41119 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.2.a)	Actif D.II.a)
4112 - Créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
41121 - Ventes et prestations de services		I	Actif D.II.2.b)	Actif D.II.b)
41122 - Prêts et avances		I	Actif	Actif D.II.b)

			D.II.2.b)	
41128 - Autres créances		I	Actif D.II.2.b)	Actif D.II.b)
41129 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.2.b)	Actif D.II.b)
412 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation	R		.	.
4121 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
41211 - Ventes et prestations de services		I	Actif D.II.3.a)	Actif D.II.a)
41212 - Prêts et avances		I	Actif D.II.3.a)	Actif D.II.a)
41218 - Autres créances		I	Actif D.II.3.a)	Actif D.II.a)
41219 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.3.a)	Actif D.II.a)
4122 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
41221 - Ventes et prestations de services		I	Actif D.II.3.b)	Actif D.II.b)
41222 - Prêts et avances		I	Actif D.II.3.b)	Actif D.II.b)

41228 - Autres créances		I	Actif D.II.3.b)	Actif D.II.b)
41229 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.3.b)	Actif D.II.b)
42 - Autres créances	R		.	.
421 - Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
4211 - Personnel – Avances et acomptes	R		.	.
42111 - Avances et acomptes		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42119 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4212 - Créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4213 - État – Subventions à recevoir	R		.	.
42131 - Subventions d'investissement		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42132 - Subventions d'exploitation		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42138 - Autres subventions		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4214 - Administration des Contributions Directes (ACD)	R		.	.
42141 - Impôt sur le revenu des collectivités (IRC)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42142 - Impôt commercial		I	Actif	Actif D.II.a)

communal (ICC)			D.II.4.a)	
42143 - Impôt sur la fortune (IF)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42144 - Retenue d’impôt sur traitements et salaires (RTS)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42145 - Retenue d’impôt sur revenus de capitaux mobiliers		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42146 - Retenue d’impôt sur les tantièmes		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42148 - ACD – Autres créances		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4215 - Administration des Douanes et Accises (ADA)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4216 - Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)	R		.	.
42161 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	R		.	.
421611 - TVA en amont		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
421612 - TVA à recevoir		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
421613 - TVA acomptes versés		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
421618 - TVA – Autres créances		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42162 - Impôts indirects	R		.	.
421621 - Droits d’enregistrement		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)

421622 - Taxe d’abonnement		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
421628 - Autres impôts indirects		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42168 - AED – Autres créances		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4217 - Créances sur la sécurité sociale et autres organismes sociaux	R		.	.
42171 - Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS)		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42172 - Organismes étrangers de sécurité sociale		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42178 - Autres organismes sociaux		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
4218 - Créances diverses	R		.	.
42181 - Impôts étrangers	R		.	.
421811 - TVA étrangères		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
421818 - Autres impôts étrangers		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42187 - Instruments financiers dérivés		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42188 - Autres créances diverses		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
42189 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.4.a)	Actif D.II.a)
422 - Autres créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.

4221 - Personnel – Avances et acomptes		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
4222 - Créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées)		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
4223 - État – Subventions à recevoir	R		.	.
42231 - Subventions d'investissement		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
42232 - Subventions d'exploitation		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
42238 - Autres subventions		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
4228 - Créances diverses	R		.	.
42287 - Instruments financiers dérivés		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
42288 - Autres créances diverses		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
42289 - Corrections de valeur		I	Actif D.II.4.b)	Actif D.II.b)
43 - Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	R		.	.
431 - Acomptes reçus dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
4311 - Acomptes reçus sur commandes		I	Passif C.3.a)	Passif C.a)
4312 - Stocks de produits en		I	Passif	Passif C.a)

cours de fabrication et commandes en cours déduits des acomptes reçus			C.3.a)	
432 - Acomptes reçus dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
4321 - Acomptes reçus sur commandes		I	Passif C.3.b)	Passif C.b)
4322 - Stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours déduits des acomptes reçus		I	Passif C.3.b)	Passif C.b)
44 - Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce	R		.	.
441 - Dettes sur achats et prestations de services	R		.	.
4411 - Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
44111 - Fournisseurs		I	Passif C.4.a)	Passif C.a)
44112 - Fournisseurs – Factures non parvenues		I	Passif C.4.a)	Passif C.a)
44113 - Fournisseurs débiteurs		I	Actif D.II.1.a)	Actif D.II.a)
4412 - Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
44121 - Fournisseurs		I	Passif	Passif C.b)

			C.4.b)	
44123 - Fournisseurs débiteurs		I	Actif D.II.1.b)	Actif D.II.b)
442 - Dettes représentées par des effets de commerce – Effets à payer	R		.	.
4421 - Effets à payer dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		I	Passif C.5.a)	Passif C.a)
4422 - Effets à payer dont la durée résiduelle est supérieure à un an		I	Passif C.5.b)	Passif C.b)
45 - Dettes envers des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	R		.	.
451 - Dettes envers des entreprises liées	R		.	.
4511 - Dettes envers des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
45111 - Achats et prestations de services		I	Passif C.6.a)	Passif C.a)
45112 - Emprunts et avances		I	Passif C.6.a)	Passif C.a)
45118 - Autres dettes		I	Passif C.6.a)	Passif C.a)
4512 - Dettes envers des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.

45121 - Achats et prestations de services		I	Passif C.6.b)	Passif C.b)
45122 - Emprunts et avances		I	Passif C.6.b)	Passif C.b)
45128 - Autres dettes		I	Passif C.6.b)	Passif C.b)
452 - Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	R		.	.
4521 - Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
45211 - Achats et prestations de services		I	Passif C.7.a)	Passif C.a)
45212 - Emprunts et avances		I	Passif C.7.a)	Passif C.a)
45218 - Autres dettes		I	Passif C.7.a)	Passif C.a)
4522 - Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
45221 - Achats et prestations de services		I	Passif C.7.b)	Passif C.b)
45222 - Emprunts et avances		I	Passif C.7.b)	Passif C.b)

45228 - Autres dettes		I	Passif C.7.b)	Passif C.b)
46 - Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	R		.	.
461 - Dettes fiscales	R		.	.
4611 - Administrations communales		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
4612 - Administration des Contributions Directes (ACD)	R		.	.
46121 - Impôt sur le revenu des collectivités (IRC)	R		.	.
461211 - IRC – charge fiscale estimée		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461212 - IRC – dette fiscale à payer		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46122 - Impôt commercial communal (ICC)	R		.	.
461221 - ICC – charge fiscale estimée		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461222 - ICC – dette fiscale à payer		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46123 - Impôt sur la fortune (IF)	R		.	.
461231 - IF – charge fiscale estimée		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461232 - IF – dette fiscale à payer		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46124 - Retenue d’impôt sur traitements et salaires (RTS)		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)

46125 - Retenue d’impôt sur revenus de capitaux mobiliers		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46126 - Retenue d’impôt sur les tantièmes		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46128 - ACD – Autres dettes		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
4613 - Administration des Douanes et Accises (ADA)		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
4614 - Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)	R		.	.
46141 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	R		.	.
461411 - TVA en aval		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461412 - TVA à payer		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461413 - TVA acomptes reçus		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461418 - TVA – Autres dettes		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46142 - Impôts indirects	R		.	.
461421 - Droits d’enregistrement		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461422 - Taxe d’abonnement		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
461428 - Autres impôts indirects		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46148 - AED – Autres dettes		I	Passif	Passif C.a)

			C.8.a)	
4615 - Administrations fiscales étrangères	R		.	.
46151 - TVA étrangères		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
46158 - Autres impôts étrangers		I	Passif C.8.a)	Passif C.a)
462 - Dettes au titre de la sécurité sociale et autres organismes sociaux	R		.	.
4621 - Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS)		I	Passif C.8.b)	Passif C.b)
4622 - Organismes étrangers de sécurité sociale		I	Passif C.8.b)	Passif C.b)
4628 - Autres organismes sociaux		I	Passif C.8.b)	Passif C.b)
47 - Autres dettes	R		.	.
471 - Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	R		.	.
4711 - Dépôts et cautionnements reçus		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4712 - Dettes envers associés et actionnaires (autres qu'entreprises liées)		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4713 - Dettes envers administrateurs, gérants, commissaires et organes assimilés		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4714 - Dettes envers le personnel		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)

4715 - État – Quotas d'émission de gaz à effet de serre et assimilés à restituer ou à acquérir		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4716 - Emprunts et dettes assimilées	R		.	.
47161 - Autres emprunts		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
47162 - Dettes de leasing		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
47163 - Rentes viagères		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
47168 - Autres dettes assimilées		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4717 - Instruments financiers dérivés		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
4718 - Autres dettes diverses		I	Passif C.8.c)i)	Passif C.a)
472 - Autres dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an	R		.	.
4721 - Dépôts et cautionnements reçus		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
4722 - Dettes envers associés et actionnaires (autres qu'entreprises liées)		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
4723 - Dettes envers administrateurs, gérants, commissaires et organes assimilés		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
4724 - Dettes envers le personnel		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)

4726 - Emprunts et dettes assimilées	R		.	.
47261 - Autres emprunts		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
47262 - Dettes de leasing		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
47263 - Rentes viagères		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
47268 - Autres dettes assimilées		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
4727 - Instruments financiers dérivés		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
4728 - Autres dettes diverses		I	Passif C.8.c)ii)	Passif C.b)
48 - Comptes de régularisation	R		.	.
481 - Charges à reporter (sur un ou plusieurs exercices)		I	Actif E.	Actif E.
482 - Produits à reporter (sur un ou plusieurs exercices)		I	Passif D.	Passif D.
483 - État – Quotas d'émission de gaz à effet de serre et assimilés alloués		I	Passif D.	Passif D.
484 - Comptes transitoires ou d'attente – Actif		I	Actif E.	Actif E.
485 - Comptes transitoires ou d'attente – Passif		I	Passif D.	Passif D.
486 - Comptes de liaison (succursales) – Actif		I	Actif E.	Actif E.
487 - Comptes de liaison (succursales) – Passif		I	Passif D.	Passif D.



Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 5. COMPTES FINANCIERS	R		.	.
50 - Valeurs mobilières	R		.	.
501 - Parts dans des entreprises liées		I	Actif D.III.1.	Actif D.III.
502 - Actions propres ou parts propres		I	Actif D.III.2.	Actif D.III.
503 - Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
508 - Autres valeurs mobilières	R		.	.
5081 - Actions – Titres cotés		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
5082 - Actions – Titres non cotés		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
5083 - Obligations et autres titres de créance émis par l'entreprise et rachetés par elle		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
5084 - Obligations – Titres cotés		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
5085 - Obligations – Titres non cotés		I	Actif D.III.3.	Actif D.III.
5088 - Autres valeurs		I	Actif	Actif D.III.

mobilières diverses			D.III.3.	
51 - Avoirs en banques, en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse	R		.	.
513 - Banques et comptes chèques postaux (CCP)	R		.	.
5131 - Banques et CCP : avoirs		I	Actif D.IV.	Actif D.IV.
5132 - Banques et CCP : découverts		I	Passif C.2.a)	Passif C.a)
516 - Caisse		I	Actif D.IV.	Actif D.IV.
517 - Virements internes	R		.	.
5171 - Virements internes : solde débiteur		I	Actifs D.IV.	Actif D.IV.
5172 - Virements internes : solde créditeur		I	Passif C.2.a)	Passif C.a)
518 - Autres avoirs		I	Actif D.IV.	Actif D.IV.

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 6. COMPTES DE CHARGES	R		.	.
60 - Consommation de marchandises, de matières premières et consommables	R		.	.
601 - Achats de matières premières		I	5.a)	1. à 5.
603 - Achats de matières et fournitures consommables	R		.	.
6031 - Combustibles, gaz, eau et électricité (incorporés aux ouvrages et produits)	R		.	.
60311 - Combustibles solides		I	5.a)	1. à 5.
60312 - Combustibles liquides		I	5.a)	1. à 5.
60313 - Gaz		I	5.a)	1. à 5.
60314 - Eau et eaux usées		I	5.a)	1. à 5.
60315 - Électricité		I	5.a)	1. à 5.
6032 - Produits d'entretien		I	5.a)	1. à 5.
6033 - Fournitures et petit équipement d'atelier, d'usine et de magasin		I	5.a)	1. à 5.
6034 - Vêtements professionnels		I	5.a)	1. à 5.

6035 - Fournitures administratives et de bureau		I	5.a)	1. à 5.
6036 - Carburants		I	5.a)	1. à 5.
6037 - Lubrifiants		I	5.a)	1. à 5.
6038 - Autres fournitures consommables		I	5.a)	1. à 5.
604 - Achats d'emballages		I	5.a)	1. à 5.
606 - Achats de marchandises et d'autres biens destinés à la revente	R		.	.
6061 - Achats de marchandises		I	5.a)	1. à 5.
6062 - Achats de terrains destinés à la revente		I	5.a)	1. à 5.
6063 - Achats d'immeubles destinés à la revente		I	5.a)	1. à 5.
607 - Variation des stocks	R		.	.
6071 - Variation des stocks de matières premières		I	5.a)	1. à 5.
6073 - Variation des stocks de matières et fournitures consommables		I	5.a)	1. à 5.
6074 - Variation des stocks d'emballages		I	5.a)	1. à 5.
6076 - Variation des stocks de marchandises et d'autres biens destinés à la revente	R		.	.
60761 - Marchandises		I	5.a)	1. à 5.
60762 - Terrains destinés à la revente		I	5.a)	1. à 5.

60763 - Immeubles destinés à la revente		I	5.a)	1. à 5.
608 - Achats incorporés aux ouvrages et produits	R		.	.
6081 - Prestations de services incorporées aux ouvrages et produits	R		.	.
60811 - Travail à façon		I	5.a)	1. à 5.
60812 - Recherche et développement		I	5.a)	1. à 5.
60813 - Frais d'architectes et d'ingénieurs		I	5.a)	1. à 5.
60814 - Sous-traitance incorporée aux ouvrages et produits		I	5.a)	1. à 5.
6082 - Autres achats de matériel incorporés aux ouvrages et produits		I	5.a)	1. à 5.
6083 - Achats de quotas d'émission de gaz à effet de serre et assimilés		I	5.a)	1. à 5.
6088 - Autres achats incorporés aux ouvrages et produits		I	5.a)	1. à 5.
609 - Rabais, remises et ristournes (RRR) obtenus et non directement déduits des achats	R		.	.
6091 - RRR sur achats de matières premières		I	5.a)	1. à 5.
6093 - RRR sur achats de matières et fournitures		I	5.a)	1. à 5.

consommables				
6094 - RRR sur achats d'emballages		I	5.a)	1. à 5.
6096 - RRR sur achats de marchandises et d'autres biens destinés à la revente		I	5.a)	1. à 5.
6098 - RRR sur achats incorporés aux ouvrages et produits		I	5.a)	1. à 5.
6099 - RRR non affectés		I	5.a)	1. à 5.
61 - Autres charges externes	R		.	.
611 - Loyers et charges locatives	R		.	.
6111 - Locations et leasing opérationnel immobiliers	R		.	.
61111 - Terrains		I	5.b)	1. à 5.
61112 - Constructions / Bâtiments		I	5.b)	1. à 5.
6112 - Locations et leasing opérationnel mobiliers	R		.	.
61123 - Matériel roulant		I	5.b)	1. à 5.
61128 - Autres		I	5.b)	1. à 5.
6113 - Charges locatives et de copropriété		I	5.b)	1. à 5.
6114 - Leasing financier immobilier		I	5.b)	1. à 5.
6115 - Leasing financier mobilier	R		.	.

61153 - Matériel roulant		I	5.b)	1. à 5.
61158 - Autres		I	5.b)	1. à 5.
612 - Sous-traitance, entretiens, réparations et maintenance	R		.	.
6121 - Sous-traitance générale (non incorporée aux ouvrages et produits)		I	5.b)	1. à 5.
6122 - Entretien, réparations et maintenance	R		.	.
61221 - Constructions / Bâtiments		I	5.b)	1. à 5.
61223 - Matériel roulant		I	5.b)	1. à 5.
61228 - Autres		I	5.b)	1. à 5.
613 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires	R		.	.
6131 - Commissions et courtages		I	5.b)	1. à 5.
6132 - Services informatiques		I	5.b)	1. à 5.
6133 - Services bancaires et assimilés	R		.	.
61332 - Frais sur émission d’emprunts		I	5.b)	1. à 5.
61333 - Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		I	5.b)	1. à 5.
61334 - Frais sur moyens de paiements électroniques		I	5.b)	1. à 5.

61336 - Rémunérations d’affacturage		I	5.b)	1. à 5.
61338 - Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		I	5.b)	1. à 5.
6134 - Honoraires	R		.	.
61341 - Honoraires juridiques, de contentieux et assimilés		I	5.b)	1. à 5.
61342 - Honoraires comptables, fiscaux, d’audit et assimilés		I	5.b)	1. à 5.
61348 - Autres honoraires		I	5.b)	1. à 5.
6135 - Frais d’actes notariés et assimilés		I	5.b)	1. à 5.
6138 - Autres rémunérations d’intermédiaires et honoraires		I	5.b)	1. à 5.
614 - Primes d’assurance	R		.	.
6141 - Assurance sur biens de l’actif	R		.	.
61411 - Constructions / Bâtiments		I	5.b)	1. à 5.
61412 - Matériel roulant		I	5.b)	1. à 5.
61418 - Autres		I	5.b)	1. à 5.
6142 - Assurance sur biens pris en location		I	5.b)	1. à 5.
6143 - Assurance-transport		I	5.b)	1. à 5.
6144 - Assurance risque d’exploitation		I	5.b)	1. à 5.

6145 - Assurance insolvabilité clients		I	5.b)	1. à 5.
6146 - Assurance responsabilité civile		I	5.b)	1. à 5.
6148 - Autres assurances		I	5.b)	1. à 5.
615 - Frais de marketing et de communication	R		.	.
6151 - Frais de marketing et de publicité	R		.	.
61511 - Annonces et insertions		I	5.b)	1. à 5.
61512 - Échantillons		I	5.b)	1. à 5.
61513 - Foires et expositions		I	5.b)	1. à 5.
61514 - Cadeaux à la clientèle		I	5.b)	1. à 5.
61515 - Catalogues et imprimés et publications		I	5.b)	1. à 5.
61516 - Dons courants		I	5.b)	1. à 5.
61517 - Sponsoring		I	5.b)	1. à 5.
61518 - Autres achats de services publicitaires		I	5.b)	1. à 5.
6152 - Frais de déplacements et de représentation	R		.	.
61521 - Voyages et déplacements	R		.	.
615211 - Direction (le cas échéant, exploitant et associés)		I	5.b)	1. à 5.

615212 - Personnel		I	5.b)	1. à 5.
61522 - Frais de déménagement de l'entreprise		I	5.b)	1. à 5.
61523 - Missions		I	5.b)	1. à 5.
61524 - Réceptions et frais de représentation		I	5.b)	1. à 5.
6153 - Frais postaux et de télécommunication	R		.	.
61531 - Frais postaux		I	5.b)	1. à 5.
61532 - Frais de télécommunication		I	5.b)	1. à 5.
616 - Transports de biens et transports collectifs du personnel	R		.	.
6161 - Transports sur achats		I	5.b)	1. à 5.
6162 - Transports sur ventes		I	5.b)	1. à 5.
6165 - Transports collectifs du personnel		I	5.b)	1. à 5.
6168 - Autres transports		I	5.b)	1. à 5.
617 - Personnel extérieur à l'entreprise	R		.	.
6171 - Personnel intérimaire		I	5.b)	1. à 5.
6172 - Personnel prêté à l'entreprise		I	5.b)	1. à 5.
618 - Charges externes diverses	R		.	.
6181 - Documentation		I	5.b)	1. à 5.
6182 - Frais de formation,		I	5.b)	1. à 5.

colloques, séminaires, conférences				
6183 - Élimination des déchets industriels et non industriels		I	5.b)	1. à 5.
6184 - Combustibles, gaz, eau et électricité (non incorporés aux ouvrages et produits)	R		.	.
61841 - Combustibles solides		I	5.b)	1. à 5.
61842 - Combustibles liquides (mazout, carburants, etc.)		I	5.b)	1. à 5.
61843 - Gaz		I	5.b)	1. à 5.
61844 - Eau et eaux usées		I	5.b)	1. à 5.
61845 - Électricité		I	5.b)	1. à 5.
6185 - Fournitures et petit équipement (non incorporés aux ouvrages et produits)	R		.	.
61851 - Fournitures administratives et de bureau		I	5.b)	1. à 5.
61852 - Petit équipement		I	5.b)	1. à 5.
61853 - Vêtements professionnels		I	5.b)	1. à 5.
61854 - Produits d’entretien		I	5.b)	1. à 5.
61858 - Autres		I	5.b)	1. à 5.
6186 - Frais de surveillance et de gardiennage		I	5.b)	1. à 5.
6187 - Cotisations aux associations professionnelles		I	5.b)	1. à 5.

6188 - Autres charges externes diverses		I	5.b)	1. à 5.
619 - Rabais, remises et ristournes (RRR) obtenus et non directement déduits des autres charges externes		I	5.b)	1. à 5.
62 - Frais de personnel	R		.	.
621 - Rémunérations des salariés	R		.	.
6211 - Salaires bruts	R		.	.
62111 - Salaires de base		I	6.a)	6.a)
62112 - Suppléments pour travail	R		.	.
621121 - Dimanche		I	6.a)	6.a)
621122 - Jours fériés légaux		I	6.a)	6.a)
621123 - Heures supplémentaires		I	6.a)	6.a)
621128 - Autres suppléments		I	6.a)	6.a)
62114 - Gratifications, primes et commissions		I	6.a)	6.a)
62115 - Avantages en nature		I	6.a)	6.a)
62116 - Indemnités de licenciement		I	6.a)	6.a)
62117 - Trimestre de faveur		I	6.a)	6.a)
6218 - Autres avantages		I	6.a)	6.a)
6219 - Remboursements sur salaires		I	6.a)	6.a)
622 - Autre personnel	R		.	.

6221 - Étudiants		I	6.a)	6.a)
6222 - Salaires occasionnels		I	6.a)	6.a)
6228 - Autres		I	6.a)	6.a)
623 - Charges sociales (part patronale)	R		.	.
6231 - Charges sociales couvrant les pensions		I	6.b)i)	6.b)i)
6232 - Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.)		I	6.b)ii)	6.b)ii)
624 - Autres frais de personnel	R		.	.
6241 - Pensions complémentaires	R		.	.
62411 - Primes à des fonds de pensions extérieurs		I	6.c)	6.c)
62412 - Variations sur provisions pour pensions complémentaires		I	6.c)	6.c)
62413 - Retenue d’impôt sur pension complémentaire		I	6.c)	6.c)
62414 - Prime d’assurance insolvabilité		I	6.c)	6.c)
62415 - Pensions complémentaires versées par l’employeur		I	6.c)	6.c)
6248 - Autres frais de personnel non visés ci-dessus		I	6.c)	6.c)
63 - Dotations aux corrections de valeur (DCV)	R		.	.

et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières)				
631 - DCV sur frais d'établissement et frais assimilés	R		.	.
6311 - DCV sur frais de constitution et de premier établissement		I	7.a)	7.a)
6313 - DCV sur frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)		I	7.a)	7.a)
6314 - DCV sur frais d'émission d'emprunts		I	7.a)	7.a)
6318 - DCV sur autres frais assimilés		I	7.a)	7.a)
632 - DCV sur immobilisations incorporelles	R		.	.
6321 - DCV sur frais de développement		I	7.a)	7.a)
6322 - DCV sur concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires		I	7.a)	7.a)
6323 - DCV sur fonds de commerce dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		I	7.a)	7.a)
6324 - DCV sur acomptes		I	7.a)	7.a)

versés et immobilisations incorporelles en cours				
633 - DCV sur immobilisations corporelles et AJV sur immeubles de placement	R		.	.
6331 - DCV sur terrains, aménagements et constructions et AJV sur immeubles de placement	R		.	.
63311 - DCV sur terrains		I	7.a)	7.a)
63312 - DCV sur agencements et aménagements de terrains		I	7.a)	7.a)
63313 - DCV sur constructions / bâtiments		I	7.a)	7.a)
63314 - DCV sur agencements et aménagements de constructions / bâtiments		I	7.a)	7.a)
63315 - AJV sur immeubles de placement		I	7.a)	7.a)
6332 - DCV sur installations techniques et machines		I	7.a)	7.a)
6333 - DCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)		I	7.a)	7.a)
6334 - DCV sur acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		I	7.a)	7.a)
634 - DCV sur stocks	R		.	.

6341 - DCV sur stocks de matières premières et consommables		I	7.b)	7.b)
6342 - DCV sur stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours		I	7.b)	7.b)
6343 - DCV sur stocks de produits		I	7.b)	7.b)
6344 - DCV sur stocks de marchandises et d'autres biens destinés à la revente		I	7.b)	7.b)
6345 - DCV sur acomptes versés sur stocks		I	7.b)	7.b)
635 - DCV et AJV sur créances de l'actif circulant	R		.	.
6351 - DCV sur créances résultant de ventes et prestations de services		I	7.b)	7.b)
6352 - DCV sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	7.b)	7.b)
6353 - DCV sur autres créances		I	7.b)	7.b)
6354 - AJV sur créances de l'actif circulant		I	7.b)	7.b)
64 - Autres charges d'exploitation	R		.	.
641 - Redevances pour concessions, brevets,	R		.	.

licences, marques, droits et valeurs similaires				
6411 - Concessions		I	8.	8.
6412 - Brevets		I	8.	8.
6413 - Licences informatiques		I	8.	8.
6414 - Marques et franchises		I	8.	8.
6415 - Droits et valeurs similaires	R		.	.
64151 - Droits d’auteur et de reproduction		I	8.	8.
64158 - Autres droits et valeurs similaires		I	8.	8.
642 - Indemnités, dommages et intérêts		I	8.	8.
643 - Jetons de présence, tantièmes et rémunérations assimilées	R		.	.
6431 - Jetons de présence		I	8.	8.
6432 - Tantièmes		I	8.	8.
6438 - Autres rémunérations assimilées		I	8.	8.
644 - Moins-values de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles	R		.	.
6441 - Moins-values de cession d’immobilisations incorporelles	R		.	.
64411 - Valeur comptable d’immobilisations		I	8.	8.

incorporelles cédées				
64412 - Produits de cession d’immobilisations incorporelles		I	8.	8.
6442 - Moins-values de cession d’immobilisations corporelles	R		.	.
64421 - Valeur comptable d’immobilisations corporelles cédées		I	8.	8.
64422 - Produits de cession d’immobilisations corporelles		I	8.	8.
645 - Pertes sur créances irrécouvrables	R		.	.
6451 - Créances résultant de ventes et de prestations de services		I	8.	8.
6452 - Créances sur des entreprises liées		I	8.	8.
6453 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	8.	8.
6454 - Autres créances		I	8.	8.
646 - Impôts, taxes et versements assimilés	R		.	.
6461 - Impôt foncier		I	8.	8.
6462 - TVA non récupérable		I	8.	8.
6463 - Droits sur les marchandises en provenance de l’étranger		I	8.	8.

6464 - Droits d'accises à la production et taxe de consommation		I	8.	8.
6465 - Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	R		.	.
64651 - Droits d'enregistrement		I	8.	8.
64658 - Autres droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques		I	8.	8.
6466 - Taxes sur les véhicules		I	8.	8.
6467 - Taxe de cabaretage		I	8.	8.
6468 - Autres droits et taxes		I	8.	8.
647 - Dotations aux plus-values immunisées		I	8.	8.
648 - Autres charges d'exploitation diverses	R		.	.
6481 - Amendes, sanctions et pénalités		I	8.	8.
6488 - Charges d'exploitation diverses		I	8.	8.
649 - Dotations aux provisions	R		.	.
6491 - Dotations aux provisions pour impôts		I	8.	8.
6492 - Dotations aux provisions d'exploitation		I	8.	8.
65 - Charges financières	R		.	.

651 - Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur immobilisations financières	R		.	.
6511 - DCV sur immobilisations financières	R		.	.
65111 - DCV sur parts dans des entreprises liées		I	13.	13.
65112 - DCV sur créances sur des entreprises liées		I	13.	13.
65113 - DCV sur participations		I	13.	13.
65114 - DCV sur créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	13.	13.
65115 - DCV sur titres ayant le caractère d'immobilisations		I	13.	13.
65116 -DCV sur prêts, dépôts et créances immobilisés		I	13.	13.
6512 - AJV sur immobilisations financières		I	13.	13.
652 - Charges et moins-values de cession d'immobilisations financières	R		.	.
6521 - Charges des immobilisations financières	R		.	.
65211 - Parts dans des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65212 - Créances sur des		I	14.a)	14.a)

entreprises liées				
65213 - Participations		I	14.b)	14.b)
65214 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
65215 - Titres ayant le caractère d'immobilisations		I	14.b)	14.b)
65216 - Prêts, dépôts et créances immobilisés		I	14.b)	14.b)
6522 - Moins-values de cession d'immobilisations financières	R		.	.
65221 - Parts dans des entreprises liées	R		.	.
652211 - Valeur comptable de parts cédées dans des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
652212 - Produits de cession de parts dans des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65222 - Créances sur des entreprises liées	R		.	.
652221 - Valeur comptable de créances cédées sur des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
652222 - Produits de cession de créances sur des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65223 - Participations	R		.	.
652231 - Valeur comptable		I	14.b)	14.b)

de participations cédées				
652232 - Produits de cession de participations		I	14.b)	14.b)
65224 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation	R		.	.
652241 - Valeur comptable de créances cédées sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
652242 - Produits de cession de créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
65225 - Titres ayant le caractère d’immobilisations	R		.	.
652251 - Valeur comptable de titres cédés ayant le caractère d’immobilisations		I	14.b)	14.b)
652252 - Produits de cession de titres ayant le caractère d’immobilisations		I	14.b)	14.b)
65226 - Prêts, dépôts et créances immobilisés	R		.	.
652261 - Valeur comptable de prêts, dépôts et créances immobilisés cédés		I	14.b)	14.b)
652262 - Produits de cession de prêts, dépôts et créances immobilisés		I	14.b)	14.b)

653 - Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur valeurs mobilières	R		.	.
6531 - DCV sur valeurs mobilières	R		.	.
65311 - DCV sur parts dans des entreprises liées		I	13.	13.
65312 - DCV sur actions propres ou parts propres		I	13.	13.
65313 - DCV sur parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	13.	13.
65318 - DCV sur autres valeurs mobilières		I	13.	13.
6532 - AJV sur valeurs mobilières		I	13.	13.
654 - Moins-values de cession de créances de l'actif circulant et de valeurs mobilières	R		.	.
6541 - Moins-values de cession de créances de l'actif circulant	R		.	.
65411 - sur des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65412 - sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
65413 - sur autres créances de l'actif circulant		I	14.b)	14.b)

6542 - Moins-values de cession de valeurs mobilières	R		.	.
65421 - Parts dans des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65422 - Actions propres ou parts propres		I	14.b)	14.b)
65423 - Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
65428 - Autres valeurs mobilières		I	14.b)	14.b)
655 - Intérêts et escomptes	R		.	.
6551 - Intérêts sur emprunts obligataires	R		.	.
65511 - Intérêts sur emprunts obligataires – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65512 - Intérêts sur emprunts obligataires – autres		I	14.b)	14.b)
6552 - Intérêts bancaires et assimilés	R		.	.
65521 - Intérêts sur comptes bancaires		I	14.b)	14.b)
65522 - Intérêts bancaires sur opérations de financement		I	14.b)	14.b)
65523 - Intérêts sur leasings financiers	R		.	.
655231 - Intérêts sur leasings financiers – entreprises liées		I	14.a)	14.a)

655232 - Intérêts sur leasings financiers – autres		I	14.b)	14.b)
6553 - Intérêts sur dettes commerciales		I	14.b)	14.b)
6554 - Intérêts sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	R		.	.
65541 - Intérêts sur des entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65542 - Intérêts sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	14.b)	14.b)
6555 - Escomptes et frais sur effets de commerce	R		.	.
65551 - Escomptes et frais sur effets de commerce – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65552 - Escomptes et frais sur effets de commerce – autres		I	14.b)	14.b)
6556 - Escomptes accordés	R		.	.
65561 - Escomptes accordés – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
65562 - Escomptes accordés – autres		I	14.b)	14.b)
6558 - Intérêts sur autres emprunts et dettes	R		.	.
65581 - Intérêts sur autres emprunts et dettes –		I	14.a)	14.a)

entreprises liées				
65582 - Intérêts sur autres emprunts et dettes – autres		I	14.b)	14.b)
656 - Pertes de change	R		.	.
6561 - Pertes de change – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
6562 - Pertes de change – autres		I	14.b)	14.b)
657 - Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence		I	12.	12.
658 - Autres charges financières	R		.	.
6581 - Autres charges financières – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
6582 - Autres charges financières – autres		I	14.b)	14.b)
659 - Dotations aux provisions financières	R		.	.
6591 - Dotations aux provisions financières – entreprises liées		I	14.a)	14.a)
6592 - Dotations aux provisions financières – autres		I	14.b)	14.b)
67 - Impôts sur le résultat	R		.	.
671 - Impôt sur le revenu des collectivités (IRC)	R		.	.
6711 - IRC – exercice courant		I	15.	15.

6712 - IRC – exercices antérieurs		I	15.	15.
672 - Impôt commercial communal (ICC)	R		.	.
6721 - ICC – exercice courant		I	15.	15.
6722 - ICC – exercices antérieurs		I	15.	15.
673 - Impôts étrangers sur le résultat	R		.	.
6731 - Retenues d'impôt à la source		I	15.	15.
6732 - Impôts supportés par les établissements stables	R		.	.
67321 - Exercice courant		I	15.	15.
67322 - Exercices antérieurs		I	15.	15.
6733 - Impôts supportés par les entreprises non résidentes		I	15.	15.
6738 - Autres impôts étrangers sur le résultat		I	15.	15.
679 - Dotations aux provisions pour impôts différés		I	15.	15.
68 - Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus	R		.	.
681 - Impôt sur la fortune (IF)	R		.	.
6811 - IF – exercice courant		I	17.	17.

6812 - IF – exercices antérieurs		I	17.	17.
682 - Taxe d’abonnement		I	17.	17.
683 - Impôts étrangers		I	17.	17.
688 - Autres impôts		I	17.	17.

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
Classe 7. COMPTES DE PRODUITS	R		.	.
70 - Montant net du chiffre d'affaires	R		.	.
702 - Ventes de produits	R		.	.
7021 - Ventes de produits finis		I	1.	1. à 5.
7022 - Ventes de produits intermédiaires		I	1.	1. à 5.
7023 - Ventes de produits résiduels		I	1.	1. à 5.
7029 - Ventes de produits en cours de fabrication		I	1.	1. à 5.
703 - Prestations de services	R		.	.
7031 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	R		.	.
70311 - Concessions		I	1.	1. à 5.
70312 – Brevets		I	1.	1. à 5.
70313 - Licences informatiques		I	1.	1. à 5.
70314 - Marques et franchises		I	1.	1. à 5.
70315 - Droits et valeurs	R		.	.

similaires				
703151 - Droits d’auteur et de reproduction		I	1.	1. à 5.
703158 - Autres droits et valeurs similaires		I	1.	1. à 5.
7032 - Revenus de location	R		.	.
70321 - Revenus de location immobilière		I	1.	1. à 5.
70322 - Revenus de location mobilière		I	1.	1. à 5.
7033 - Prestations de services non visées ci-dessus		I	1.	1. à 5.
7039 - Prestations de services en cours de réalisation		I	1.	1. à 5.
704 - Ventes d’emballages		I	1.	1. à 5.
705 - Commissions et courtages obtenus		I	1.	1. à 5.
706 - Ventes de marchandises et d’autres biens destinés à la revente	R		.	.
7061 - Ventes de marchandises		I	1.	1. à 5.
7062 - Ventes de terrains destinés à la revente		I	1.	1. à 5.
7063 - Ventes d’immeubles destinés à la revente		I	1.	1. à 5.
708 - Autres éléments du chiffre d’affaires		I	1.	1. à 5.

709 - Rabais, remises et ristournes (RRR) accordés et non directement déduits des ventes	R		.	.
7092 - RRR sur ventes de produits		I	1.	1. à 5.
7093 - RRR sur prestations de services		I	1.	1. à 5.
7094 - RRR sur ventes d'emballages		I	1.	1. à 5.
7095 - RRR sur commissions et courtages		I	1.	1. à 5.
7096 - RRR sur ventes de marchandises et d'autres biens destinés à la revente		I	1.	1. à 5.
7098 - RRR sur autres éléments du chiffre d'affaires		I	1.	1. à 5.
7099 – RRR non affectés		I	1.	1. à 5.
71 - Variation des stocks de produits et d'en-cours de fabrication	R		.	.
711 - Variation des stocks de produits en cours de fabrication et de commandes en cours	R		.	.
7111 - Variation des stocks de produits en cours de fabrication		I	2.	1. à 5.
7112 - Variation des stocks : commandes en cours – produits		I	2.	1. à 5.
7113 - Variation des stocks :		I	2.	1. à 5.

commandes en cours – prestations de services				
7114 - Variation des stocks : immeubles en construction		I	2.	1. à 5.
712 - Variation des stocks de produits	R		.	.
7121 - Variation des stocks de produits finis		I	2.	1. à 5.
7122 - Variation des stocks de produits intermédiaires		I	2.	1. à 5.
7123 - Variation des stocks de produits résiduels		I	2.	1. à 5.
72 - Production immobilisée	R		.	.
721 - Immobilisations incorporelles	R		.	.
7211 - Frais de développement		I	3.	1. à 5.
7212 - Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	R		.	.
72121 - Concessions		I	3.	1. à 5.
72122 - Brevets		I	3.	1. à 5.
72123 - Licences informatiques		I	3.	1. à 5.
72124 - Marques et franchises		I	3.	1. à 5.
72125 - Droits et valeurs similaires	R		.	.
721251 - Droits d’auteur et		I	3.	1. à 5.

de reproduction				
721258 - Autres droits et valeurs similaires		I	3.	1. à 5.
722 - Immobilisations corporelles	R		.	.
7221 - Terrains, aménagements et constructions		I	3.	1. à 5.
7222 - Installations techniques et machines		I	3.	1. à 5.
7223 - Autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)		I	3.	1. à 5.
73 - Reprises de corrections de valeur (RCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières)	R		.	.
732 - RCV sur immobilisations incorporelles	R		.	.
7321 - RCV sur frais de développement		I	7.a)	7.a)
7322 - RCV sur concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires		I	7.a)	7.a)
7324 - RCV sur acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		I	7.a)	7.a)
733 - RCV sur	R		.	.

immobilisations corporelles et AJV sur immeubles de placement				
7331 - RCV sur terrains, aménagements et constructions et AJV sur immeubles de placement	R		.	.
73311 - RCV sur terrains		I	7.a)	7.a)
73312 - RCV sur agencements et aménagements de terrains		I	7.a)	7.a)
73313 - RCV sur constructions / bâtiments		I	7.a)	7.a)
73314 - RCV sur agencements et aménagements de constructions / bâtiments		I	7.a)	7.a)
73315 - AJV sur immeubles de placement		I	7.a)	7.a)
7332 - RCV sur installations techniques et machines		I	7.a)	7.a)
7333 - RCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)		I	7.a)	7.a)
7334 - RCV sur acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		I	7.a)	7.a)
734 - RCV sur stocks	R		.	.
7341 - RCV sur stocks de matières premières et consommables		I	7.b)	7.b)

7342 - RCV sur stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours		I	7.b)	7.b)
7343 - RCV sur stocks de produits		I	7.b)	7.b)
7344 - RCV sur stocks de marchandises et autres biens destinés à la revente		I	7.b)	7.b)
7345 - RCV sur acomptes versés sur stocks		I	7.b)	7.b)
735 - RCV et AJV sur créances de l'actif circulant	R		.	.
7351 - RCV sur créances résultant de ventes et prestations de services		I	7.b)	7.b)
7352 - RCV sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	7.b)	7.b)
7353 - RCV sur autres créances		I	7.b)	7.b)
7354 - AJV sur créances de l'actif circulant		I	7.b)	7.b)
74 - Autres produits d'exploitation	R		.	.
741 -Redevances, perçues à titre accessoire, pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	R		.	.
7411 - Concessions		I	4.	1. à 5.

7412 - Brevets		I	4.	1. à 5.
7413 - Licences informatiques		I	4.	1. à 5.
7414 - Marques et franchises		I	4.	1. à 5.
7415 - Droits et valeurs similaires	R		.	.
74151 - Droits d’auteur et de reproduction		I	4.	1. à 5.
74158 - Autres droits et valeurs similaires		I	4.	1. à 5.
742 - Revenus de location à titre accessoire	R		.	.
7421 - Revenus de location immobilière		I	4.	1. à 5.
7422 - Revenus de location mobilière		I	4.	1. à 5.
743 - Jetons de présence, tantièmes et rémunérations assimilées		I	4.	1. à 5.
744 - Plus-values de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles	R		.	.
7441 - Plus-values de cession d’immobilisations incorporelles	R		.	.
74411 - Valeur comptable d’immobilisations incorporelles cédées		I	4.	1. à 5.
74412 - Produits de cession d’immobilisations incorporelles		I	4.	1. à 5.

7442 - Plus-values de cession d'immobilisations corporelles	R		.	.
74421 - Valeur comptable d'immobilisations corporelles cédées		I	4.	1. à 5.
74422 - Produits de cession d'immobilisations corporelles		I	4.	1. à 5.
745 - Subventions d'exploitation	R		.	.
7451 - Subventions sur produits		I	4.	1. à 5.
7452 - Bonifications d'intérêt		I	4.	1. à 5.
7453 - Indemnités compensatoires		I	4.	1. à 5.
7454 - Subventions destinées à promouvoir l'emploi		I	4.	1. à 5.
7458 - Autres subventions d'exploitation		I	4.	1. à 5.
746 - Avantages en nature		I	4.	1. à 5.
747 - Reprises de plus-values immunisées et de subventions d'investissement en capital	R		.	.
7471 - Plus-values immunisées non réinvesties		I	4.	1. à 5.
7472 - Plus-values immunisées réinvesties		I	4.	1. à 5.
7473 - Subventions d'investissement en capital		I	4.	1. à 5.

748 - Autres produits d’exploitation divers	R		.	.
7481 - Indemnités d’assurance		I	4.	1. à 5.
7488 - Produits d’exploitation divers		I	4.	1. à 5.
749 - Reprises de provisions	R		.	.
7491 - Reprises de provisions pour impôts		I	4.	1. à 5.
7492 - Reprises de provisions d’exploitation		I	4.	1. à 5.
75 - Produits financiers	R		.	.
751 - Reprises de corrections de valeur (RCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur immobilisations financières	R		.	.
7511 - RCV sur immobilisations financières	R		.	.
75111 - RCV sur parts dans des entreprises liées		I	13.	13.
75112 - RCV sur créances sur des entreprises liées		I	13.	13.
75113 - RCV sur participations		I	13.	13.
75114 - RCV sur créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	13.	13.
75115 - RCV sur titres ayant le caractère d’immobilisations		I	13.	13.

75116 - RCV sur prêts, dépôts et créances immobilisés		I	13.	13.
7512 - AJV sur immobilisations financières		I	13.	13.
752 - Revenus et plus-values de cession d'immobilisations financières	R		.	.
7521 - Revenus des immobilisations financières	R		.	.
75211 - Parts dans des entreprises liées		I	9.a)	9.a)
75212 - Créances sur des entreprises liées		I	10.a)	10.a)
75213 - Participations		I	9.b)	9.b)
75214 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		I	10.b)	10.b)
75215 - Titres ayant le caractère d'immobilisations		I	10.b)	10.b)
75216 - Prêts, dépôts et créances immobilisés		I	10.b)	10.b)
7522 - Plus-values de cession d'immobilisations financières	R		.	.
75221 - Parts dans des entreprises liées	R		.	.
752211 - Valeur comptable de parts cédées dans des entreprises liées		I	9.a)	9.a)

752212 - Produits de cession de parts dans des entreprises liées		I	9.a)	9.a)
75222 - Créances sur des entreprises liées	R		.	.
752221 - Valeur comptable de créances cédées sur des entreprises liées		I	10.a)	10.a)
752222 - Produits de cession de créances sur des entreprises liées		I	10.a)	10.a)
75223 - Participations	R		.	.
752231 - Valeur comptable de participations cédées		I	9.b)	9.b)
752232 - Produits de cession de participations		I	9.b)	9.b)
75224 - Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation	R		.	.
752241 - Valeur comptable de créances cédées sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	10.b)	10.b)
752242 - Produits de cession de créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	10.b)	10.b)
75225 - Titres ayant le caractère d’immobilisations	R		.	.
752251 - Valeur comptable		I	10.b)	10.b)

de titres cédés ayant le caractère d’immobilisations				
752252 - Produits de cession de titres ayant le caractère d’immobilisations		I	10.b)	10.b)
75226 - Prêts, dépôts et créances immobilisés	R		.	.
752261 - Valeur comptable de prêts, dépôts et créances immobilisés cédés		I	10.b)	10.b)
752262 - Produits de cession de prêts, dépôts et créances immobilisés		I	10.b)	10.b)
753 - Reprises de corrections de valeur (RCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur valeurs mobilières	R		.	.
7531 - RCV sur valeurs mobilières	R		.	.
75311 - RCV sur parts dans des entreprises liées		I	13.	13.
75312 - RCV sur actions propres ou parts propres		I	13.	13.
75313 - RCV sur parts dans des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	13.	13.
75318 - RCV sur autres valeurs mobilières		I	13.	13.
7532 - AJV sur valeurs mobilières		I	13.	13.
754 - Plus-values de cession	R		.	.

de créances de l’actif circulant et de valeurs mobilières ainsi qu’autres produits de valeurs mobilières				
7541 - Plus-values de cession de créances de l’actif circulant	R		.	.
75411 - sur des entreprises liées		I	11.a)	11.a)
75412 - sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	11.b)	11.b)
75413 - sur autres créances de l’actif circulant		I	11.b)	11.b)
7542 - Plus-values de cession de valeurs mobilières	R		.	.
75421 - Parts dans des entreprises liées		I	9.a)	9.a)
75422 - Actions propres ou parts propres		I	10.b)	10.b)
75423 - Parts dans des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	9.b)	9.b)
75428 - Autres valeurs mobilières		I	10.b)	10.b)
7548 - Autres produits de valeurs mobilières	R		.	.
75481 - Parts dans des entreprises liées		I	9.a)	9.a)
75482 - Actions propres ou		I	10.b)	10.b)

parts propres				
75483 - Parts dans des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	9.b)	9.b)
75488 - Autres valeurs mobilières		I	10.b)	10.b)
755 - Autres intérêts de l’actif circulant et escomptes	R		.	.
7552 - Intérêts bancaires et assimilés	R		.	.
75521 - Intérêts sur comptes bancaires		I	11.b)	11.b)
75523 - Intérêts sur leasings financiers	R		.	.
755231 - Intérêts sur leasings financiers – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
755232 - Intérêts sur leasings financiers – autres		I	11.b)	11.b)
7553 - Intérêts sur créances commerciales		I	11.b)	11.b)
7554 - Intérêts sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation	R		.	.
75541 - Intérêts sur des entreprises liées		I	11.a)	11.a)
75542 - Intérêts sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation		I	11.b)	11.b)

7555 - Escomptes d'effets de commerce	R		.	.
75551 - Escomptes d'effets de commerce – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
75552 - Escomptes d'effets de commerce – autres		I	11.b)	11.b)
7556 - Escomptes obtenus	R		.	.
75561 - Escomptes obtenus – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
75562 - Escomptes obtenus – autres		I	11.b)	11.b)
7558 - Intérêts sur autres créances	R		.	.
75581 - Intérêts sur autres créances – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
75582 - Intérêts sur autres créances – autres		I	11.b)	11.b)
756 - Gains de change	R		.	.
7561 - Gains de change – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
7562 - Gains de change – autres		I	11.b)	11.b)
757 - Quote-part dans le bénéfice des entreprises mises en équivalence		I	12.	12.
758 - Autres produits financiers	R		.	.
7581 - Autres produits financiers – entreprises liées		I	11.a)	11.a)

7582 - Autres produits financiers – autres		I	11.b)	11.b)
759 - Reprises de provisions financières	R		.	.
7591 - Reprises de provisions financières – entreprises liées		I	11.a)	11.a)
7592 - Reprises de provisions financières – autres		I	11.b)	11.b)
77 - Régularisations d'impôts sur le résultat	R		.	.
771 - Régularisations d'impôt sur le revenu des collectivités (IRC)		I	15.	15.
772 - Régularisations d'impôt commercial communal (ICC)		I	15.	15.
773 - Régularisations d'impôts étrangers sur le résultat		I	15.	15.
779 - Reprises de provisions pour impôts différés		I	15.	15.
78 - Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus	R		.	.
781 - Régularisations d'impôt sur la fortune (IF)		I	17.	17.
782 - Régularisations de taxe d'abonnement		I	17.	17.
783 - Régularisations d'impôts étrangers		I	17.	17.

788 - Régularisations d’autres impôts		I	17.	17.

ANNEXE AU PLAN COMPTABLE NORMALISÉ

Classe 1 : Détail du compte 106 « Comptes de l'exploitant ou des co-exploitants »

Plan comptable normalisé	Compte de regroupement (R)	Compte d'imputation (I)	Tableau de passage vers :	
			- schémas non abrégés	- schémas abrégés
106 - Comptes de l'exploitant ou des co-exploitants	R			
1061 - Prélèvements privés de l'exploitant ou des co-exploitants	R		.	.
10611 - Prélèvements en numéraire (train de vie)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10612 - Prélèvements en nature de marchandises, de produits finis et services (au prix de revient)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10613 - Part personnelle des frais de maladie		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10614 - Primes d'assurances privées	R		.	.
106141 - Vie		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106142 - Accident		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106143 - Incendie		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106144 - Responsabilité civile		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106145 - Multirisques		I	Passif A.I.	Passif A.I.

106148 - Autres primes d’assurances privées		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10615 - Cotisations	R		.	.
106151 - Assurances sociales (assurance dépendance)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106152 - Allocations familiales		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106153 - Cotisations pour mutuelles		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106154 - Caisse de décès, médico-chirurgicale, Prestaplus		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106158 - Autres cotisations		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10616 - Prélèvements en nature (quote-part privée dans les frais généraux)	R		.	.
106161 - Salaires		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106162 - Loyer		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106163 - Chauffage, gaz, électricité		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106164 - Eau		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106165 - Téléphone		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106166 - Voiture		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106168 - Autres prélèvements en nature		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10617 - Acquisitions	R		.	.
106171 - Mobilier privé		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106172 - Voiture privée		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106173 - Titres privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.

106174 - Immeubles privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106178 - Autres acquisitions		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10618 - Impôts	R		.	.
106181 - Impôt sur le revenu payé (IRPP)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106183 - Impôt commercial communal (ICC) – arriérés payés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106188 - Autres impôts		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10619 - Prélèvements privés particuliers	R		.	.
106191 - Réparations aux immeubles privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106192 - Placements sur comptes financiers privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106193 - Remboursements de dettes privées		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106194 - Dons et dotations aux enfants		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106195 - Droits de succession et droits de mutation par décès		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106198 - Autres prélèvements privés particuliers		I	Passif A.I.	Passif A.I.
1062 - Suppléments d'apports privés de l'exploitant ou des co-exploitants	R		.	.
10621 - Héritage ou donation		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10622 - Avoirs privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.

10623 - Emprunts privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10624 - Cessions	R		.	.
106241 - Mobilier privé		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106242 - Voiture privée		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106243 - Titres privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106244 - Immeubles privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106248 - Autres cessions		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10625 - Loyers encaissés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10626 - Salaires ou rentes touchés		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10627 - Allocations familiales reçues		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10628 - Remboursements d’impôts	R		.	.
106281 - Impôt sur le revenu (IRPP)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106284 - Impôt commercial communal (ICC)		I	Passif A.I.	Passif A.I.
106288 - Autres remboursements d’impôts		I	Passif A.I.	Passif A.I.
10629 - Quote-part professionnelle de frais privés		I	Passif A.I.	Passif A.I.

CHAPITRE 5
INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINS COMPTES

SECTION 1
LES AJUSTEMENTS DE VALEUR

Les comptes d'imputation d'immobilisations, de stocks, et de valeurs mobilières doivent être subdivisés de manière supplémentaire pour enregistrer les ajustements de valeur. La Commission des normes comptables (CNC) recommande l'ajout des chiffres supplémentaires suivants en dernière position :

- 1 pour la valeur d'acquisition brute (biens détenus en pleine propriété) ;
- 3 pour la variation de la valeur d'acquisition en application de la juste valeur ;
- 9 pour les corrections de valeur ;

Les comptes d'immobilisations seront par ailleurs subdivisés pour distinguer les biens détenus en pleine propriété des biens détenus en *leasing* (cf. partie III, chapitre 1). La Commission des normes comptables recommande l'ajout du chiffre 2 en dernière position pour les biens pris en *leasing* financier.

Le compte 2222 - « Machines » sera ainsi subdivisé de la manière suivante :

- 22221 - « Machines, valeur d'acquisition brute (biens détenus en pleine propriété)»
- 22222 - « Machines, valeur d'acquisition brute (biens pris en *leasing*)»
- 22223 - « Machines, variation de la valeur d'acquisition en application de la juste valeur »
- 22229 - « Machines, correction de valeur ».

D’une manière générale, les entreprises peuvent créer à leur guise des sous-comptes de comptes d’imputation existants (pour faciliter leur organisation comptable interne, par exemple), mais elles ne peuvent en revanche pas créer de comptes d’imputation supplémentaires.

SECTION 2
LE COMPTE 115 – « APPORT EN CAPITAUX PROPRES NON RÉMUNÉRÉS PAR DES TITRES »

Dans la pratique, ce compte est souvent utilisé par les comptables. Le Ministère de la Justice (auquel le législateur avait confié le soin de fixer le contenu du plan comptable normalisé) estime[6] qu’en l’absence de dispositions expresses du droit des sociétés quant aux modalités d’apport en capitaux propres non rémunérés par des titres, il convenait de faire preuve de grande prudence dans l’utilisation de ce compte.

SECTION 3
LE COMPTE 142 – « RÉSULTAT DE L’EXERCICE »

Le solde des comptes repris au plan comptable normalisé est la balance générale des comptes d’imputation après inventaire et avant virement pour solde des comptes de charges et de produits et avant affectation du résultat de l’exercice[7].

En conséquence, le solde du compte 142 – « résultat de l’exercice » doit être égal à zéro au moment du dépôt de la liasse comptable sur la plateforme électronique de Collecte des Données Financières (eCDF).

SECTION 4
LA RUBRIQUE 16 – « SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT »

Les entreprises peuvent inscrire les subventions d’investissement reçues soit dans le compte de passif de la rubrique 16 – « subventions d’investissement », soit à l’actif, en diminution des postes immobilisés ainsi subventionnés (cf. chapitre 6 de la partie III).

SECTION 5
LE COMPTE 182 – « PROVISIONS POUR IMPÔTS »

Le compte 182 – « provisions pour impôts » est à utiliser pour les positions fiscales incertaines que sont par exemple les litiges fiscaux.

La charge d'impôt à payer au titre de l'année fiscale courante est, quant à elle, plutôt à inscrire au crédit d'un sous-compte du compte 4612 – « dettes fiscales – Administration des Contributions Directes (ACD) » (cf. chapitre 16 de la partie III).

SECTION 6
LE COMPTE 221112 – « DROITS IMMOBILIERS ET ASSIMILÉS »

Le compte 221112 – « droits immobiliers et assimilés » a pour vocation d'enregistrer les droits réels immobiliers tels que les droits de superficie[8] ou d'emphytéose[9].

Ce compte n'a en revanche pas vocation à enregistrer la détention de parts dans les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) pour lesquelles on utilisera plutôt un compte de la rubrique 23 – « immobilisations financières » ou de la rubrique 24 – « titres ayant le caractère d'immobilisations ».

SECTION 7
LE COMPTE 315 – « ACOMPTES REÇUS DÉDUITS DES STOCKS DE PRODUITS EN COURS DE FABRICATION ET COMMANDES EN COURS »

Les acomptes reçus de la part des clients au titre de commandes en cours peuvent être inscrits soit au crédit d'un compte de la rubrique 43 – « acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte », soit au crédit du compte 315 – « acomptes reçus déduits des stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours » et venir alors en diminution de la valeur des stocks à l'actif (cf. section 2 du chapitre 21 de la partie III).

SECTION 8
LE COMPTE 317 – « ACOMPTES VERSÉS SUR STOCKS »

Alors que le compte 315 – « acomptes reçus déduits des stocks de produits en cours de fabrication et commandes en cours » a pour vocation d'enregistrer les acomptes reçus de la part des clients, le compte 317 – « acomptes versés sur stocks » a, quant à lui, pour vocation d'enregistrer les acomptes versés aux fournisseurs au titre d'achats de produits, marchandises ou matières ayant vocation à être stockées.

SECTION 9
LE COMPTE 4212 – « CRÉANCES SUR ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES (AUTRES QU'ENTREPRISES LIÉES) DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN »

L'intitulé du compte 4212 – « créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an » ou du compte 4222 – « créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est supérieure à un an » nous fait comprendre que, lorsque l'associé (ou l'actionnaire) sur lequel porte la créance est une entreprise liée, la créance qui lui est associée devra plutôt être enregistrée au débit d'un compte de la rubrique 411 – « créances sur entreprises liées ».

Dans tous les autres cas, et notamment dans le cas où la créance porte sur une participation plutôt qu'une entreprise liée (cf. section 6 du chapitre 3 de la partie II), cette créance doit être enregistrée au débit du compte 4212 – « créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an » ou du compte 4222 - « créances sur associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est supérieure à un an ».

Cette même logique s'appliquera à l'utilisation des comptes 4712 – « dettes envers associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an » et 4722 – « dettes envers

associés ou actionnaires (autres qu'entreprises liées) dont la durée résiduelle est supérieure à un an ».

SECTION 10
LA RUBRIQUE 513 – « BANQUES ET COMPTES CHÈQUES POSTAUX (CCP) »

De manière à éviter toute compensation entre des postes d'actif et des postes de passif (cf. paragraphe 6 du chapitre 1 de la partie II), une opération de reclassement des comptes de banque et CCP doit être opérée à la clôture de chaque exercice.

Les avoirs bancaires sont alors regroupés au débit du compte 5131 – « banques et CCP : avoirs » et figureront à l'actif du bilan.

Les découverts bancaires sont quant à eux regroupés au crédit du compte 5132 – « banques et CCP : découverts » et figureront au passif du bilan.

SECTION 11
LA RUBRIQUE 609 – « RABAIS, REMISES ET RISTOURNES (RRR) OBTENUS ET NON DIRECTEMENT DÉDUITS DES ACHATS »

Les comptes de la rubrique 609 – « rabais, remises et ristournes (RRR) obtenus et non directement déduits des achats » sont des comptes de charges qui fonctionnent cependant au crédit pour enregistrer une diminution des charges liées aux achats de marchandises, de matières premières et de consommables.

Ces comptes enregistrent le montant des rabais (c'est-à-dire la diminution du prix de vente lorsqu'un produit présente un défaut de qualité), des remises (c'est-à-dire la diminution du prix accordée lors d'opérations promotionnelles) et des ristournes (c'est-à-dire la diminution du prix accordée au client sur le montant global de ses achats).

Ces comptes n'ont en revanche pas pour vocation d'enregistrer les escomptes obtenus (c'est- à- dire la réduction financière obtenue en cas de

paiement anticipé), pour lesquels il convient de préférer un sous-compte du compte 7556 – « escomptes obtenus ».

Cette même logique s'appliquera aux comptes de la rubrique 709 - « rabais, remises et ristournes (RRR) accordés et non directement déduits des ventes », qui sont des comptes de produits qui fonctionneront pourtant au débit. Et, de la même manière, il faudra leur préférer un sous-compte du compte 6556 - « escomptes accordés » pour enregistrer une réduction financière concédée au titre d'un paiement anticipé.

SECTION 12
LE COMPTE 7032 – « REVENUS DE LOCATION »

Le compte 7032 – « revenus de location » a pour vocation d'enregistrer les revenus de location perçus par l'entreprise lorsque l'activité de location (mobilière ou immobilière) constitue l'activité principale de l'entreprise.

Lorsque l'activité de location immobilière est, en revanche, une activité accessoire pour l'entreprise, les montants correspondants sont alors à enregistrer au crédit du compte 742 – « revenus de location à titre accessoire ».

Cette même logique s'applique à l'utilisation du compte 7031 – « redevance pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires » qui sera à mettre en œuvre lorsque l'activité d'exploitation de concessions, de brevets, de marques, etc. est l'activité principale de l'entreprise. En revanche, le compte 741 – « redevances, perçues à titre accessoire, pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires » sera mis en œuvre lorsque cette activité est secondaire pour l'entreprise.

CHAPITRE 6
LE TABLEAU DE PASSAGE

À compter du 4 janvier 2021[10], les entreprises devront mettre en œuvre un tableau de passage.

Le tableau de passage est la matrice qui assure l'articulation entre la balance des comptes, d'une part, et le bilan ou le compte de pertes et profits d'autre part.

Concrètement, le tableau de passage est l'outil qui permet de construire les comptes annuels en affectant le solde des comptes de la balance aux positions adaptées dans le bilan et le compte de résultat.

Ce faisant, le tableau de passage est une composante de la liasse comptable déposée sur la plateforme électronique de Collecte des Données Financières (eCDF).

Le règlement qui fixe le contenu du plan comptable normalisé contient une suggestion d'affectation[11] de chacun des comptes du plan comptable vers des positions de bilan ou du compte de résultat, suggérant par là-même un tableau de passage par défaut.

Pour autant, les entreprises ont l'obligation[12] d'adapter ce tableau de passage par défaut qui leur est ainsi suggéré aux spécificités de leur activité et de leur politique comptable pour les besoins de l'image fidèle.

Partie V

LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

CHAPITRE 1
LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES

La loi comptable distingue trois types d'entreprises : les petites, les moyennes et les grandes.

Le format minimal du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe à établir sera différent selon le groupe auquel l'entreprise appartient.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas pendant au moins deux exercices successifs au moins deux des trois critères suivants [1] :

- total bilan inférieur à 4.400.000 EUR
- chiffre d'affaires inférieur à 8.800.000 EUR
- effectif inférieur à 50 personnes.

Les entreprises moyennes sont celles qui ne dépassent pas pendant au moins deux exercices successifs au moins deux des trois critères suivants [2] :

- total bilan inférieur à 20.000.000 EUR
- chiffre d'affaires inférieur à 40.000.000 EUR
- effectif inférieur à 250 personnes.

Les grandes entreprises sont celles qui dépassent pendant au moins deux exercices successifs au moins deux de ces trois derniers critères.

Le changement de catégorie dans un sens ou dans l'autre ne produit ses effets qu'à compter du premier exercice qui suit le dépassement (ou le non dépassement) de deux critères pendant deux exercices successifs. [3]

Exemple d’application

Les données

La société VARAKALA SARL, dont les actions ne sont pas cotées en bourse, connaît le développement suivant au cours du temps :

(en millions d’euros)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total bilan	3	6	12	22	25	17
Chiffre d’affaires	5	9	16	25	47	41
Personnel	20	30	45	70	100	90

Observez si VARAKALA SARL est à ranger parmi les petites, moyennes ou grandes entreprises.

La solution

À la clôture de l’exercice 2015, aucun des critères n’est dépassé. VARAKALA SARL est une petite entreprise.

À la clôture de l’exercice 2016, deux des critères de l’entreprise de taille moyenne sont franchis. Pour autant, VARAKALA SARL reste une petite entreprise puisque les critères n’ont pas été dépassés pendant deux exercices successifs.

À la clôture de l’exercice 2017, deux des critères de l’entreprise de taille moyenne sont cette fois restés franchis pendant deux exercices consécutifs. VARAKALA SARL est par conséquent à regarder comme une entreprise de taille moyenne pour les besoins de la préparation des comptes de l’année 2018 (car le dépassement pour la deuxième fois des critères ne produit ses effets qu’à compter de l’exercice qui suit).

À la clôture de l’exercice 2018, tous les critères de l’entreprise de taille moyenne sont dépassés, et un critère de la grande entreprise est même franchi : celui du total bilan. Cela n’est pas suffisant pour autant pour faire changer VARAKALA SARL de catégorie. Elle reste une entreprise de taille moyenne pour les besoins de la clôture de ses comptes annuels 2019.

À la clôture de l'exercice 2019, tous les critères de l'entreprise de taille moyenne restent dépassés, et deux des critères de la grande entreprise sont même franchis : celui du total bilan et du chiffre d'affaires. Cela n'est toujours pas suffisant pour faire changer VARAKALA SARL de catégorie. Elle reste une entreprise de taille moyenne pour les besoins de la clôture de ses comptes annuels 2020.

À la clôture de l'exercice 2020, tous les critères de l'entreprise de taille moyenne restent dépassés, et un des critères de la grande entreprise est franchi : celui du chiffre d'affaires. Celui du total bilan est en revanche redescendu en dessous du seuil des grandes entreprises. VARAKALA SARL ne change pas de catégorie et reste une entreprise de taille moyenne pour les besoins de la clôture de ses comptes annuels 2021. Le dépassement de deux des trois seuils de la grande entreprise n'a en effet pas duré pendant au moins deux exercices consécutifs.

Cette classification ne concerne cependant pas les sociétés dont les actions ou les obligations sont cotées sur un marché européen. Quelle que soit leur taille, ces sociétés seront toujours soumises aux obligations comptables des grandes entreprises.

Les sociétés de participations financières (SOPARFI) et les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) appartiennent presque toujours à la catégorie des « petites entreprises » puisque leur chiffre d'affaires – c'est-à-dire le revenu des ventes et des prestations de services[4] – est en général proche de 0. Leurs produits entrent effectivement pour l'essentiel dans les catégories des revenus de participations, d'intérêts ou des produits de valeurs mobilières.

Cette classification est importante car elle conditionne notamment, suivant la taille de l'entreprise :

- le format minimum des comptes annuels à établir;
- la nature des documents qui devront être déposés au Registre de commerce et des sociétés;
- l'obligation de nommer un réviseur d'entreprise agréé;
- l'obligation d'établir un rapport de gestion.

CHAPITRE 2
LE BILAN

SECTION 1
LES PETITES ENTREPRISES

Les petites entreprises peuvent se contenter d'établir un bilan abrégé qui se présentera comme suit :

BILAN au 31 décembre N				**En EUR**	
ACTIF	**N 12 mois**	**N - 1 12 mois**	**PASSIF**	**N 12 mois**	**N - 1 12 mois**
A. Capital souscrit non versé I. Capital souscrit non appelé II. Capital souscrit appelé et non versé			**A. Capitaux propres** I. Capital souscrit II. Primes d'émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves V. Résultats reportés VI. Résultat de l'exercice VII. Acomptes sur dividendes VIII. Subventions d'investissement en capital		
B. Frais d'établissement					
C. Actif immobilisé I. Immobilisations incorporelle**s** II. Immobilisations corporelles III. Immobilisations financières			**B. Provisions**		
D. Actif circulant I. Stocks II. Créances a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an III. Valeurs mobilières			**C. Dettes** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		

IV. Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et en caisse			**D. Comptes de régularisation**		
E. Comptes de régularisation			**TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)**		
TOTAL DU BILAN (ACTIF)					

SECTION 2
LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE ET DE GRANDE TAILLE

Ces entreprises doivent établir un bilan complet qui se présentera comme suit :

BILAN au 31 décembre N				**En EUR**	
ACTIF	**N 12 mois**	**N - 1 12 mois**	**PASSIF**	**N 12 mois**	**N - 1 12 mois**
A. Capital souscrit non versé			**A. Capitaux propres**		
I. Capital souscrit non appelé			I. Capital souscrit		
II. Capital souscrit appelé et non versé			II. Primes d'émission		
			III. Réserve de réévaluation		
B. Frais d'établissement			IV. Réserves		
			1. Réserve légale		
C. Actif immobilisé			2. Réserves pour actions propres ou parts propres		
I. Immobilisations incorporelles			3. Réserves statutaires		
1. Frais de développement			4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur		
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été			a) autres réserves disponibles		
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3			b) autres réserves non disponibles		
b) créés par l'entreprise elle-même			V. Résultats reportés		
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux			VI. Résultat de l'exercice		
			VII. Acomptes sur dividendes		
			VIII. Subventions d'investissement en capital		

4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Créances sur des entreprises liées 3. Participations 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation 5. Titres ayant le caractère d'immobilisations 6. Autres prêts **D. Actif circulant** **I. Stocks** 1. Matières premières et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes versés **II. Créances**			**B. Provisions** 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions **C. Dettes** **1. Emprunts obligataires** a) Emprunts convertibles i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an b) Emprunts non convertibles i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **2. Dettes envers des établissements de crédit** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte**		

1. Créances résultant de ventes et de prestations de services a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 2. Créances sur des entreprises liées a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4. Autres créances a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **III. Valeurs mobilières** 1. Parts dans des entreprises liées 2. Actions propres ou parts propres 3. Autres valeurs mobilières. **IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse**			a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **4. Dettes sur achats et prestations de services** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **5. Dettes représentées par des effets de commerce** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **6. Dettes envers des entreprises liées** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation** a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an **8. Autres dettes** a) Dettes fiscales b) Dettes au titre de la Sécurité sociale c) Autres dettes		

E. Comptes de régularisation **TOTAL (ACTIF)**			i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an ii) dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an **D. Comptes de régularisation** **TOTAL (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)**		

SECTION 3 L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

La décision relative à l'affectation du résultat (distribution de dividende, mise en réserve, etc…) n'intervient qu'au moment de l'assemblée générale d'approbation des comptes, qui a concrètement lieu plusieurs semaines ou même plusieurs mois après la clôture de l'exercice. C'est pourquoi le bilan à la clôture de l'exercice doit montrer le résultat tel qu'il se comporte avant cette décision d'affectation (cf. partie III chapitre 30).

Il est évidemment intéressant pour les tiers de connaître le sort qui est finalement réservé au résultat de l'exercice pour apprécier les répercussions de la décision d'affectation sur la situation financière de l'entreprise. C'est pourquoi cette décision devra être portée à leur connaissance par une inscription spéciale à la suite du bilan. Nous recommandons de procéder à cette inscription à la suite de l'annexe au bilan (cf. chapitre 4).

CHAPITRE 3
LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES

SECTION 1
LES ENTREPRISES DE PETITE ET DE MOYENNE TAILLE

Les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne peuvent se contenter d'établir un compte de profits et pertes abrégé qui se présentera comme suit :

Compte de profits et pertes abrégé	En EUR	
	N **12** **mois**	**N - 1** **12** **mois**
1. à 5. Résultat brut		
6.Frais de personnel		
a) salaires et traitements		
b) charges sociales		
i) couvrant les pensions		
ii) autres charges sociales		
c) Autres frais de personnel		
7. Corrections de valeur		
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		
b) sur éléments de l'actif circulant		
8. Autres charges d'exploitation		
a) provenant d'entreprises liées		
b) autres intérêts et produits financiers		
9. Produits provenant de participations		
a) provenant d'entreprises liées		
b) provenant d'autres participations		
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé		
a) provenant d'entreprises liées		
b) autres produits ne figurant pas sous a)		
11. Autres intérêts et autres produits financiers		
a) provenant d'entreprises liées		
b) autres intérêts et produits financiers		
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence		
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant		
14. Intérêts et autres charges financières		
a) concernant des entreprises liées		
b) autres intérêts et charges financières		
15. Impôts sur le résultat		
16. Résultat après impôts sur le résultat		
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.		
18. Résultat de l'exercice		

SECTION 2
LES GRANDES ENTREPRISES

Les grandes entreprises doivent établir un compte de profits et pertes complet qui se présente comme suit :

Compte de profits et pertes	**En EUR**	
	N **12** **mois**	**N - 1** **12** **mois**
1. Chiffre d’affaires net		
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication		
3. Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif		
4. Autres produits d’exploitation		
5. a) Matières premières et consommables		
b) Autres charges externes		
6. Frais de personnel		
a) Salaires et traitements		
b) Charges sociales		
i) couvrant les pensions		
ii) autres charges sociales		
c) Autres frais de personnel		
7. Corrections de valeur		
a) sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		
b) sur éléments de l’actif circulant		
8. Autres charges d’exploitation		
9. Produits provenant de participations		
a) provenant d’entreprises liées		
b) provenant d’autres participations		
10. Produits provenant d’autres valeurs mobilières, d’autres titres et de créances de l’actif immobilisé		
a) provenant d’entreprises liées		
b) autres produits ne figurant pas sous a)		
11. Autres intérêts et produits financiers		
a) provenant d’entreprises liées		
b) autres intérêts et produits financiers		
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence		
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant		
14. Intérêts et autres charges financières		
a) concernant des entreprises liées		
b) autres intérêts et charges financières		
15. Impôts sur le résultat		
16. Résultat après impôts sur le résultat		

17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16. **18. Résultat de l'exercice**		

CHAPITRE 4
L'ANNEXE

L'annexe est le complément obligatoire du bilan et du compte de profits et pertes[5].

Elle a pour but essentiel d'expliquer davantage certains postes du bilan et du compte de profits et pertes en donnant des détails et des commentaires pour mieux comprendre ce que recouvrent les différents postes.

Elle permet également de donner des informations sur des situations qui ne sont pas nécessairement reflétées dans le bilan ou le compte de profits et pertes, mais qui peuvent avoir une importance pour l'appréciation de la situation patrimoniale de l'entreprise (garanties données, sûretés consenties, etc.).

Comme pour le bilan ou le compte de profits et pertes, elle doit être établie avec clarté et observer le principe de la continuité formelle (cf. partie II, chapitre 1) et doit donc être présentée d'une façon constante d'un exercice sur l'autre[6]. Les informations doivent être organisées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de profis et pertes[7].

Son contenu minimum varie selon la taille de la société.

SECTION 1
LES PETITES ENTREPRISES

Bien que cela ne résulte pas d'une obligation formelle de la loi, il est d'usage de fournir d'abord quelques informations générales relatives à la société (l'activité, la date de clôture et durée de l'exercice social, etc.).

Il convient de présenter les méthodes comptables. Il est également souhaitable d'inclure une déclaration sur la conformité de ces méthodes

comptables avec le principe de continuité d'exploitation et d'indiquer tout changement significatif apporté aux méthodes comptables adoptées [8].

L'annexe devra en outre comporter au minimum les informations suivantes :

- les modes d'évaluation appliqués, avec une mention spécifique si les intérêts sont inclus dans le coût de revient des immobilisations et des stocks et sur le choix de la méthode de valorisation des participations (coût d'acquisition ou mise en équivalence, ou évaluation à la « juste valeur »);
- les méthodes employées pour calculer les corrections de valeur (notamment les méthodes et les durées d'amortissement retenues), avec une mention particulière si des corrections de valeur exceptionnelles sont constatées pour la seule application de la législation fiscale;
- un commentaire complet sur les modalités d'évaluation (hypothèses retenues, variations observées, etc.) des actifs évalués à la juste valeur (cf. partie III, chapitre 26, section 1);
- les modes de conversions qui ont été utilisés pour les éléments qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en devise;
- pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, la situation du capital social, avec l'indication du nombre d'actions souscrites et l'indication des versements effectués ainsi que la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions et les montants dont ils sont redevables [9];
- un commentaire sur les frais d'établissement si l'entreprise a fait le choix d'immobiliser ces dépenses. Cette information peut cependant ne pas apparaître sur la version publiée de l'annexe [10];
- une explication sur la durée d'amortissement retenue pour le fonds de commerce [11];

- des précisions sur la valeur brute des stocks de produits en cours de fabrication ou de commandes en cours si l'entreprise a fait le choix de compenser la valeur de ces stocks avec les acomptes reçus des clients (cf. partie II, chapitre 4);
- l'effectif de la société, ventilé par catégories;
- le montant des engagements financiers hors bilan significatifs (commandes passées, pensions, contrats de leasing, achats à terme, etc.). Les engagements souscrits en matière de pension ou à l'égard des entreprises liées doivent apparaître de façon distincte, de même que la nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations hors bilan doivent faire l'objet d'une description (il s'agit par exemple des contrats d'externalisation, des contrats de portage, etc.);
- une information complète sur les transactions avec des parties liées (les actionnaires, les filiales, les dirigeants ainsi que les membres de leur famille) lorsque ces transactions sont significatives et qu'elles n'ont pas eu lieu dans les conditions normales de marché;
- le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans;
- le montant des dettes garanties par des sûretés réelles ou l'existence de clauses de subordination dans le remboursement des dettes et, le cas échéant, des précisions quant à la portée de ces clauses [12];
- le montant des avances ou des crédits accordés aux gérants, administrateurs ou commissaires ou les engagements pris pour leur compte. Il n'est en revanche bien sûr pas obligatoire de faire figurer le montant des avances consenties par les dirigeants (ou les commissaires) à la société;
- les informations relatives aux comptes consolidés lorsque la société appartient à un groupe qui consolide;
- les éventuelles dérogations aux dispositions de la loi et aux grands principes comptables pour les besoins de l'image fidèle. Il convient

en particulier d'indiquer les motivations de la décision et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et le résultat de la société;

- la décision d'affectation d'un élément qui pouvait relever de plusieurs postes différents du bilan;
- un commentaire sur les produits et les charges exceptionnels [13](1bis);
- les passifs différés en cas de mise en oeuvre de l'évaluation à la juste valeur;
- les compensations intervenues entre postes d'actif et de passif ou de produits et de charge [14];
- les engagements pris au titre des garanties données (cautionnements, etc.) en mentionnant spécialement les sûretés réelles consenties [15];
- pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la détention ou le financement de participations [16] (holdings, SOPARFI, SPF, etc.), une information sur les sociétés dans lesquelles est détenue une participation de plus de 20 %. Cette information devra contenir la dénomination de la filiale, la situation de son siège social, et la fraction de capital détenue. Lorsque le taux de détention excède 50 %, il faut encore mentionner le montant des capitaux propres de la filiale et son dernier résultat;
- une information sur les sociétés dans lesquelles elle est associée indéfiniment responsable. Cette information devra contenir la dénomination, la situation du siège social, et la forme juridique des sociétés ainsi détenues. Cette information pourra également être omise si elle n'est pas pertinente par rapport à l'objectif de l'image fidèle.

Par souci de commodité et de sorte de faciliter leur publication par ailleurs rendue obligatoire, on peut également inscrire dans l'annexe :

- le nom, le prénom, la profession et le domicile des administrateurs et du commissaire qui ont arrêté le bilan [17];

– l’affectation du bénéfice à la suite des décisions de l’assemblée générale d’approbation des comptes [18].

Il peut en outre être utile de préciser dans l’annexe les informations relatives au rachat d’actions propres (cf. partie III, chapitre 18). Cette mention dispensera les administrateurs (ou les gérants) d’établir un rapport de gestion (cf. partie VI, chapitre 2).

Exemple d'annexe

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. Généralités

La société GAMMA est une société anonyme dont le siège est à Esch-sur-Alzette et qui a pour objet la détention et la mise en valeur d'un portefeuille de participations ainsi que de biens immobiliers. La société peut également prêter ou emprunter avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation de l'objet de la société ou de ses filiales.

L'exercice social de la société commence habituellement le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, l'exercice clos au 31 décembre 2017 avait débuté le 26 novembre 2017, date de constitution de la société.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice sont présentés conformément au principe de la continuité d'exploitation et suivant les prescriptions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et en particulier aux articles 51 et suivants de la loi. Il n'a été fait aucune dérogation à ces règles.

La société tient sa comptabilité en euros. Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise. Aucune transaction n'a été effectuée dans une autre devise.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées au prix d'acquisition. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat. Les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet de corrections de valeur calculées de manière linéaire afin de les amortir sur leur durée d'utilisation.

Les participations et les titres ayant le caractère d'immobilisations financières sont comptabilisés à leur prix d'acquisition, frais de transaction inclus. En cas de dépréciation qui revêt un caractère réel et durable, les participations et les titres ayant le caractère d'immobilisation financière font l'objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qu'il convient de leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur inscription ont cessé d'exister.

Les créances sont renseignées à leur valeur nominale. Toutefois, les créances dont le recouvrement est partiellement ou entièrement compromis font l'objet d'une correction de valeur pour ajuster leur montant à leur valeur probable de réalisation.

Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.

Les autres valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur prix d'acquisition ou du cours en bourse à la date de clôture de l'exercice.

Les dettes sont inscrites au passif à leur valeur de remboursement.

3. Capital souscrit non appelé

Le capital souscrit a été libéré à concurrence de 75 %. L'actionnaire DELTA SARL doit encore libérer 125.000 EUR

4. Frais d'établissement

Les frais d'établissement renferment les honoraires du notaire et des conseils qui sont intervenus au moment de la constitution de la société. Ils sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.

5. Immobilisations corporelles

Les constructions sont amorties linéairement sur une durée de 50 ans. Le mobilier est amorti linéairement sur une durée de 5 ans. Le matériel informatique est amorti linéairement sur une durée de 4 ans.

6. Immobilisations financières

La société détient une participation de 40% dans la société française STARTUP Sarl dont le siège est situé 7 rue de la Grande Espérance à Paris.

La participation dans la société STARTUP Sarl a été corrigée à concurrence de 100.000 EUR du fait des mauvais résultats financiers enregistrés par cette dernière.

7. Créances

La société a une créance de 28.845 EUR sur l'un de ses administrateurs.

La société a en outre compensé aux termes d'un accord de compensation en date du 15 décembre 2020 une créance de 60.000 EUR et une dette de 50.000 EUR sur un client par ailleurs fournisseur, de sorte que seule reste inscrite dans ses comptes une créance de 10.000 EUR sur le client évoqué.

8. Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été corrigées pour un montant de 11.250 EUR.

9. Capital souscrit

Le capital souscrit s'élève à 500.000 EUR. La société n'a racheté aucune de ses propres actions.

10. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an

Au 31.12.2020, la société a une dette résiduelle de 720.000 EUR envers une banque au titre d'un emprunt hypothécaire contracté pour financer l'acquisition de ses bureaux. Cette dette est garantie par une hypothèque de 1er rang sur l'immeuble qu'elle détient.

11. Frais de personnel

La société emploie 2 salariés.

12. Autres charges d'exploitation

Le poste « autres charges d'exploitation » renferme une charge exceptionnelle d'un montant de 100.000 EUR correspondant à un acompte perdu.

13. Engagements financiers hors bilan

La société a signé le 10 décembre 2020 une promesse d'achat portant sur un terrain situé à Dudelange pour un montant de 2.000.000 EUR.

14. Comptes consolidés

La société n'appartient pas à un groupe qui établit des comptes consolidés.

Résultat de l'exercice

Conformément à la proposition du conseil d'administration, le bénéfice de 45.735,42 EUR de l'exercice sera affecté de la façon suivante : 2.286,77 EUR seront affectés à la réserve légale et 43.448,65 EUR seront affectés en résultats reportés.

Coordonnées des administrateurs

M. Eugène de Lafortune, ingénieur, demeurant professionnellement 1, place d'Armes à Esch-sur-Alzette

M. Jean Jacques Misère, ouvrier, demeurant professionnellement 1, place d'Armes à Esch-sur- Alzette

M. Marcel Famine, ouvrier, demeurant professionnellement 1, place d'Armes à Esch-sur- Alzette

SECTION 2
LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE

En plus des informations qui sont obligatoires pour les entreprises de petite taille, l'annexe des entreprises de taille moyenne doit comporter les informations suivantes :

- les mouvements des postes d'immobilisations avec indication des entrées, des sorties, des transferts ainsi que des corrections de valeur[19];
- une information sur l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, d'options ou de titres ou droits similaires, avec le cas échéant l'indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;
- une information sur les créances et les dettes lorsque celles-ci sont d'une certaine importance;
- les mouvements intervenus sur le capital dans la limite du capital autorisé;
- s'il existe plusieurs catégories d'actions le nombre et la valeur nominale de chacune d'entre elles;
- une information sur la différence entre la charge fiscale de l'exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices. Il s'agit ici de mettre en lumière les impôts latents lorsqu'ils sont importants (des impôts latents apparaissent parfois lorsqu'il y a une divergence entre le bilan fiscal et le bilan comptable, par exemple lors de l'évaluation de certains actifs à la juste valeur);
- une information non nominative sur les rémunérations allouées aux membres des organes de direction et des organes de surveillance, ainsi que les engagements en matière de pension à l'égard des anciens membres de ces organes;
- un commentaire sur les comptes de régularisation;

- une information concernant les produits de l’exercice figurant parmi les créances et les charges de l’exercice figurant parmi les dettes, lorsqu’ils sont d’une certaine importance;
- la juste valeur des instruments dérivés détenus par l’entreprise et qui ne sont pas évalués à leur juste valeur dans les comptes annuels;
- la juste valeur des instruments financiers[20] inscrits parmi les immobilisations financières lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une correction pour dépréciation alors que leur valeur de marché est inférieure à la valeur d’acquisition;

la nature et l’impact financier des événements importants postérieurs à la clôture du bilan[21] (par exemple un sinistre dû à un incendie, etc.).

Les informations sur les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient plus de 20 % (qui n’est obligatoire au niveau des petites entreprises que lorsque leur activité consiste principalement dans la détention de participations) doivent être données par les entreprises de taille moyenne, quelle que soit leur activité [22].

SECTION 3
LES GRANDES ENTREPRISES

En plus des informations qui sont obligatoires pour les entreprises de petite taille et de taille moyenne, l’annexe devra indiquer la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie de marché et par zone géographique, sauf si la divulgation de ces informations serait de nature à porter gravement préjudice à la société.

Il convient également de faire apparaître le montant perçu par le réviseur d’entreprise agréé (ou le cabinet de révision agréé) pour le contrôle des comptes annuels, d’une part, et pour l’ensemble des autres services qui ont pu être exécutés par ce même réviseur ou cabinet, d’autre part (conseil fiscal, etc.).

Exemple d'annexe

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020

1 - Généralités

La société ALPHA SA a été constituée le 1er avril 2002 pour une durée illimitée sous la forme d'une société anonyme conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'objet de la société est le transport routier de marchandises ainsi que le négoce de tous matériels de transport et de travaux publics.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les comptes annuels (y inclus la présente annexe) sont exprimés en euros.

2 - Méthodes comptables utilisées et modes d'évaluation appliqués

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises, aux pratiques comptables généralement admises et au principe de continuité d'exploitation.

La société tient la comptabilité en euro (EUR). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise. À la date de clôture du bilan, les postes d'actif exprimés dans une devise autre que l'EUR sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur la base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Les postes de passif exprimés dans une devise autre que l'euro sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que l'euro sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la date des opérations. En conséquence, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient, déduction faite des corrections de valeur. Les corrections de valeur sont calculées de façon linéaire en fonction de la durée de vie estimée.

Les immobilisations financières sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée par le conseil d'administration, sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles. Pour

déterminer la valeur estimée, le conseil d'administration se base sur les comptes annuels des sociétés à évaluer.

Les stocks sont évalués au prix d'acquisition en utilisant la méthode des coûts moyens pondérés. Des corrections de valeur sont pratiquées lorsque la valeur de marché de biens en stock est sensiblement inférieure à cette valeur.

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont pratiquées selon la règle suivante :100 % pour les créances sur les clients en faillite; 20 % pour les autres créances âgées de plus d'un an; 80 % pour les créances âgées de plus de 3 ans.

À la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont devenues sans objet.

Le montant du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente et des prestations de services déduction faite des réductions sur ventes, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

3 - Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce acquis en 2019 est amorti linéairement sur une durée de 5 ans.

	2020	2019
Valeur d'acquisition au début de l'exercice	**840.000**	0
Acquisitions	0	840.000
Cessions	0	0
Transfert	0	0
Valeur d'acquisition à la fin de l'exercice	**840.000**	**840.000**
Corrections de valeur au début de l'exercice	**42.000**	0
Dotations	168.000	42.000
Reprises		0
Transfert		0
Corrections de valeur à la fin de l'exercice	**210.000**	**42.000**
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice	**630.000**	**798.000**

4 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur les durées suivantes :

Mobilier :	4 ans	Tracteurs :	5 ans
Matériel informatique :	4 ans	Remorques :	6 ans
Outillages :	5 ans	Voitures de tourisme :	5 ans

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice 2020 se détaillent comme suit :

	Mobilier	Matériel informatique
Valeur d'acquisition au début de l'exercice	**74.982**	**92.227**
Acquisitions	11.000	18.700
Cessions	3.450	0
Transfert	0	0
Valeur d'acquisition à la fin de l'exercice	**82.532**	**110.927**
Corrections de valeur au début de l'exercice	**30.982**	**34.890**
Dotations	16.116	25.005
Reprises	2.300	0
Transfert	0	0
Corrections de valeur à la fin de l'exercice	**44.798**	**59.895**
Valeur comptable à la fin de l'exercice	**37.734**	**51.032**
Valeur comptable à la fin de l'exercice précédent	**44.000**	**57.337**

(Le même schéma est à reproduire pour chacun des postes d'immobilisations)

Sont compris dans ces postes les matériels (tracteurs et remorques) pris en *leasing* et dont la propriété économique est détenue par ALPHA.

5 - Immobilisations financières

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice 2020 se détaillent comme suit :

	Participations détenues	Créance sur participations détenues
Valeurs d'acquisition au début de l'exercice	**4.400.000**	**2.200.000**
Acquisitions	60.000	156.000
Cessions	0	0

Transfert	0	0
Valeur d'acquisition à la fin de l'exercice	**4.460.000**	**2.356.000**
Corrections de valeur au début de l'exercice	0	0
Dotations	0	0
Reprises	0	0
Transfert	0	0
Corrections de valeur à la fin de l'exercice	0	0
Valeur comptable à la fin de l'exercice	**4.460.000**	**2.356.000**
Valeur comptable à la fin de l'exercice précédent	**4.400.000**	**2.200.000**

La société détient des participations dans les sociétés suivantes :

Nom de l'entreprise	Fraction de capital detenue	Capitaux propres	Résultat du dernier exercice
GAMMA SA	33,33 %	342.000	(12.476) au 31.12.2020
DELTA SARL	40 %	4.673.211	1.743.732 au 31.12.2020

Le siège social de la société GAMMA SA et celui de la société DELTA SARL sont tous les deux situés 1 place d'Armes à Esch-sur-Alzette.

6 - Stocks

Le stock de marchandises de l'entreprise est évalué comme suit :

	2020	2019
Valeur brute des marchandises en stock	962.972	1.273.963
Corrections de valeur	0	42.000
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice	962.972	1.231.963

7 - Créances

Les soldes repris sous cette rubrique sont relatifs à des ventes de marchandises et prestations de services

	2020	2019
Valeur brute des créances	2.621.164	2.702.923
Corrections de valeur	235.900	207.800
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice	2.385.264	2.495.123

8 - Actions propres

Au 31 décembre 2020, la société a dans son portefeuille 500 actions propres valorisées à leur prix d'acquisition.

Ces 500 actions au nominal de 100 EUR ont été acquises au cours de 2020 pour un prix de 80.000 EUR, dans le but d'être distribuées au personnel d'encadrement fidèle. Elles repré- sentent 4,54 % du capital souscrit de la société.

9 - Comptes de régularisation : Actif

	2020	2019
Charges diverses payées d'avance	76.635	84.602
Loyers payés d'avance	45.000	0

10 - Capital

Le capital social est représenté par 11.000 actions d'une valeur nominale de 100 EUR chacune. Il n'existe qu'une seule classe d'actions.

11 - Réserves

Selon la législation en vigueur, il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, un prélèvement de 5 % affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint 10 % du capital social. La réserve légale ne peut pas être distribuée.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2020 a approuvé la création d'une réserve non distribuable pour rachat d'actions propres de 80.000 EUR.

12 – Parts bénéficiaires

Il n'a été émis aucune part bénéficiaire, d'obligation convertible ou titre analogue.

13 - Provisions

Les provisions se composent des éléments suivants :

	2020	2019
Provision pour congés payés	34.583	42.651
Autres provisions		
− Provision pour litige avec les fournisseurs	0	60.000
− Provision pour litige avec le personnel	30.000	30.000

14 - Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans

	2020	2019
Dettes envers des établissements de crédit	1.200.200	1.200.200

Aucune dette n'est garantie par des actifs de la société.

15 - Compte de régularisation : passif

	2020	2019
Produits constatés d'avance	65.497	116.732

16 - Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société se répartit comme suit :

	2020	2019
Transport de marchandises	5.383.536	5.931.012
Négoce	11.294.073	11.638.634
Total :	16.677.609	17.569.646

La ventilation géographique du chiffre d'affaires n'est pas pertinente dans le secteur d'activité de la société.

17- Autres charges externes

Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice 2020 aux membres du conseil d'administration s'élève à 68.022 EUR contre 65.502 EUR en 2019.

Le cabinet de révision agréé a perçu une rémunération de 26.500 EUR ht au titre de ses travaux de révision au cours de l'exercice 2020.

Aucune avance et aucun crédit n'ont été accordés aux membres du conseil d'administration ni aux réviseurs.

18 - Personnel

Le nombre de personnes occupées en moyenne au cours des exercices 2019 et 2020 s'élève à :

	2020	2019
Employés	51	48
Ouvriers	32	34
Total :	83	82

19 - Autres charges d'exploitation

Le poste « autres charges d'exploitation » renferme une charge exceptionnelle d'un montant de 100.000 EUR correspondant à un acompte perdu.

20 - Engagements hors bilan

Au 31 décembre 2020, le montant total des loyers restant à courir dans le cadre des contrats de *leasing* s'élève à 182.295 EUR

Au cours de l'exercice, la société s'est portée garante en faveur de divers établissements de crédit d'un prêt pour le compte de sa filiale GAMMA SA pour un montant total de 540.000 EUR.

21 - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

La Société Alba Sarl, qui compte parmi les principaux clients de l'activité transport de marchandises, a fait aveu de cessation de paiement en date du 10 mars 2021. Une créance de 202.000 EUR est exposée à un risque de non-recouvrement du fait de cette situation.

22 - Comptes consolidés

La société est détenue à 80 % par BETA SARL dont le siège social est situé au 1 place d'Armes à Esch-sur-Alzette. Les comptes consolidés au niveau de BETA SARL et le rapport consolidé de gestion sont disponibles à cette adresse.

CHAPITRE 5
LANGUE ET MONNAIE

SECTION 1
LA LANGUE DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels peuvent être établis, au choix de l'entreprise, en français, en anglais ou en allemand[23]. Pour autant, une fois ce choix opéré, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être rédigés dans la même langue, et cette langue doit être constante d'un exercice sur l'autre, en vertu du principe de permanence des modes de présentation (cf. partie II, chapitre 1).

SECTION 2
LA MONNAIE DES COMPTES ANNUELS

§ 1 – Aspects comptables

En général, les entreprises luxembourgeoises tiennent leur comptabilité en euros et dressent leurs comptes annuels en euros.

Ce n'est cependant pas une obligation, puisque ni le droit des sociétés, ni le droit commercial, ni le droit comptable ne contiennent de dispositions imposant que les comptes soient ainsi établis en euros.

Et puisque ce qui n'est pas interdit par la loi devient possible, il pourra être intéressant, pour une entreprise qui effectue l'essentiel de ses opérations en devise (dollar, livre sterling, franc suisse, etc.), ou dont le capital est stipulé en devise[24], de tenir sa comptabilité et de dresser ses comptes annuels en devise plutôt qu'en euros. Cela lui évitera, notamment, de renseigner de nombreuses opérations de change (réalisées ou non) qui tendraient à créer une distorsion de sa réalité économique par rapport à sa monnaie de référence.

La question de savoir s'il est possible, pour une entreprise, de tenir ses comptes en cryptomonnaie, se pose de plus en plus (cf. partie III, chapitre 36) sans qu'une réponse définitive puisse y être apportée, en l'absence de disposition explicite de la loi ou de consensus de la doctrine.

§ 2 – Aspects fiscaux

Le concept de bilan établi dans une autre monnaie que la monnaie nationale a longtemps heurté l'administration fiscale.

Il est néanmoins désormais admis[25] qu'une entreprise puisse déclarer son résultat dans une monnaie autre que l'euro, sous réserve d'avoir au préalable introduit une demande en ce sens auprès de l'administration des contributions directes. Le bénéfice établi en monnaie étrangère sert alors de base à l'imposition. Ce bénéfice est ensuite converti en euros en utilisant pour cela soit le cours de change moyen de l'année[26], soit le cours de change de fin d'année d'imposition[27]. Le choix initial entre les deux cours fait par l'entreprise est ensuite irrévocable.

Partie VI

LES OBLIGATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

CHAPITRE 1
LA SURVEILLANCE DES COMPTES : L'OBLIGATION DE NOMMER UN COMMISSAIRE OU UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

SECTION 1
OBLIGATION DE NOMMER UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Seules les entreprises (y comprises les succursales luxembourgeoises de sociétés étrangères) qui dépassent au moins deux des trois critères suivants pendant au moins deux exercices successifs (cf. partie V, chapitre 1) sont tenues de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d'entreprises[1] agréé :

- total bilan supérieur à 4.400.000 EUR ;
- chiffre d'affaires supérieur à 8.800.000 EUR ;
- effectif supérieur à 50 personnes.

Le réviseur d'entreprises doit être choisi parmi les membres inscrits sur le registre tenu par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Dans les sociétés anonymes qui emploient plus de mille travailleurs, le réviseur est désigné par l'assemblée générale sur proposition du comité d'entreprise.

Dans les succursales, c'est à la personne chargée de la gestion qu'il incombe de nommer le réviseur[2].

Le réviseur est nommé pour une durée à fixer contractuellement. Il ne peut être révoqué que pour motif grave.

La mission du réviseur est de s'assurer, par des vérifications approfondies, que les comptes annuels d'une entreprise donnent une image fidèle de sa situation financière. Il doit en outre vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l'exercice.

Lorsqu'une société est dispensée de l'obligation légale de nommer un réviseur d'entreprises, toute personne intéressée peut néanmoins demander au Tribunal la nomination spéciale d'un réviseur d'entreprises pour un délai maximal de 5 ans s'il apparaît que les comptes annuels ou l'annexe ne sont pas établis conformément aux dispositions de la loi comptable [3].

SECTION 2
OBLIGATION DE NOMMER UN COMMISSAIRE

Le commissaire est parfois également désigné abusivement sous le vocable de « commissaire de surveillance », ou encore « commissaire aux comptes » par analogie à la terminologie française.

Les sociétés anonymes doivent nommer au moins un commissaire aux comptes.

Les sociétés en commandite par actions doivent quant à elles nommer au moins trois commissaires.

Seules les sociétés à responsabilité limitée qui comptent plus de 60 associés sont tenues de nommer au moins un commissaire [4].

Il n'existe pas de condition de qualification minimum, d'honorabilité, de résidence ou de nationalité pour les commissaires. Il est par ailleurs possible de nommer aussi bien une personne morale qu'une personne physique.

Les commissaires ont un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations des sociétés dans lesquelles ils sont nommés.

Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Les commissaires doivent normalement recevoir chaque semestre, de la part des dirigeants des sociétés pour lesquelles ils sont nommés, un état résumant la situation active et passive.

Ils doivent également recevoir, un mois avant la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes, un rapport des administrateurs sur les opérations de la société.

Les commissaires doivent faire connaître à l'assemblée générale la méthode d'après laquelle ils ont contrôlé les inventaires et lui soumettre le résultat de leur mission et leurs propositions.

Lorsque l'entreprise est tenue de soumettre ses comptes au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, elle est dispensée de l'obligation de nommer simultanément un com- missaire.

SECTION 3
LA NOMINATION D'UN EXPERT CHARGÉ DE PRÉSENTER UN RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS DE GESTION

Les associés et les actionnaires qui détiennent, seuls ou à plusieurs, plus de 10 % du capital d'une société sont en droit de poser des questions écrites sur des opérations de gestion à l'organe de direction (gérants, administrateurs, etc.).

S'ils n'obtiennent pas de réponse aux questions posées, les associés peuvent alors saisir le tribunal pour obtenir la nomination d'un expert[5] qui sera alors chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion qui avaient fait l'objet de la question.

CHAPITRE 2
LE RAPPORT DE GESTION

En plus des comptes annuels, les dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée doivent établir un rapport de gestion. Les dirigeants de sociétés organisées sous une autre forme (société en nom collectif, société coopérative, etc.) et les dirigeants des succursales sont dispensés de cette obligation.

Ainsi que cela a déjà été évoqué, les petites sociétés sont dispensées d'établir ce rapport de gestion à condition qu'elles inscrivent dans leur annexe les informations relatives aux actions propres qu'elles ont éventuellement acquises[6].

Dans la pratique, seules les sociétés de taille moyenne ou de grande taille seront donc concernées par cette obligation.

Le rapport de gestion ne doit cependant pas être confondu avec le procès-verbal d'arrêté des comptes (cf. chapitre suivant).

Le rapport de gestion doit contenir un exposé clair et fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Si cela est nécessaire à la bonne compréhension, l'analyse doit comporter des indicateurs de performance ou des informations relatives aux questions de personnel ou d'environnement.

Le rapport de gestion peut contenir des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels, ou fournir des explications supplémentaires sur ces montants.

Le rapport contient aussi une information sur l'évolution prévisible de la société.

Il doit donner des informations sur les acquisitions d'actions propres :

- le motif de ces acquisitions;
- le montant et la valeur nominale des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles

représentent;

- le prix d'acquisition ou de vente des différentes actions propres;
- le montant et la valeur nominale des actions détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Le rapport doit en outre donner une information sur l'existence de succursales, sur les activités en matière de recherche et de développement, et sur la politique de la société en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers.

Le rapport est enfin un support privilégié de communication de l'entreprise auprès de ses actionnaires (ou associés) ou des tiers. Il peut donc comporter bien d'autres informations que les organes d'administration veulent porter à la connaissance du public.

Ce rapport ne fait pas obligatoirement l'objet d'un dépôt au Registre de commerce et des sociétés en même temps que les comptes annuels. Dans ce cas, il devra être disponible au siège de l'entreprise, à la disposition de tout intéressé qui pourra en faire copie sans frais.

CHAPITRE 3
LE PROCÈS-VERBAL D'ARRÊTÉ DES COMPTES

Il est d'usage que le conseil d'administration des sociétés anonymes ou le conseil de gérance des sociétés à responsabilité limitée se réunisse à l'issue des travaux de préparation des comptes annuels pour arrêter le bilan et fixer la date de l'assemblée générale d'approbation des comptes. C'est également à l'occasion de la réunion du conseil d'administration (ou de gérance) d'arrêté des comptes que les administrateurs (ou les gérants) s'entendent pour arrêter une proposition d'affectation du résultat à soumettre à l'assemblée générale.

Cette réunion d’arrêté des comptes peut parfois donner lieu à la découverte de pertes comptables importantes, qui, dans le cas des SA ou des SCA, obligent les administrateurs à prendre des mesures spécifiques (cf. chapitre suivant).

Exemple de procès-verbal d'arrêté des comptes

Le 5 mai 2020 à 10 heures, le conseil d'administration de la société Apaldi SA se réunit au siège de la société, sur convocation de son président.

Sont présents :

- Eugène de Lafortune, en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration ;
- Jean-Jacques Misère, en sa qualité d'administrateur ;
- Marcel Famine, en sa qualité d'administrateur ;

Le président de séance met à la disposition des administrateurs le projet des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, annexes légales) de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que la balance, le grand livre des comptes et le tableau d'amortissement de l'exercice.

Puis il rappelle l'ordre du jour de la séance, à savoir discuter et, le cas échéant, arrêter les comptes annuels de l'exercice ainsi écoulé en vue de les transmettre au commissaire, puis fixer une date pour réunir l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et formuler une proposition d'affectation du résultat de l'exercice à soumettre à cette assemblée générale.

Après avoir procédé à l'examen détaillé des comptes annuels, le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité :

1. d'arrêter les comptes de l'exercice clos faisant apparaître un total de bilan de 18.246.255 EUR ;

2. de soumettre les comptes annuels, tels qu'arrêtés, au contrôle du commissaire ;

3. de convoquer l'assemblée générale des actionnaires le 22 mai 2020 à 15 heures au siège de la société avec l'ordre du jour suivant :

(i) délibérer sur l'approbation des comptes de l'exercice ;

(ii) donner quitus aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat respectif ;

(iii) affecter le résultat de l'exercice.

4. de proposer à l'assemblée générale d'affecter le déficit de l'exercice écoulé au compte de report à nouveau ;

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

CHAPITRE 4
LES PERTES IMPORTANTES

Lorsque qu'une société anonyme (ou une société en commandite par actions) a subi des pertes comptables importantes[7], ses administrateurs (ou son directoire) doivent sans délai déclencher une procédure spéciale.

Les SARL et leurs gérants ne sont en revanche pas concernés par cette obligation.

§ 1 – La découverte des pertes importantes

La découverte des pertes peut intervenir au moment de l'arrêté des comptes (cf. chapitre précédent), mais cette découverte doit également pouvoir intervenir à tout moment de la vie de la société. C'est pourquoi les administrateurs des sociétés anonymes doivent veiller à ce que la société qu'ils administrent dispose, à tout moment, d'une comptabilité régulière et tenue à jour pour pouvoir, parmi d'autres besoins, mettre en lumière les pertes éventuelles de l'entreprise qu'ils administrent et agir en conséquence.

La loi considère qu'une société subit de pertes importantes dès l'instant où l'actif net de cette société est devenu inférieur à la moitié du capital social.

L'actif net à considérer correspond, de fait, aux capitaux propres de la société. La réserve indisponible qui est éventuellement constituée à l'occasion de l'évaluation des actifs à la juste valeur (cf. Partie III chapitre 26) et qui correspond aux gains non réalisés ne doit cependant pas être prise en compte dans le calcul des capitaux propres (ou de l'actif net)[8].

Exemple d'application

Les données

Une Société Anonyme au capital de 100.000 EUR présente les soldes suivants :

Réserve de réévaluation en application de la juste valeur	60.000
Réserve légale	10.000
Réserve pour l'impôt sur la fortune	70.000
Résultats reportés	– 110.000
Résultat de l'exercice	– 30.000

La solution

L'actif net, pour les besoins de la détermination des pertes importantes selon l'article 480-2 LSC, est égal à 100.000 (capital) + 10.000 (réserve légale) + 70.000 (réserve de l'impôt sur la fortune) – 110.000 (résultats reportés) – 30.000 (résultat de l'exercice) soit 40.000 EUR. La réserve de réévaluation en application de la juste valeur ne doit pas être prise en compte. Etant donné que l'actif net est inférieur à la moitié du capital social (100.000/2), les administrateurs doivent lancer la procédure spéciale.

■ § 2 – La rédaction d'un rapport spécial et la convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la société

Les administrateurs (ou le directoire) doivent rédiger un rapport spécial [9] destiné à informer les actionnaires de l'existence de pertes importantes. Ce rapport doit obligatoirement contenir une explication complète et précise sur les causes de ces pertes comptables.

Les administrateurs doivent également convoquer une assemblée générale des actionnaires, qui doit alors se tenir dans les 2 mois à compter de la découverte des pertes, pour délibérer sur l'opportunité de la dissolution anticipée de la société en conséquence des pertes. Les administrateurs doivent joindre le rapport spécial sur les causes des pertes

aux convocations à l’assemblée, et également tenir le rapport à disposition des actionnaires au siège de la société pendant les 8 jours qui précèdent l’assemblée.

La délibération sur la dissolution anticipée de la société à la suite des pertes importantes peut aussi être discutée au moment d’une assemblée générale d’approbation des comptes (c’est souvent le cas dans la pratique), pourvu que cette assemblée ait lieu dans les 2 mois qui suivent la découverte des pertes.

Les administrateurs peuvent (ce qui est également souvent le cas dans la pratique) proposer aux actionnaires de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes comptables. Dans ce cas, les administrateurs devront préciser, dans leur rapport spécial, les mesures qu’ils proposent de prendre pour redresser la situation financière de la société.

Exemple de rapport du Conseil d'administration établi en application de l'article 480-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Mesdames, Messieurs les actionnaires

Les comptes de la société, arrêtés au 31 décembre 2019, font apparaître que le montant de l'actif net de la société a été ramené à 1.412.415,01 €EUR en raison d'une perte de l'exercice d'un montant de 636.227,41 € €EUR.

Ce faisant, l'actif net de la société est devenu inférieur à la moitié de capital social de 3.000.000€ €EUR.

Dès lors, en application de l'article 480-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est tenu de soumettre aux actionnaires son analyse sur la situation en prévision d'un vote spécial sur la question de la dissolution anticipée de la société qui aura lieu lors de l'assemblée qui se réunira la 4 mai 2020.

Au terme de l'analyse du conseil, la perte cumulée de 1.587.000 €EUR trouve son explication dans deux faits principaux :

a/ la société a amorti un bâtiment (acquis initialement pour le prix de 2.300.000 EUR) linéairement au taux de 2,5% depuis 12 ans pour un montant cumulé de charges de 713.175 €EUR, alors que, dans le même temps, la valeur économique de l'immeuble a augmenté de 70% si l'on se réfère à l'évolution des prix de l'immobilier sur la zone de Gasperich à Luxembourg ;

b/ la société a enregistré dans ses comptes de l'exercice 2019 une correction de valeur d'un montant de 600.000€ €EUR au titre d'une créance sur le client Haiduc à l'annonce de la faillite de ce dernier.

Le conseil d'administration souhaite néanmoins proposer aux actionnaires de ne pas voter en faveur de la dissolution anticipée de la société de sorte qu'elle puisse poursuivre son activité.

Dans cette perspective, les administrateurs mettent en avant la situation positive de trésorerie de l'entreprise pour un montant net positif de 401.365,11 EUR à la date du 31 décembre 2019, en dépit des pertes comptables enregistrées, de sorte que la société est loin d'un éventuel état de cessation de paiement.

Les administrateurs donnent également à considérer l'existence d'une réserve latente consistant en la propriété d'un immeuble valorisé 1.770.000 €EUR dans les comptes de l'entreprise alors que sa valeur économique se situerait à environ 4 millions d'euros.

Les administrateurs indiquent également aux actionnaires que, si la poursuite de l'activité était décidée, le conseil mettrait tout en œuvre pour recouvrer une part significative de la créance sur la société Haiduc mise en faillite en confiant pour cela le dossier aux soins d'un cabinet d'avocats de premier ordre avec l'instruction de poursuivre, au besoin, les mandataires sociaux de Haiduc à titre personnel si des fautes de gestion étaient découvertes.

§ 3 – La tenue de l'assemblée générale des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires qui a été convoquée à la suite de la découverte de pertes importantes doit décider de l'opportunité de la dissolution anticipée de la société.

Lorsque l'actif net est devenu inférieur à la moitié du capital, la décision de dissolution anticipée est acquise moyennant la majorité des voix.

Lorsque l'actif net est devenu inférieur au quart du capital, la décision de dissolution anticipée est acquise moyennant seulement le quart des voix.

§ 4 – Les conséquences des décisions prises

Si les actionnaires décident la dissolution de la société, un processus de liquidation s'engagera[10] alors (Cf. chapitre 22 de la partie III).

Si, au contraire, les actionnaires décident la poursuite de l'activité, la loi n'impose alors aucune obligation supplémentaire à charge des actionnaires, des administrateurs ou de la société elle-même : ni l'obligation de suivre les propositions de redressement contenues dans le rapport spécial des administrateurs, ni une obligation de recapitalisation pour faire cesser cette situation comptable où l'actif net est inférieur à la moitié du capital social, ni même une obligation de reposer annuellement la question de la dissolution anticipée lors des assemblées générales suivantes si la situation perdure.

Pour autant, des administrateurs négligents, qui auraient omis leur obligation de convoquer une assemblée générale à la suite de la découverte

de pertes comptables importantes (ou de rédiger le rapport spécial prescrit) pourraient voir leur responsabilité personnelle engagée si une procédure de faillite était ensuite ouverte à l'encontre de la société.

CHAPITRE 5
LA CONSOLIDATION DES COMPTES

SECTION 1
ASPECTS COMPTABLES – LA CONSOLIDATION COMPTABLE

Les sociétés qui sont à la tête d'un groupe d'entreprises sont en principe obligées de consolider les comptes du groupe qu'elles détiennent [11].

La consolidation consiste à agréger les comptabilités de chacune des sociétés qui composent le groupe et à opérer des retraitements pour obtenir les états financiers du groupe, comparables à la situation où le groupe ne constituerait qu'une seule société.

La consolidation suppose l'application de principes et de méthodes spécifiques qui ne font pas l'objet du présent ouvrage.

Étant donné la surcharge de travail occasionnée par les travaux de consolidation, le législateur a veillé à soulager les petits groupes de sociétés de l'obligation de consolider leurs comptes.

Ainsi, une société qui appartient à l'une des catégories suivantes sera dispensée de l'obligation de consolider ses comptes [12].

■ § 1 – La société est à la tête d'un groupe de petite taille

Il faut pour cela en premier lieu qu'aucune des sociétés appartenant au groupe ne soit cotée sur un marché européen.

Le groupe d'entreprises ne doit par ailleurs pas dépasser deux des trois critères suivants [13] :

- Total bilan du groupe inférieur à 20 millions d'euros;
- Chiffre d'affaires net du groupe inférieur à 40 millions d'euros;

- Nombre moyen d’employés à plein temps du groupe inférieur à 250.

Pour pouvoir apprécier si un groupe de sociétés dépasse ou non au moins deux de ces trois critères, il conviendrait normalement de disposer des données du groupe consolidé.

Toutefois, de manière à ne pas imposer à un groupe de sociétés d’établir des comptes consolidés dans le seul but de pouvoir démontrer qu’il ne dépasse pas les seuils fixés par la loi, il est également possible de constater le total bilan et le chiffre d’affaires d’un groupe par simple addition des données des sociétés composant ce groupe. Dans ce cas, les seuils sont légèrement augmentés pour prendre en compte les mouvements internes au groupe pour être portés à :

- 24 millions d’euros pour le total bilan;
- 48 millions d’euros pour le chiffre d’affaires.

■ § 2 – La société qui est à la tête du groupe est en même temps la fille d’une société qui consolide ses comptes

Les comptes du groupe sont en fait dans ce cas consolidés au niveau de la mère.

Il faut en outre que les éventuels actionnaires minoritaires de la société qui souhaite être exemptée de l’obligation de consolidation n’exigent pas cette consolidation.

L’annexe de la société exemptée doit dans ce cas comporter la mention de l’exemption de l’obligation de consolider ses comptes à son niveau et le nom ainsi que l’adresse du siège de la société mère qui a consolidé les comptes.

■ § 3 – La société mère ne possède que des filiales qui présentent un intérêt négligeable, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif [14]

Cette explication semble pouvoir être mise en oeuvre lorsque le patrimoine consolidé, la situation financière consolidée et le résultat consolidé sont sensiblement identiques au patrimoine, à la situation

financière et au résultat individuels de la société mère, tels qu'ils résultent de ses comptes annuels[15].

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX – LA CONSOLIDATION FISCALE

■ § 1 – L'intégration fiscale

Les sociétés luxembourgeoises bénéficient également de la possibilité de procéder à la consolidation fiscale de leurs comptes[16]. Le régime de la consolidation fiscale est également appelé régime de l'intégration fiscale.

Ce régime permet d'imposer les sociétés à l'échelle du groupe qu'elles constituent en faisant masse des résultats fiscaux et de compenser ainsi les bénéfices que certaines sociétés du groupe réalisent avec les déficits que peuvent réaliser d'autres sociétés du groupe.

Contrairement à la règle qui prévaut en comptabilité, le régime de l'intégration fiscale est absolument facultatif, quelle que soit la taille du groupe ainsi constitué.

Ce n'est d'ailleurs que sur demande expresse d'agrément d'un groupe de sociétés auprès de l'Administration des contributions directes que le bénéfice du régime de l'intégration fiscale pourra être accordé.

La condition principale à laquelle veillera l'administration sera celle du taux de participation, puisque seules les sociétés liées entre elles à plus de 95 %[17] pourront en principe entrer dans le périmètre de l'intégration fiscale.

Une fois accordée, l'option pour l'intégration fiscale restera valable pendant 5 ans au moins. Pendant cette période, chacune des sociétés qui appartiennent au groupe fiscalement intégré continue d'établir une déclaration fiscale tandis que la société mère consolide, dans sa propre déclaration fiscale, les résultats fiscaux de l'ensemble des sociétés du groupe.

La consolidation fiscale n'implique pas l'obligation de mettre simultanément en place une consolidation comptable. Les compensations entre les résultats positifs et les résultats négatifs des entités du groupe sont

alors opérées dans la déclaration fiscale (modèle 500) de la société intégrante.

S'agissant d'une exception fiscale importante, il nous paraît utile de mentionner dans l'annexe au bilan l'appartenance à un groupe qui procède à l'intégration fiscale.

§ 2 – Le groupe TVA

Les entreprises assujetties à la TVA qui sont étroitement liées entre elles (sur le plan financier, organisationnel et économique) peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique, un « groupe TVA »[18].

Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA sont alors assimilées à des opérations réalisées au sein d'une même personne juridique.

CHAPITRE 6
L'ÉTABLISSEMENT D'UN BILAN FISCAL

La loi fiscale[19] consacre l'existence d'un bilan fiscal, distinct du bilan commercial, pour servir de support au calcul de l'impôt.

Le principe qui gouverne à l'établissement du bilan fiscal est celui de l'accrochement au bilan commercial (c'est-à-dire aux comptes annuels établis conformément aux dispositions de la loi comptable). Le bilan fiscal est ainsi normalement calqué sur le bilan commercial.

Toutefois, lorsque les prescriptions de la loi fiscale diffèrent de celles du droit comptable, il y a lieu de faire abstraction des règles comptables et d'appliquer les prescriptions de la loi fiscale pour dresser le bilan fiscal de l'entreprise. Ce sera par exemple le cas lorsqu'une entreprise décide de constater une provision pour grosse réparation. Puisqu'une telle provision est possible en droit comptable, mais interdite en droit fiscal (cf. partie III, chapitre 23), il conviendra d'établir deux bilans divergents : un bilan comptable qui contient la provision (avec un résultat

minimisé), et un bilan fiscal qui ne contient pas la provision (dans lequel le résultat sera donc maximisé). Tel sera également le cas si une entreprise décide d'évaluer certains actifs à leur « juste valeur » dans ses comptes annuels (cf. partie II, chapitre 2) puisque l'évaluation à la juste valeur n'est pas admise en matière fiscale.

Dans la pratique (et c'est souvent le cas), les sociétés peuvent s'abstenir d'établir un bilan fiscal formel sous réserve d'opérer les retraitements imposés par les prescriptions de la loi fiscale sur la déclaration fiscale (modèle 500 et annexes).

Partie VII

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES

CHAPITRE 1
LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE

SECTION 1
LES SOCIÉTÉS ANONYMES

Le conseil d'administration doit réunir au moins une fois par an l'assemblée générale des actionnaires, en principe au jour et à la date indiquée par les statuts, mais dans tous les cas dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

Ce délai de 6 mois est cependant exceptionnellement prorogé à 9 mois (du fait de la pandémie de coronavirus) pour les exercices clôturés au 31 décembre 2019[1][2].

Cette assemblée ne doit pas obligatoirement se tenir au siège social, mais au Grand-Duché de Luxembourg (chez l'avocat ou le comptable par exemple).[3]

Lorsque tout ou partie des actions sont émises au porteur, les convocations doivent être faites par annonce déposée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) et publiée au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) et dans un journal de Luxembourg au moins 15 jours avant l'assemblée.

Lorsque toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites par lettre recommandée, 8 jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire une insertion dans la presse ni sur le RESA. Les convocations ne doivent pas nécessairement

être accompagnées[4] des comptes annuels, ni du rapport de gestion, ni du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises agréé.

Dans les deux cas, les convocations doivent cependant contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale.

Exemple de convocation

BETA SA
100, route de Luxembourg
L-1111 Luxembourg
RCS : Luxembourg B 25210

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BETA SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement qui aura lieu le **15 mai 2020 à 10 heures au siège de la société** pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration et du commissaire;
- Présentation et approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe arrêtés au 31.12.2019;
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Décision sur la dissolution anticipée en présence de pertes représentant la moitié du capital;
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
- Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel admi nistrateur;
- Questions diverses.

Luxembourg, le 20 avril 2020,

L'administrateur-délégué

Pendant les 8 jours[5] qui précèdent l'assemblée, les actionnaires[6] peuvent prendre connaissance et prendre copie au siège social du bilan, du compte de profits et pertes, de l'annexe, de la liste des titres composant le portefeuille de la société, de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, du rapport de gestion et du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises agréé.

Par ailleurs, un ou plusieurs actionnaires, disposant ensemble de 10 % au moins du capital social, peuvent demander l'inscription de sujets nouveaux à l'ordre du jour de l'assemblée .[7]

SECTION 2
LES SARL

Les comptes annuels, de même que la décharge à la gérance et éventuellement au commissaire ou au réviseur doivent être soumis à l'approbation des associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Ce délai est exceptionnellement porté à 9 mois pour les exercices clôturés au 31 décembre 2019 (cf. section 1).

La loi n'impose pas pour autant la tenue d'une assemblée générale dans les SARL qui ne comptent pas plus de 60 associés.

§ 1 – Les SARL qui ne comptent pas plus de de 60 associés

Il n'est pas obligatoire d'organiser une assemblée générale et la gérance peut choisir la procédure de la consultation écrite[8]. Chaque associé doit recevoir (sous pli simple) le texte des résolutions à prendre et émettra son vote par écrit. Tout associé peut à tout moment prendre communication de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe au siège de l'entreprise[9].

Exemple de consultation écrite

……. Sàrl
31, rue de Luxembourg – L-1371 Luxembourg
RCS : B … – Sàrl au capital de 50.000 EUR

CONSULTATION ÉCRITE

Monsieur ……. demeurant à ……. détenant …. parts exprime par la présente son vote sur les résolutions ci-après présentées par la gérance :

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

Le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe de l'exercice clos au 31.12.2020 pour un total bilan de … EUR sont approuvés.

FAVORABLE □ DÉFAVORABLE □

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

Le gérant reçoit décharge au titre de l'exercice écoulé.

FAVORABLE □ DÉFAVORABLE □

TROISIÈME RÉSOLUTION :

Le résultat bénéficiaire de 13.051 EUR est affecté au compte de report à nouveau.

FAVORABLE □ DÉFAVORABLE □

Date et signature

Il est bien sûr également possible d'organiser une assemblée générale si la gérance préfère cette procédure.

■ § 2 – Les SARL qui comptent plus de 60 associés

Une assemblée générale doit obligatoirement être tenue, et c'est à la gérance qu'il revient de convoquer cette assemblée générale [10].

La loi ne précise pas la forme que doivent prendre ces convocations, mais on admet en général que celles-ci doivent contenir l'ordre du jour et

être envoyées aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée, de sorte que chacun puisse prendre ses dispositions pour participer.

Il n'est pas obligatoire de joindre le bilan à la convocation puisque chaque associé peut prendre communication de l'inventaire, du bilan (incluant le compte de résultat et l'annexe) ainsi que du rapport du commissaire (le cas échéant) au siège de la société pendant les 15 jours qui précèdent la tenue de l'assemblée.

Les convocations peuvent être envoyées par courrier simple lorsqu'il s'agit de la première assemblée générale. Si cette première assemblée générale n'a pas pu délibérer, faute de majorité (cf. *infra*), la seconde assemblée doit obligatoirement être convoquée par courrier recommandé.

CHAPITRE 2
LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE ET LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL

SECTION 1
LES SOCIÉTÉS ANONYMES

L'assemblée entend le rapport des administrateurs et du commissaire (ou du réviseur).

Elle discute le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe et décide de leur approbation. Cela implique que les actionnaires ont le droit de poser des questions au conseil d'administration.

L'assemblée décide s'il y a lieu de donner décharge (ou quitus) aux administrateurs et au commissaire. Cette décision doit faire l'objet d'un vote spécial, car cette décharge ne résulte pas de l'approbation du bilan. Cette décharge ne vaudra par ailleurs que si le bilan ne contient aucune omission ou fausse indication. L'assemblée ordinaire peut en outre être l'occasion d'approuver la rémunération du commissaire et des administrateurs.

Elle décide également de l'affection du résultat et peut décider à cette occasion de verser un dividende aux actionnaires (cf. chapitre 3).

En présence de pertes comptables importantes, ayant conduit à ce que l'actif net soit inférieur à la moitié du capital, un vote spécial sur la dissolution anticipée de la société doit avoir lieu[11]. Ce vote doit être précédé d'un rapport spécial des administrateurs sur la cause des pertes (cf. chapitre 4, partie VI).

Tout actionnaire peut prendre part aux délibérations, lui-même ou par mandataire, pour un nombre de voix égal au nombre d'actions détenues. Seuls les actionnaires qui n'auraient pas libéré leurs actions alors même que la libération aura été exigée par le conseil d'administration seraient exclus du vote.

Sauf dispositions plus strictes des statuts, il n'existe aucune condition de quorum, de sorte que des résolutions peuvent être acquises même si une très faible proportion des actionnaires est représentée. Les décisions sont alors prises à la majorité des voix émises (les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte).

L'approbation des comptes par l'assemblée n'est jamais certaine avant le vote, puisque l'assemblée a également la possibilité de rejeter les comptes annuels qui lui sont soumis et de charger alors le conseil d'administration d'en établir de nouveaux.

Exemple de procès-verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le 15 mai 2020 s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPHA SA ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 98765.

L'assemblée est ouverte et présidée par …

Il appelle aux fonctions de secrétaire …

Il appelle aux fonctions de scrutateur …

Le bureau ainsi constitué constate :

Que tous les actionnaires ont été convoqués valablement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée en date du...

Qu'il est dressé une liste de présence signée par tous les actionnaires présents ou représentés, avec le nombre d'actions détenues par eux, et que cette liste de présence est en outre signée par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Que l'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, à savoir :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 2019

2. Décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs

3. Affectation du résultat

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après avoir entendu le rapport des administrateurs et du commissaire, l'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, à savoir le bilan dont le total s'élève à …. EUR, le compte de profits et pertes et l'annexe. Cette résolution est approuvée avec …. voix « pour » et ….. voix « contre ».

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de donner quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, et reconduit leur rémunération. Cette résolution est approuvée avec …. voix « pour » et …. voix « contre ».

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de …. EUR à concurrence de .... EUR au compte de réserve légale et le solde de .... EUR au compte de résultats reportés. Cette résolution est approuvée avec .... voix « pour » et .... voix « contre ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

SECTION 2
LES SARL

La loi sur les sociétés commerciales ne contient aucune disposition relative aux pertes importantes subies par les sociétés à responsabilité limitée, comme cela est le cas pour les sociétés anonymes (cf. partie VI, chapitre 4).

■ § 1 – Lorsque le vote est organisé sous forme de consultation écrite

Lorsque la gérance a décidé d'organiser une consultation écrite (dans les SARL comptant moins de 60 associés), les résolutions proposées doivent recueillir les suffrages favorables ou défavorables d'associés représentant au moins la moitié du capital social (sauf dispositions plus strictes des statuts) pour être adoptées ou au contraire repoussées.

Si ce chiffre n'est pas atteint, une seconde consultation est organisée. Les associés sont alors consultés par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit alors la proportion de capital représentée [12].

■ § 2 – Lorsque le vote est organisé sous forme d'assemblée générale d'associés

Les décisions mises au vote lors de l'assemblée générale doivent recueillir les suffrages favorables ou défavorables d'associés représentant au moins la moitié du capital social (sauf dispositions plus strictes des statuts) pour être adoptées ou au contraire repoussées.

Si ce chiffre n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée par lettre recommandée. Les décisions sont prises à la majorité

des voix émises, quelle que soit la proportion de capital représentée.

ALPHA SARL
31 rue de Luxembourg – L-1371 Luxembourg
RCS : B 98765 – Sarl au capital de 50.000 EUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le 15 mai 2020 se sont réunis les associés de la SARL ALPHA, à savoir :

…., détenant …. parts sociales

…., détenant …. parts sociales

…., détenant …. parts sociales

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019;

2. Décharge au gérant;

3. Affectation du résultat.

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe de l'exercice clos au 31.12.2019 pour un total bilan de … EUR. Cette résolution a été approuvée par … voix « pour » et … voix « contre ».

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale décide de donner quitus au gérant au titre de l'exercice écoulé. Cette résolution a été approuvée par … voix « pour » et … voix « contre ».

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 50.000 EUR au versement d'un dividende brut de 25.000 EUR (soit un dividende brut de 25 EUR par part sociale) qui sera mis en paiement le …, et le solde de 25.000 EUR au compte de report à nouveau. Cette résolution a été approuvée par … voix « pour » et … voix « contre ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Les associés : signatures précédées des noms et prénoms

CHAPITRE 3
LA DÉCISION DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

SECTION 1 ASPECTS COMPTABLES

La vocation d'une entreprise commerciale est de dégager un bénéfice pour pouvoir ensuite le répartir entre ses actionnaires ou associés.

Mais l'existence d'un bénéfice n'est pas suffisante pour permettre à l'assemblée générale de décider une distribution de dividendes.

Il convient en premier lieu de doter les postes de réserves obligatoires :

- la réserve légale, à concurrence de 5 % au moins du bénéfice aussi longtemps que son montant n'aura pas atteint 10 % du capital souscrit (cf. partie III, chapitre 30).

Éventuellement :

- une réserve « d'écart de mise en équivalence » égale à la fraction des dividendes non perçus, lorsque la société a opté pour la mise en équivalence de ses participations (cf. partie II chapitre 3 section 6);
- une réserve égale à la partie non amortie des frais d'établissement ou des frais de recherche et de développement. La constitution formelle d'une réserve n'est toutefois pas obligatoire pour autant qu'à l'issue de la distribution des dividendes, le solde du compte de « bénéfices reportés » soit encore supérieur au montant non amorti des frais d'établissement ou des frais de recherches et de développement (cf. partie II, chapitre 3, sections 1 et 2);
- une réserve pour actions propres ou parts propres, égale aux montants déboursés par l'entreprise pour acquérir ses propres actions (cf. partie III chapitre 18);
- une réserve indisponible pour la partie qui correspond aux gains non réalisés résultant de la réévaluation des actifs à la juste valeur (cf. partie III chapitre 26 section 2);

– une réserve de plus-value immunisée, égale au montant des plus-values sur cession ou disparition d'immobilisations que l'entreprise destine à réinvestir (cf. partie III chapitres 13 et 14);
– une réserve indisponible dans le cas spécifique des SARL-S (cf. partie III chapitre 30);
– une réserve quinquennale pour obtenir une réduction du montant de l'impôt sur la fortune dû (cf. infra).

À l'issue de ces différentes dotations, la société pourra éventuellement distribuer son bénéfice sous réserve que l'actif net de la société ne devienne pas, à la suite de cette distribution, inférieur au montant du capital et des réserves légales. Cela revient d'une certaine manière à dire que la société doit apurer ses éventuels résultats reportés déficitaires avant de pouvoir distribuer un dividende.

Les sommes distribuables sont alors :

– le bénéfice, après dotation des réserves obligatoires;
– les éventuels résultats bénéficiaires reportés;
– les éventuelles réserves libres.

Contrairement à une idée fausse très répandue, il n'est pas besoin que la réserve légale soit intégralement dotée pour pouvoir distribuer des dividendes, ni que le capital soit intégralement libéré.

SECTION 2
ASPECTS FISCAUX

■ § 1 – La retenue d'impôt[13]

Au moment de la mise en paiement d'un dividende, la société doit retenir 15 % du montant du dividende brut et le reverser dans les 8 jours à l'Administration des contributions.

Le taux de 15 % peut être atténué par les conventions fiscales internationales.

Le paiement d'un dividende ne donne pas lieu à la retenue d'impôts lorsqu'il est effectué au profit d'une société imposable luxembourgeoise (ou d'une société résidente de l'Union européenne visée par la directive européenne 90/435/CEE ou encore d'une société imposable résidente d'un État avec lequel Luxembourg a signé une convention fiscale) qui détient au moins 10 % du capital sur une durée d'au moins 12 mois.

§ 2 – Impôt sur la fortune

Les sociétés de capitaux peuvent réduire le montant de l'impôt sur la fortune[14] dû en constituant une réserve indisponible égale au quintuple du montant de l'impôt sur la fortune dont elles demandent la réduction. Le montant de l'impôt sur la fortune ainsi réduit ne peut toutefois pas excéder le montant de l'impôt sur le revenu des collectivités dû au titre de l'exercice précédent, ni de l'impôt sur la fortune minimum réduit (c'est-à-dire après déduction de l'impôt sur le revenu des collectivités) si la société est redevable de l'impôt sur la fortune minimum.

La réserve indisponible doit être dotée au crédit du compte 13821 – « réserve pour l'impôt sur la fortune » par prélèvement sur les résultats de l'exercice, les bénéfices reportés ou les réserves disponibles. La réserve légale ne peut en revanche pas être utilisée à cette fin[15].

Cette réserve doit être inscrite au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui pour lequel la réduction est demandée et devra ensuite être maintenue pendant les 5 années d'imposition suivantes. C'est pourquoi elle est communément appelée « réserve quinquennale ».

Exemple d'application

Les données

Une société anonyme subit au titre de l'exercice 2019 un impôt sur le revenu des collectivités de 80.000 EUR et un impôt sur la fortune de 100.000 EUR au 1er janvier 2020. Compte tenu de son total bilan (et de la structure de son actif), son impôt sur la fortune minimum est 21.400 EUR.

Son bénéfice net au titre de l'exercice 2019 s'élève à 200.000 EUR et elle dispose en outre de résultats reportés bénéficiaires pour 100.000 EUR, la réserve légale étant par ailleurs dotée.

Dans quelle limite cette entreprise peut elle réduire son impôt sur la fortune?

La solution

Le montant de la réduction de l'impôt sur la fortune que l'entreprise peut demander est limité :

- d'une part au montant de l'impôt sur le revenu des collectivités dû au titre de l'exercice, à savoir 80.000 EUR.
- d'autre part au cinquième de la réserve indisponible que l'entreprise peut constituer en utilisant ses résultats et ses réserves disponibles, en l'occurrence

$$\frac{100.000 + 200.000}{5} = 60.000 \text{ EUR.}$$

- Et enfin, par le montant de l'impôt sur la fortune minimum réduit (21.400 – 80.000), mais la société n'en est pas redevable dans cette situation.

Cette société pourra donc réduire son impôt sur la fortune de 100.000 EUR à 60.000 EUR en dotant une réserve indisponible pendant cinq ans (la réserve quinquennale) à concurrence de 300.000 EUR.

Partie VIII

LES INFORMATIONS COMPTABLES À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE 1
LE DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS AU REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Les entreprises ainsi que les succursales luxembourgeoises d'entreprises étrangères étrangères (cf. partie I, chapitre 3) doivent déposer leurs comptes annuels au registre de commerce et des sociétés dans le mois qui suit l'approbation des comptes, et au plus tard 7 mois après la clôture de leur exercice social.

En raison de l'épidémie de coronavirus, ce délai est exceptionnellement porté à 10 mois pour tous les exercices dont la date de clôture se situe entre le 18 août 2019 et le 24 juin 2020[1] .

Les entreprises étrangères qui entretiennent une succursale au Luxembourg doivent également, dans certains cas, déposer leurs propres comptes au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois (cf. partie III, chapitre 20).

Les bilans des sociétés anonymes en liquidation doivent également faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés[2].

Seules les sociétés de personne, à savoir les sociétés en nom collectif (SENC) et les sociétés en commandite simple (SCS) dont tous les associés sont eux-mêmes indéfiniment responsables des dettes[3] (c'est-à-dire ne sont pas des SA, SARL ou des SCA) peuvent se dispenser de déposer leur compte au registre de commerce.

Le contenu minimum des comptes annuels et documents à déposer dépend de la taille de la société (cf. partie V, chapitre 1).

Le dépôt des comptes au registre de commerce est de la responsabilité commune des dirigeants et des commissaires et réviseurs [4].

§ 1 – Les petites sociétés

Les petites sociétés doivent déposer au minimum leur bilan accompagné de l'annexe.

Elles peuvent en revanche s'abstenir de déposer leur compte de profits et pertes [5].

Il convient également d'indiquer les éventuelles réserves ou le refus du commissaire d'émettre une attestation.

§ 2 – Les sociétés moyennes

Les sociétés de taille moyenne doivent déposer au minimum leur bilan accompagné du compte de profits et pertes et de l'annexe.

L'annexe qui sera déposée pourra cependant ne pas contenir les informations suivantes :

- les informations sur l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec le cas échéant l'indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;
- l'information sur la différence éventuelle entre la charge fiscale déclarée au titre de l'exercice et la charge fiscale imputable à l'exercice (une telle différence peut exister lorsque l'entreprise évalue ses actifs à la juste valeur).

Lorsque l'annexe qui est déposée est ainsi abrégée, il convient de le mentionner spécifiquement.

L'attestation du réviseur d'entreprises agréé n'est pas à déposer. Il convient néanmoins de préciser si c'est une attestation sans réserve, une attestation nuancée, ou une attestation négative qui a été émise, ou si le

réviseur s’est trouvé dans l’impossibilité d’émettre une attestation. Si le réviseur attire l’attention sur un quelconque sujet dans son attestation (sans pour autant faire une réserve), il conviendra également de le préciser.

Le rapport de gestion peut ne pas être déposé à condition qu’il soit disponible au siège où tout intéressé pourra en obtenir copie sans frais.

§ 3 – Les grandes sociétés

Les grandes sociétés doivent déposer au minimum leur bilan accompagné du compte de profits et pertes, de l’annexe et de l’attestation du réviseur. Si ce dernier a refusé de fournir une attestation, il convient d’en expliquer les raisons.

Tout comme dans les sociétés de taille moyenne, le rapport de gestion peut également ne pas être déposé à condition qu’il soit disponible au siège où tout intéressé pourra en obtenir copie sans frais.

§ 4 – Autres obligations communes à toutes les sociétés

À moins que ces informations ne soient déjà contenues dans l’annexe, il convient de déposer également en même temps que les comptes annuels :

- le nom, le prénom, la profession et le domicile des administrateurs et du commissaire ou du réviseur;
- la proposition et la décision d’affectation du résultat;
- pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la situation du capital social, avec l’indication du nombre d’actions souscrites et l’indication des versements effectués ainsi que la liste des actionnaires qui n’ont pas entièrement libéré leurs actions et les montants dont ils sont redevables.

§ 5 – Les sociétés anonymes en liquidation

Les sociétés anonymes en liquidation doivent également déposer chaque année leur bilan au registre de commerce[6]. La loi n’impose pas le dépôt

simultané d'une annexe, mais cela paraît recommandable pour éclairer le lecteur sur les méthodes appliquées et les options comptables retenues.

Les sociétés à responsabilité limitée en liquidation sont dispensées de cette obligation de déposer leurs comptes annuels au registre de commerce.

CHAPITRE 2
LE DÉPÔT DE LA BALANCE DES COMPTES AU REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Les sociétés, les succursales d'entreprises étrangères et les commerçants personnes physiques[7] doivent également déposer au registre de commerce et des sociétés une balance avec le solde de leurs comptes tels que repris au plan comptable minimum normalisé.

Les entreprises qui établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales sont toutefois dispensées de procéder au dépôt de leur balance au registre de commerce[8].

Le dépôt s'effectue au registre de commerce et des sociétés pour des raisons de simplicité, mais le document est ensuite transféré par le registre de commerce à une autre administration, l'Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), qui est chargé d'animer la « centrale des bilans ».

Cette centrale des bilans a pour objet de mettre l'information comptable des entreprises à la disposition des administrations et des établissements publics luxembourgeois.

CHAPITRE 3
LES EFFETS DU DÉPÔT

à partir du jour où une entreprise a déposé ses comptes au registre de commerce et des sociétés, elle a accompli ses obligations de communication

envers l’état et les administrations publiques[9].

La comptabilité régulièrement tenue peut, également, être admise pour servir comme preuve en justice.[10] [11]

SECTION 1
LES EFFETS DU DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels des sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limité, sociétés coopératives et des sociétés en commandite par actions sont accessibles au public.

Les comptes annuels des succursales de sociétés étrangères ne sont en principe pas accessibles au public (cf. partie III chapitre 20). Dans ce cas, le public devra pouvoir avoir accès aux comptes annuels de la société étrangère.

Une copie de ces comptes annuels peut être obtenue soit au guichet du registre de commerce, soit par l’intermédiaire de leur site internet.

SECTION 2
LES EFFETS DU DÉPÔT DE LA BALANCE DES COMPTES

Seules les administrations et les établissements publics luxembourgeois ont accès aux soldes des comptes qui sont déposés au registre de commerce et transmis à la centrale des bilans.

Puisque les informations comptables des entreprises sont ainsi disponibles auprès de la centrale des bilans, les administrations doivent normalement aller les recueillir directement auprès de cette centrale plutôt que de les solliciter auprès des entreprises elles-mêmes.

CHAPITRE 4
LES DÉROGATIONS

Les sociétés qui appartiennent à un groupe d’entreprises qui établit des comptes consolidés peuvent dans certains cas être dispensées de déposer

leurs comptes annuels au registre de commerce et des sociétés, et d'une manière générale de se conformer aux dispositions de la loi comptable.

Cette exception vise principalement les filiales luxembourgeoises d'une société mère qui relève de la législation d'un autre État de l'Union européenne[12]. Elles peuvent être dispensées de déposer leurs comptes annuels au registre de commerce et des sociétés sous réserve notamment des conditions suivantes :

- les actionnaires (ou associés) ont approuvé à l'unanimité cette dispense;
- la société mère s'est portée garante des engagements de sa filiale;
- la dispense et la garantie de la société mère ont fait l'objet d'une publicité au registre de commerce et des sociétés;
- la filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par la société mère, et ces comptes consolidés font par ailleurs l'objet d'une publication légale au Luxembourg;
- l'annexe des comptes consolidés établis par la société mère fait état de la dispense accordée à la société filiale.

La dérogation ne vaudra cependant que pour le dépôt des comptes annuels. Elle ne dispensera pas du dépôt de la balance des comptes, étant entendu que ce document n'est pas accessible au public.

Partie IX

LES SANCTIONS

Ainsi que nous l'avons présenté tout au long de cet ouvrage, les dirigeants des sociétés commerciales ont pour obligation de tenir une comptabilité régulière[1], d'inscrire sans délai leurs opérations dans les livres comptables, de tenir au moins un inventaire annuel, d'établir des comptes annuels sincères, de les soumettre éventuellement au contrôle d'un commissaire ou d'un réviseur d'entreprises, puis à l'approbation des actionnaires ou des associés et enfin de déposer les comptes annuels ainsi approuvés au registre de commerce et des sociétés.

Une comptabilité est régulière quant à la forme lorsqu'elle est agencée de manière claire et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Elle est régulière quant au fond lorsqu'elle renvoie une image complète et fidèle de la situation financière de l'entreprise, c'est-à-dire lorsque tous les faits comptables ont été pris en considération de manière exacte, en respectant la doctrine et les principes comptables généraux, tels que le principe de continuité, de non-compensation, etc. (cf. partie II, chapitre 1).

En cas d'erreur dans la saisie d'une écriture comptable, l'écriture ne doit pas être supprimée ou modifiée. Elle doit être extrournée au moyen d'une écriture inverse, puis l'écriture correcte doit être constatée. Cette interdiction de suppression ou d'altération ultérieure vaut également pour les logiciels de comptabilité : puisque les suppressions ou les modifications qui ne permettraient pas de retracer la comptabilisation originale ne sont pas permises, les logiciels comptables sont en principe sécurisés afin d'empêcher toute modification ou suppression d'écriture.

Une comptabilité perdrait son caractère régulier dès l'instant où il serait relevé des irrégularités significatives en termes de montant ou multiples en termes d'occurrences.

Les dirigeants sociaux qui ne respecteraient pas l'ensemble des obligations qui leur sont imposées en matière de tenue et de présentation des comptes exposeraient leur entreprise à des sanctions économiques (la comptabilité étant également un outil de gestion), commerciales (leurs écritures comptables ne pourraient pas faire preuve en matière commerciale, etc.) ou administratives (amendes fiscales, retrait de l'autorisation d'établissement ou taxations d'office, etc.).

En arrière-plan de l'ensemble de ces sanctions qui affectent principalement les entreprises, la loi pénale se tient prête à sanctionner directement et personnellement les dirigeants qui ne respecteraient pas les obligations comptables découlant de leur mandat social.

§ 1 – Le défaut de tenue comptable

La loi pénale ne contient aucune disposition qui sanctionne directement le défaut de tenue comptable. Les sanctions ne sont pas pour autant inexistantes.

En premier lieu, en cas de faillite de la société, les dirigeants pourront être déclarés banqueroutiers simples [2] et punis d'une peine de 1 mois à 2 ans de prison [3].

En outre, la société pourrait être dissoute, puisque le Procureur d'État peut demander au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer la liqui- dation judiciaire d'une société qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce [4].

§ 2 – Le défaut de dépôt des comptes annuels au registre de commerce

Les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis les comptes annuels ou les comptes consolidés à l'approbation de l'assemblée générale

dans les 6 mois de la clôture de l'exercice sont punis d'une amende de 500 à 25.000 EUR[5].

Les gérants et les administrateurs qui n'ont pas déposé les comptes annuels au registre de commerce dans le mois qui suit leur approbation sont également passibles d'une amende de 500 à 25.000 EUR.

Cette peine est même portée de 1 mois à 2 ans de prison et de 5.000 à 125.000 EUR d'amende pour les gérants et les administrateurs qui n'ont pas publié les comptes annuels dans un but frauduleux.

§ 3 – Le faux en écritures comptables

Les dirigeants sociaux qui omettent volontairement d'inscrire des opérations dans leurs livres comptables ou qui comptabilisent des opérations fictives commettent l'infraction de faux et d'usage de faux[6].

L'infraction du faux suppose en effet cumulativement un écrit protégé par la loi (ce qui est bien le cas des écritures comptables), une altération de la vérité, une intention frauduleuse et un préjudice ou la possibilité d'un préjudice[7].

Le faux en écriture commerciale et l'usage de faux sont en principe considérés comme crimes dont l'action publique se prescrit seulement après 10 années révolues à partir du jour où l'infraction a été commise.

Le faux et l'usage de faux sont des infractions punies de 5 à 10 ans de réclusion.

§ 4 – Le faux bilan

La loi sur les sociétés commerciales prévoit une infraction spéciale consistant dans l'établissement intentionnel de faux bilans. L'élaboration ou l'usage d'un faux bilan est en effet puni de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 5.000 à 250.000 EUR[8]. Il s'agit donc d'un crime de faux en écriture de nature spéciale.

Le faux bilan suppose d'abord une altération de la vérité, par de fausses signatures, ou par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, ou

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes[9], ou enfin par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater.

Le faux bilan suppose en outre une intention frauduleuse ou le dessein de nuire. Il ne suffit donc pas qu'un bilan soit entaché d'erreurs (cf. partie III, chapitre 7) pour que l'infraction soit constituée.

L'intention frauduleuse se rencontrera le plus souvent lorsque les dirigeants veulent présenter une situation plus flatteuse de l'entreprise que la réalité (en omettant par exemple de constater des provisions pourtant nécessaires, ou en constatant des opérations fictives), ou au contraire beaucoup moins flatteuse pour échapper à l'impôt notamment (cf. *infra*).

La question de la prescription en matière de faux bilans n'a jamais été abordée par la jurisprudence luxembourgeoise, mais donnerait à notre avis lieu à un débat intéressant, puisqu'un faux bilan établi au cours d'un exercice rendrait nécessairement les bilans des exercices suivants faux du simple fait du report des capitaux propres ainsi minorés ou majorés. Il est donc à notre avis difficile de situer le point de départ de la prescription de 10 ans.

En plus de l'infraction pénale, les tiers préjudiciés (par exemple, une banque qui aurait consenti des prêts sur la base de bilans qui se révèlent être faux) pourront demander la réparation du préjudice subi[10].

§ 5 – La distribution de dividendes opérée sur des bénéfices fictifs

Les gérants ou les administrateurs qui distribuent des dividendes qui ne seraient pas prélevés sur un bénéfice réel (cf. partie VII, chapitre 3) sont punis[11] d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 125.000 EUR.

§ 6 – La fraude fiscale simple

La fraude fiscale simple est punie d'une amende prononcée par les autorités fiscales allant de 10 % à 50 % des montants éludés (ou des remboursements indûment obtenus).

En matière d'impôts directs, la fraude fiscale simple consiste[12], en substance[13], pour un contribuable, à se procurer des avantages fiscaux injustifiés ou à diminuer ses recettes fiscales de manière intentionnelle.

La définition de la fraude fiscale en matière de TVA est un peu plus limpide. La fraude fiscale consiste[14] alors à enfreindre les lois et les règlements avec pour but ou pour résultat d'éluder le paiement de l'impôt ou d'obtenir d'une manière irrégulière le remboursement de taxes.

§ 7 – La fraude fiscale aggravée

La fraude fiscale aggravée[15]-[16] est au départ une fraude fiscale simple qui devient aggravée du fait des montants en jeu : on parlera de fraude fiscale aggravée lorsque le montant de la fraude est supérieur à 25 % de l'impôt annuel dû tout en étant supérieur à 10.000 EUR, ou alors simplement supérieur à 200.000 EUR.

Les sanctions sont alors prononcées par les autorités judiciaires et nettement plus lourdes, puisque l'infraction est punie d'une peine de prison allant de 1 mois à 3 ans et d'une amende allant de 25.000 EUR à 6 fois le montant des impôts éludés (ou du remboursement indûment obtenu).

§ 8 – L'escroquerie fiscale

L'escroquerie fiscale[17]-[18] est punie d'un mois à cinq ans de prison et d'une amende qui va de 25.000 EUR à 10 fois le montant des impôts éludés.

L'escroquerie fiscale suppose d'abord l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits inexacts à l'autorité fiscale ou à la persuader de faits inexacts.

Elle doit en outre porter sur un montant significatif d'impôt en valeur absolue ou en rapport avec l'impôt annuel dû. Pour apprécier le montant

significatif de l’impôt éludé, il faut se référer aux débats parlementaires qui évoquent 125.000 EUR comme valeur absolue ou 25 % de l’impôt annuel dû comme valeur relative.

L’escroquerie fiscale se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’administration fixe la dette d’impôt de l’exercice concerné.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire de la comptabilité, Jean-Guy Degos, éditions Les Presses Universitaires de France (PUF)

Manuel de la TVA au Luxembourg, Jean-Pierre WINANDY, éditions Portalis

Précis de droit fiscal, Jean-Pierre WINANDY, édition Legitech

Précis de droit fiscal de l'entreprise, Alain Steichen, éditions Saint Paul

Manuel de droit fiscal, le droit fiscal spécial, Alain Steichen, éditions Saint Paul

Mémento comptable, éditions Francis Lefebvre

Précis de droit des sociétés, Alain Steichen, Éditions Saint Paul

Manuel de droit des sociétés, Jean-Pierre Winandy, édition Legitech

Fiscalité et comptes annuels des entreprises, Jean-Pierre Winandy, éditions Portalis

Guide des comptes annuels pour le Luxembourg, éditions Kluwer

Droit fiscal international, Jean Schaffner, éditions Portalis

Luxembourg, Jean Schaffner, dossiers internationaux Francis Lefebvre

IFRS : la pratique, William Blomme, Thomas Carlier, Véronique Weets, éditions Kluwer

Le plan comptable normalisé : un outil au service du Luxembourg et de ses entreprises, éditions Kluwer

Les nouveaux comptes sociaux des sociétés de capitaux luxembourgeoises, Pierre Berna en collaboration avec Yves Leclerc, édition de la BIL (Banque Internationale à Luxembourg)

Initiation à la Comptabilité Générale, Pierrot Kails, éditions Pimo.

INDEX

Abandon de créances 79-80

Absorption 92

Accident 104

Accord de compensation 78

Acompte 56, 107, 137, 211, 228

Acompte sur dividendes 148

Acquisitions à titre gratuit 36

Actif circulant 43, 56, 129

Actif net 260

Action

- partiellement libérée 52-53, 228, 260, 271
- propre 95, 111, 141, 229, 247, 264

Actionnaire 270

Administrateur 228, 270

Affacturage 161

Affectation du résultat 153, 210, 224, 229, 248, 260, 263, 270

Agencements 41

Agents commerciaux 106

Agriculteurs 27

Amende 109, 277

Amortissement 39-40, 92, 103, 148

annuité 103

d’un fonds de commerce 50

dégressif 41, 48

des frais d'établissement 46

des frais de recherche 47

du capital 46

durée 41

exceptionnel 109

linéaire 41

Anglais 32-33, 240

Annexe 21, 31-32, 34, 37, 43, 46, 50, 52-54, 74, 82, 85, 104, 112, 138, 142, 156, 224, 227, 233, 254, 258-259, 269-272

Annualité de l’impôt 85, 125

Apport 80, 97, 113, 153

caché 80

en capital 36, 113, 166, 209

Aristote N84

Arrêté des comptes 248

Artisans 27

ASBL 27

Assainissement de l’entreprise 80

Assemblée générale 97, 111, 113, 124, 224, 246, 250-251, 255, 257, 262

Assujetti partiel 38

Assujetti-revendeur 156

Assurance 104, 155

Attribution d’actions gratuites 90

Augmentation de capital 46, 93, 113-115

Automobile 41, 156, N57

Autorisation d’établissement 121, 277

Avance d'impôt 107-108

Base d’amortissement 40

Bâtiment 137

Voir *Immeuble*

Biens

de faible valeur 34

interchangeables 57

Bilan fiscal 83, 102, 127, 232, 254

Bitcoin 166

Boni de liquidation 124

Brevet 41, 47-49

Bulletin d’imposition 85, 108

Burbi, David 25

Bureau 51

Capital 36, 160, 166, 228, 238

autorisé 232

Catégories d’actions 232

Cautionnements 229

Centrale des bilans 271-272

Cession de créances 75, 164

Cession d'immobilisation 102

Cession d'un fonds de commerce 51

Charge

à reporter 69

d’impôt 107

déductible 43, 50, 68, 81, 86, 91, 109, 119, 127, 129, 145

directe 47

directe de production 56, 132-133
enregistrée à l'actif du bilan 155
exceptionnelle 79, 85-86, 124, 229, 231, 239
financière 56, 99
indirecte 56
indirecte de production 133
Chiffre d’affaires 217, 233
Classification 218
Clôture de l’exercice 148, 224
Comité d’entreprise 245
Commande en cours 56, 123, 132, 134, 211, 228
Commandite 91
Commerçants 26
Commissaire 91, 124, 148, 150, 228-229, 245-246, 257-258, 260, 269-270, 277
spécial 246
Commission
de Surveillance du Secteur Financier 25
des Normes Comptables 23, 25, 43, 209, N8, N15
Commissionnaire 106
Compensation 33, 78, 212, 235
Comptabilité autonome des succursales 117
Comptabilité régulière 277
Compte 7032 – « revenus de location » 212
Compte
consolidé 228, 252, 272
d’imputation 172, 209
de liaison 117
de régularisation 155-156, 233
Compte 115 – « apport en capitaux » 80, 209

Compte 142 – « résultat de l'exercice » 153, 210

Compte 182 – « provisions pour impôts » 210

Compte 211 – « frais de développement » 47

Compte 221112 – « droits immobiliers et assimilés » 210

Compte 315 – « acomptes reçus déduits » 56, 211

Compte 317 – « acomptes versés sur stocks » 211

Compte 47162 – « Dettes de *leasing* » 74

Compte 481 – « Charges à reporter » 155

Congé familial 151

Conseil de surveillance 91

Consolidation comptable 252

Consolidation fiscale 253

Constitution d'une société 87

Construction 41

Voir *Immeuble*

Consultation écrite 259, 262

Contrat à long terme 132

Convention fiscale 119, 159

Convocation 257, 260

Coronavirus 257, 269

Correction de valeur 39-40, 43, 45, 54-55, 60-61, 63, 65, 80-81, 90, 102, 109, 121, 127, 209, 227

Cours de change 81

Coût

d'acquisition 56, 97, 104, 227

de production 56, 59, 131

de revient 35, 39-40, 52, 227

des matières premières 133

indirect 35, 47

moyen pondéré 57, 63, 121

salariaux 151

Créance 61, 75, 81, 106, 113, 155, 161, 232-233

de faible valeur 61

en devises 61, 81

sur associés 211

Crédit-bail 73-74

Voir *Leasing*

Crédit d'impôt 119, 145, 147

Cryptomonnaie 166, 240

Date de clôture de l’exercice social 87

Débours 106

Décharge 260

Décision d’affectation du résultat 229, 263, 270

Défaut de tenue comptable 278

Déficit 249

Délégation de créance 76

Dépenses

d’amélioration 90

de remise en état 90

Dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés 247, 269, 271-273

Dernier entré, premier sorti (voir LIFO) 57

Dérogation individuelle 25

Dette 52, 69, 73, 81, 108, 156, 160, 228, 232-233

dont la durée résiduelle est inférieure à un an 70

envers associés 211

fiscale 107, 210

subordonnée 70

Devise 81, 166, 228, 240

Diminution de valeur éphémère 43

Dissolution 93, 124, 260

Dissolution anticipée 250, 258, 260, 278

Dissolution simplifiée 125

Distribution des bénéfices 139, 263

Dividende 47, 55, 97, 144-145, 148, 153, 223-224, 260, 263-264, 279

- intermédiaire 148, 150

Dollar 240

Droit

- d'apport 81
- de propriété intellectuelle 49
- de vote 111
- préférentiel de souscription 114

Durée 46, 49

- d'amortissement 41, 48, 50-51, 83, 132, 227
- d'utilisation 40-41
- de l'exercice social 87
- de vie de l'immobilisation 90

Écart de mise en équivalence 53, 99, 263

Échange d'actions 37

Effectif 217, 228, 252

Emprunt obligataire 70

En-cours 123-124, 132, 211

Engagements hors bilan 228, 231, 239

Entreprise de taille moyenne 142, 156, 217, 225, 232

Entreprises liées 52, 211

Erreur comptable 85, 277, 279

Escroquerie fiscale 280

Euros 240

Évaluation
des stocks 63
forfaitaire 62
statistique 61
Événement postérieur à la clôture de l'exercice 65, 109, 239
Exercice social 87
Expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion 246
Factoring 161
Facture
à établir 155
non parvenue 156
Faillite 251, 278
Fautes de gestion 251
Faux
bilan 279
en écritures comptables 278
FIFO (voir premier entré, premier sorti) 57, 63, 121
Filiale 53, 55, 79-80, 97, 99, 117, 137, 161, 229, 253, 272
Fiscalité différée 138
Fonds de commerce 49, 127, 228
Fraction raisonnable des charges indirectes 35, 47, 56, 133
Frais 106, 217
administratifs 47
d'acquisition 62-63
d'émission d'obligations 46
d'établissement 46, 92, 114, 155, 228, 263
d'étude de marché 46
de développement 46-47, 131, 155, 263
de montage 35

de prospection 46

de publication 92, 114

de publicité commerciale 46, 48

de transport 35

financiers 56

généraux 38

Voir aussi *Débours*

Fraude fiscale 279

Fusion 46, 92

Gain

latent 82

non réalisé 141, 264

Garantie donnée 229

Gérant 228

GIE 26

Grande entreprise 142, 156, 217, 221, 233, 247, 270

Grosse réparation 129

Groupe

d'entreprises 252, 272

de petite taille 252

Groupe TVA 254

Groupement d'intérêt économique 26, 99

Harari Yuval Noah N83

HIFO 57

Holding 38, 160-161, 229, N12

Honoraires 92, 114, 230

IASB 24

Image fidèle 21, 81-82, 93, 213, 228, 245

Immeuble 41, 43, 51, 103, 132, N28

d’habitation 41
de placement 89, 137
Immobilisation 34, 73-74, 83, 89, 102, 104, 109, 117, 124, 127, 130, 137, 145, 209, 227, 232
amortissable 83, 127
d'un fonds de commerce 49
des dépenses 131
des frais d’établissement 46
des frais de recherche 47
financière 40, 52, 80, 89, 97, 103, 128, 210, 230
non amortissable 43, 83, 103, 128
Impôt 107
commercial communal 91, 107, 145
différé 138
étranger 145
latent 232
minimum 158
sur la fortune 43, 119, 160, 265
Imputation
des impôts 119, 145
rationnelle des charges fixes 59
Incendie 104
Incorporation
de créances 113
de réserves 113
Indemnité d’assurance 104
Installation 41, 49
Instrument
de couverture 81

dérivé 233

financier 137, 233, 247

Intégration fiscale 253-254

Intérêts 35, 38-39, 69, 131, 145, 155, 161, 219, 227

Intermédiaire 106

International Accounting Standards Boards N17

Inventaire 39, 43, 54, 56, 60-61, 63, 81, 92, 121, 246, 259

intermittent 56, 121

permanent 56, 121, 130

Jeton de présence 145

Juste valeur 35, 37-38, 40, 45, 51-54, 60, 62, 64-65, 89, 97, 137, 148, 227, 232, 254, 264

Langue 32-33, 240

Leasing 43, 73, 209, 228

financier 73

opérationnel 74

Libération partielle du capital 31

Voir action partiellement libérée

Libra 166

LIFO (voir dernier entré, premier sorti) 63, 121

Limitation pays par pays 145

Liquidateur 124

Liquidation 97, 124, 251, 269, 271

Litiges fiscaux 107

Logiciel 41, 48, 130

Loyer 73, 155

Majorité 261

Maladie 151

Mali de liquidation 124

Mandataire 106

Marque 48-49

Matériel 41

Méthode

- d'amortissement 41, 43, 227
- de l’achèvement 133
- de valorisation 227
- de valorisation des stocks 59
- des unités d’œuvre 41
- softy 41

Mise

- au rebut 102, 127
- en équivalence 52-53, 97, 227, 263

Mobilier 41

Modèle 49

Modification

- de la date de clôture 87
- du plan d’amortissement 43

Monnaie 166, 240

Montant non distribuable 139

Mutualité des employeurs 151-152

Nantissement 52

NIFO 57

Nom de domaine 49

Nomination spéciale d’un réviseur d’entreprises 245

Normes comptables internationales 24, 171, 271

Notaire 113

Objet d’art 156, N57

Obligation 70, 232

zero bond 69
Option d’achat 73
Ordre des Experts-Comptables (OEC) 25, N70
Ordre du jour 258
Outillage industriel 41
Pacioli Luca 18
Paiement de l’impôt 107
Parité d’échange 113
Participation 52, 55, 81, 90, 97, 160, 219, 227, 229
Partie liée 228
Passif différé 229
PCN (2020) 172
Personnalité morale 117
Perte(s) 109, 129, 141, 153, 260
certaine 65
importantes 249, 260, 262
latentes 82
possible 65
Petite entreprise 113, 156, 217, 220, 225, 227, 247, 269
Phase de l’étude préalable 131
Plan
comptable interne 172
Comptable Normalisé 23, 171
d’amortissement 43
Plus-value 138, 264
de cession d’une immobilisation 103
latente 89, 97, 142
potentielle 63
Point de départ de la période d’amortissement 47

Portefeuille 63, 247, 258

Poursuite de l'activité 141, 251

Premier entré, premier sorti (voir FIFO) 57

Prêt 73

Preuve 271, 277

Prime

- d'émission 93, 113-114
- de fusion 93, 97

Principe

- d'indépendance 32, 57, 61, 155
- de clarté 33
- de l'image fidèle 33
- de la continuité 31, 33, 93, 227
- de la substance 34
- de non-compensation 33, 56, 78-79
- de permanence des méthodes 31, 43, 103, 137
- de permanence des modes de présentation 240
- de prudence 32, 43, 47, 61, 81-82, 89, 93, 109, 133

Prix

- d'acquisition 35, 40, 49, 52, 57, 62, 89, 142
- de revient 89, 142

Procès-verbal d'arrêté des comptes 248

Produit

- à reporter 156
- de liquidation 124
- exceptionnel 79, 103
- fini 123

Produits en cours de fabrication 56, 123, 211, 228

Professions libérales 27

Projet de fusion 92

Propriété intellectuelle 48

Provision 32, 45, 65, 92, 109, 127, 129, 148, 235

pour grosse réparation 68, 129, 254

pour impôt 107, 210

Publicité commerciale 48

Quitus 260

Quorum 124, 261

Quote-part

des charges indirectes de l'entreprise 132

des frais de fonctionnement de l'entreprise 131

Rabais 212

Rachat de créance 61

Rapport

d'échange 92

de gestion 47, 111-112, 219, 229, 245, 247, 257, 270

spécial 250, 260

Recherche et développement 47, 247

Réclamation contre le bulletin d'imposition 85

Recouvrement 61

Réduction

de capital 113

de l'impôt sur la fortune 266

Réemploi 37, 103-104

Réévaluation des immobilisations 89

Registre de commerce 219, 269, 271, 277-278, N13

Remise 212

Reprise des corrections 45, 65, 127

Réserve 55, 111, 148, 153, 224, 263

indisponible 139, 264
légale 141, 153
quinquennale 141, 264-265
Retenue d'impôt 144, 161, 264
Revenu
d'intérêt 145
provenant d'une activité littéraire, sportive ou artistique 145
Réviseur 92, 113, 119, 148, 219, 233, 239, 245, 257, 260, 270, 277
Risque 65, 109, 129
Ristourne 212
Salaire 144-145, 151-152, 161
Salarié absent 151
SARL 26, 37, 114, 246, 249, 258, 262, 271, N22
SARL-S 26, 153, 264
SAS 26
SCA 26, 91, 246, 270, 272
Schaffner Jean 25
SCI 27, 99, 210
SCS 26, 99, 269
SE 26
SECA 26, 91, 271
SENC 99, 269
Seuil 217, 252
Siège social 257
Sinistre 104
Site internet 41
Situation qui existait à la clôture de l'exercice 109
Société
absorbante 92

anonyme 26
anonyme en liquidation 271
coopérative 247
de Gestion de Patrimoine Familial 171
Voir SPF
de personnes 99
en commandite 171
Voir SECA
en nom collectif 99
Voir SENC
européenne 26
mère 97, 253-254, 272
opaque 102
par actions simplifiées 73
Voir SAS
semi-transparente 99
transparente 99
Sociétés Civiles Immobilières 99
Voir SCI
SOPARFI 55, 99, 219, 229
Soulte 92, 97
Sous-activité 59
SPF 160, 219, 227, 229
Statistiques sectorielles 62
Steichen Alain 25
Stock 34, 49, 56, 121, 127, 129-130, 134, 209, 211, 227, 235
Subordination 228
Subvention 83, 210
Succursale 26, 117, 245, 247, 269, 271

Sum Of The Year 41

Supiot Alain N89

Sursis d'imposition 97

Tableau de passage 172, 213

Tantièmes 144, 161

Taux

de détention 52, 97

de participation 253

Taxe d'abonnement 160

Terrain 40, 51, 103

Titre 52

coté 54, 63

non coté 54, 63

Total bilan 158, 217, 252

Transparence fiscale 101

Travaux

d'inventaire 121

sur les immobilisations 90

TVA 38, 50, 74, 76, 79, 84, 106, 119, 127, 136, 156, 254

non récupérable 35

sur marge 156

Valeur

d'exploitation 43

de marché 35, 63, 89, 137

de remplacement 90

économique 89

mobilière 62, 129

Variation de stock 56, 123

Véhicule 156

Voir *Automobile*

Vente ferme 60

Vote spécial 260

Winandy Jean-Pierre 25

1. Directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978, dont l'élaboration a été longue et laborieuse puisqu'elle avait débuté dès 1965. Cette directive a été modifiée et complétée à plusieurs reprises depuis cette date, avant d'être finalement abrogée par la directive 2013/34/UE.

2. Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983. Cette directive a été modifiée et complétée à plusieurs reprises depuis cette date, puis finalement abrogée par la directive 2013/34/UE.

3. Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états annuels consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.

4. Lorsqu'une directive n'a pas été transposée dans les délais, les citoyens peuvent toutefois sous certaines conditions obtenir son application directe en droit national.

5. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1984, les prescriptions légales en matière comptable étaient en fait très limitées. Elles mentionnaient principalement l'obligation de pratiquer les amortissements nécessaires (et à les inclure dans le compte de profits et pertes) et le mode de présentation du bilan, avec l'obligation d'indiquer de manière séparée l'immobilisé et le réalisable à l'actif et les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèque ou gage, et les dettes sans garantie réelle au passif.

6. Loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630).

7. Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A226 du 17/12/2010, p. 3634).

8. Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilitè et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes des sociétés.

9. Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

10. La loi du 18 décembre 2015 avait en fait comme objectif de transposer a minima les modifications obligatoires adoptées par la Directive 2013/34/UE dans l'attente d'une refonte plus globale du droit comptable luxembourgeois.

11. Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

12. Articles 53 et 54 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

13. Article 32 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

14. Mém. A145 du 22/06/2009.

15. Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227.

16. Mém. A631 du 23/09/2019.

17. International Accounting Standard Committee (IASC), jusqu'en 2001. *L'International Accounting Standards Board (IASB)* a fonctionné sous la dénomination de *International Accounting Standards Committee (IASC)* jusqu'en 2001. Les normes mises en place jusqu'alors sont dénommées *International Accounting Standards (IAS)* et *International Financial Reporting Standards (IFRS)* depuis cette date.

18. Les Lux GAAP – *Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles*.

19. La CNC émet ainsi environ une centaine d'avis individuels motivés par an en application de la procédure prévue à l'article 27 de la loi du 19 décembre 2002.

20. Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23/09/2019).

21. Article 8 du Code de commerce.

22. Article 13 du code de commerce.

23. Voir D. Colin, « Les SCI – aspects juridiques, comptables et fiscaux », édition 2020, Legitech.

24. Le paragraphe 161 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (Abgabenordnung, AO) soumet à l'obligation fiscale de tenir une comptabilité d'engagement en partie double tous les exploitants et toutes les exploitations qui n'y sont pas tenues par une autre disposition légale, mais dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 000 EUR.

1. Article 11 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

2. Article 2 alinéa 35 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

3. First In First Out (premier entré premier sorti).

4. Cette obligation résulte explicitement de l'article 51 de la loi du 19 décembre 2002 alors qu'il est souvent de la tentation des entreprises de limiter les amortissements et les corrections pour dépréciation en période déficitaire, ID Legicorp : 1779.

5. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

6. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

7. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

8. Document parlementaire n° 6376, page 25.

9. La tolérance comptable découle en fait de la tolérance fiscale donnée à l'article 34 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

10. La définition internationale de la juste valeur est à aller chercher dans la norme IFRS 13 : il s'agit du prix qui serait reçu pour vendre un actif (ou payé pour transférer un passif) lors d'une transaction normale entre intervenants du marché à la date d'évaluation.

11. Document parlementaire n° 5976-7 page 7 : « la juste valeur doit être appliquée à une catégorie d'actifs dans son ensemble (il n'est donc pas possible d'appliquer au sein d'une même catégorie d'actifs des méthodes différentes)». Le document ne précise cependant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par catégorie d'actifs. On peut cependant estimer qu'une catégorie d'actifs est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires, ID Legicorp : 10128.

12. Combinaison des dispositions issues de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 et de la norme IAS 16 traitant de l'évaluation et des réévaluations des immobilisations corporelles.

13. Combinaison des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 et de la norme IAS 38.

14. Articles 53 et 54 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

15. Articles 23 à 26 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

16. Article 15 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

17. Q&A 01/2016 de mars 2016 de la Commission des normes comptables.

18. Cette ventilation ne constitue cependant pas une obligation.

19. Cinquième point de l'avis CNC 16/007 de mars 2016.

20. Article 32 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

21. Article 22 alinéa 4 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

22. Article 32, alinéa 1a, de la loi sur l'impôt sur le revenu.

23. Article 23 alinéa 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

24. Et cela s'est matérialisé dans le règlement grand-ducal du 10 juin 2009, Mém. A145 du 22/06/2009, note au bas de la page 2002.

25. Article 23 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

26. Document parlementaire n° 2657, page 44, ID Legicorp : 9793.

27. Circulaire L.I.R. n° 101 du 5 novembre 1985, ID Legitax : 8172.

28. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

29. Article 59 de la loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

30. Document parlementaire n° 2657, page 26, ID Legicorp : 9793.

31. Article 43 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, ID Legicorp : 11575.

32. Article 38 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, ID Legicorp : 11641.

33. Article 50 *ter* de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

34. Document parlementaire n° 2657, page 46, ID Legicorp : 9793.

35. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

36. Document parlementaire n° 2657, page 47, ID Legicorp : 9793.

37. Circulaire L.I.R. n° 101 du 5 novembre 1985, ID Legitax : 8172.

38. Article 9 alinéa 2 de la loi sur la TVA, ID Legitax : 1656.

39. Dans son avis Q&A 01/2016 de mars 2016, la Commission des normes comptables indique que la base d'amortissement peut être le prix d'acquisition, le coût de revient, ou bien la différence entre le prix d'acquisition (ou le coût de revient) et la valeur résiduelle de l'immobilisation.

40. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013 et norme IAS 40 « Immeubles de placement ».

41. Article 41 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

42. Articles 309 et 344 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Mém. A90 du 30/10/1915, p. 925), ID Legicorp : 7520. Le législateur invite cependant la CNC à préciser la notion d'entreprises liées (dossier parlementaire 6376-7).

43. Article 64 *bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002, ID Legicorp : 1779.

44. Une filiale est une société contrôlée par une autre société. On considère en général qu'une société est contrôlée par une autre lorsque cette dernière dispose de suffisamment de droits de vote en assemblée générale pour pouvoir y faire entériner ses décisions.

45. Il ne serait pas possible non plus d'évaluer à leur juste valeur les instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance (par exemple les obligations conservées jusqu'à leur échéance).

46. Une lecture rapide de l'article 55 (1) c) aa) de la loi du 19 décembre 2002 pourrait laisser penser que la constatation d'une correction pour la dépréciation d'une immobilisation financière ne serait pas obligatoire. L'étude attentive des documents parlementaires (document parlementaire n° 2657, page 44) démontre toutefois que la constatation d'une correction pour dépréciation sera obligatoire chaque fois que la dépréciation a un caractère durable, et possible (sans être obligatoire) dans le cas où la dépréciation n'a pas un caractère durable.

47. Article 23 alinéa 3 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

48. Avis CNC 19/16 de janvier 2019.

49. Article 62 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

50. First In First Out.

51. Last In First Out.

52. Plus élevé dans le premier sorti.

53. Suivant dans premier sorti.

54. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

55. Document parlementaire n° 2657, page 48. Cette possibilité semble se limiter à des biens déterminés tels que les métaux non ferreux dont la valeur est soumise à d'importantes fluctuations, ID Legicorp : 9793.

56. Jurisprudence CE 07.02.1962, Comptoir des fers et métaux, n° 5735, ID Legitax : 789.

57. Cela pourrait même être du vin, des véhicules de prestige, etc., pourvu qu'il s'agisse bien d'un placement, et non d'une consommation déguisée.

58. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

59. Document parlementaire n° 2657, page 35, ID Legicorp : 9793.

60. Article 48 alinéa 6 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

61. Article 63 de la loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

62. Document parlementaire n° 2657, page 48, ID Legicorp : 9793.

1. L'absence de normes comptables établies est à notre avis préjudiciable, puisqu'elle peut aboutir à la situation qu'un même bien sera inscrit au bilan de deux entreprises différentes : celui du bailleur et celui du locataire.

2. Règlement grand-ducal du 10 juin 2009, Mém. A145 du 22/06/2009, note au bas de la page 2002.

3. Article 1690 du code civil, ID Legicorp/Legitax/Legiwork : 12078.

4. Article 1725 du Code civil.

5. Article VII de la loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage, ID Legicorp : 9594.

6. Article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

7. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

8. Note de l'éditeur : pour une étude approfondie de la notion d'apport caché : Cahier du droit luxembourgeois n° 3, avril 2009, Hoor et Neef, édition Legitech.

9. Article 52 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

10. Pour plus de détails sur l'apport caché, voir « L'apport caché : un chemin dans la brume », O. Hoor, Les Cahiers du droit luxembourgeois, n° 3, avril 2009, édition Legitech.

11. Ce qui n'est plus le cas depuis la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A207 du 24/12/2008, p. 3135), ID Legicorp : 12893.

12. Article 25 de la loi sur l'impôt sur le revenu et commentaires de cet article, ID Legitax : 1.

13. Il est toutefois possible de procéder à un dépôt rectificatif des comptes au registre de commerce et des sociétés s'il apparaît que le dépôt initial comporte une erreur matérielle (Réglement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003), ID Legicorp : 10216.

14. Arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 05/03/09 n° 24692C. ID Legitax : 9515.

15. Article 15 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

16. Article 450-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

17. Article 163, alinéa 2, de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

18. Article 17, alinéa 3, de la loi sur l'impôt sur le revenu.

19. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013.

20. Article 54 de la loi du 19 décembre 2002, ID Legicorp : 1779.

21. Article 600-8 de la loi modifiée du 10 août 1915.

22. La fusion des sociétés à responsabilité limitée n'était pas possible avant la loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Mém. A46 du 30/03/2007, p. 925), ID Legicorp : 9443.

23. Article 170, alinéa 2, de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

24. Article 171 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

25. Article 166 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

26. Article 115, alinéa 15a, de la loi sur l'impôt sur le revenu.

27. Jean-Pierre WIinandy, *Manuel de droit des sociétés*, Legitech 2011, page 369.

28. Article 54 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

29. Article 53 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

30. Article 30 de la loi sur la TVA, ID Legitax : 1656.

31. Exposé des motifs (page 45) du projet de Règlement grand-ducal instaurant le nouveau plan comptable (PCN 2020).

32. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

33. Article 710-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

34. À l'exception des SARL-S.

35. Article 160 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

36. Circulaire RCSL 11/1 de janvier 2011.

37. Cette situation vise principalement le cas où les comptes sont établis conformément aux standards internationaux IASB.

38. Article 15 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

39. Article 1865*bis* du Code civil.

40. Article 1100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

41. Article 169 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

42. Alain Steichen invite toutefois à relativiser le caractère facultatif de la constatation de la correction pour dépréciation en raison de l'accrochement du bilan fiscal au bilan comptable (*Précis de droit fiscal de l'entreprise*, page 161).

43. Article 23 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

44. Article 23, alinéa 5, de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

45. Article 48, alinéa 6, de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

46. Valeur inférieure à 870 EUR hors taxes.

47. Article 50 *ter* de la loi sur l'impôt sur le revenu.

48. Norme IAS n° 11.

49. Article 23 de la loi sur la TVA, ID Legitax : 1656.

50. Article 24 de la loi sur la TVA, ID Legitax : 1656.

51. Loi du 10 décembre 2010, ID Legicorp : 15219.

52. L'inscription à la juste valeur n'est pas permise pour les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, ni pour les instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance (obligations conservées jusqu'à leur échéance par exemple). Article 64 *bis* de la Loi modifiée du 19 décembre 2002, ID Legicorp : 1779.

53. Document parlementaire n° 5976-7, page 7, ID Legicorp : 15059.

54. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

55. Situation en vigueur au jour où nous achevons la présente édition du Précis de droit comptable.

56. Lectures attentives combinées des articles 23 et 40 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

57. Article 148 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

58. Article 147 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

59. Article 152 titre 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

60. Article 152 titre 1 de la loi sur l'impôt sur le revenu.

61. Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE en matière de revenus de l'épargne et loi du 23 décembre 2005 introduisant une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière.

62. Article 134 *bis* de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

63. Voir notamment Jean SCHAFFNER, Droit fiscal international, éditions Pomoculture, chapitre 13.

64. Règlement grand-ducal du 26 mai 1979. ID Legitax : 1138.

65. Article 461-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ID Legicorp : 7520.

66. Article 710-25 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

67. L'employeur a également droit à un remboursement de 100 % du coût salarial direct en cas d'absence pour cause de maladie d'un salarié en période d'essai jusqu'à concurrence de trois mois.

68. Sur une période de 18 mois.

69. Par mois entier.

70. La démarche suggérée est inspirée par celle préconisée par l'Ordre des Experts-Comptables (OEC) dans une recommandation adressée à l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) qui l'avait sollicitée.

71. La réforme du plan comptable (cf. Partie IV) ayant conduit à la disparition du compte destiné à enregistrer le remboursement des charges patronales, ce compte doit être créé comme sous-compte d'un compte existant.

72. Articles 461-1 et 710-23 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ID Legicorp : 7520.

73. Article 720-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

74. Article 1 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23 septembre 2019).

75. Article 56 *ter* de la loi sur la TVA, ID Legitax : 1656.

76. Paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune.

77. En 2020.

78. Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »).

79. Article 1 de la loi du 30 juillet 2013 modifiant l'exonération auparavant posée à l'article 13 du Code de commerce.

80. Article 4 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »).

81. Le Libra est la monnaie virtuelle créée à l'initiative de Facebook.

82. Les crypto-monnaies sont créées par une communauté d'utilisateurs.

83. Le philosophe et historien Yuval Noah Harari nous fait observer que si, demain, les individus décident que le coquillage rose turquoise est une monnaie qui permet de s'acquitter de n'importe quel paiement, et que de manière répandue, les individus acceptent les coquillages roses turquoises en paiement des dettes qui leur sont dues parce qu'ils sont certains, qu'à leur tour, ils pourront utiliser le coquillage rose turquoise pour s'acquitter valablement de n'importe laquelle de leur dettes parce que le coquillage rose turquoise sera accepté par leur propre créancier et les libérera valablement de leur obligation, alors le coquillage rose turquoise devient une monnaie. Ce faisant, Yuval Noah Harari nous démontre que ne n'est pas la valeur intrinsèque d'un support qui lui confère son statut de monnaie, mais la croyance que les individus ont dans la force libératoire de ce support (HARARI Yuval Noah, « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Paris. Editions Albin Michel. 2015. 512 pages).

84. Aristote est le premier à avoir théorisé l'idée selon laquelle la monnaie est l'instrument qui permet de rendre commensurable des choses de natures différentes : combien une consultation médicale vaut-elle de litres d'huile d'Olive, de sandales ou de têtes de bétails ? Pour rendre les éléments comparables entre eux et permettre ainsi des échanges fluides, ils seront chacun rapportés en valeur d'unité monétaire admise de tous.

85. 1 bitcoin valait ainsi 6.398,09 EUR au 1 janvier 2020

86. De telles dispositions existent pourtant dans les pays voisins et par exemple en France où l'article L-123-22 du Code de Commerce prescrit que « les documents comptables sont établis en euros et en langue française ».

87. Article 1780-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

88. La loi du 19 décembre 2002 comportait un article 83 dont la rédaction était comparable à celle de l'article 1780-2 de la loi modifiée du 10 août 1915. Cet article 83 a été abrogé par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés. Pour autant, lorsqu'on se réfère aux travaux de la commission contenues au dossier parlementaire n° 6376, on peut y lire que l'unique motivation de cette abrogation était de faciliter la mise en place de la standardisation des formulaires de collecte.

89. L’objectif des comptes annuels ou consolidés n’étant finalement pas tant de compter que d’évaluer, comme le souligne Alain Supiot, professeur émérite au Collège de France.

90. Circulaire LIR n° 14/5 – 99/3 – 99bis/3 du 26 juillet 2018.

91. Ce faisant, l’administration fiscale oublie l’exemple argentin récent, où la garantie de l’état sur le Peso était toute relative, et qu’il en est ainsi de nombreuses devises.

92. CJUE, 22 octobre 2015, affaire C-264/14

1. Mém. A145 du 22/06/2009.

2. Le projet d'un plan comptable normalisé remontait pourtant au milieu des années 1980, et un projet de règlement grand-ducal fixant le contenu d'un Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN) avait même été transmis au Conseil d'État le 18 juin 1999, mais n'a finalement jamais abouti.

3. Mém. A631 du 23 septembre 2019.

4. Cette distinction intervient à la suite du constat que certaines entreprises, dans leur utilisation du PCN 2011, renseignaient leurs opérations à un niveau trop supérieur, directement au sein des comptes de regroupement.

5. Ce faisant, du fait de cette hétérogénéité, le PCN 2020 manque à son objectif qui était de créer un cercle vertueux dans lequel l'information renseignée par les entreprises dans le PCN aurait été assez homogène, pertinente et complète pour permettre aux administrations (STATEC, Administration des Contributions ou de l'Enregistrement, etc.) de diminuer significativement le volume des formulaires, des demandes d'informations, des enquêtes, etc.… faites auprès des entreprises, ce qui aurait alors finalement contribué à une diminution de la charge administrative qui pèse sur ces dernières.

6. Exposé des motifs et commentaires des articles du projet du règlement grand-ducal qui sera finalement arrêté le 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23 septembre 2019).

7. Article 1 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23 septembre 2019).

8. Le « droit de superficie » est un droit immobilier par lequel la personne qui accorde le droit de superficie demeure propriétaire du terrain tandis que le « superficiaire » est propriétaire des bâtiments et des cultures implantés sur le sol.

9. L'emphytéose est un bail de longue durée qui confère au preneur la pleine jouissance d'un terrain et des constructions (lui donnant ainsi le droit de construire ou de rénover).

10. Article 13 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23 septembre 2019).

11. L'objectif de la suggestion d'affectation est de guider les entreprises sans pour autant les enfermer dans un carcan rigide.

12. Article 10 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23 septembre 2019).

1. Article 35 de la loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

2. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

3. Avis CNC/ 10/019 de septembre 2019 rendu en l'absence de toute précision de la loi quant à la date de prise d'effet du changement de catégorie. Dans ce même avis, la CNC estime que, dans le cas des entreprises nouvelles, les estimations faites par les organes de l'entreprise quant à l'envergure des activités prévues doivent jouer un rôle pour juger du dépassement ou du non-dépassement des seuils pendant deux exercices consécutifs. Cet avis, qui est étonnant en allant très au-delà de la lettre de la loi, n'a cependant aucune force contraignante.

4. Article 48 de la loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

5. Article 26 de la loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630), ID Legicorp : 1779.

6. Document parlementaire n° 2657, page 49, ID Legicorp : 9793.

7. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 p. 6227).

8. Document parlementaire n°6718 page 19.

9. Article 430-12 de la loi modifiée du 10 août 1915.

10. Article 66 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31.12.2002).

11. Art II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 page 6227).

12. Commentaire de l'article 3 motivant la disparition du compte 191 dans le projet de règlement grand-ducal qui sera finalement arrêté le 12 septembre 2019 (Mém. A631 du 23/09/2019).

13. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015).
bis - Les produits et les charges exceptionnels sont les produits et les charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle.

14. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015).

15. Article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2015).

16. Avis CNC Q&A 17/015 de juillet 2017.

17. Article 461-8 de la loi modifiée du 10 août 1915.

18. Article 82 de la loi du 19 décembre 2002.

19. Article 39 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002).

20. Les actions, les obligations, les *swaps*, les *options*, etc.

21. Article II de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28 décembre 2015).

22. Ces informations pourraient néanmoins être omises si elles ont un caractère véritablement non significatif par rapport à l'objectif de l'image fidèle. Article 65 (1) 2e de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

23. Article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

24. Cette possibilité est explicitement prévue par le droit des sociétés : article 420-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

25. Circulaire du directeur des contributions L.G. – A no60 du 6 juillet 2018.

26. Tel que déterminé et publié par la Banque centrale européenne.

27. *Idem*.

1. Article 69 de la loi du 19 décembre 2002, ID Legicorp : 1779 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630).

2. Article 1300-10 de la loi modifiée du 10 août 1915.

3. Article 69 (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002, ID Legicorp : 1779.

4. Article 710-27 de la loi modifiée du 10 août 1915.

5. Article 1400-3 de la loi modifiée du 10 août 1915.

6. Article 68 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31.12.2002).

7. Article 480-2 de la loi modifiée du modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

8. Article 2 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

9. Les actionnaires pourraient finalement dispenser les administrateurs de la rédaction d'un rapport spécial, mais cette décision doit être prise à l'unanimité (troisième alinéa de l'article 480-2 de de la loi modifiée du modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales), si bien qu'il paraît difficile de mettre en oeuvre cette exception à l'exception du cas des SA où l'administrateur unique est également l'actionnaire unique.

10. Cela pose la question de savoir si cette assemblée doit se tenir devant un notaire (Cf. Jean Pierre WINANDY, Legitech, Manuel de Droit des Sociétés, édition 2019, page 651, mais l'auteur ne tranche pas). Nous recommanderons, de manière pragmatique, de tenir, dans un premier temps, une assemblée générale ordinaire pour poser la question de principe de la dissolution anticipée, puis de poursuivre aussitôt le processus de mise en liquidation par devant notaire si l'assemblée ordinaire votait en faveur de la dissolution.

11. Articles 309 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Mém. A90 du 30/10/1915, p. 925), ID Legicorp : 7520.

12. L'article I de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015) a supprimé l'exemption qui était auparavant accordée aux *holdings* passives.

13. Article I de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015).

14. Article I de la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015).

15. Dans un contexte comparable, la Commission des normes comptables belge estime que l'exception ne peut être mise en œuvre que si elle ne conduit pas les utilisateurs à prendre d'autres décisions qu'ils ne prendraient sur la base des comptes consolidés s'ils étaient établis (avis CNC belge 2012/10 - Intérêt négligeable du 4 juillet 2012).

16. Article 164 *bis* de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

17. Ce taux peut exceptionnellement être ramené à 75 % lorsqu'une participation est « particulièrement apte à promouvoir l'expansion et l'amélioration structurelle du pays ».

18. Article 60*ter* de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la TVA.

19. Article 40 de la loi sur l’impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

1. Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

2. Cette prorogation s'applique à tous les exercices dont la date de clôture se situe entre le 18 août 2019 et le 24 juin 2020.

3. La loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales permet cependant d'organiser valablement sans réunion physique des actionnaires les assemblées générales dont le délai d'organisation est prorogé du fait de la crise sanitaire du coronavirus.

4. La loi du 10 août 2016 a modifié l'article 450-8 de la loi du 10 août 1915 pour ne plus exiger l'envoi des comptes annuels aux actionnaires nominatifs.

5. Article 461-6 de la loi modifiée du 10 août 1915.

6. Les porteurs d'obligations disposent également de la faculté de prendre connaissance de ces pièces. Cela ne leur confère cependant pas le droit de voter à l'assemblée générale – Art. 470-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

7. Article 450-8 de la loi modifiée du 10 août 1915.

8. Article 710-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

9. Article 710-24 de la loi modifiée du 10 août 1915.

10. Article 710-21 de la loi modifiée du 10 août 1915.

11. Article 480-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

12. Article 710-18 de la loi modifiée du 10 août 1915.

13. Articles 146 à 149 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ID Legitax : 1.

14. Paragraphe 8 de la Vermögensteuergesetz vom 16. Oktober 1934.

15. De même, la réserve indisponible inscrite à l'occasion de la réévaluation des actifs à la juste valeur ne peut pas être utilisée pour doter la réserve quinquennale.

1. Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

2. Article 1100-14 de la loi modifiée du 10 août 1915.

3. Article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

4. Article 69 ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

5. Article 79 (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

6. Article 1100-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 (Mém. A90 du 30/10/1915, p. 925).

7. Les commerçants personnes physiques qui réalisent moins de 100.000 EUR de chiffres d'affaires ne sont toutefois pas obligés de procéder à ce dépôt (Art. 13 du Code de commerce), ID Legicorp : 10468.

8. Article 1, alinéa 27 de la loi du 10 décembre 2010, ID Legicorp : 15219.

9. Article 78 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

10. Article 17 du Code de commerce.

11. Ce faisant, la comptabilité est la première institution de l'histoire à avoir conféré une vérité légale aux comptes – ALAIN SUPIOT, professeur émérite au Collège de France.

12. Article 70 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002, p. 3630).

1. Article 9 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

2. Article 574 du Code de commerce, ID Legicorp : 10468.

3. Article 489 du Code pénal.

4. - Article 1200-1 de loi modifiée du 10 août 1915.

5. Article 1500-2, alinéa 2, de loi midifée du 10 août 1915.

6. Articles 196 et 197 du Code pénal.

7. Voir le jugement 353/2002 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 14 février 2002. Le prévenu avait volontairement omis d'inscrire dans ses comptes pour plus de 1.000.000 EUR de produits au cours de quatre exercices comptables successifs.

8. - Articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

9. L'article 1500-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 mentionne le bilan et le compte de profits et pertes, mais pas l'annexe. Une annexe contenant de fausses inscriptions ou des omissions coupables pourra toutefois à notre avis être poursuivie comme un faux en écritures commerciales (article 196 du Code pénal).

10. Document parlementaire n° 2657 page 22 : l'organe de gestion peut se faire assister ou conseiller par des experts ou des spécialistes, mais cette aide ne pourrait guère avoir pour effet de réduire sa responsabilité. En effet, l'organe de gestion doit être capable de remplir lui-même le mandat qu'il a librement accepté. La bonne foi de l'organe de gestion pourrait tout au plus amoindrir ou enlever sa responsabilité pénale mais ne pourrait diminuer sa responsabilité civile car les experts et spécialistes travaillent sous le contrôle et selon les instructions de l'organe de gestion, ID Legicorp : 9793.

11. Article 1500-6 de la loi modifiée du 10 août 1915.

12. Premier alinéa du paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).

13. La définition de la fraude fiscale, même en langue originale, manque singulièrement de limpidité : "Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft".

14. Troisième paragraphe de l'article 77 de la loi modifiée du 12 février 1970 sur la taxe sur la valeur ajoutée.

15. Cinquième alinéa du paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).

16. Premier paragraphe de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1970 sur la taxe sur la valeur ajoutée.

17. Sixième alinéa du paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 « Abgabenordnung ».

18. Premier paragraphe de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1970 sur la taxe sur la valeur ajoutée.